



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BADRU ZYAMAN, S.H.;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/14 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Candi VI B Tidar View, No. 21 RT.

010 RW. 006 Kelurahan Karang Besuki
Kecamatan Sukun Kota Malang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Advokat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Halaman 1 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Wenas Kusumohardjo, S.T., S.H., Akhmad Zainaritho, S.H., Muhammad Rizky Eka Pratama, S.H., M.Kn., Irandi Achmad, S.H., Para Advokat pada Indira Law Firm, beralamat di Jalan Barata Jaya IV/42 Surabaya, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 191/HK.07/11/2024 tanggal 6 November 2024 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Badru Zyaman, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Badru Zyaman, S.H. berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah koma empat puluh satu sen)

Halaman 2 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

4. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kredit Debitur Atas nama Badru Zyaman, S.H. dengan Nilai Plafon Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kredit Debitur Atas nama Akbar Maulana Wicaksana dengan Nilai Plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. 1 (satu) bundel dokumen perjanjian kredit debitur atas nama H. Saiful Choiri dengan Nilai Plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); (Nomor (1) sampai dengan (3) Tetap terlampir dalam berkas perkara);
4. 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010;
5. 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998;
6. 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993; (Nomor (4) sampai dengan (6) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa);
7. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama H. Saiful Choiri, Drs. Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 799;
8. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Akbar Maulana Wicaksana Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 218;
9. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Badru Zyaman, S.H. Nomor Sertifikat Nomor 3183 dan 4877;
10. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Akbar Maulana Wicaksana Nomor Sertifikat: Sertifikat Hak Milik Nomor 198;
11. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Akbar Maulana Wicaksana Nomor Sertifikat: Sertifikat Hak Milik Nomor 190;
12. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Akbar Maulana Wicaksana Nomor Sertifikat: Sertifikat Hak Milik Nomor 168;
13. Berkas Asli Laporan Penilaian Aset Badru Zyaman sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 Tanggal 20 Maret 2017 atas nama Badru Zyaman, S.H.;
14. Berkas Asli Laporan Penilaian Aset Badru Zyaman sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 192 Tanggal 14 November 2001 atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
15. Berkas Asli Laporan Penilaian Aset Badru Zyaman sesuai Sertifikat

Halaman 3 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor 2043 Tanggal 29 November 2002 atas nama Lisa Wage Nurdryanawati;
(Nomor (7) sampai dengan (15) Tetap terlampir dalam berkas perkara);
16. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 atas sebidang seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 17. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas sebidang tanah seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak dikelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman;
 18. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Nomor 02043 atas sebidang tanah seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya;
(Nomor (16) sampai dengan (18) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa);
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Badru Zyaman, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 4 Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010;
 - 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998;
 - 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993;
 - 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 atas sebidang seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi

Halaman 4 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas sebidang tanah seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman;
 - 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Nomor 02043 atas sebidang tanah seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya;
 - SHM Nomor 3183, Rumah di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - SHM Nomor 4877, sebidang tanah di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - SHM Nomor 168, sebidang tanah persawahan, luas 1.170 M2 di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 - SHM Nomor 190, sebidang tanah pertanian, luas 1.138 M2 di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 - SHM Nomor 198, sebidang tanah pertanian, luas 2.000 M2 di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 - SHM Nomor 218, sebidang tanah pertanian, luas 3.024 M2 di Desa Temenggungan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
 - SHM Nomor 799, sebidang tanah dan bangunan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri atas nama Doctorandus Haji Saiful Choiri;
- Dilakukan lelang untuk menutupi kerugian negara;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/M.5.20/Ft.1/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Halaman 5 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Badru Zyaman, S.H. selaku Debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen (masing masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada kurun waktu Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen Jl. Kawi No. 28 Banurejo Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah koma empat puluh satu sen) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan Jenis fasilitas kredit yang Terdakwa dapatkan adalah Kredit Rekening Koran sedangkan saksi Akbar Maulana memperoleh fasilitas Kredit Investasi Umum. Nilai plafon pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa senilai Rp2.450.000.000,00 dengan jumlah pinjaman kredit yang sudah dicairkan atau direalisasikan ke Terdakwa sebesar nominal total plafon pinjaman dan nilai fasilitas plafon pinjaman kredit untuk debitur Akbar Maulana sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan nominal pinjaman kredit yang dicairkan senilai besarnya plafon yang diberikan oleh Bank Jatim yaitu Rp3.000.000.000,00 ditambah untuk almarhum Saiful Choiri sebesar Rp3.000.000.000,00;
- Kapasitas Terdakwa terkait pinjaman kredit atas nama debitur saksi Akbar Maulana Wicaksana (UD Maju Lancar) pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2019 adalah karena Terdakwa adalah orang tua (ayah kandung) dari saksi Akbar Maulana yang saat ini merupakan nasabah/debitur pada Bank Jatim dan selain itu Terdakwa sendiri juga adalah nasabah/debitur yang sampai saat ini masih mempunyai tanggungan

Halaman 6 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kredit yang belum dilunasi sama seperti dengan debitur atas nama saksi Akbar Maulana;

- Bahwa mulanya Terdakwa sudah menjadi nasabah tetap dan lama di Bank Jatim Cabang Kepanjen yang telah memiliki fasilitas plafon pinjaman kredit jenis rekening koran senilai Rp2.450.000.000,00 kemudian dengan fasilitas tersebut Terdakwa mengajukan pinjaman kredit dan cair senilai plafon tersebut dengan jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun. Lalu sampai saat ini dari pokok pinjaman tersebut yang sudah Terdakwa bayarkan angsuran dan bunga sebesar Rp600.000.000,00 dan masih terdapat sisa pinjaman sebesar Rp1.804.500.000,00 dimana pinjaman tersebut telah melebihi jatuh tempo sehingga terhadap pinjaman tersebut statusnya saat ini telah ditetapkan dalam kolektibilitas 5 (macet). kemudian pada bulan Agustus 2019 karena pinjaman Terdakwa di Bank Jatim belum dapat Terdakwa lunasi seluruhnya dan saat itu Terdakwa memerlukan tambahan dana untuk mengelola usaha Terdakwa lalu Terdakwa sempat berkomunikasi dengan pihak Bank Jatim Pusat untuk rencana mengajukan suplesi/peningkatan plafon namun masukan dari pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen menyampaikan bahwa untuk pengajuan suplesi ke kantor pusat persyaratan dan birokrasinya ribet sehingga disarankan untuk mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti sebagai nasabah/debitur kemudian Terdakwa mengikuti saran tersebut dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, KK, NPWP atas nama Akbar Maulana dan 6 (enam) SHM tanah beserta buku kepemilikannya kepada saksi Edowin selaku penyelia kredit kemudian setelah penyerahan dokumen kelengkapan permohonan tersebut, Terdakwa dan saksi Akbar Maulana diundang ke Notaris Budi Santosa di Kepanjen untuk melakukan penandatanganan perjanjian akad kredit dan surat kuasa memasang hak tanggungan atas agunan tersebut;

- Bahwa dalam mengajukan kredit pada tahun 2019 (kredit yang pertama) saat itu Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah saksi Mochamad Ridho Yuniarto. Bahwa dalam mengajukan kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi pihak Bank Jatim yang datang dan menawarkan kepada Terdakwa, sehingga syarat-syarat pengajuan kredit pada tahun berikutnya mengacu kepada syarat yang telah Terdakwa ajukan sebelumnya;

- Bahwa dalam proses pengajuan kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi Terdakwa menyertakan antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Izin

Halaman 7 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP dan lain-lain yang disyaratkan dalam proses pengajuan kredit oleh Bank Jatim;

- Bahwa terhadap pinjaman atas nama saksi Akbar Maulana objek yang dijadikan sebagai agunan pokok berupa dokumen izin usaha, laporan neraca dan laporan laba rugi UD Maju Lancar dan untuk agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sebanyak 6 item antara lain:

1. SHM Nomor 168 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
2. SHM Nomor 190 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
3. SHM Nomor 192 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
4. SHM Nomor 198 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
5. SHM Nomor 218 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
6. SHM Nomor 367 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;

- Bahwa Terdakwa terkait penilaian/taksasi harga atas objek tanah yang dijadikan sebagai agunan tambahan dalam pinjaman kredit baik atas nama Terdakwa maupun atas nama saksi Akbar Maulana dan almarhum Saiful Choiri tidak ada dilakukan penilaian/taksasi harga oleh Lembaga penilai tanah dalam hal ini KJPP melainkan hanya dilakukan oleh pihak internal Bank Jatim sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan dokumen surat keterangan/izin usaha atas nama UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas dari pejabat/lembaga berwenang sebagaimana yang terlampir dalam berkas pinjaman kredit saksi Akbar Maulana dan almarhum Saiful Choiri kepada pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen dan hal itu baru Terdakwa ketahui adanya dokumen tersebut baru setelah dilakukan realisasi pencairan kredit kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya dan terkait pihak yang membuat dokumen kelengkapan usaha UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tahunya setelah diundang ke kantor Bank Jatim Kepanjen setelah diberitahu dan ditunjukkan dokumen laporan neraca dan laporan rugi laba UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas oleh saksi Almira dan ketika melihat dokumen tersebut Terdakwa kaget karena Terdakwa merasa tidak pernah membuatnya tetapi bisa terlampir dalam berkas pinjaman saksi Akbar Maulana dan almarhum Saiful Choiri tersebut kemudian waktu itu karena ada keterlambatan pembayaran angsuran disampaikan oleh saksi

Halaman 8 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almira agar Terdakwa segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran angsuran;

- Bahwa yang Terdakwa ajukan ke Bank Jatim Cabang Kepanjen yang menggunakan data nama nasabah/debitur atas nama orang lain sebanyak 3 orang salah satunya termasuk Terdakwa yaitu atas nama saksi Akbar Maulana yaitu anak kandung Terdakwa, almarhum Saiful Choiri adalah kakak kandung Terdakwa dan Terdakwa sendiri. Adapun rincian besaran nilai pinjaman kredit dari masing-masing debitur tersebut:

1. Akbar Maulana pinjaman kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 telah dilakukan pembayaran sisa pinjaman senilai Rp450.000.000,00 masih tersisa tunggakan pinjaman senilai Rp1.980.000.000,00;
2. Saiful Choiri pinjaman kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 telah dilakukan pembayaran sisa pinjaman pokok sebesar Rp600.000.000,00 masih tersisa tunggakan pinjaman senilai Rp2.400.000.000,00 (bahwa untuk debitur Saiful Choiri telah meninggal dunia);
3. Atas nama Terdakwa sendiri Badru Zyaman pinjaman kredit sebesar Rp2.450.000.000,00 telah dilakukan pembayaran sisa pinjaman pokok senilai Rp600.000.000,00 dan masih tersisa tunggakan pinjaman senilai Rp1.804.500.000,00;

- Bahwa sebetulnya sejak awal niat dan rencana Terdakwa ingin mengajukan kredit menggunakan atas nama sendiri namun karena plafon pinjaman Terdakwa tidak mencukupi dan dalam rangka untuk meningkatkan performance kinerja dalam memasarkan kredit Bank Jatim lalu disarankan oleh pihak Bank Jatim yakni saksi Ridho selaku Pinca Bank Jatim Cabang Kepanjen dan saksi Edowin selaku Penyelia Kredit untuk mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti yang kemudian akhirnya Terdakwa menggunakan nama anak dan kakak Terdakwa (keluarga inti) sebagai syarat formalitas untuk memenuhi kelengkapan persyaratan kredit agar bisa memperoleh pinjaman kredit dari bank;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan terakhir Terdakwa melakukan pembayaran untuk 3 debitur atas nama Terdakwa sendiri, saksi Akbar Maulana dan almarhum Saiful Choiri, namun seingat Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan total kurang lebih dua miliar lebih dengan pelunasan sebagian dan pengambilan sertifikat atau agunan pada Bank Jatim Cabang Kepanjen;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akta pendirian UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas, dikarenakan usaha tersebut sudah disiapkan oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber pendapatan Terdakwa untuk menutupi pinjaman kredit Terdakwa, saksi Akbar Maulana dan almarhum Saiful Choiri Terdakwa andalkan dari penghasilan Terdakwa sebagai advokad kemudian penjualan aset baik jaminan maupun non jaminan serta jasa yang Terdakwa dapatkan dari penyelesaian permasalahan hukum pada Koperasi Gading Artha Mulia yang berada di Puncak Mandala Tidar Malang namun saat ini aktifitas koperasi tersebut sudah pasif hanya tinggal menagih pinjaman kepada nasabah peminjam;
- Setahu Terdakwa tidak pernah dilakukan survei lokasi/*on the spot* terhadap lokasi keberadaan dan melakukan pengecekan terhadap aktifitas kegiatan usaha dari UD Maju Lancar karena sebenarnya usaha UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tidak pernah ada/fiktif dan anak Terdakwa tidak pernah mempunyai atau menjadi pengurus dalam UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tersebut;
- Terdakwa tidak pernah diminta atau memberikan imbal jasa baik berupa *fee* atau apapun kepada pihak Bank Jatim Kepanjen atas pencairan kredit yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa pengajuan kredit atas nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H. yang telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen, bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit, terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:
 - 1) Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja, investasi atau Kredit KKBP tidak melengkapinya dengan bukti transaksi usaha;
 - 2) Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, tidak terdapat analisa investasi dan RAB pada pembahasan;
 - 3) Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya;
 - 4) Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan, seolah-olah debitur memiliki usaha yang layak dibiayai;
 - 5) Analis tidak melakukan *on the spot* ke lokasi usaha debitur, alamat debitur, dan jaminan debitur;
 - 6) Repayment capacity hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti Terdakwa Badru Zyaman, S.H.;
 - 7) Tidak terdapat analisa *Total Relationship Concept* (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti Terdakwa Badru Zyaman, S.H.;
 - 8) Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas

Halaman 10 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah atau arahan dari saksi M. Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin Farisca; .

- 9) Penggunaan debitur topengan, pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukan;
- 10) Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan *on the spot*/survei terhadap usaha dan agunan serta berkas kredit tidak lengkap;
- 11) Sebagian besar pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai dan juga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap, yaitu:
 - Tidak melakukan verifikasi izin usaha;
 - Jaminannya kurang;
 - Tidak dilakukan survei atau *on the spot*;
 - Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa;
- 12) Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat akan mengajukan permohonan kredit, hanya sebagai kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya:
 - Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
 - Adanya komisi/fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit, dan Analis Kredit;
 - Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari kredit Terdakwa dan menimbulkan kredit Macet (Kolek 5);
 - Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah koma empat puluh satu sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019. Atas Nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H. Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 Tanggal: 28 Juni 2024;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
 - Bahwa sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan Komposisi permodalan/ kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (PT.Bank Jatim, Tbk) terdiri dari:
 - Saham/Permodalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak: 51,17%
 - Saham/Permodalan Pemerintah Kota/Kabupaten sebanyak: 28,38%
 - Saham/Permodalan Masyarakat:
 - Domestik sebanyak: 9.10%;
 - Asing sebanyak: 11.35%;
 - Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka, dan berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan Pgs. Pemdiv Perencanaan Bank Jatim No. 048/158/DIR/PRN tanggal 23 Desember 2010 Perihal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Status Kantor, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Kepanjen sejak tanggal 22 Desember 2010 telah beroperasi secara resmi;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Perkreditan di Bank Jatim, terdapat beberapa jenis kegiatan kredit pada Bank Jatim (Tbk) antara lain:
1. Kredit Modal Kerja Rekening Koran/KMKRK:

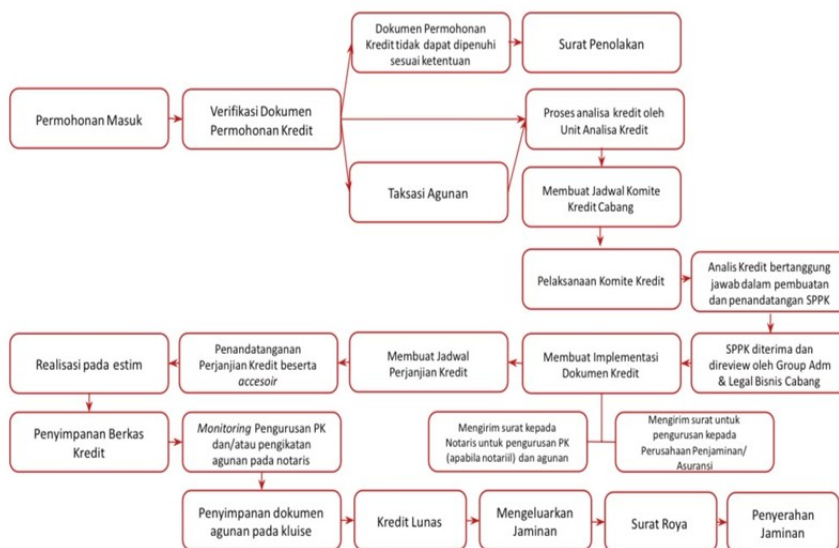
Halaman 12 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui rekening korannya hingga plafond tertentu dengan menggunakan cek atau bilyet giro;

2. Kredit Investasi Umum/KIU:
Kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur/calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk/jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, atau company financing ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal (refinancing) termasuk untuk pembiayaan bunga dalam masa konstruksi (interest during construction), objek yang dibiayai dan lain-lain yang perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai. Jangka waktu max sampai dengan 15 tahun;
Yang keduanya dalam persyaratan pengajuannya harus memiliki Surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Flow Chart Group Adm & Legal Bisnis Cabang



- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa Badru Zyaman, S.H. mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan Terdakwa Badru Zyaman, S.H. bertindak selaku Debitur Inti (key person) dengan meminjam nama-nama pihak lain yaitu anak kandung (Akbar Maulana Wicaksana) dan kakak kandung (Saiful Choiri) yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen, dengan nilai kredit masing-masing debitur tidak lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai batas kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Badru Zyaman, S.H.;

- Bahwa perincian kredit yang diajukan oleh Terdakwa Badru Zyaman, S.H.. terdiri dari:

- Pada Tahun 2017, Terdakwa Badru Zyaman pertama kali melakukan pinjaman pada Bank Jatim Cabang Kepanjen sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit nomor 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang digunakan sebagai modal kerja operasional. Penggunaan fasilitas kredit dan angsuran bunga melalui Rekening Giro Bank Jatim Nomor 0601006588 atas nama Terdakwa Badru Zyaman;
- Selanjutnya pada bulan Agustus 2019 Terdakwa Badru Zyaman mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas kredit modal kerja rekening koran sebesar Rp2.450.000.000,00 kepada Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan hasil bumi;
- Pada tanggal 22 Agustus 2019 dibuat Addendum Perjanjian Kredit atas nama Terdakwa Badru Zyaman sesuai dengan Akta Notaris nomor 66 tentang perpanjangan kredit dan perubahan agunan dengan nilai plafond kredit sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020. Terhadap Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa Badru Zyaman dengan Rekening Giro Bank Jatim Nomor 0601006588 yang sudah digunakan sebesar Rp2.450.000.000,00 sampai dengan saat jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2020 tidak dapat melakukan pembayaran atas plafond kredit dan telah dinyatakan macet;
- Selain itu, Bank Jatim juga menerapkan aturan bahwa dalam setiap pengajuan permohonan Kredit wajib memiliki agunan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kredit Rekening Koran dan Investasi Umum sesuai SE Direksi No: 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit "Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%";
 - b. Untuk kredit Pundi Kencana sesuai SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin

Halaman 14 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.3 “Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value (CEV) sebagai berikut:

- Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS;
- Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit”;

c. Untuk kredit KKBP sesuai SE Direksi No.

054/101/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 “Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan/renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut:

- Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV (loan to value) dari THU tanah;
- Perbaikan/renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki/direnovasi;
- Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan/renovasi properti”;
- Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro & Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 secara garis besar proses pemberian kredit diatur sebagai berikut:

Bermula dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan analisa dan pengusulan kredit yang dapat diuraikan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pengumpulan data;
Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang diperlukan, sumber dan cara memperolehnya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan;
2. Verifikasi data;
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/on the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya;
3. Analisa data;

Halaman 15 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta .Analisa sumber dan penggunaan dana/Pernyataan Pengadaan Kas. Kegiatan;
- selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/pembelian dan penilaian agunan;
4. Perhitungan kebutuhan kredit;
Untuk jenis kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Aplofend dan Kredit Modal Kerja Konstruksi dibuat cashflow untuk menentukan jumlah kredit, schedule penarikan/pelunasan kredit dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti Kredit Modal Kerja Umum/Rekening koran dapat menggunakan metode perputaran modal kerja;
 5. Pengukuran rating nasabah;
Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manajemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industri dan aspek agunan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelompokkan dalam rangka pengukuran tingkat risiko kredit yang akan diberikan;
 6. Penetapan struktur kredit;
Dalam tahapan ini analisis kredit menetapkan dalam usulannya mengenai jenis kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya-biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit lainnya;
 7. Pembuatan Perangkat Aplikasi Kredit;
PAK harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, baik permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit. PAK terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut: BPD 1.1 (memorandum pengusulan kredit), BPD 1.2 (Formulir Aspek Umum & Manajemen), BPD 1.3 (Formulir Aspek Pemasaran), BPD 1.4 (Formulir Aspek Teknis Produksi/Pembelian), BPD 1.5 (Formulir Aspek Keuangan), BPD 1.6 (Formulir Aspek Jaminan), BPD 1.7 (Formulir Kunjungan Setempat), K-4 (Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan);
 8. Persetujuan kredit oleh Komite Pemutus Kredit;
 9. Pengajuan struktur kredit kepada debitur melalui SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit);
 10. Pengikatan kredit dan jaminan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kantor Cabang, Bank Jatim Cabang Kepanjen memiliki kewenangan memutus kredit sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan antara lain:
 - a. SE Direksi Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit,” Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III kurang dari sama dengan Rp2.500.000.000,00“;
 - b. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas III kurang dari sama dengan Rp3.000.000.000,00“;
 - c. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan *Total Relationship Concept* (TRC);
- Bahwa pengajuan kredit atas nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H. yang telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen, bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit, terdapat indikasi penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja atau kredit investasi tidak melengkapinya dengan bukti transaksi usaha;
 - b. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, tidak terdapat analisa investasi dan RAB pada pembahasan;
 - c. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan, seolah-olah debitur memiliki usaha yang layak dibiayai;
 - d. Analis tidak melakukan *on the spot* ke lokasi usaha debitur, alamat debitur, dan jaminan debitur;
 - e. Repayment capacity (kemampuan membayar kembali) hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti yakni Terdakwa Badru Zyaman, S.H.;
 - f. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari saksi M. Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin Farisca;
 - g. Penggunaan debitur topengan, pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, serta penggunaan

Halaman 17 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dananya tidak sesuai peruntukannya;
- h. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan *on the spot*/survei terhadap usaha dan agunan serta berkas kredit tidak lengkap;
- i. Sebagian besar pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai dan juga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap, yaitu:
- Tidak melakukan verifikasi izin usaha; Ternyata Palsu
 - Jaminannya kurang; Tidak sesuai Dengan AJB
 - Tidak dilakukan survei atau *on the spot*; Tidak Ada KJPP (kantor jasa Penilai Publik)
 - Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai aset dari Desa.
- Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari kredit Terdakwa Badru Zyaman, S.H., saksi Akbar Maulan, dan almarhum Saiful Choiri menimbulkan kredit Macet (Kolek 5);
- Ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa Badru Zyaman, S.H. yakni:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
 3. Surat Keputusan Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi dan SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil bab 1.5 disebutkan bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah. Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam: "Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah", meliputi:
 - Kreditibilitas manajemen yang ditunjang sub pilar yaitu: kemampuan mengelola usaha, kejujuran dan itikad baik dari anggota manajemen debitur;
 - Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar yaitu; hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasaran dan teknis produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keuangan termasuk

Halaman 18 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut “Firstway Out” yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman;

- Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkreditan yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan “Second Way Out” yang merupakan jalan terakhir penyelesaian pembayaran kembali pinjaman;
- 4. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005;
- 5. Bab III Proses Persetujuan Kredit “Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:
 - Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya;
 - Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI;
 - Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit”;
- 6. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi: kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”;
- 7. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No : 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit “Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%”;
- 8. SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana,

Halaman 19 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 poin 12.3 “Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut: Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit”;

- Bahwa penyimpangan yang Terdakwa temukan dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H. berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 kepada 3 (tiga) debitur atas nama Terdakwa Badru Zyaman, almarhum Saiful Choiri, dan saksi Akbar Maulana Wicaksana Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya dengan uraian sebagai berikut:

- a. Terkait Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H.;
 - a) Proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan, yaitu proses pengumpulan dan pengecekan dokumen tanpa melibatkan dan tidak melalui saksi Fitroh Ahmad Syaikhu selaku staf operasional dan administrasi kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit, melainkan dilakukan oleh saksi Arif Afandi selaku Analis Kredit atas perintah saksi Edhowin Farisca Riawan selaku penyelia operasional kredit dan sepengetahuan saksi Mochamad Ridho Yuniarto selaku Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kepanjen.
 - b) Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit oleh petugas Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) tidak benar, yaitu:
 - Dokumen SIUP usaha hasil bumi UD Era Mulya yang dilampirkan oleh Terdakwa Badru Zyaman belum mencapai tiga tahun dan tidak ada usahanya; serta
 - Tidak menggunakan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai dasar perhitungan;
 - Tidak melakukan survei Lokasi; dan
 - Tidak melakukan penilaian taksasi agunan;
 - c) Penggunaan dana fasilitas kredit rekening koran tidak sesuai

Halaman 20 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan permohonan kredit;
Terhadap pemberian fasilitas kredit modal kerja rekening koran yang diterima oleh Terdakwa Badru Zyaman, bukan untuk mengembangkan usaha di perdagangan hasil bumi, melainkan digunakan untuk usaha koperasi;

- b. Terkait Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri;
- a) Proses pengumpulan dan pengecekan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman investasi tidak benar, yaitu proses pengumpulan dan pengecekan dokumen tidak melalui saksi Fitroh Ahmad Syaikhul selaku Staf Administrasi dan Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit, melainkan dilakukan oleh saksi Arif Afandi selaku Analis Kredit atas perintah saksi Edhowin Farisca Riawan selaku penyelia operasional kredit dan sepengetahuan saksi Mochamad Ridho Yuniarto selaku Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kepanjen;
- b) Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar, yaitu:
- Debitur atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri tidak memiliki usaha sehingga data keuangan dan analisis keuangan yang dilampirkan dalam PAK terkait dengan UD Maju Lancar sebagai milik saksi Akbar Maulana Wicaksana dan UD Tebu Mas sebagai milik almarhum Saiful Choiri tidak benar;
 - Tidak pernah melakukan survei lokasi usaha dan penilaian agunan;
 - Debitur tidak pernah mengajukan Rencana Anggaran Biaya;
- c) Buku rekening tabungan Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri sebagai penampung dana Kredit Investasi yang cair, beserta ATM-nya dikuasai dan digunakan dananya oleh Terdakwa Badru Zyaman bukan oleh para debitur terkait;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 kepada 3 (tiga) debitur atas nama Terdakwa Badru Zyaman, almarhum Saiful Choiri, dan saksi Akbar Maulana Wicaksana Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024,

Halaman 21 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai ketentuan atau peraturan hukum sebagai berikut:

- a) SK Direksi PT BPD Jatim No. 058/158/DIR/PRS/KEP, tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bab XXVII Cabang Kelas 3 angka 27.2.2.2 Staf operasional dan Administrasi Kredit yang mempunyai tanggung jawab khusus antara lain:
 - Melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit sesuai dengan kewenangannya:
 - Menyediakan surat kelengkapan dokumen kredit sebagai dasar proses pencairan kredit;
 - Membuat laporan SLIK;
 - Melakukan penyimpanan dokumen dan data;
 - Menyiapkan dokumen dan proses perjanjian kredit sesuai dengan kewenangan kantor cabang;
 - Melakukan aktivitas pemantauan terhadap kelengkapan dokumen perkreditan sesuai dengan kewenangan kantor cabang;
- b) SK Direksi PT BPD Jatim Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP, tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bab XXVII Cabang kelas 3 angka 27.3.1 Staf Analis Kredit yang mempunyai tanggung jawab khusus antara lain:
 - Melakukan analisis permohonan kredit baik baru, penambahan plafond maupun perpanjangan untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada Bank secara tertib, sesuai dengan kesepakatan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian kredit atau fasilitas yang telah diputus;
 - Berkoordinasi dengan unit pemasaran dalam melakukan pemantauan terhadap calon nasabah kredit untuk meminimalisasi risikomterjadinya kredit bermasalah;
- c) Surat Edaran Direksi PT BPD Jatim Nomor SE: 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab II Analisa Kredit, antara lain:
 - Penilaian agunan pada prinsipnya dilakukan oleh minimal 2 petugas kredit/analisis kredit dan diketahui atasan langsung yang bersangkutan;
 - Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 harga pembanding, diantara 4 pembanding tersebut dibawah ini:
 - Informasi harga dari dinas/Instansi Pemerintah setempat;
 - Penilaian agunan oleh Perusahaan Penilai Independen/Jasa Appraisal;
 - NJOP;

Halaman 22 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi harga dari Notaris;
- d) SK Direksi PT BPD Jatim No. 057/139/DIR/PGP/PMK/KEP, tanggal 28 Maret 2018 Bab XXII tentang Kredit Modal Kerja (Pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi) yaitu:
 - Angka 3 Batasan dalam Pemberian Kredit (4) Fasilitas KMK Rekening Koran atau KMK angsuran hanya dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang telah beroperasi minimal selama 3 tahun kecuali perorangan maupun badan usaha yang memiliki grup yang telah beroperasi minimal selama 3 tahun;
 - Angka 4 Persyaratan calon debitur untuk badan usaha antara lain:
 - Laporan Keuangan 2 tahun terakhir;
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
 - Angka 8 Agunan Kredit 1 Agunan pokok adalah kelayakan usaha dan objek dan dibiayai;
- e) Surat Edaran PT BPD Jatim Nomor: 054/183/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 perihal Pelaksanaan On The Spot angka 3 Dalam rangka proses analisa kredit, Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit dan analis wajib melakukan *on the spot*;
- f) Surat dari Pimpinan Divisi Kredit Menkorp dan Pimpinan Divisi Krd Agrobisnis dan Ritel Nomor: 053/013/KMK tanggal 8 September 2015 perihal Pelaksanaan Taksasi/Penilaian Agunan angka 1 Penilaian taksasi agunan dilakukan oleh analis/petugas yang berbeda dengan analis/petugas yang melakukan analisa kelayakan kredit;
- g) SK Direksi PT BPD Jatim No. 057/327/DIR/PGT/KEP, tanggal 19 Oktober 2018 BAB XXI tentang Kredit Investasi Umum:
 - Angka 1f Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada debitur/calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk atau jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal termasuk pembiayaan bunga dalam masa konstruksi, objek yang dibiayai, dan lain-lain yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai;
 - Angka 6 Persyaratan calon debitur antara lain:
 - Pemohon harus sudah menjadi nasabah PT BPD Jatim Tbk, baik sebagai pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 bulan dengan performa baik, kecuali pemohon dapat menyampaikan data/rekening di bank lain atas aktivitas usaha yang dimohon kredit selama 1 tahun;

Halaman 23 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempunyai legalitas usaha dan legalitas operasional;
- Angka 7 Perhitungan Kebutuhan Kredit;
Dalam menentukan kebutuhan kredit investasi yang harus diperhatikan adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat debitur. Analisis harus dapat meyakinkan angka-angka yang tertuang dalam RAB;
- Angka 9 Agunan dan Pengikatan 1) Agunan Utama adalah barang modal yang dibiayai baik barang tidak bergerak maupun bergerak yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku;
- h) Persetujuan kredit atas debitur Kredit Modal Kerja Rekening Koran yang menyebutkan tujuan pinjaman untuk keperluan tambahan modal kerja operasional maupun debitur Kredit Investasi yang menyebutkan tujuan pinjaman untuk Investasi;
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tim Auditor BPKP Jatim atas tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H. adalah sebagai berikut:
Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024 metode audit yang dilaksanakan adalah:
 - (a) Menghitung jumlah sisa pinjaman pokok yaitu jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan atas 3 debitur dimaksud dikurangi jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi atas 3 debitur dimaksud;
 - (b) Menghitung jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar;
 - (c) Menghitung jumlah denda yang belum dibayar;
 - (d) Kerugian negara dihitung sebesar sisa pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi ditambah jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar ditambah nilai denda yang belum dibayar (= butir 1 ditambah butir 2 ditambah butir 3);
- Bahwa kerugian keuangan negara secara riil dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H. adalah berdasarkan metode audit sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya diperoleh hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara selanjutnya diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara per 20 Maret 2024 sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan

Halaman 24 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat koma empat puluh satu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1.	Jumlah sisa pinjaman pokok: a. Jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan untuk 3 debitur; b. Jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi untuk 3 debitur; Jumlah sisa pinjaman pokok (=a-b)	Rp8.450.000.000,00 Rp2.740.600.000,00 Rp5.709.400.000,00
2.	Jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar oleh 3 debitur	Rp2.529.889.564,31
3.	Jumlah denda pinjaman yang belum dibayar	Rp329.018.840,10
4.	Jumlah kerugian keuangan negara (=1+2+3)	Rp8.568.308.404,41

- Bahwa dari uang hasil pencairan ketiga kredit tersebut, oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Badru Zyaman, S.H., S.T.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar, yang diproses oleh saksi Mochamad Ridho Yudianto, S.E., M.M., selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum:
Pasal 2
(1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak;
Pasal 4
(1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
 - a. Risiko Kredit;
 - b. Risiko Pasar;
 - c. Risiko Likuiditas;
 - d. Risiko Operasional;
 - e. Risiko Hukum;
 - f. Risiko Reputasi;
 - g. Risiko Strategik; dan
 - h. Risiko Kepatuhan;
(2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko



- untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia terkait Manajemen Good Corporate Governance:
BAB I
- Pasal 1 Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006, Butir 7-8:
Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern;
 - Pasal 2 ayat (1) Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006:
Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana;
 - Pasal 53 Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006:
Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi dan SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil bab 1.5 disebutkan bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan



kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah. Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam: "Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah", meliputi:

1. Kreditibilitas manajemen yang ditunjang sub pilar yaitu: kemampuan mengelola usaha, kejujuran dan itikad baik dari anggota manajemen debitur;
2. Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar yaitu; hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasaran dan tehnik produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut "Firstway Out" yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman;
3. Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkreditan yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan "Second Way Out" yang merupakan jalan terakhir penyelesaian pembayaran kembali pinjaman;
6. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab III Proses Persetujuan Kredit "Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:
 - Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya;
 - Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI;
 - Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit";
7. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28

Halaman 27 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Februari 2005, Bab II Analisa Kredit:

- Hal 20 poin 2.9.3 Verifikasi Data “Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan verifikasi/re-check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui *on the spot* dan penelitian dokumen”;
 - Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi: kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”;
8. SK Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 2: “Membuat permohonan dan pengolahan kredit untuk realisasi kredit fiktif”;
9. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi: kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”;
10. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No : 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit “Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%”;
11. SE Direksi Nomor 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 “Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut: Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit”;
12. SE Direksi Nomor 054/101/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 “Khusus KKBP

Halaman 28 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan/renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut:

- Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari THU tanah;
- Perbaikan/renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki/direnovasi;
- Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan/renovasi properti”;

13. SK Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 1: “Manipulasi data pengolahan kredit sehingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan”;
14. SE Direksi Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit,”Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III ≤ Rp2.500 juta”;
15. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas III Rp3.000 juta;
16. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan *Total Relationship Concept* (TRC) poin 4 “maka setiap permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap debiturnya sebagai berikut:
 - A. Analis harus melakukan identifikasi siapa saja debitur dari permohonan kredit;
 - b. Untuk mengetahui kondisi debitur dan risiko kredit, maka setiap debitur harus dilakukan check SID-BI;
 - c. Analis harus membuat perhitungan *Total Relationship Concept* (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diketahui;
- d. Apabila dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah & Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel”;
17. SK Direksi Nomor 058/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System hal. 61 Lampiran II Bidang Kegiatan: Kredit No. 3 Menerima komisi dari debitur
18. SK Direksi Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja XXVII Cabang Kelas 3 Angka 27.3.1 (Tugas dan Fungsi Pokok Analis Kredit dan Administrasi Kredit);
19. SK Direksi Nomor 058/231/DIR/PGP/KEP tanggal 22 Agustus 2019 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi (Alur Pemberian Kredit) Bab II Analisa Kredit – Verifikasi Data ”mekanisme analisan dan pengusulan kredit melakukan kegiatan pemeriksaan setempat (*on the spot*) meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya”;
20. SK Direksi Nomor 057/202/DIR/PGP/PMK/KET tanggal 25 Mei 2018 Perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi (CEV) Jaminan Per Jenis Kredit “Kredit Modal Kerja minimum CEV 120% & Investasi minimum CEV 140%”;
21. SK Direksi Nomor 057/105/DIR/PGP/PMK/SK tanggal 7 Maret 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi (CEF) Ketentuan CEF Jaminan Kredit – ketentuan BI bahwa nilai saham maksimal sebesar 50%;
22. SK Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 7 “Merealisasi Kredit Fiktif”;
23. SK Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System hal. 59 Lampiran II No.6 “Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadi”;
24. SE Direksi Nomor 054/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. “Aktifitas tersebut di atas salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam lokasi proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai”;
25. SE Direksi Nomor 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 BPP Kredit Menengah & Korporasi Bab II Analisa Kredit hal 40 dan SE Direksi

Halaman 30 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 BPP Kredit Mikro & Kecil Bab II Analisa dan Pengusulan Kredit hal 33; "Penilaian agunan pada prinsipnya dilakukan oleh minimal 2 (dua) petugas kredit/ Analis Kredit dan diketahui atasan langsung yang bersangkutan. -Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 (dua) harga pembandingan";
26. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Hal 20 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 hal 21, Bab II Analisa Kredit-Verifikasi Data "Dalam hal permintaan informasi kepada pihak Pemasok/Pembeli untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya)";
27. SE Direksi Nomor 054/101/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/15 poin 3.5.5 "Peminjam diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit";
28. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 – Daftar Lampiran Kredit – Ketentuan-ketentuan di bidang asuransi – poin 1.b.1 "Terhadap barang-barang jaminan kredit yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan pertanggungan barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank Jatim";
29. SK Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System hal. 58 Lampiran I No. 7 "Menjalankan usaha atau kegiatan yang memiliki pertentangan kepentingan (Conflict of interest) dengan usaha bank";
30. SE Direksi Nomor 049/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 Perihal BPP Benturan Kepentingan hal I-3 "Seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam perusahaan. PT Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada

Halaman 31 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja”;
31. SK Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System hal. 59 Lampiran I No. 5 “Memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan dana pribadi tanpa melalui prosedur kredit Bank”;
32. SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah & Korporasi Bab II Analisa Kredit Hal. 48 dan SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa Kredit: “Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini, pengertian keluarga adalah keluarga sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adik, ipar, menantu dan mertua”;
33. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 “Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan/ kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan”;
34. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 “Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan/ kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan”;
- Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh

Halaman 32 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah koma empat puluh satu sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019. Atas Nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H. Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 Tanggal : 28 Juni 2024;

Perbuatan Terdakwa Badru Zyaman, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Badru Zyaman, S.H. selaku Debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M. selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen (masing masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada kurun waktu Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen Jl. Kawi No. 28 Banurejo Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah koma empat puluh satu sen), dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan Jenis fasilitas kredit yang Terdakwa dapatkan adalah Kredit Rekening Koran sedangkan saksi Akbar Maulana

Halaman 33 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



memperoleh fasilitas Kredit Investasi Umum. Nilai plafon pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa senilai Rp2.450.000.000,00 dengan jumlah pinjaman kredit yang sudah dicairkan atau direalisasikan ke Terdakwa sebesar nominal total plafon pinjaman dan nilai fasilitas plafon pinjaman kredit untuk debitur Akbar Maulana sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan nominal pinjaman kredit yang dicairkan senilai besarnya plafon yang diberikan oleh Bank Jatim yaitu Rp3.000.000.000,00 ditambah untuk almarhum Saiful Choiri sebesar Rp3.000.000.000,00;

- Kapasitas Terdakwa terkait pinjaman kredit atas nama debitur saksi Akbar Maulana Wicaksana (UD Maju Lancar) pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2019 adalah karena Terdakwa adalah orang tua (ayah kandung) dari saksi Akbar Maulana yang saat ini merupakan nasabah/debitur pada Bank Jatim dan selain itu Terdakwa sendiri juga adalah nasabah/debitur yang sampai saat ini masih mempunyai tanggungan pinjaman kredit yang belum dilunasi sama seperti dengan debitur atas nama saksi Akbar Maulana;
- Bahwa mulanya Terdakwa sudah menjadi nasabah tetap dan lama di Bank Jatim Cabang Kepanjen yang telah memiliki fasilitas plafon pinjaman kredit jenis rekening koran senilai Rp2.450.000.000,00 kemudian dengan fasilitas tersebut Terdakwa mengajukan pinjaman kredit dan cair senilai plafon tersebut dengan jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun. Lalu sampai saat ini dari pokok pinjaman tersebut yang sudah Terdakwa bayarkan angsuran dan bunga sebesar Rp600.000.000,00 dan masih terdapat sisa pinjaman sebesar Rp1.804.500.000,00 dimana pinjaman tersebut telah melebihi jatuh tempo sehingga terhadap pinjaman tersebut statusnya saat ini telah ditetapkan dalam kolektibilitas 5 (macet). kemudian pada bulan Agustus 2019 karena pinjaman Terdakwa di Bank Jatim belum dapat Terdakwa lunasi seluruhnya dan saat itu Terdakwa memerlukan tambahan dana untuk mengelola usaha Terdakwa lalu Terdakwa sempat berkomunikasi dengan pihak Bank Jatim Pusat untuk rencana mengajukan suplesi/peningkatan plafon namun masukan dari pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen menyampaikan bahwa untuk pengajuan suplesi ke kantor pusat persyaratan dan birokrasinya ribet sehingga disarankan untuk mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti sebagai nasabah/debitur kemudian Terdakwa mengikuti saran tersebut dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, KK, NPWP atas nama Akbar Maulana dan 6 (enam) SHM tanah beserta buku kepemilikannya kepada saksi Edowin

Halaman 34 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



selaku penyelia kredit kemudian setelah penyerahan dokumen kelengkapan permohonan tersebut, Terdakwa dan saksi Akbar Maulana diundang ke Notaris Budi Santosa di Kepanjen untuk melakukan penandatanganan perjanjian akad kredit dan surat kuasa memasang hak tanggungan atas agunan tersebut;

- Bahwa dalam mengajukan kredit pada tahun 2019 (kredit yang pertama) saat itu Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah saksi Mochamad Ridho Yuniarto. Bahwa dalam mengajukan kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi pihak Bank Jatim yang datang dan menawarkan kepada Terdakwa, sehingga syarat-syarat pengajuan kredit pada tahun berikutnya mengacu kepada syarat yang telah Terdakwa ajukan sebelumnya;

- Bahwa dalam proses pengajuan kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi Terdakwa menyertakan antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP dan lain-lain yang disyaratkan dalam proses pengajuan kredit oleh Bank Jatim;

- Bahwa terhadap pinjaman atas nama saksi Akbar Maulana objek yang dijadikan sebagai agunan pokok berupa dokumen izin usaha, laporan neraca dan laporan laba rugi UD Maju Lancar dan untuk agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sebanyak 6 item antara lain:

1. SHM Nomor 168 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
2. SHM Nomor 190 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
3. SHM Nomor 192 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
4. SHM Nomor 198 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
5. SHM Nomor 218 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
6. SHM Nomor 367 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;

- Bahwa Terdakwa terkait penilaian/taksasi harga atas objek tanah yang dijadikan sebagai agunan tambahan dalam pinjaman kredit baik atas nama Terdakwa maupun atas nama saksi Akbar Maulana dan almarhum Saiful Choiri tidak ada dilakukan penilaian/taksasi harga oleh Lembaga penilai tanah dalam hal ini KJPP melainkan hanya dilakukan oleh pihak internal Bank Jatim sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan dokumen surat keterangan/izin usaha atas nama UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas dari pejabat/lembaga berwenang sebagaimana yang terlampir dalam berkas pinjaman kredit saksi Akbar Maulana dan almarhum Saiful Choiri kepada pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen dan hal itu baru Terdakwa ketahui adanya dokumen tersebut baru setelah dilakukan realisasi pencairan kredit kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya dan terkait pihak yang membuat dokumen kelengkapan usaha UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tahunya setelah diundang ke kantor Bank Jatim Kepanjen setelah diberitahu dan ditunjukkan dokumen laporan neraca dan laporan rugi laba UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas oleh saksi Almira dan ketika melihat dokumen tersebut Terdakwa kaget karena Terdakwa merasa tidak pernah membuatnya tetapi bisa terlampir dalam berkas pinjaman saksi Akbar Maulana dan almarhum Saiful Choiri tersebut kemudian waktu itu karena ada keterlambatan pembayaran angsuran disampaikan oleh saksi Almira agar Terdakwa segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran angsuran;

- Bahwa yang Terdakwa ajukan ke Bank Jatim Cabang Kepanjen yang menggunakan data nama nasabah/debitur atas nama orang lain sebanyak 3 orang salah satunya termasuk Terdakwa yaitu atas nama saksi Akbar Maulana yaitu anak kandung Terdakwa, almarhum Saiful Choiri adalah kakak kandung Terdakwa dan Terdakwa sendiri. Adapun rincian besaran nilai pinjaman kredit dari masing-masing debitur tersebut:

1. Akbar Maulana pinjaman kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 telah dilakukan pembayaran sisa pinjaman senilai Rp450.000.000,00 masih tersisa tunggakan pinjaman senilai Rp1.980.000.000,00;
2. Saiful Choiri pinjaman kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 telah dilakukan pembayaran sisa pinjaman pokok sebesar Rp600.000.000,00 masih tersisa tunggakan pinjaman senilai Rp2.400.000.000,00 (bahwa untuk debitur Saiful Choiri telah meninggal dunia);
3. Atas nama Terdakwa sendiri Badru Zyaman pinjaman kredit sebesar Rp2.450.000.000,00 telah dilakukan pembayaran sisa pinjaman pokok senilai Rp600.000.000,00 dan masih tersisa tunggakan pinjaman senilai Rp1.804.500.000,00;

- Bahwa sebetulnya sejak awal niat dan rencana Terdakwa ingin mengajukan kredit menggunakan atas nama sendiri namun karena plafon pinjaman Terdakwa tidak mencukupi dan dalam rangka untuk meningkatkan performance kinerja dalam memasarkan kredit Bank Jatim lalu disarankan

Halaman 36 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



oleh pihak Bank Jatim yakni saksi Ridho selaku Pinca Bank Jatim Cabang Kepanjen dan saksi Edowin selaku Penyelia Kredit untuk mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti yang kemudian akhirnya Terdakwa menggunakan nama anak dan kakak Terdakwa (keluarga inti) sebagai syarat formalitas untuk memenuhi kelengkapan persyaratan kredit agar bisa memperoleh pinjaman kredit dari bank;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan terakhir Terdakwa melakukan pembayaran untuk 3 debitur atas nama Terdakwa sendiri, saksi Akbar Maulana dan almarhum Saiful Choiri, namun seingat Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan total kurang lebih dua miliar lebih dengan pelunasan sebagian dan pengambilan sertifikat atau agunan pada Bank Jatim Cabang Kepanjen;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akta pendirian UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas, dikarenakan usaha tersebut sudah disiapkan oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen;

- Bahwa sumber pendapatan Terdakwa untuk menutupi pinjaman kredit Terdakwa, saksi Akbar Maulana dan almarhum Saiful Choiri Terdakwa andalkan dari penghasilan Terdakwa sebagai advokad kemudian penjualan aset baik jaminan maupun non jaminan serta jasa yang Terdakwa dapatkan dari penyelesaian permasalahan hukum pada Koperasi Gading Artha Mulia yang berada di Puncak Mandala Tidar Malang namun saat ini aktifitas koperasi tersebut sudah pasif hanya tinggal menagih pinjaman kepada nasabah peminjam;

- Setahu Terdakwa tidak pernah dilakukan survei lokasi/*on the spot* terhadap lokasi keberadaan dan melakukan pengecekan terhadap aktifitas kegiatan usaha dari UD Maju Lancar karena sebenarnya usaha UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tidak pernah ada/fiktif dan anak Terdakwa tidak pernah mempunyai atau menjadi pengurus dalam UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tersebut;

- Terdakwa tidak pernah diminta atau memberikan imbal jasa baik berupa fee atau apapun kepada pihak Bank Jatim Kepanjen atas pencairan kredit yang Terdakwa dapatkan;

- Bahwa pengajuan kredit atas nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H. yang telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen, bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit, terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja, investasi atau Kredit KKBP tidak melengkapinya dengan bukti transaksi usaha;
- 2) Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, tidak terdapat analisa investasi dan RAB pada pembahasan;
- 3) Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya;
- 4) Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan, seolah-olah debitur memiliki usaha yang layak dibiayai;
- 5) Analis tidak melakukan *on the spot* ke lokasi usaha debitur, alamat debitur, dan jaminan debitur;
- 6) Repayment capacity hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti Terdakwa Badru Zyaman, S.H.;
- 7) Tidak terdapat analisa *Total Relationship Concept* (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti Terdakwa Badru Zyaman, S.H.;
- 8) Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari saksi M. Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin Farisca;
- 9) Penggunaan debitur topengan, pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukan;
- 10) Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan *on the spot*/survei terhadap usaha dan agunan serta berkas kredit tidak lengkap;
- 11) Sebagian besar pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai dan juga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap, yaitu:
 - Tidak melakukan verifikasi izin usaha;
 - Jaminannya kurang;
 - Tidak dilakukan survei atau *on the spot*;
 - Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa;
- 12) Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat akan mengajukan permohonan kredit, hanya sebagai kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya:
 - Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
 - Adanya komisi/fee atas pencairan kredit yang diterima oleh

Halaman 38 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit, dan Analisis Kredit;

- Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari kredit Terdakwa dan menimbulkan kredit Macet (Kolek 5);
- Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah koma empat puluh satu sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019. Atas Nama Terdakwa Badru Zyaman, SH. Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 Tanggal : 28 Juni 2024;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah

Halaman 39 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



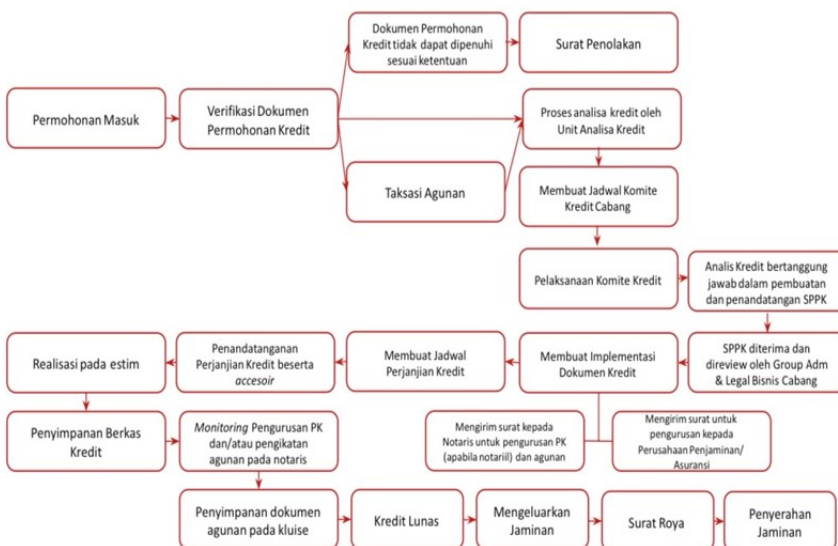
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, dengan Komposisi permodalan/ kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (PT.Bank Jatim, Tbk) terdiri dari:

- Saham/Permodalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak: 51,17%
- Saham/Permodalan Pemerintah Kota/Kabupaten sebanyak: 28,38%
- Saham/Permodalan Masyarakat:
 - Domestik sebanyak: 9.10%;
 - Asing sebanyak: 11.35%;
- Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka, dan berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan Pgs. Pemdiv Perencanaan Bank Jatim No. 048/158/DIR/PRN tanggal 23 Desember 2010 Perihal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Status Kantor, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Kepanjen sejak tanggal 22 Desember 2010 telah beroperasi secara resmi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Perkreditan di Bank Jatim, terdapat beberapa jenis kegiatan kredit pada Bank Jatim (Tbk) antara lain:

1. Kredit Modal Kerja Rekening Koran/KMKRK:
Adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui rekening korannya hingga plafond tertentu dengan menggunakan cek atau bilyet giro;
2. Kredit Investasi Umum/KIU:
Kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur/calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk/jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, atau company financing ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal (refinancing) termasuk untuk pembiayaan bunga dalam masa konstruksi (Interest during construction) which was dibayai dan lain lain yang





- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa Badru Zyaman, S.H. mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan Terdakwa Badru Zyaman, S.H. bertindak selaku Debitur Inti (key person) dengan meminjam nama-nama pihak lain yaitu anak kandung (Akbar Maulana Wicaksana) dan kakak kandung (Saiful Choiri) yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen, dengan nilai kredit masing-masing debitur tidak lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Badru Zyaman, S.H.;
- Bahwa perincian kredit yang diajukan oleh Terdakwa Badru Zyaman, S.H.. terdiri dari:
 - Pada Tahun 2017, Terdakwa Badru Zyaman pertama kali melakukan pinjaman pada Bank Jatim Cabang Kepanjen sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit nomor 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang digunakan sebagai modal kerja operasional. Penggunaan fasilitas kredit dan angsuran bunga melalui Rekening Giro Bank Jatim Nomor 0601006588 atas nama Terdakwa Badru Zyaman;
 - Selanjutnya pada bulan Agustus 2019 Terdakwa Badru Zyaman mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas kredit modal kerja rekening koran sebesar Rp2.450.000.000,00 kepada Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan hasil bumi;
 - Pada tanggal 22 Agustus 2019 dibuat Addendum Perjanjian Kredit atas nama Terdakwa Badru Zyaman sesuai dengan Akta Notaris nomor 66 tentang perpanjangan kredit dan perubahan agunan dengan nilai plafond kredit sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 22

Halaman 41 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020. Terhadap Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa Badru Zyaman dengan Rekening Giro Bank Jatim Nomor 0601006588 yang sudah digunakan sebesar Rp2.450.000.000,00 sampai dengan saat jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2020 tidak dapat melakukan pembayaran atas plafond kredit dan telah dinyatakan macet;

- Selain itu, Bank Jatim juga menerapkan aturan bahwa dalam setiap pengajuan permohonan Kredit wajib memiliki agunan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kredit Rekening Koran dan Investasi Umum sesuai SE Direksi No: 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit "Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%";
- b. Untuk kredit Pundi Kencana sesuai SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 "Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value (CEV) sebagai berikut:
 - Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS;
 - Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit";
- c. Untuk kredit KKBP sesuai SE Direksi No. 054/101/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 "Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan/renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut:
 - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV (loan to value) dari THU tanah;
 - Perbaikan/renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki/direnovasi;
 - Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan/renovasi properti";

Halaman 42 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro & Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 secara garis besar proses pemberian kredit diatur sebagai berikut:

Bermula dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan analisa dan pengusulan kredit yang dapat diuraikan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pengumpulan data;
Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang diperlukan, sumber dan cara memperolehnya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan;
2. Verifikasi data;
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/on the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya;
3. Analisa data;
Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta .Analisa sumber dan penggunaan dana/Pernyataan Pengadaan Kas. Kegiatan; selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/pembelian dan penilaian agunan;
4. Perhitungan kebutuhan kredit;
Untuk jenis kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Aplofend dan Kredit Modal Kerja Konstruksi dibuat cashflow untuk menentukan jumlah kredit, schedule penarikan/pelunasan kredit dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti Kredit Modal Kerja Umum/Rekening koran dapat menggunakan metode perputaran modal kerja;
5. Pengukuran rating nasabah;
Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manajemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industri dan aspek agunan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelorapokkan dalam rangka pengukuran tingkat risiko kredit yang akan diberikan;
6. Penetapan struktur kredit;
Dalam tahapan ini analis kredit menetapkan dalam usulannya

Halaman 43 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai jenis kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya-biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit lainnya;

7. Pembuatan Perangkat Aplikasi Kredit;
PAK harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, baik permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit.

PAK terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

- BPD 1.1 (memorandum pengusulan kredit);
 - BPD 1.2 (Formulir Aspek Umum & Manajemen);
 - BPD 1.3 (Formulir Aspek Pemasaran);
 - BPD 1.4 (Formulir Aspek Teknis Produksi/Pembelian);
 - BPD 1.5 (Formulir Aspek Keuangan);
 - BPD 1.6 (Formulir Aspek Jaminan);
 - BPD 1.7 (Formulir Kunjungan Setempat);
 - K-4 (Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan);
8. Persetujuan kredit oleh Komite Pemutus Kredit;
9. Pengajuan struktur kredit kepada debitur melalui SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit);
10. Pengikatan kredit dan jaminan;
- Bahwa sebagai Kantor Cabang, Bank Jatim Cabang Kepanjen memiliki kewenangan memutus kredit sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan antara lain:

- a. SE Direksi Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit," Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III kurang dari sama dengan Rp2.500.000.000,00";
 - b. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). "Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas III kurang dari sama dengan Rp3.000.000.000,00";
 - c. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan *Total Relationship Concept* (TRC);
 - Bahwa pengajuan kredit atas nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H. yang telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M. selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen, bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit, terdapat indikasi penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:
- a. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa

Halaman 44 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kredit modal kerja atau kredit investasi tidak melengkapinya dengan bukti transaksi usaha;
- b. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, tidak terdapat analisa investasi dan RAB pada pembahasan;
 - c. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan, seolah-olah debitur memiliki usaha yang layak dibiayai;
 - d. Analis tidak melakukan *on the spot* ke lokasi usaha debitur, alamat debitur, dan jaminan debitur;
 - e. Repayment capacity (kemampuan membayar kembali) hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti yakni Terdakwa Badru Zyaman, S.H.;
 - f. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari saksi M. Ridho Yunianto dan saksi Edhowin Farisca;
 - g. Penggunaan debitur topengan, pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya;
 - h. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan *on the spot*/survei terhadap usaha dan agunan serta berkas kredit tidak lengkap;
 - i. Sebagian besar pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai dan juga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap, yaitu:
 - Tidak melakukan verifikasi izin usaha; Ternyata Palsu
 - Jaminannya kurang; Tidak sesuai Dengan AJB
 - Tidak dilakukan survei atau *on the spot*; Tidak Ada KJPP (kantor jasa Penilai Publik)
 - Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai aset dari Desa.
 - Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari kredit Terdakwa Badru Zyaman, S.H., saksi Akbar Maulan, dan almarhum Saiful Choiri menimbulkan kredit Macet (Kolek 5);
 - Ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa Badru Zyaman, S.H. yakni:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tanggal 19

Halaman 45 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
3. Surat Keputusan Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi dan SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil bab 1.5 disebutkan bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah. Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam: "Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah", meliputi:
- Kreditibilitas manajemen yang ditunjang sub pilar yaitu: kemampuan mengelola usaha, kejujuran dan itikad baik dari anggota manajemen debitur;
 - Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar yaitu; hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasaran dan teknis produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut "Firstway Out" yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman;
 - Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkreditan yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan "Second Way Out" yang merupakan jalan terakhir penyelesaian pembayaran kembali pinjaman;
4. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005;
5. Bab III Proses Persetujuan Kredit "Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:
- Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya;
 - Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit

Halaman 46 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- kredit dan ketentuan Pemerintah/BI;
- Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit”;
6. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi: kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”;
7. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No : 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit “Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%”;
8. SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 “Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut: Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit”;
- Bahwa penyimpangan yang Terdakwa temukan dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H. berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 kepada 3 (tiga) debitur atas nama Terdakwa Badru Zyaman, almarhum Saiful Choiri, dan saksi Akbar Maulana Wicaksana Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya dengan uraian sebagai berikut:
- I. Terkait Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H.;
- a) Proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan, yaitu proses pengumpulan dan pengecekan dokumen tanpa melibatkan dan tidak melalui saksi Fitroh Ahmad Syaikhu selaku staf operasional dan administrasi kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen

Halaman 47 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit, melainkan dilakukan oleh saksi Arif Afandi selaku Analis Kredit atas perintah saksi Edhowin Farisca Riawan selaku penyelia operasional kredit dan sepengetahuan saksi Mochamad Ridho Yuniarto selaku Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kepanjen.

b) Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit oleh petugas Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) tidak benar, yaitu:

- Dokumen SIUP usaha hasil bumi UD Era Mulya yang dilampirkan oleh Terdakwa Badru Zyaman belum mencapai tiga tahun dan tidak ada usahanya; serta
- Tidak menggunakan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai dasar perhitungan;
- Tidak melakukan survei Lokasi; dan
- Tidak melakukan penilaian taksasi agunan;

c) Penggunaan dana fasilitas kredit rekening koran tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit; Terhadap pemberian fasilitas kredit modal kerja rekening koran yang diterima oleh Terdakwa Badru Zyaman, bukan untuk mengembangkan usaha di perdagangan hasil bumi, melainkan digunakan untuk usaha koperasi;

II. Terkait Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri;

a) Proses pengumpulan dan pengecekan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman investasi tidak benar, yaitu proses pengumpulan dan pengecekan dokumen tidak melalui saksi Fitroh Ahmad Syaikhu selaku Staf Administrasi dan Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit, melainkan dilakukan oleh saksi Arif Afandi selaku Analis Kredit atas perintah saksi Edhowin Farisca Riawan selaku penyelia operasional kredit dan sepengetahuan saksi Mochamad Ridho Yuniarto selaku Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kepanjen;

b) Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar, yaitu:

- Debitur atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri tidak memiliki usaha sehingga data keuangan dan analisis keuangan yang dilampirkan dalam PAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan UD Maju Lancar sebagai milik saksi Akbar Maulana Wicaksana dan UD Tebu Mas sebagai milik almarhum Saiful Choiri tidak benar;

- Tidak pernah melakukan survei lokasi usaha dan penilaian agunan;

- Debitur tidak pernah mengajukan Rencana Anggaran Biaya;

c) Buku rekening tabungan Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri sebagai penampung dana Kredit Investasi yang cair, beserta ATM-nya dikuasai dan digunakan dananya oleh Terdakwa Badru Zyaman bukan oleh para debitur terkait;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 kepada 3 (tiga) debitur atas nama Terdakwa Badru Zyaman, almarhum Saiful Choiri, dan saksi Akbar Maulana Wicaksana Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai ketentuan atau peraturan hukum sebagai berikut:

a) SK Direksi PT BPD Jatim No. 058/158/DIR/PRS/KEP, tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bab XXVII Cabang Kelas 3 angka 27.2.2.2 Staf operasional dan Administrasi Kredit yang mempunyai tanggung jawab khusus antara lain:

- Melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit sesuai dengan kewenangannya:
 - Menyediakan surat kelengkapan dokumen kredit sebagai dasar proses pencairan kredit;
 - Membuat laporan SLIK;
 - Melakukan penyimpanan dokumen dan data;
 - Menyiapkan dokumen dan proses perjanjian kredit sesuai dengan kewenangan kantor cabang;
- Melakukan aktivitas pemantauan terhadap kelengkapan dokumen perkreditan sesuai dengan kewenangan kantor cabang;

b) SK Direksi PT BPD Jatim Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP, tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bab XXVII Cabang kelas 3 angka 27.3.1 Staf Analis Kredit yang mempunyai tanggung jawab khusus antara lain:

- Melakukan analisis permohonan kredit baik baru, penambahan plafond maupun perpanjangan untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada Bank secara tertib, sesuai dengan kesepakatan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian kredit atau

Halaman 49 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fasilitas yang telah diputus;
- Berkoordinasi dengan unit pemasaran dalam melakukan pemantauan terhadap calon nasabah kredit untuk meminimalisasi risikomterjadinya kredit bermasalah;
- c) Surat Edaran Direksi PT BPD Jatim Nomor SE: 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab II Analisa Kredit, antara lain:
 - Penilaian agunan pada prinsipnya dilakukan oleh minimal 2 petugas kredit/analisis kredit dan diketahui atasan langsung yang bersangkutan;
 - Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 harga pembanding, diantara 4 pembanding tersebut dibawah ini:
 - Informasi harga dari dinas/Instansi Pemerintah setempat;
 - Penilaian agunan oleh Perusahaan Penilai Independen/Jasa Appraisal;
 - NJOP;
 - Informasi harga dari Notaris;
- d) SK Direksi PT BPD Jatim No. 057/139/DIR/PGP/PMK/KEP, tanggal 28 Maret 2018 Bab XXII tentang Kredit Modal Kerja (Pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi) yaitu:
 - Angka 3 Batasan dalam Pemberian Kredit (4) Fasilitas KMK Rekening Koran atau KMK angsuran hanya dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang telah beroperasi minimal selama 3 tahun kecuali perorangan maupun badan usaha yang memiliki grup yang telah beroperasi minimal selama 3 tahun;
 - Angka 4 Persyaratan calon debitur untuk badan usaha antara lain:
 - Laporan Keuangan 2 tahun terakhir;
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
 - Angka 8 Agunan Kredit 1 Agunan pokok adalah kelayakan usaha dan objek dan dibiayai;
- e) Surat Edaran PT BPD Jatim Nomor: 054/183/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 perihal Pelaksanaan On The Spot angka 3 Dalam rangka proses analisa kredit, Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit dan analisis wajib melakukan *on the spot*;
- f) Surat dari Pimpinan Divisi Kredit Menkorp dan Pimpinan Divisi Krd Agrobisnis dan Ritel Nomor: 053/013/KMK tanggal 8 September 2015 perihal Pelaksanaan Taksasi/Penilaian Agunan angka 1 Penilaian taksasi agunan dilakukan oleh analisis/petugas yang berbeda dengan analisis/petugas yang melakukan analisa kelayakan kredit;
- g) SK Direksi PT BPD Jatim No. 057/327/DIR/PGT/KEP, tanggal 19

Halaman 50 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2018 BAB XXI tentang Kredit Investasi Umum:

- Angka 1f Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada debitur/calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk atau jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal termasuk pembiayaan bunga dalam masa konstruksi, objek yang dibiayai, dan lain-lain yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai;
- Angka 6 Persyaratan calon debitur antara lain:
 - Pemohon harus sudah menjadi nasabah PT BPD Jatim Tbk, baik sebagai pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 bulan dengan performa baik, kecuali pemohon dapat menyampaikan data/rekening di bank lain atas aktivitas usaha yang dimohon kredit selama 1 tahun;
 - Mempunyai legalitas usaha dan legalitas operasional;
- Angka 7 Perhitungan Kebutuhan Kredit;
Dalam menentukan kebutuhan kredit investasi yang harus diperhatikan adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat debitur. Analis harus dapat meyakini angka-angka yang tertuang dalam RAB;
- Angka 9 Agunan dan Pengikatan 1) Agunan Utama adalah barang modal yang dibiayai baik barang tidak bergerak maupun bergerak yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku;
- h) Persetujuan kredit atas debitur Kredit Modal Kerja Rekening Koran yang menyebutkan tujuan pinjaman untuk keperluan tambahan modal kerja operasional maupun debitur Kredit Investasi yang menyebutkan tujuan pinjaman untuk Investasi;
 - Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tim Auditor BPKP Jatim atas tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H. adalah sebagai berikut:
Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024 metode audit yang dilaksanakan adalah:
- (a) Menghitung jumlah sisa pinjaman pokok yaitu jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan atas 3 debitur dimaksud dikurangi jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi atas 3 debitur

Halaman 51 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- dimaksud;
- (b) Menghitung jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar;
 - (c) Menghitung jumlah denda yang belum dibayar;
 - (d) Kerugian negara dihitung sebesar sisa pokok pinjaman Kredit Modal

Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi ditambah jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar ditambah nilai denda yang belum dibayar

(= butir 1 ditambah butir 2 ditambah butir 3);

- Bahwa kerugian keuangan negara secara riil dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Terdakwa Badru Zyaman, S.H. adalah berdasarkan metode audit sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya diperoleh hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara selanjutnya diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara per 20 Maret 2024 sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat koma empat puluh satu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1.	Jumlah sisa pinjaman pokok:	
	a. Jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan untuk 3 debitur;	Rp8.450.000.000,00
	b. Jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi untuk 3 debitur;	Rp2.740.600.000,00
	Jumlah sisa pinjaman pokok (=a-b)	Rp5.709.400.000,00
2.	Jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar oleh 3 debitur	Rp2.529.889.564,31
3.	Jumlah denda pinjaman yang belum dibayar	Rp329.018.840,10
4.	Jumlah kerugian keuangan negara (=1+2+3)	Rp8.568.308.404,41

- Bahwa dari uang hasil pencairan ketiga kredit tersebut, oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Badru Zyaman, S.H., S.T.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar, yang diproses oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M., selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen

Risiko Bank Umum:

Pasal 2

(1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak;

Pasal 4

(1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- Risiko Kredit;
- Risiko Pasar;
- Risiko Likuiditas;
- Risiko Operasional;
- Risiko Hukum;
- Risiko Reputasi;
- Risiko Strategik; dan
- Risiko Kepatuhan;

(2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

2. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia terkait Manajemen Good Corporate Governance:

BAB I

- Pasal 1 Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006, Butir 7-8:
Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern;
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006:
Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana;
- Pasal 53 Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006:
Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal

Halaman 53 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tanggal

19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

5. Surat Keputusan Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28

Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi dan SK

Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005

tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil bab 1.5 disebutkan bahwa

kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan

kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah. Mengukur

kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud,

selanjutnya diwujudkan kedalam: "Tiga Pilar Kelayakan Usaha

Nasabah", meliputi:

1. Kreditibilitas manajemen yang ditunjang sub pilar yaitu:

kemampuan mengelola usaha, kejujuran dan itikad baik dari

anggota manajemen debitur;

2. Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub

pilar yaitu; hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan

pemasaran dan tehnik produksi serta tingkat likuiditas yang

ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keuangan termasuk

didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan

pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut "Firstway

Out" yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran

pembayaran pinjaman;

3. Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali

pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan

dokumen perkreditan yang memberikan keunggulan yuridis pada

saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan "Second Way

Out" yang merupakan jalan terakhir penyelesaian pembayaran

kembali pinjaman;

6. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor

043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro

dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28

Februari 2005, Bab III Proses Persetujuan Kredit "Persetujuan kredit

dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit

Halaman 54 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:

- a. Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya;
 - b. Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI;
 - c. Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit”;
7. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit:
- a. Hal 20 poin 2.9.3 Verifikasi Data “Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan verifikasi/re-check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui *on the spot* dan penelitian dokumen”;
 - b. Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi: kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”;
8. SK Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 2: “Membuat permohonan dan pengolahan kredit untuk realisasi kredit fiktif”;
9. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi: kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”;
10. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No : 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 Lampiran

Halaman 55 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- CEV Jaminan Per Jenis Kredit “Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%”;
11. SE Direksi Nomor 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 “Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut: Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit”;
 12. SE Direksi Nomor 054/101/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 “Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan/renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut:
 - a. Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari THU tanah;
 - b. Perbaikan/renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki/direnovasi;
 - c. Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan/renovasi properti”;
 13. SK Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 1: “Memanipulasi data pengolahan kredit sehingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan”;
 14. SE Direksi Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit,”Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III $\leq$ Rp2.500 juta”;
 15. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi)

Halaman 56 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Kantor Cabang Kelas III Rp3.000 juta;
16. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan *Total Relationship Concept* (TRC) poin 4 “maka setiap permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap debiturnya sebagai berikut:
- a. Analis harus melakukan identifikasi siapa saja debitur dari permohonan kredit;
 - b. Untuk mengetahui kondisi debitur dan risiko kredit, maka setiap debitur harus dilakukan check SID-BI;
 - c. Analis harus membuat perhitungan *Total Relationship Concept* (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat diketahui;
 - d. Apabila dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah & Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel”;
17. SK Direksi Nomor 058/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System hal. 61 Lampiran II Bidang Kegiatan: Kredit No. 3 Menerima komisi dari debitur;
18. SK Direksi Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja XXVII Cabang Kelas 3 Angka 27.3.1 (Tugas dan Fungsi Pokok Analis Kredit dan Administrasi Kredit);
19. SK Direksi Nomor 058/231/DIR/PGP/KEP tanggal 22 Agustus 2019 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi (Alur Pemberian Kredit) Bab II Analisa Kredit – Verifikasi Data “mekanisme analisis dan pengusulan kredit melakukan kegiatan pemeriksaan setempat (*on the spot*) meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya”;
20. SK Direksi Nomor 057/202/DIR/PGP/PMK/KET tanggal 25 Mei 2018 Perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi (CEV) Jaminan Per Jenis Kredit “Kredit Modal Kerja minimum CEV 120% & Investasi minimum CEV 140%”;
21. SK Direksi Nomor 057/105/DIR/PGP/PMK/SK tanggal 7 Maret 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi (CEF) Ketentuan CEF Jaminan Kredit – ketentuan BI bahwa nilai saham maksimal sebesar 50%;
22. SK Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017

Halaman 57 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System
Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang
Kegiatan: Kredit Nomor Urut 7 “Merealisasi Kredit Fiktif”;
23. SK Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System hal. 59
Lampiran II No.6 “Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk
kepentingan pribadi”;
24. SE Direksi Nomor 054/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23
Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. “Aktifitas tersebut
di atas salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam lokasi
proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai”;
25. SE Direksi Nomor 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 BPP Kredit
Menengah & Korporasi Bab II Analisa Kredit hal 40 dan SE Direksi
Nomor 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 BPP
Kredit Mikro & Kecil Bab II Analisa dan Pengusulan Kredit hal 33;
“Penilaian agunan pada prinsipnya dilakukan oleh minimal 2 (dua)
petugas kredit/ Analis Kredit dan diketahui atasan langsung yang
bersangkutan. -Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi)
agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak
minimal harus ada 2 (dua) harga pembanding”;
26. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor
043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Hal 20 dan BPP
Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD
tanggal 28 Februari 2005 hal 21, Bab II Analisa Kredit-Verifikasi Data
“Dalam hal permintaan informasi kepada pihak Pemasok/Pembeli
untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka
verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada
pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya
voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya)”;
27. SE Direksi Nomor 054/101/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016
Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/15 poin 3.5.5 “Peminjam
diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi
Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit”;
28. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor
043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro
dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28
Februari 2005 – Daftar Lampiran Kredit – Ketentuan-ketentuan di
bidang asuransi – poin 1.b.1 “Terhadap barang-barang jaminan kredit
yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan

Halaman 58 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertanggung jawaban barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank Jatim”;
29. SK Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System hal. 58 Lampiran I No. 7 “Menjalankan usaha atau kegiatan yang memiliki pertentangan kepentingan (Conflict of interest) dengan usaha bank”;
30. SE Direksi Nomor 049/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 Perihal BPP Benturan Kepentingan hal I-3 “Seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam perusahaan. PT Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja”;
31. SK Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System hal. 59 Lampiran I No. 5 “Memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan dana pribadi tanpa melalui prosedur kredit Bank”;
32. SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah & Korporasi Bab II Analisa Kredit Hal. 48 dan SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa Kredit: “Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini, pengertian keluarga adalah keluarga sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adik, ipar, menantu dan mertua”;
33. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 “Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan/ kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan”;

Halaman 59 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 “Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan/ kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan”;

- Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah koma empat puluh satu sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019. Atas Nama Terdakwa Badru Zyaman, SH. Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 Tanggal : 28 Juni 2024;

Perbuatan Terdakwa Badru Zyaman, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Almira Primalia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama kurun waktu periode 2016-2020, tidak pernah melakukan analisa kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen dikarenakan Saksi masih bertugas di Bank Jatim Cabang Malang dan

Halaman 60 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama bertugas sebagai Analis Kredit sudah melaksanakan aturan yang berlaku pada Bank Jatim terkhusus terkait Pemberian Kredit;

- Bahwa terkait dengan proses pengajuan kredit Saksi tidak mengetahui karena tidak terlibat langsung dalam pengajuan kredit, dikarenakan tugas sebagai Officer Group Penyelamatan Penyelesaian Kredit atau Penagihan;

- Bahwa benar ada pengajuan kredit atas nama Badru Zyaman, S.H., Syaiful Khoiri dan Akbar Maulana Wicaksana di Bank Jatim Cabang Kepanjen, tetapi yang melakukan pembahasan/analisa dalam proses pengajuan kredit adalah Arif Afandi dan Donny Eka AP, Penyelia Kredit adalah Edhowin dan Pimpinan Cabang/pemutus kredit adalah Moh. Ridho Yuniarto;

- Bahwa semua kredit memerlukan agunan dan nilainya 130 (seratus tiga puluh) persen dari nilai plafon kredit, yang menilai agunan supervisi (penilai agunan internal) kecuali untuk KKBP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus menggunakan Apprasial;

- Bahwa semua kredit wajib dilakukan survei usaha dan agunan debitur, yang melakukan survei analis kredit, supervisi, penyelia kredit dan pimpinan cabang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu pengajuan kredit atas nama Badru Zyaman, S.H. apakah ada beberapa dokumen yang tidak lengkap karena Saksi tidak ikut melakukan Analisa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kunjungan ke tempat usaha atau tidak karena Saksi tidak ikut terlibat dalam proses analisa kreditnya;

- Bahwa Bank Jatim Kepanjen pernah dilakukan general audit tahun 2020 dari kantor pusat. Namun Saksi tidak mengetahui tim auditnya serta apakah ada temuan atau tidak terhadap general audit yang telah dilaksanakan. Yang Saksi ketahui bahwa pada saat Saksi bertugas di Bank Jatim Cabang Kepanjen, untuk kredit atas nama Badru Zyaman, S.H., Akbar Maulana Wicaksana, dan Saiful Choiri telah dalam posisi kolek 5 atau macet;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Badru Zyaman, S.H., Saksi tidak pernah dilakukan pemeriksaan internal oleh tim audit;

- Bahwa riwayat kredit, kolektibilitas dan pembayaran atau pembayaran sebagian dari kredit atas nama Badru Zyaman, Akbar Maulana Wicaksana dan Saiful Choiri, Saksi jelaskan sebagai berikut:

a. Badru Zyaman, S.H., kredit jenis Rekening Koran dengan jangka

Halaman 61 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 8 Oktober 2018 sampai 5 Oktober 2019, kemudian diperpanjang sejak 22 Agustus 2019 sampai 2 Agustus 2020 dengan jumlah kredit sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian posisi kolek 2 sejak tanggal 28 Mei 2020 dan posisi kolek 5 atau macet sejak tanggal 22 Agustus 2020 dengan jenis usaha perdagangan hasil bumi; Dengan jaminan yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3183, rumah, di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4877, sebidang tanah, di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4450, sebidang tanah, di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Kemudian telah ada pembayaran sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 April 2022, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 18 April 2023 dan sejumlah Rp564.500.000 pada tanggal 23 Mei 2023 untuk penebusan Sertifikat Hak Milik Nomor 4450 atas nama Badru Zyaman pada Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang dan sudah diserahkan SHMnya kepada debitur Badru Zyaman, S.H.;

- b. Saiful Choiri, jenis kredit Investasi Umum dengan jangka waktu 24 April 2019–24 April 2024, dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), kemudian posisi kolek 5 atau macet sejak tanggal 22 November 2020 dengan jenis usaha perdagangan dan pertanian tebu;

Dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 799, sebidang tanah dan rumah, Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

- c. Akbar Maulana Wicaksana, kredit jenis Investasi Umum dengan jangka waktu 09 Agustus 2019 sampai 09 Agustus 2024 dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), kemudian posisi kolek 2 pada tanggal 09 Mei 2020, kolek 4 pada tanggal 07 September 2020 dan kolek 5 atau macet pada tanggal 06 November 2020 dengan jenis usaha perdagangan hasil pertanian

Dengan jaminan yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Luas Tanah 1170 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 18

Halaman 62 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 1999 dengan jenis tanah sawah;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Luas Tanah 1138 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah pertanian;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 192 Luas Tanah 738 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah non pertanian (telah dilakukan penebusan sebesar Rp500.000.000 pada tanggal 18 Agustus 2023);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Luas tanah 2000 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 28 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 218 Luas Tanah 3024 meter persegi yang terletak di Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 14 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 367 Luas tanah 1010 meter persegi yang terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 12 Desember 2002 dengan jenis tanah pertanian (telah dilakukan penebusan sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2023);
 - Bahwa posisi keuangan untuk kredit atas nama Badru Zyaman, S.H. per tanggal 8 Januari 2024 masih memiliki tanggungan kredit sejumlah:
 - a. Outstanding Sisa Pokok: Rp1.804.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Outstanding Bunga: Rp77.560.897,57 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen)
 - c. Denda: Rp16.986.605,01 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima rupiah satu sen)
- Untuk kredit atas nama Saiful Choiri, per tanggal 8 Januari 2024 masih memiliki tanggungan kredit sejumlah:
- a. Outstanding Sisa Pokok: Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 - b. Outstanding Bunga: Rp1.143.474.376,34 (satu miliar seratus

Halaman 63 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah tiga puluh empat sen);
Untuk kredit atas nama Akbar Maulana Wicaksana, per tanggal 8 Januari 2024 masih memiliki tanggungan kredit sejumlah:

- a. Outstanding Sisa Pokok: Rp1.504.900.000,00 (satu miliar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Outstanding Bunga: Rp1.207.896.355,26 (satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah dua puluh enam sen);

Dengan demikian per tanggal 8 Januari 2024, grup debitur atas nama Badru Zyaman, S.H., Akbar Maulana Wicaksana dan Saiful Choiri memiliki sisa *outstanding* pokok dan bunga beserta denda yakni Rp8.155.318.234,18 (delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah delapan belas sen);

- Bahwa dengan pembayaran yang dilakukan oleh debitur atas nama Badru Zyaman, S.H., belum bisa dikatakan lunas dikarenakan masih terdapat kekurangan pembayaran atau hanya melakukan pembayaran sebagian sebagai dengan detail Outstanding Pokok, Outstanding Bunga dan Denda untuk Kredit Investasi Umum atas nama Akbar Maulana Wicaksana (KIU06085), Kredit Investasi Umum atas nama Saiful Choiri (KIU06067) dan Kredit Rekening Koran atas nama Badru Zyaman, S.H. (PRK0601006588) sebesar Rp8.155.318.234,18 (delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah delapan belas sen);

Apabila akan mengambil agunan atau jaminan pada Bank Jatim Cabang Kepanjen terdapat persyaratan harus melunasi seluruh setoran kredit yang menjadi tanggung jawab debitur tersebut baru pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen dapat menyatakan lunas dengan memberikan surat pernyataan Lunas dan Roya kemudian Bank Jatim Kepanjen dapat memberikan Jaminan yang diagunkan oleh debitur tersebut, namun untuk grup debitur Badru Zyaman ini belum mendapatkan surat pernyataan lunas;

- Bahwa berdasarkan laporan kunjungan pada 3 (tiga) debitur tersebut dan debitur atas nama Badru Zyaman yang menggunakan dana kredit tersebut secara keseluruhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Fitroh Ahmad Syaikh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi merupakan Staf Administrasi Kredit dan Legal Kredit dengan dasar hukum Nomor 062/174/HCP/HHCD/KEP tanggal 29 Nopember 2023 dan Tugas dan tanggung jawab Administrasi Kredit dan Legal Kredit tertuang dalam BPP (Buku Pedoman Perkreditan) adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan Administrasi;
- b. Menyimpan berkas Kredit dan Agunan;
- c. Maintaince/melakukan monitoring agunan kepada notaris;
- d. Melaksanakan permintaan SLIK (input);
- e. Menyiapkan berkas debitur yang telah lunas atau pelunasan (pembuatan roya dan tanda terima);
- f. Mendaftarkan dan pelaporan asuransi;
- g. Menerima berkas permohonan kredit;
- h. Melakukan pelunasan dengan persetujuan atasan;
- i. Pengecekan (monitoring atau perjanjian kredit);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, pada Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang selanjutnya disebut PT Bank Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka;

- Bahwa yang dimaksud Melakukan Pelayanan operasional administrasi giro, deposito dan tabungan juga termasuk mencetak rekening Koran, rekening Koran adalah ringkasan transaksi keuangan yang telah terjadi pada periode tertentu pada rekening bank yang dimiliki oleh individu atau perusahaan di Lembaga keuangan untuk mengetahui mutasi keuangan debit kredit pada rekening Giro;

- Bahwa kewajiban untuk melakukan pencetakan rekening koran dilakukan setiap akhir bulan sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibagi untuk nasabah satu rangkap (asli) dan untuk arsip (tindasan) pelayanan, kemudian rekening koran asli dikirimkan melalui bagian umum kepada nasabah yang bersangkutan. Selain itu juga dilakukan pencetakan atas permintaan nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa yang mengirimkan Rekening Koran Milik Nasabah ke nasabah yang bersangkutan adalah bagian umum untuk teknis

Halaman 65 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman Saksi tidak mengetahui apakah dikirim via kurir Bank Jatim atau melalui ekspedisi;

- Bahwa mencetak Rekening Koran dan mengirimkan rekening koran Milik Nasabah kepada nasabah adalah suatu kewajiban bank serta juga melayani permintaan dari nasabah untuk melakukan pencetakan rekening koran milik nasabah;

- Bahwa sesuai dengan aturan terkait pemberian kredit yaitu: BPP (Buku Pedoman Perkreditan). Mekanisme pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Debitur mengajukan permohonan kredit ke Kantor dan diterima oleh Petugas Admin;
- b. Selanjutnya dilakukan pengecekan oleh admin dan hasilnya diserahkan ke analis;
- c. Melakukan OTS atau survei usaha oleh analis kredit, penyelia kredit dan pimpinan cabang serta Tim Penilai Agunan Internal untuk kredit investasi, kredit modal kerja (khusus untuk KPR dilakukan oleh Tim Penilai Agunan Eksternal dengan nilai kredit diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang, Analis Kredit, Penyelia Kredit dan Staf Penilai Agunan Internal);
- d. Dilakukan pembahasan kredit oleh 2 (dua) orang analis yang meliputi:
 - Usaha debitur;
- e. Setelah melakukan survei dan pembahasan kredit selanjutnya dilakukan Rapat Komite yang dihadiri oleh:
 - Pimpinan Cabang;
 - Penyelia Kredit;
 - Analis Kredit (Analisa kelayakan usaha);
 - Supervisi (Penilai Agunan Internal);
- f. Dari hasil rapat komite dapat diambil keputusan apakah kreditnya layak atau tidak dan besaran plafon yang ditentukan oleh pimpinan cabang dan penyelia kredit berdasarkan hasil survei;
- g. Hasil dari rapat komite dituangkan dalam berkas pembahasan kredit yang ditanda tangani oleh analis kredit, supervisi, penyelia kredit dan pimpinan cabang;
- Bahwa persyaratan berkas kredit dapat diajukan dengan harus melengkapi antara lain:
 - a. Surat Permohonan dari calon debitur;
 - b. Hasil SLIK/BI Checking;
 - c. Data diri calon debitur (KTP, KK, Surat Nikah, NPWP, Akta Perubahan dan Pendirian (Jika Dalam Bentuk Badan Usaha));
 - d. Izin-izin Usaha (Surat Keterangan Usaha, SIUP & TDP);

Halaman 66 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- e. Surat Ket Harga Tanah dari Desa atau Appraisal Independen (Jika Skim kredit konsumsi dengan Plafon diatas 1M);
- f. Mutasi Rekening;
- g. SPPT dan Data kepemilikan agunan;
- Bahwa bila kredit disetujui maka akan diterbitkan Surat Pemberian Persetujuan Kredit (SPPK) yang berisi:
 - a. Plafon kredit;
 - b. Jangka waktu kredit;
 - c. Jenis usaha yang dibiayai;
 - d. Jaminan yang diagunakan;
 - e. SPPK ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang dan Penyelia Kredit;
 - f. SPPK ditanda tangani oleh debitur;
 - g. Dibuat Surat Order (Permohonan ke Notaris untuk pembuatan perjanjian dan pengikatan kredit dengan menunjukan sertifikat asli);
- h. Selanjutnya dibuat Advis (Surat Persetujuan dari Bank terkait plafund, jangka waktu, jenis usaha dan jaminan yang diagunakan) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang dan penyelia kredit;
- i. Selanjutnya dibuat Aksep (menerangkan terkait debitur menerima plafond kredit yang telah disetujui) ditanda tangani oleh debitur (nasabah);
- j. Surat kuasa dari debitur kepada Bank Jatim sebagai penerima agunan yang ditanda tangani oleh Debitur dan Pimpinan Cabang;
- k. Surat pernyataan debitur untuk penyerahan agunan ditanda tangani oleh debitur;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan setelah SPPK disetujui antara lain:
 - a. Penandatanganan akad yang dilakukan di Kantor Cabang atau di Kantor Notaris yang dihadiri oleh Notaris, Debitur, Analis Kredit, Penyelia Kredit dan Pimpinan Cabang;
 - b. Dilakukan proses input ke system ESTIM Bank Jatim yang dilakukan oleh Analis Kredit;
 - c. Proses Otorisasi Realisasi Pinjaman Kredit oleh Pimpinan Cabang;
 - d. Setelah Otorisasi oleh Pimpinan Cabang, kredit bisa dilakukan pencairan melalui rekening debitur;
- e. Pendebetan biaya realisasi sesuai dengan SPPK;
- Bahwa benar aturan yang berlaku pada Bank Jatim Cabang Kepanjen selalu dilaksanakan namun pada periode 2017-2019 Saksi tidak terlibat dalam pengadministrasian kredit sebagaimana tugas dan fungsi Saksi dikarenakan langsung ditangani oleh analis, penyelia dan pimpinan cabang saat itu;
- Bahwa benar terdapat kredit atas nama Badru Zyaman, S.H. di Bank Jatim Cabang Kepanjen, posisi kredit tersebut sudah kolek 5 atau macet pada tahun 2020 pada saat jatuh tempo;



- Bahwa benar ada pengajuan kredit atas nama tersebut diatas di Bank Jatim Cabang Kepanjen, tetapi yang melakukan pembahasan/analisa dalam proses pengajuan kredit adalah Arif Afandi dan Donny Eka AP;
- Bahwa semua kredit memerlukan agunan dan nilainya 130 (seratus tiga puluh) persen dari nilai plafon kredit, yang menilai agunan supervisi (penilai agunan internal) kecuali untuk KKBP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus menggunakan Appraisal;
- Bahwa semua kredit wajib dilakukan survei usaha dan agunan debitur, yang melakukan survei analis kredit, supervisi, penyelia kredit dan pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi memiliki tugas pokok yaitu menyiapkan administrasi kredit kemudian menyerahkan kepada notaris, namun fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak melaksanakan atau menjalankan fungsi tersebut dikarenakan tidak dilibatkan oleh penyelia dan Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen pada waktu tersebut. Kemudian untuk debitur atas nama Badru Zyaman, Akbar Maulana Wicaksana dan Saiful Choiri, tidak terdapat tanda tangan dan paraf Saksi pada tanda terima jaminan atau agunan;
- Bahwa Bank Jatim Kepanjen pernah dilakukan general audit tahun 2020 dari kantor pusat. Namun tidak mengetahui tim auditnya serta apakah ada temuan atau tidak terhadap general audit yang telah dilaksanakan. Yang Saksi ketahui bahwa pada saat Saksi bertugas di Bank Jatim Cabang Kepanjen, untuk kredit atas nama Badru Zyaman, S.H., Akbar Maulana Wicaksana, dan Saiful Choiri telah dalam posisi kolek 5 atau macet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Arif Afandi, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai analis kredit yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertuang dalam BPP (Buku Pedoman Perkreditan); Tugas dan tanggung jawab Analis Kredit adalah sebagai berikut:
 - a. Mencari Nasabah Kredit;
 - b. Melakukan pengecekan berkas-berkas permohonan kredit;
 - c. Melakukan analisa kelayakan usaha;
 - d. Melakukan survei ke lokasi usaha;
 - e. Melakukan penawaran kredit kepada calon nasabah;
 - f. Melakukan penagihan kredit;

Halaman 68 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan aturan terkait pemberian kredit yaitu: BPP(Buku Pedoman Perkreditan)\Mekanisme pemberian kredit adalah sebagai berikut:
 - a. Debitur mengajukan permohonan kredit ke Kantor dan diterima oleh Petugas Admin;
 - b. Selanjutnya dilakukan pengecekan oleh admin dan hasilnya diserahkan ke analis;
 - c. Melakukan OTS atau survei usaha oleh analis kredit, penyelia kredit dan pimpinan cabang serta Tim Penilai Agunan Internal untuk kredit investasi, kredit modal kerja (khusus untuk KPR dilakukan oleh Tim Penilai Agunan Eksternal dengan nilai kredit diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang, Analis Kredit, Penyelia Kredit dan Staf Penilai Agunan Internal);
 - d. Dilakukan pembahasan kredit oleh 2 (dua) orang analis yang meliputi:
 - Usaha debitur;
 - e. Setelah melakukan survei dan pembahasan kredit selanjutnya dilakukan Rapat Komite yang dihadiri oleh:
 - Pimpinan Cabang;
 - Penyelia Kredit;
 - Analis Kredit (Analisa kelayakan usaha);
 - Supervisi (Penilai Agunan Internal);
 - f. Dari hasil rapat komite dapat diambil keputusan apakah kreditnya layak atau tidak dan besaran plafon yang ditentukan oleh pimpinan cabang dan penyelia kredit berdasarkan hasil survei;
 - g. Hasil dari rapat komite dituangkan dalam berkas pembahasan kredit yang ditanda tangani oleh analis kredit, supervisi, penyelia kredit dan pimpinan cabang;
 - Bahwa persyaratan berkas kredit dapat diajukan harus dilengkapi antara lain:
 - a. Surat Permohonan dari calon debitur;
 - b. Hasil SLIK/BI Checking;
 - c. Data diri calon debitur (KTP, KK, Surat Nikah, NPWP, Akta Perubahan dan Pendirian (Jika Dalam Bentuk Badan Usaha));
 - d. Izin-izin Usaha (Surat Keterangan Usaha, SIUP & TDP);
 - e. Surat Ket Harga Tanah dari Desa atau Appraisal Independen (Jika Skim kredit konsumsi dengan Plafon diatas 1M);
 - f. Mutasi Rekening;
 - g. SPPT dan Data kepemilikan agunan;
 - Bahwa bila kredit disetujui maka akan diterbitkan Surat Pemberian Persetujuan Kredit (SPPK) yang berisi:
 - a. Plafon kredit;
 - b. Jangka waktu kredit;

Halaman 69 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jenis usaha yang dibiayai;
- d. Jaminan yang digunakan;
- e. SPPK ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang dan Penyelia Kredit;
- f. SPPK ditanda tangani oleh debitur;
- g. Dibuat Surat Order (Permohonan ke Notaris untuk pembuatan perjanjian dan pengikatan kredit dengan menunjukan sertifikat asli);
- h. Selanjutnya dibuat Advis (Surat Persetujuan dari Bank terkait plafond, jangka waktu, jenis usaha dan jaminan yang diagunkan) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang dan penyelia kredit;
- i. Selanjutnya dibuat Aksep (menerangkan terkait debitur menerima plafond kredit yang telah disetujui) ditanda tangani oleh debitur (nasabah);
- j. Surat kuasa dari debitur kepada Bank Jatim sebagai penerima agunan yang ditanda tangani oleh Debitur dan Pimpinan Cabang;
- k. Surat pernyataan debitur untuk penyerahan agunan ditanda tangani oleh debitur;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan setelah SPPK disetujui antara lain:
 - a. Penandatanganan akad yang dilakukan di Kantor Cabang atau di Kantor Notaris yang dihadiri oleh Notaris, Debitur, Analis Kredit, Penyelia Kredit dan Pimpinan Cabang;
 - b. Dilakukan proses input ke system ESTIM Bank Jatim yang dilakukan oleh Analis Kredit;
 - c. Proses Otorisasi Realisasi Pinjaman Kredit oleh Pimpinan Cabang;
 - d. Setelah Otorisasi oleh Pimpinan Cabang, kredit bisa dilakukan pencairan melalui rekening debitur;
 - e. Pendebetan biaya realisasi sesuai dengan SPPK;
 - Bahwa yang tidak sesuai dengan BPP, SOP ataupun aturan lain yang berlaku di Bank Jatim terkait pemberian kredit adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan kredit dari debitur yang tidak sesuai penggunaannya sebagaimana dalam akad kredit;
 - b. Rata-rata permohonan yang dikerjakan analis atas rekomendasi dari penyelia kredit dan pimpinan cabang
 - c. Berkas permohonan yang kurang lengkap tapi kredit bisa dicairkan;
 - d. Penentuan plafond kredit tidak melalui proses Komite Kredit sesuai BPP;
 - e. Proses survei yang tidak sesuai BPP baik agunan dan usaha Debitur;
 - f. Pemberian fasilitas kredit melebihi limit/kewenangan cabang terhadap 1 debitur;
 - Bahwa produk Kredit di Bank Jatim:
 - a. Kredit Modal Kerja Rekening Koran adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk perputaran modal usaha debitur seperti

Halaman 70 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



usaha perdagangan dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya apabila memenuhi syarat-syarat system pemberian kredit ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan modal kerja debitur dengan limit kredit yang disetujui bank;

- b. Kredit Investasi Umum adalah kredit yang diberikan kepada nasabah/debitur untuk pengadaan barang atau pengembangan tempat usaha dengan jangka waktu maksimal 10 tahun;
 - c. Kredit KKB (Kredit Konsumsi Beragun Properti) adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi seperti pembelian asset jangka waktu 1-15 tahun;
 - d. Kredit Pundi Kencana adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan kepada debitur untuk usaha debitur jangka waktu 1-5 tahun, kemudian pada tahun 2019 diubah menjadi 1-10 tahun;
 - e. Kredit Multiguna adalah Kredit yang diberikan kepada debitur yang memiliki penghasilan tetap seperti PNS, jangka waktu 1-15 tahun;
 - f. Kredit Stand by Loan adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk usaha pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa dengan pendukung Surat Perintah Kerja dari pemberi kerja;
 - g. Kredit Keppres adalah kredit yang diberikan kepada debitur yang mendapat pekerjaan dari pihak ke 3 atau kontraktor dengan jaminan SPK (Surat Perintah Kerja) jangka waktu sesuai SPK;
- Limit Kredit adalah sebagai berikut:
- Untuk limit kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2016-2018 adalah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Untuk limit kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2019 adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - Bahwa pada waktu Saksi menjabat selaku Analis Kredit di Bank pernah ada pengajuan kredit atas nama Badru Zyaman, SH Syaiful Khoiri dan Akbar Maulana Wicaksana (UD Maju Lancar) karena pada waktu itu Saksi diperintahkan oleh atasan Saksi yang bernama Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk mengerjakan dokumen administrasi kreditnya;
 - Bahwa semua kredit memerlukan agunan dan nilainya 140 (seratus empat puluh) persen untuk Kredit investasi (KI) dari nilai plafon kredit, yang menilai agunan supervisi (penilai agunan internal) kecuali untuk KKB (kredit konsumsi beragun Property) diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus menggunakan Appraisal;

Halaman 71 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa semua kredit wajib dilakukan survei usaha dan agunan debitur, yang melakukan survei analis kredit (Saksi) dan Doni Eka darmawan (analis kredit) supervisi (Prambono dan Soni) penyelia kredit (Edhowin) dan pimpinan cabang (Moch. Ridho Yuniarto), kalau Debitur Akbar Maulana, Saksi tidak melakukan survei (*on the spot*) baik terhadap usaha debitur atau agunan dan untuk melengkapi dokumen ketika ada temuan audit Internal Pimpinan Cabang dan penyelia memerintahkan untuk melengkapi dokumen admintrasi yang belum lengkap;
- Bahwa untuk beberapa pengajuan kredit, benar Saksi telah melakukan “survei” atau melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur atau tempat yang dijadikan agunan namun sebetulnya agunan tersebut mengcover kredit yang diajukan oleh debitur yang bersangkutan. Untuk beberapa pengajuan kredit yang lain, Saksi tidak survei atau tidak melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur atau tempat yang dijadikan agunan namun hasil analisa terhadap berkas pengajuan kredit, Saksi harus tetap melaporkan bahwa telah dilakukan survei dan hasil analisa “layak untuk dibiayai”, hal tersebut Saksi lakukan sesuai dengan perintah dari penyelia kredit (Pak Edhowin Farisca Riawan) dan Pimpinan Cabang (M. Ridho Yuniarto);
- Bahwa untuk pengajuan pinjaman yang digunakan oleh Akbar Maulana (UD Maju Lancar) terdapat 3 (tiga) nama debitur namun yang Saksi ingat antara lain:

Nama debitur	Plafon	Agunan	HT
Badru Zyaman	Rp2.450.000.000	Sertifikat Hak Milik Nomor 3183 luas 231 m2 lokasi Karang besuki Sukun Kota Malang	Rp1.950.0000.000
		Sertifikat Hak Milik Nomor 3786 luas 255 lokasi Karang besuki Sukun Kota Malang	Rp700.000.000
		Sertifikat Hak Milik Nomor 4450 luas 134 lokasi Karang besuki Sukun Kota Malang	Rp600.000.000
Saiful Khoiri	Rp3.000.000.000	Sertifikat Hak Milik Nomor 799 Luas 3.165 Lokasi Desa Sumberagung Kecamatan Wates Kab. Kediri	Rp4.250.000.000
Akbar Maulana	Rp3.000.000.000	Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Luas 1.170 M2 Lokasi Di Desa Tunjung kec. Udanawu Kab. Blitar	Rp550.000.000



	Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Luas 1.138 M2 Lokasi Di Desa Tunjung kec. Udanawu Kab. Blitar	Rp530.000.000
	SHM Nomor 192 Luas 738 M2 Lokasi Di Desa Tunjung kec. Udanawu Kab. Blitar	Rp350.000.000
	Sertifikat Hak Milik Nomor 196 Luas 2.000 M2 Lokasi Di Desa Tunjung kec. Udanawu Kab. Blitar	Rp930.000.000
	Sertifikat Hak Milik Nomor 218 Luas 3.024 M2 lokasi di desa temengungan Kecamatan Udanawu Kab. Blitar	Rp1.425.000.000
	Sertifikat Hak Milik Nomor 367 Luas 1010 M2 lokasi di Desa Jati kec. Udanawu Kab. Malang	Rp475.000.000

- Bahwa untuk pengajuan pinjaman yang digunakan oleh Badru Zyaman, S.H. terdapat 3 fasilitas atas nama Saiful Khoiri, Akbar Maulana dan atas nama Badru Zyaman sendiri, dari ke tiga fasilitas kredit tersebut tidak terdapat pemberian fee kepada Saksi selaku analis Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- Bahwa pada waktu pengajuan kredit atas nama Badru Zyaman dukumennya lengkap terhadap debitur Saiful Khoiri tidak lengkap yaitu Ijin Usahanya Perdagangan dan Pertanian tebu seharusnya ada UD dan Mutasi rekening, terhadap Debitur Akbar Maulana tidak lengkap yaitu Ijin Usaha tidak ada, dan Mutasi rekening;
- Bahwa untuk proses pengajuan kredit atas nama Grup Badru Zyaman, Saiful Khoiri dan Akbar Maulana ada yang dilakukan kunjungan usaha dan terkait agunan terhadap Badru Zyaman dan ada juga yang tidak dilakukan kunjungan debitur Saiful Khoiri dan Akbar Maulana dan untuk penilaiannya KJPP hanya debitur Badru Zyaman dan untuk agunan debitur atas nama Saiful Khoiri dan Akbar Maulana tidak ada KJPP nya;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan internal oleh tim audit pada tahun 2019 sebelum Audit datang sudah ada suratnya, Saksi diutus melengkapi oleh Pimpinan (Moch. Ridho Yunianto) dan Penyelia (Edhowin Fariskha) data administrasi yang belum lengkap semua berkas khusus terhadap debitur atas nama Badru Zyaman, Syaiful Khoiri dan Akbar Maulana kelengkapan yang Saksi penuhi hanya administrasi saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melengkapi dokumen kewajiban calon debitur, yang membuat laporan keuangan rugi laba adalah calon debitur laporan keuangan disusun berdasarkan laporan keuangan hasil usaha calon debitur;

Penyelia (Edhowin) jika disetujui dan ditandatangani maka dibuatkan SPPK (surat persetujuan pemberian kredit dan order notaris untuk pembuatan akte perjanjian kredit dan masing-masing calon debitur membuka rekening untuk proses pencairan dan uang pencairan masuk ke rekening calon debitur Proses pencairannya setelah dokumen lengkap dilakukan komite bersama Pimpinan;

- Bahwa dilakukan penelitian dokumen kredit atas nama Badru Zyaman, SH dapat Saksi sampaikan bahwa untuk administrasinya kekurangannya pada mutasi keuangan dari debitur Badru Zyaman, S.H. Bahwa didalam dokumen jaminan pada proposal kreditnya sebanyak 3 agunan, namun dalam dokumen foto capinya hanya 1 (satu) agunan seharusnya SHMnya ada yaitu SHM 3183. SHM 3786. SHM 4450 yang ada fotokopi SHM 3183. Foto usaha tidak terlampir pada dokumen; UD Maju Lancar (debitur Akbar Maulana) setelah Saksi lakukan penelitian terdapat kekurangan dokumen sebagai berikut:

Foto usaha dalam dokumen merupakan filenya debitur Badru Zyaman,SH tetapi bukan usahanya dari Debitur Akbar Maulana, izin UD Maju Lancar tidak ada, mutasi keuangan debitur Akbar Maulana tidak terlampir;

Untuk dokumen Debitur Syaiful Khoiri setelah Saksi lakukan penelitian terdapat kekurangan dokumen sebagai berikut: Ijin Usaha tidak terlampir, Mutasi rekening tidak ada, Foto usaha dan Foto jaminan tidak ada;

- Bahwa yang memberi nama UD Maju Lancar untuk debitur Akbar Maulana yaitu Saksi sendiri atas perintah dari pimpinan Saksi yaitu Edowin Farisca Riawan dan dikatakan Pak Edowin sepegetahuan dari Pimca. Moch. Ridho Yuniato. yang membuatkan laporan keuangan juga Saksi atas perintah pimpinan juga (Edowin Farisca Riawan atas sepengetahuan Pak Moch. Ridho Yuniato sebenarnya file admintrasi dokumen yang dberikan kepada Saksi tidak lengkap namun dicairkan dulu setelah itu baru Saksi diperintahkan untuk melengkapi dokumen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 74 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Abdus Syakur, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah Penyelia Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 060/113/DIR/HCP/KEP, tanggal 27 April 2021 tentang Pemindahan Tugas Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi selaku Penyelia Analis Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 059/284/DIR/PGP/KEP, tanggal 13 Oktober 2020 tentang Tanggung Jawab dan wewenang Pemimpin Seksi Kredit/Penyelia Pemasaran atau relationship manager, antara lain:
 - a. Monitoring penyusunan MAK (Memorandum Analisa Kredit) untuk pemberian fasilitas kredit sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengikuti Rapat Komite Kredit berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
 - c. Memastikan pemberian informasi mengenai hasil keputusan Rapat Komite Kredit kepada calon nasabah;
 - d. Mengajukan usulan penyelamatan kredit atas kredit kolektabilitas 1 dan 2 sesuai dengan kewenangan unitnya;
 - e. Mengikuti Rapat Komite Penyelamatan Kredit berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
 - f. Monitoring kegiatan penyelamatan kredit atas kredit kolektabilitas 1 dan 2 sesuai dengan kewenangan unitnya;
 - g. Monitoring kegiatan verifikasi terkait usulan hapus buku dari unit kerjanya;
 - h. Monitoring penyusunan Lembar Keputusan Kredit untuk keputusan kredit tanpa komite sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku;
 - i. Melakukan kunjungan/OTS bersama dengan AO atas permohonan kredot dari calon debitur;
- Bahwa struktur organisasi Bank Jatim Cabang Kepanjen sebagai cabang kelas 3 sesuai dengan SK Direksi Nomor 061/093/DIR/PRS/KEP, tanggal 06 Juni 2022 sesuai bagan Cabang Kelas 3.1. tentang Organisasi dan Tata Kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa sumber dana/modal Bank Jatim terbagi menjadi 2 (dua) yakni:
 - Seri A yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 51,7 (lima puluh satu koma tujuh) persen dan Pemerintah Kota/Kabupaten sebesar 28,3 (dua puluh delapan

Halaman 75 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- koma tiga) persen;
- Seri B terdiri terdiri dari Domestik 9 (sembilan) persen dan asing 11 (sebelas) persen;
Sehingga permodalan dari Bank Jatim Cabang Kapanjen bersumber dari permodalan yang dimiliki Bank Jatim Pusat, sebagaimana yang kami jelaskan diatas, karena Bank Jatim Cabang Kapanjen adalah bagian dari Bank Jatim Pusat (sebagai Cabang);
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, pada Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang selanjutnya disebut PT Bank Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka. Dan Cabang Kapanjen berdiri sejak tanggal 22 Desember 2010;
 - Bahwa menurut Saksi, jika status Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berubah menjadi Perseroan terbatas yang Terbuka, sejak tahun 2012, tepatnya pada tanggal 21 April 2012, berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan pada Akta Nomor 89. Tahun 2012;
 - Bahwa sesuai data yang Saksi tahu Pejabat dari Bank Jatim Cabang Kapanjen pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yakni:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nur Eko Ardian	Pemimpin Cabang Kapanjen	Akhir tahun 2015 s/d tanggal 9 Maret 2017
2.	Moch. Ridho Yudianto	Pemimpin Cabang Kapanjen	Sejak tanggal 10 Maret 2017 s/d 27 Februari 2018 menjabat selaku Pjs. Setelah itu menjadi Pemimpin Cabang Kapanjen sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d 20 September 2019
3.	Satria Danan Jaya	Pemimpin Operasional Bidang	Tahun 2017 s/d tahun 2018
4.	Wahyu Wilujeng	Pemimpin Operasional Bidang	Tahun 2018 s/d tahun 2019
5.	Edhowin Farisca R.	Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit	2015 s/d 2019
6.	Arif Afandi	Analisis Kredit	27 Agustus 2014 s/d 27 November 2019
7.	Reza Pahlevi	Staf Kredit	2017 s/d 2019
8.	Dhonny Eka Aryan Dharma	Staf Kredit	28 Agustus 2017 s/d



	Putra	20 September 2019
--	-------	-------------------

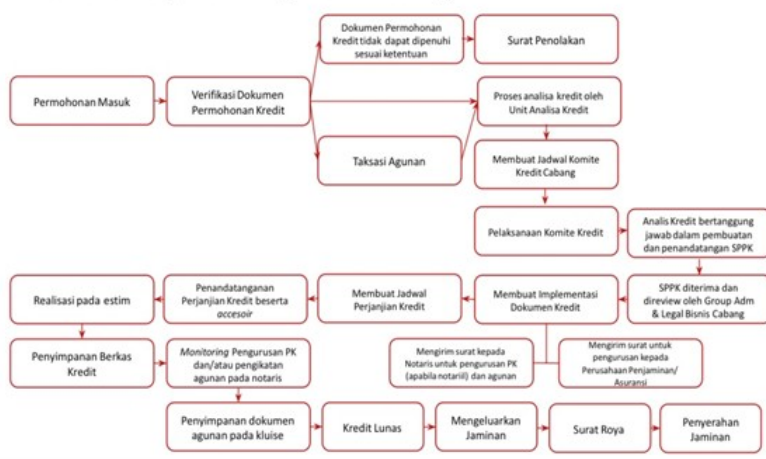
- Bahwa Jenis Kredit yang dapat diberikan oleh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen, didasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi (Namun Nomornya Saksi lupa);
- Bahwa terdapat 3 (tiga) jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur yakni:
 - a. Kredit Modal Kerja (KMK), adalah secara umum kredit usaha milik debitur yang dibiayai oleh Bank. Kredit yang termasuk KMK adalah kredit rekening koran, pundi kencana, Kredit Mikro, Standby Loan dan Keppres:
 - 1. Kredit Rekening Koran (R/C) adalah fasilitas kredit untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja dengan jangka waktu maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang, dapat ditambahi atau dilakukan penurunan plafon) yang penarikannya menggunakan cek atau BG);
 - 2. Kredit Pundi Kencana adalah secara umum seperti kredit biasa (angsuran pokok dan bunga secara bulanan) dan penarikannya secara umum seperti tabungan biasa. Kredit ini berjangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan tidak bisa diperpanjang;
 - 3. Kredit Mikro adalah fasilitas kredit untuk tujuan pembiayaan yang bersifat produktif (modal kerja dan investasi produktif) dengan maksimal plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per debitur dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - 4. Kredit Standby Loan dan Keppres adalah secara umum sama dengan kredit rekening Koran, namun dasar utamanya adalah debitur mempunyai Surat Perintah Kerja (dari Pemerintah/BUMN/BUMD) yang jangka waktunya disesuaikan dengan SPK tersebut ditambah 3 (tiga) bulan;
 - b. Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada debitur untuk barang konsumsi dengan cara membeli, menyewa untuk keperluan pembelian barang konsumsi dengan jenis kredit diantaranya adalah:
 - 1. Kredit konsumsi beragun property (KKBP);
 - 2. Kredit kepemilikan rumah (KPR);
 - 3. Kredit pegawai;sedangkan Kredit Konsumsi Beragun Property adalah kredit diluar



kredit pemilikan property yang beragungan rumah tapak, rumah susun, rumah toko, dan rumah kantor yang digunakan untuk kebutuhan sendiri (tidak diperjual belikan) dan keperluan konsumsi lainnya;

- c. Kredit Investasi adalah kredit yang berjangka waktu maksimal 15 (lima belas) tahun secara angsuran yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan/perluasan gedung maupun pabrik/pembelian alat produksi dan investasi usaha lainnya;
- Bahwa mekanisme kredit pada Bank Jatim pada umumnya hanya yang membedakan pada kredit consumer jenis kredit pegawai dan kredit multi guna yakni tidak dilakukan survei, secara umum mekanisme atau prosedurnya yakni:

Flow Chart Group Adm & Legal Bisnis Cabang



- Bahwa terhadap permohonan Kredit dari Debitur, harus mengikuti seluruh mekanisme sebagaimana yang digambarkan diatas dan hasilnya dinyatakan semuanya memenuhi persyaratan. Jika semua itu sudah dilalui, barulah permohonan debitur tersebut disetujui dan diproses; Dasar aturan tertulis yang mengaturnya adalah Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi (BPP KMK);
- Bahwa Standart Operasional Prosedur (SOP) tersebut berlaku mengikat bagi seluruh karyawan;
- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan Kredit investasi umum sesuai dengan SK Direksi Nomor 057/139/DIR/PGP/PMK/KEP, tanggal 28 Maret 2018 Bab XXII tentang Kredit Modal Kerja (Pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi):

1. Syarat Umum:
- Usaha produktif dalam sektor yang membutuhkan modal kerja



- yang prospektif;
- Tidak memiliki tunggakan kredit macet baik kredit produktif maupun konsumtif dari bank maupun lembaga jasa keuangan lain;
- Bank dapat memberikan kredit rekening koran dan investasi hanya kepada nasabah yang telah menjadi nasabah pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 (enam) bulan dengan mutasi rekening aktif, jika nasabah take over bank lain maka permohonan dapat menyampaikan mutasi rekening giro atas aktivitas usaha selama minimal 1 tahun terakhir;

2. Dokumen yang dipersyaratkan yaitu:

- Surat permohonan kredit;
- Pasfoto terbaru 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, jika calon debitur berbentuk badan usaha pasfoto masing-masing pengurus;
- Fotokopi bukti identitas diri: KTP, KK, NPWP, surat nikah;
- Fotokopi akta pendirian dan perubahan badan hukum;
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
- Bukti kepemilikan agunan tambahan;
- Surat persetujuan persero lainnya atau komisaris disesuaikan dengan badan usaha;
- Surat keterangan usaha dari kepala desa/kepala pasar untuk debitur perorangan;
- RAB untuk kredit investasi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/257/DIR/MJR/KEP, tanggal 10 Agustus 2018 tentang revisi wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank garansi, letter of credit dan SKBDN), untuk limit kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2019 atau batas pemberian kredit pada Bank Jatim cabang Kepanjen tahun 2019 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga terhadap nilai kredit lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat;
- Bahwa objek yang bisa dijadikan agunan pada pemberian kredit rekening Koran dan kredit investasi umum yakni: berupa barang bergerak antara lain kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan mesin pabrik, sedangkan untuk barang yang tidak bergerak antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan cash collateral (tabungan, Giro dan Deposito);



- Bahwa sepengetahuan Saksi boleh seorang debitur mengajukan beberapa fasilitas kredit dengan jaminan atau agunan hanya satu saja, asalkan nilai jaminannya masih mencukupi nilai total fasilitas kredit yang diberikan sehingga jika kredit macet maka bank dapat menggunakan agunan tersebut sebagai pengganti kerugian;
- Bahwa kewajiban bagi seluruh karyawan Bank Jatim untuk menerapkan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa menurut Saksi, mengenai prinsip kehati-hatian ada 5 (lima) faktor yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition:
 - a. Character. Sesuatu yang bisa dilihat dan dinilai atau bisa cukup menggambarkan karakter dari debitur;
 - b. Capacity. Peminjam yang mempunyai kemampuan untuk membayar kembali;
 - c. Capital. Modal atau keuangan dari debitur tersebut;
 - d. Collateral. Jaminan dari debitur;
 - e. Condition. Kondisi usaha dari debitur yang saat ini ataupun yang akan datang;
- Bahwa benar dalam memproses pemberian kredit rekening koran, kredit pundi kencana, kredit investasi, kredit konsumsi beragun property (KKBP) dan kredit KPR harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan semuanya tercermin dalam Buku Pedoman Pelaksanaan masing-masing jenis kredatnya pada saat pemberian kredit diberikan;
- Bahwa benar besar kecilnya jaminan (collateral) berpengaruh terhadap jumlah kredit yang dapat diberikan kepada nasabah, karena jaminan merupakan salah satu faktor penentu nilai plafon kredit;
- Bahwa benar karena jaminan merupakan salah satu faktor penentu nilai plafon kredit, harus ada Agunan Tambahan yaitu berupa asset (bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak/cash corateral;
- Bahwa Apabila jaminan utama dan atau agunan tambahan tidak ada maka kredit tidak dapat diproses lebih lanjut dan jaminan utama itu sangat penting karena pihak Bank memberikan pinjaman atau kredit untuk usahanya;
- Bahwa berdasarkan data pada Bank Jatim Cabang Kepanjen pada tahun 2019 pernah memberikan kredit investasi umum dengan perincian: Pada tanggal 09 Agustus 2019, atas nama Akbar Maulana Wicaksana, dengan nilai plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan jaminan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perdagangan dan pertanian) sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan 09 Agustus 2024 dengan jenis kredit Investasi Umum;

Bahwa jaminan yang diberikan yakni:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Luas Tanah 1170 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 18 November 1999 dengan jenis tanah sawah;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Luas Tanah 1138 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah pertanian;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 192 Luas Tanah 738 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah non pertanian;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Luas tanah 2000 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 28 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 218 Luas Tanah 3024 meter persegi yang terletak di Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 14 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 367 Luas tanah 1010 meter persegi yang terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 12 Desember 2002 dengan jenis tanah pertanian;
- Bahwa berdasarkan data per tanggal 07 Januari 2024 dari unit RPK (Restrurisasi dan Pemulihan Kredit) untuk sisa *outstanding* atau total piutang terhadap kredit atas nama Debitur Akbar Maulana Wicaksana dengan perincian: Untuk jenis kredit investasi Umum dengan nilai plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sisa total piutang adalah sebesar:
 - a. Sisa Outstanding Pokok: Rp2.504.900.000 (dua miliar lima empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Outsanding bunga: Rp1.207.896.355,26 (satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah dua puluh enam sen) (satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah, dua puluh enam sen). Dengan bunga: Rp1.207.896.355,26

Halaman 81 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah dua puluh enam sen) (satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah, dua puluh enam sen) dengan total piutang yakni Rp2.712.796.355,26 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima lima rupiah, dua puluh enam sen);

- Bahwa status kredit atau kolektibilitas dari Debitur Akbar Maulana Wicaksana adalah macet atau kolektibilitas 5 (lima) dengan perincian untuk jenis kredit investasi Umum dengan nilai plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kolektibilitas 5 (lima) atau macet sejak tanggal 06 November 2020;

- Bahwa berdasarkan data, pihak-pihak dari Bank Jatim yang berwenang memberikan kredit pada tahun 2019 adalah Pemimpin Cabang: M. Ridho Yuniarto, Penyelia Kredit: Edhowin F, Staf Analis Kredit: Arif Afandi dan Dhonny Eka D.P dengan Notaris atas nama Budhi Santosa, S.H.;

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank Jatim Cabang Kepanjen jika dokumen pengajuan kredit yang diajukan oleh Debitur Akbar Maulana Wicaksana jenis kredit investasi umum tidak lengkap karena izin usaha belum ada, bukti transaksi usaha tidak ada, surat keterangan harga tanah untuk taksasi belum terlampir pada berkas, mutasi rekening Bank Jatim/Bank Lain juga belum terlampir dalam berkas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemberian kredit atas nama Debitur Akbar Maulana Wicaksana pernah dilakukan pemeriksaan internal atau audit oleh Bank Jatim Pusat;

- Bahwa debitur Akbar Maulana Wicaksana melakukan setoran setahu Saksi terakhir kali pada bulan 09 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti slip setoran pada tanggal tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melihat dan membaca dan meneliti 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit atas nama debitur Akbar Maulana Wicaksana sudah Saksi terangkan sebelumnya, namun Saksi tambahkan belum terdapat tanda tangan petugas taksasi (staf) dan rasio keuangan CR (Current Ratio) Laporan keuangan 2018 tidak sesuai syarat ketentuan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Mochammad Anto Fachrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar menjabat Saksi selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 061/160/DIR/HCP/KEP, tanggal 14 Juli 2022 tentang Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tentang Pemindahan Tugas Pegawai;
 - Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 061/093/DIR/PRS/KEP, tanggal 06 Juni 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Kelas 3, diantaranya adalah:
 - Mematuhi dan menjalankan seluruh perundang-undangan;
 - Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai bank;
 - Memberikan persetujuan kredit (cash loan maupun non cash loan) sesuai dengan tingkat kewenangannya;
 - Memberikan persetujuan penarikan dana berdasarkan tingkat kewenangannya;
 - Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan;
 - Memberikan peringatan/teguran terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian perilaku bawahan;
 - Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana dalam bentuk kredit, penempatan dan bentuk-bentuk lainnya dalam batas-batas kewenangan Saksi selaku Pemimpin Cabang;
 - Bahwa struktur organisasi Bank Jatim Cabang Kepanjen sebagai cabang kelas 3 sesuai dengan SK Direksi Nomor 061/093/DIR/PRS/KEP, tanggal 06 Juni 2022 sesuai bagan Cabang Kelas 3.1. tentang Organisasi dan Tata Kerja;
 - Bahwa sumber dana/modal Bank Jatim terbagi menjadi 2 (dua) yakni:
 - Seri A yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 51,7 (lima puluh satu koma tujuh) persen dan Pemerintah Kota/Kabupaten sebesar 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) persen;
 - Seri B terdiri dari Domestik 9 (sembilan) persen dan asing 11 (sebelas) persen;
- Sehingga permodalan dari Bank Jatim Cabang Kepanjen bersumber dari permodalan yang dimiliki Bank Jatim Pusat, sebagaimana yang kami jelaskan diatas, karena Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah bagian dari Bank Jatim

Halaman 83 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat (sebagai Cabang);

- Bahwa Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah merupakan salah satu Cabang kelas 3 dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbuka berdiri sejak tanggal 22 Desember 2010;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, pada Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang selanjutnya disebut PT Bank Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka, jika status Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berubah menjadi Perseroan terbatas yang Terbuka, sejak tahun 2012, tepatnya pada tanggal 21 April 2012, berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan pada AKTE Nomor 89. Tahun 2012;
- Bahwa sesuai data Pejabat dari Bank Jatim Cabang Kepanjen pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yakni:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nur Eko Ardian	Pemimpin Cabang Kepanjen	Akhir tahun 2015 s/d tanggal 9 Maret 2017
2.	Moch. Ridho Yudianto	Pemimpin Cabang Kepanjen	Sejak tanggal 10 Maret 2017 s/d 27 Februari 2018 menjabat selaku Pjs. Setelah itu menjadi Pemimpin Cabang Kepanjen sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d 20 September 2019
3.	Satria Danan Jaya	Pemimpin Bidang Operasional	Tahun 2017 s/d tahun 2018
4.	Wahyu Wilujeng	Pemimpin Bidang Operasional	Tahun 2018 s/d tahun 2019
5.	Edhowin Farisca R.	Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit	2015 s/d 2019
6.	Arif Afandi	Analisis Kredit	27 Agustus 2014 s/d 27 November 2019
7.	Reza Pahlevi	Staf Kredit	2017 s/d 2019
8.	Dhonny Eka Aryan Dharma Putra	Staf Kredit	28 Agustus 2017 s/d 20 September 2019

- Bahwa Jenis Kredit yang dapat diberikan oleh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen, didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi (Namun Nomornya Saksi lupa);

- Bahwa terdapat 3 (tiga) jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur yakni:

- a. Kredit Modal Kerja (KMK), adalah secara umum kredit usaha milik debitur yang dibiayai oleh Bank. Kredit yang termasuk KMK adalah kredit rekening koran, pundi kencana, Kredit Mikro, Standby Loan dan Keppres:
 1. Kredit Rekening Koran (R/C) adalah fasilitas kredit untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja dengan jangka waktu maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang, dapat ditambahi atau dilakukan penurunan plafon) yang penarikannya menggunakan cek atau BG);
 2. Kredit Pundi Kencana adalah secara umum seperti kredit biasa (angsuran pokok dan bunga secara bulanan) dan penarikannya secara umum seperti tabungan biasa. Kredit ini berjangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan tidak bisa diperpanjang;
 3. Kredit Mikro adalah fasilitas kredit untuk tujuan pembiayaan yang bersifat produktif (modal kerja dan investasi produktif) dengan maksimal plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per debitur dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 4. Kredit Standby Loan dan Keppres adalah secara umum sama dengan kredit rekening Koran, namun dasar utamanya adalah debitur mempunyai Surat Perintah Kerja (dari Pemerintah/BUMN/BUMD) yang jangka waktunya disesuaikan dengan SPK tersebut ditambah 3 (tiga) bulan;
- b. Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada debitur untuk barang konsumsi dengan cara membeli, menyewa untuk keperluan pembelian barang konsumsi dengan jenis kredit diantaranya adalah:
 1. Kredit konsumsi beragun property (KKBP);
 2. Kredit kepemilikan rumah (KPR);
 3. Kredit pegawai;sedangkan Kredit Konsumsi Beragun Property adalah kredit diluar kredit pemilikan property yang beragunkan rumah tapak, rumah susun, rumah toko, dan rumah kantor yang digunakan untuk kebutuhan sendiri (tidak diperjual belikan) dan keperluan konsumsi lainnya;
- c. Kredit Investasi adalah kredit yang berjangka waktu maksimal 15

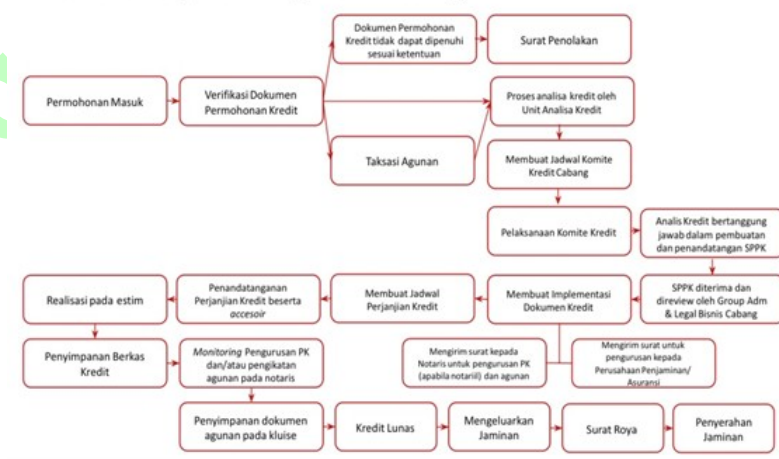
Halaman 85 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(lima belas) tahun secara angsuran yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan/perluasan gedung maupun pabrik/pembelian alat produksi dan investasi usaha lainnya;

- Bahwa mekanisme kredit pada Bank Jatim yakni:

Flow Chart Group Adm & Legal Bisnis Cabang



Bahwa terhadap permohonan Kredit dari Debitur, harus mengikuti seluruh mekanisme sebagaimana yang digambarkan diatas dan hasilnya dinyatakan semuanya memenuhi persyaratan. Jika semua itu sudah dilalui, barulah permohonan debitur tersebut disetujui dan diproses; Dasar aturan tertulis yang mengaturnya adalah Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi (BPP KMK);

- Bahwa syarat memperoleh kredit Rekening Koran (R/C), Kredit Pundi Kencana, Kredit Konsumsi Beragun Property (KKBP), Kredit kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Investasi di Bank Jatim adalah sama dengan bank secara umumnya, yaitu:

Fotokopi identitas diri pemohon kredit (KTP, KK, dsb);

- Tidak mempunyai daftar hitam dan tidak mempunyai tunggakan di Bank Jatim atau di bank lain yang dibuktikan dengan SLIK;
- Mempunyai legalitas usaha;
- Mempunyai mutasi kegiatan usaha atau mutasi rekening yang sudah berjalan;
- Mempunyai jaminan millik sendiri pemohon kredit (seperti Sertifikat Tanah, BPKB);
- Menyerahkan Surat Pernyataan (Form Terlampir);

Dan dasar hukumnya mengacu Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi (BPP sesuai dengan jenis kreditnya);

- Bahwa syarat seorang debitur bisa mendapatkan Kredit Konsumsi Beragun Property (KKBP) adalah yang mempunyai pendapatan/gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan bersih yang diterima tiap bulan dan tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) persen dari pendapatan/gaji seseorang tersebut yang hanya digunakan untuk:

1. Untuk pembangunan dan perbaikan atau renovasi rumah yang digunakan sendiri (tidak diperjual belikan) diatas tanah milik sendiri;
 2. Untuk pembelian properti lainnya (dijamin properti lainnya);
 3. Untuk pembelian konsumtif dan untuk biaya yang sudah diatur didalam ketentuan BPP KKBP tersebut;
- KKBP tidak diperbolehkan untuk melunasi kredit lain di Bank Jatim dan untuk melunasi kredit bermasalah;
- Bahwa syarat seorang debitur bisa mendapatkan Kredit kepemilikan Rumah (KPR) adalah sama dengan KKBP, namun hanya untuk kredit kepemilikan rumah;
 - Bahwa prinsip kehati-hatian ada 5 faktor yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition:
- a. Character. Sesuatu yang bisa dilihat dan dinilai atau bisa cukup menggambarkan karakter dari debitur;
 - b. Capacity. Peminjam yang mempunyai kemampuan untuk membayar kembali;
 - c. Capital. Modal atau keuangan dari debitur tersebut;
 - d. Collateral. Jaminan dari debitur;
 - e. Condition. Kondisi usaha dari debitur yang saat ini ataupun yang akan datang;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/184/XII/2016/SE/DIR/KMK, tanggal 23 Desember 2016 tentang revisi wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi, letter of credit dan SKBDN), untuk limit kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018 adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) jika nilai kredit lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) (dua miliar lima ratus juta rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat;
 - Bahwa limit atau batas pemberian kredit pada Bank Jatim cabang Kepanjen tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/257/DIR/MJR/KEP, tanggal 10 Agustus 2018 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) jika nilai kredit lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat;

Halaman 87 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa objek yang bisa dijadikan agunan untuk skim kredit tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Milik atas Satuan, Rumah Susun (SHMSRS), Hak Guna Bangunan (HGB), BPKB;
- Bahwa perkembangan sejak menjabat sebagai Pimpinan Cabang di dapatkan bahwa kondisi Debitur: Akbar Maulana Wicaksana (UD Maju Lancar) sudah dalam keadaan macet atau coletabilitas 5. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang bersangkutan terakhir melakukan setoran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2022. Bahwa berdasarkan data yang ada Debitur: Akbar Maulana Wicaksana (UD Maju Lancar) memperoleh pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam bentuk Kredit Investasi Umum dan sejak memperoleh fasilitas kredit investasi umum pada tahun 09 Agustus 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bersangkutan hanya 8 (delapan) bulan melakukan pembayaran tepat waktu dan selanjutnya sudah terjadi tunggakan angsuran sampai dengan bulan Nopember 2020 dinyatakan kreditnya macet;
- Bahwa terhadap keseluruhan pihak/pejabat/karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen yang terlibat pada proses pemberian kredit tersebut, saat ini ditarik ke Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasar informasi terakhir telah diproses pidana terhadap debitur, terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen, maupun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yakni berupa permintaan kepada Debitur untuk melunasi kewajibannya kepada pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;
- Bahwa perkembangan terakhir permasalahan ini adalah berdasarkan data yang ada Debitur atas nama Akbar Maulana Wicaksana (UD Maju Lancar) yang memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam bentuk Kredit Investasi Umum dan sejak memperoleh fasilitas kredit investasi umum pada tahun 09 Agustus 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dinyatakan kreditnya macet;
- Bahwa berdasarkan data per tanggal 07 Januari 2024 dari unit RPK (Restrurisasi dan Pemulihan Kredit) untuk sisa *outstanding* atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total piutang terhadap kredit atas nama Debitur Akbar Maulana Wicaksana dengan perincian:

Untuk jenis kredit investasi Umum dengan nilai plafond Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sisa total piutang adalah sebesar: Sisa Outstanding Pokok: Rp2.504.900.000 (dua miliar lima empat juta sembilan ratus ribu rupiah), Outstanding bunga: Rp1.207.896.355,26 (satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah dua puluh enam sen) (satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah, dua puluh enam sen), dengan total piutang yakni Rp2.712.796.355,26 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima lima rupiah, dua puluh enam sen);

- Bahwa berdasarkan data per tanggal 07 Januari 2024 dari unit RPK (Restrurisasi dan Pemulihan Kredit) untuk sisa *outstanding* atau total piutang terhadap kredit atas nama Badru Zyaman,SH dengan perincian:

Untuk jenis kredit investasi Umum dengan nilai plafond Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sisa total piutang adalah sebesar:

- a. Sisa Outstanding Pokok: Rp1.804.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah),00 (satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Outstanding bunga: Rp777.560.897,57 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah, lima puluh tujuh sen);
- Tunggak denda sebesar Rp16.986.605,01 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima rupiah satu sen) (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima rupiah, satu sen) dengan total piutang yakni Rp1.899.047.502,58 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah, lima puluh delapan sen);

- Bahwa berdasarkan data per tanggal 07 Januari 2024 dari unit RPK (Restrurisasi dan Pemulihan Kredit) untuk sisa *outstanding* atau total piutang terhadap kredit atas nama Syaiful Khoiri dengan perincian:

Untuk jenis kredit investasi Umum dengan nilai plafond Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sisa total piutang adalah sebesar:

- a. Sisa Outstanding Pokok: Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus

Halaman 89 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) (dua miliar empat ratus juta rupiah)
- b. Outstanding bunga: Rp1.143.474.376,34 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah tiga puluh empat sen) (satu miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah, tiga puluh empat sen dengan total piutang yakni Rp3.543.474.376,34 (tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah tiga puluh empat sen);
- Bahwa bagi debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen harus ada jaminan utama Kalau rekening koran adalah kelayakan usaha, jaminan tambahannya berupa aset (sertifikat) kalau kredit Investasi jaminan utamanya adalah objek atau barang yang dibiayai oleh hasil kredit atau pinjaman untuk jaminan tambahannya berupa aset (sertifikat);
 - Bahwa untuk debitur Badru Zyaman, S.H., debitur Akbar Maulana Wicaksana, debitur Syaiful Khoiri pernah dilakukan audit internal dari kantor Pusat Surabaya;
 - Bahwa setelah dilakukan audit internal yang dilakukan kantor pusat terhadap debitur Badru Zyaman, S.H., debitur Akbar Maulana Wicaksana, debitur Syaiful Khoiri Saksi selaku Pimpinan Baru Bank Jatim Cabang Kepanjen mendengar dari teman-teman RPK bahwa Pinjaman debitur Akbar Maulana Wicaksana, debitur Syaiful Khoiri yang menggunakan pinjaman uangnya yaitu Badru Zyaman, S.H. untuk angsuran dilakukan dengan cara setor tunai;
 - Bahwa untuk debitur Akbar Maulana Wicaksana, debitur Syaiful Khoiri tidak ada usahanya, izin-izin usahanya tidak ada, dokumen-dokumen dalam berkas diragukan kebenarannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. Saksi Prambono Ardiansya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Analis Kredit tertuang dalam BPP (Buku Pedoman Perkreditan);

Tugas dan tanggung jawab Analis Kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mencari Nasabah Kredit;
- b. Melakukan pengecekan berkas-berkas permohonan kredit;
- c. Melakukan analisa kelayakan usaha;
- d. Melakukan survei ke lokasi usaha;
- e. Melakukan penawaran kredit kepada calon nasabah;

Halaman 90 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- f. Melakukan penagihan kredit;
 - Bahwa sesuai dengan aturan terkait pemberian kredit yaitu: BPP (Buku Pedoman Perkreditan), mekanisme pemberian kredit adalah sebagai berikut:
 - a. Debitur mengajukan permohonan kredit ke Kantor dan diterima oleh Petugas Admin;
 - b. Selanjutnya dilakukan pengecekan oleh admin dan hasilnya diserahkan ke analis;
 - c. Melakukan OTS atau survei usaha oleh analis kredit, penyelia kredit dan pimpinan cabang serta Tim Penilai Agunan Internal untuk kredit investasi, kredit modal kerja (khusus untuk KPR dilakukan oleh Tim Penilai Agunan Eksternal dengan nilai kredit diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang, Analis Kredit, Penyelia Kredit dan Staf Penilai Agunan Internal);
 - d. Dilakukan pembahasan kredit oleh 2 (dua) orang analis yang meliputi:
 - Usaha debitur;
 - e. Setelah melakukan survei dan pembahasan kredit selanjutnya dilakukan Rapat Komite yang dihadiri oleh:
 - Pimpinan Cabang;
 - Penyelia Kredit;
 - Analis Kredit (Analisa kelayakan usaha);
 - Supervisi (Penilai Agunan Internal);
 - f. Dari hasil rapat komite dapat diambil keputusan apakah kreditnya layak atau tidak dan besaran plafon yang ditentukan oleh pimpinan cabang dan penyelia kredit berdasarkan hasil survei;
 - g. Hasil dari rapat komite dituangkan dalam berkas pembahasan kredit yang ditanda tangani oleh analis kredit, supervisi, penyelia kredit dan pimpinan cabang;
 - Bahwa persyaratan berkas kredit dapat diajukan harus dilengkapi, antara lain:
 - a. Surat Permohonan dari calon debitur;
 - b. Hasil SLIK/BI Checking;
 - c. Data diri calon debitur (KTP, KK, Surat Nikah, NPWP, Akta Perubahan dan Pendirian (Jika Dalam Bentuk Badan Usaha));
 - d. Izin-izin Usaha (Surat Keterangan Usaha, SIUP & TDP);
 - e. Surat Ket Harga Tanah dari Desa atau Appraisal Independen (Jika Skim Kredit konsumsi dengan Plafon diatas 1M);
 - f. Mutasi Rekening;
 - g. SPPT dan Data kepemilikan agunan;
 - Bahwa bila kredit disetujui maka akan diterbitkan Surat Pemberian Persetujuan Kredit (SPPK) yang berisi:
 - a. Plafon kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jangka waktu kredit;
- c. Jenis usaha yang dibiayai;
- d. Jaminan yang diagunakan;
- e. SPPK ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang dan Penyelia Kredit;
- f. SPPK ditanda tangani oleh debitur;
- g. Dibuat Surat Order (Permohonan ke Notaris untuk pembuatan perjanjian dan pengikatan kredit dengan menunjukan sertifikat asli);
- h. Selanjutnya dibuat Advis (Surat Persetujuan dari Bank terkait plafon, jangka waktu, jenis usaha dan jaminan yang diagunakan) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang dan penyelia kredit;
- i. Selanjutnya dibuat Aksep (menerangkan terkait debitur menerima plafon kredit yang telah disetujui) ditanda tangani oleh debitur (nasabah);
- j. Surat kuasa dari debitur kepada Bank Jatim sebagai penerima agunan yang ditanda tangani oleh Debitur dan Pimpinan Cabang;
- k. Surat pernyataan debitur untuk penyerahan agunan ditanda tangani oleh debitur;
 - Bahwa bila kredit disetujui maka akan diterbitkan Surat Pemberian Persetujuan Kredit (SPPK) yang berisi:
 - a. Penandatanganan akad yang dilakukan di Kantor Cabang atau di Kantor Notaris yang dihadiri oleh Notaris, Debitur, Analis Kredit, Penyelia Kredit dan Pimpinan Cabang;
 - b. Dilakukan proses input ke system ESTIM Bank Jatim yang dilakukan oleh Analis Kredit;
 - c. Proses Otorisasi Realisasi Pinjaman Kredit oleh Pimpinan Cabang;
 - d. Setelah Otorisasi oleh Pimpinan Cabang, kredit bisa dilakukan pencairan melalui rekening debitur;
 - e. Pendebetan biaya realisasi sesuai dengan SPPK;
 - Bahwa selama kurun waktu periode 2016-2020, tidak pernah melakukan analisa kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen;
 - Bahwa terdapat kredit atas nama Badru Zyaman, S.H. di Bank Jatim Cabang Kepanjen, posisi kredit tersebut sudah kolek 5 atau macet pada tahun 2020 pada saat jatuh tempo, tetapi yang melakukan pembahasan/analisa dalam proses pengajuan kredit adalah Arif Afandi dan Donny Eka AP;
 - Bahwa semua kredit memerlukan agunan dan nilainya 130 (seratus tiga puluh) persen dari nilai plafon kredit, yang menilai agunan supervisi (penilai agunan internal) kecuali untuk KKBP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus menggunakan Apprasial;
 - Bahwa semua kredit wajib dilakukan survei usaha dan agunan debitur, yang melakukan survei analis kredit, supervisi, penyelia kredit dan pimpinan cabang;

Halaman 92 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki tugas pokok yaitu penagihan kredit untuk debitur dengan kolektabilitas 3,4 dan 5. Selain itu juga ada fungsi untuk melakukan penilaian agunan atau taksasi. Namun pada tahun tersebut atau tahun 2019, fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga Saksi tidak melaksanakan atau menjalankan fungsi tersebut dikarenakan Saksi tidak dilibatkan oleh penyelia dan Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen pada waktu tersebut. Kemudian untuk debitur atas nama Badru Zyaman, Akbar Maulana Wicaksana dan Saiful Choiri, tidak terdapat tanda tangan dan paraf Saksi pada lembar taksasi dan foto dokumentasi penilaian agunan;
- Bahwa Bank Jatim Kepanjen pernah dilakukan general audit tahun 2020 dari kantor pusat. Namun Saksi tidak mengetahui tim auditnya serta apakah ada temuan atau tidak terhadap general audit yang telah dilaksanakan. Yang Saksi ketahui bahwa pada saat Saksi bertugas di Bank Jatim Cabang Kepanjen, untuk kredit atas nama Badru Zyaman, S.H., Akbar Maulana Wicaksana, dan Saiful Choiri telah dalam posisi kolek 5 atau macet;
- Bahwa riwayat kredit, kolektibilitas dan pembayaran atau pembayaran sebagian dari kredit atas nama Badru Zyaman, Akbar Maulana Wicaksana dan Saiful Choiri, Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Badru Zyaman, S.H., kredit jenis Rekening Koran dengan jangka waktu 8 Oktober 2018 sampai 5 Oktober 2019, kemudian diperpanjang sejak 22 Agustus 2019 sampai 2 Agustus 2020 dengan jumlah kredit sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian posisi kolek 2 sejak tanggal 28 Mei 2020 dan posisi kolek 5 atau macet sejak tanggal 22 Agustus 2020 dengan jenis usaha perdagangan hasil bumi; Dengan jaminan yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3183, rumah, di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4877, sebidang tanah, di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4450, sebidang tanah, di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;Kemudian telah ada pembayaran sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 April 2022, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 18 April 2023 dan sejumlah Rp564.500.000 pada tanggal 23 Mei 2023 untuk penebusan Sertifikat Hak Milik Nomor 4450 atas nama Badru

Halaman 93 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zyaman pada Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang dan sudah diserahkan SHMnya kepada debitur Badru Zyaman, S.H.;

- b. Saiful Choiri, jenis kredit Investasi Umum dengan jangka waktu 24 April 2019–24 April 2024, dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), kemudian posisi kolek 5 atau macet sejak tanggal 22 November 2020 dengan jenis usaha perdagangan dan pertanian tebu;

Dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 799, sebidang tanah dan rumah, Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

- c. Akbar Maulana Wicaksana, kredit jenis Investasi Umum dengan jangka waktu 09 Agustus 2019 sampai 09 Agustus 2024 dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), kemudian posisi kolek 2 pada tanggal 09 Mei 2020, kolek 4 pada tanggal 07 September 2020 dan kolek 5 atau macet pada tanggal 06 November 2020 dengan jenis usaha perdagangan hasil pertanian

Dengan jaminan yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Luas Tanah 1170 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 18 November 1999 dengan jenis tanah sawah;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Luas Tanah 1138 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah pertanian;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 192 Luas Tanah 738 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah non pertanian (telah dilakukan penebusan sebesar Rp500.000.000 pada tanggal 18 Agustus 2023);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Luas tanah 2000 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 28 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 218 Luas Tanah 3024 meter persegi yang terletak di Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 14 November 2002 dengan jenis

Halaman 94 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pertanian;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 367 Luas tanah 1010 meter persegi yang terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 12 Desember 2002 dengan jenis tanah pertanian (telah dilakukan penebusan sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2023);

- Bahwa posisi keuangan untuk kredit atas nama Badru Zyaman, S.H. per tanggal 8 Januari 2024 masih memiliki tanggungan kredit sejumlah:

- Outstanding Sisa Pokok: Rp1.804.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Outstanding Bunga: Rp77.560.897,57 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen)
- Denda: Rp16.986.605,01 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima rupiah satu sen)

Untuk kredit atas nama Saiful Choiri, per tanggal 8 Januari 2024 masih memiliki tanggungan kredit sejumlah:

- Outstanding Sisa Pokok: Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- Outstanding Bunga: Rp1.143.474.376,34 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah tiga puluh empat sen);

Untuk kredit atas nama Akbar Maulana Wicaksana, per tanggal 8 Januari 2024 masih memiliki tanggungan kredit sejumlah:

- Outstanding Sisa Pokok: Rp1.504.900.000,00 (satu miliar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Outstanding Bunga: Rp1.207.896.355,26 (satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah dua puluh enam sen);

Dengan demikian per tanggal 8 Januari 2024, grup debitur atas nama Badru Zyaman, S.H., Akbar Maulana Wicaksana dan Saiful Choiri memiliki sisa *outstanding* pokok dan bunga beserta denda yakni Rp8.155.318.234,18 (delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah delapan belas sen);

- Bahwa dengan pembayaran yang dilakukan oleh debitur atas nama Badru Zyaman, S.H., belum bisa dikatakan lunas dikarenakan masih terdapat kekurangan pembayaran atau hanya melakukan

Halaman 95 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebagian sebagai dengan detail Outstanding Pokok, Outstanding Bunga dan Denda untuk Kredit Investasi Umum atas nama Akbar Maulana Wicaksana (KIU06085), Kredit Investasi Umum atas nama Saiful Choiri (KIU06067) dan Kredit Rekening Koran atas nama Badru Zyaman, S.H. (PRK0601006588) sebesar Rp8.155.318.234,18 (delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah delapan belas sen);

Apabila akan mengambil agunan atau jaminan pada Bank Jatim Cabang Kepanjen terdapat persyaratan harus melunasi seluruh setoran kredit yang menjadi tanggung jawab debitur tersebut baru pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen dapat menyatakan lunas dengan memberikan surat pernyataan Lunas dan Roya kemudian Bank Jatim Kepanjen dapat memberikan Jaminan yang diagunkan oleh debitur tersebut, namun untuk grup debitur Badru Zyaman ini belum mendapatkan surat pernyataan lunas;

- Bahwa berdasarkan laporan kunjungan pada 3 (tiga) debitur tersebut dan debitur atas nama Badru Zyaman yang menggunakan dana kredit tersebut secara keseluruhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa lebih dari itu yang dibayarkan oleh Terdakwa, bukan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi Sonny Suprpto, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Junior Officer Bagian Grup Penyelamatan Penyelesaian Kredit sebagaimana tertuang dalam BPP (Buku Pedoman Perkreditan) adalah melakukan penagihan kredit yang NPL (Non Performent Loan) yaitu kredit yang sudah masuk kualifikasi macet kolek 3 (kurang lancar), 4 (diragukan) dan 5 (macet);
- Bahwa untuk mengajukan permohonan kredit yang pertama permohonan kredit kemudian verifikasi semua dokumen lalu tahapan analisa dan survei kemudian dilakukan komite atau persetujuan bahwa debitur ini layak atau tidak menerima pinjaman kredit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama debitur Badru Zyaman tersebut dan Saksi tidak mengetahui bagaimana posisi/status kredit atas nama Badru Zyaman tersebut;

Halaman 96 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan 7 (tujuh) dokumen yang ditunjukkan sebagai berikut:
- Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (FBA) atas nama H. Saiful Choiri, Drs dengan data jaminan berupa sebidang tanah non pertanian beserta bangunan diatasnya seluas 3.165 m2 sesuai dengan SHM Nomor 799 tanggal 21 Juli 1995 terletak di Kabupaten Kediri atas nama Haji Saiful Choiri;
- Laporan Formulir Aspek Agunan (FAA) Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan tak bergerak (BPD-1.6-LAMP) atas nama nasabah Nama Perusahaan UD Maju Lancar dengan Key Person Akbar Maulana Wicaksana tanggal 25 Juli 2019 dengan kepemilikan agunan Sertifikat Nomor 168 tanggal 18 November 1999 atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
- Laporan Formulir Aspek Agunan (FAA) Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan tak bergerak (BPD-1.6-LAMP) atas nama nasabah Nama Perusahaan UD Maju Lancar dengan Key Person Akbar Maulana Wicaksana tanggal 25 Juli 2019 dengan kepemilikan agunan Sertifikat Nomor 190 tanggal 14 November 2001 atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
- Laporan Formulir Aspek Agunan (FAA) Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan tak bergerak (BPD-1.6-LAMP) atas nama nasabah Nama Perusahaan UD Maju Lancar dengan Key Person Akbar Maulana Wicaksana tanggal 25 Juli 2019 dengan kepemilikan agunan Sertifikat Nomor 192 tanggal 14 November 2001 atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
- Laporan Formulir Aspek Agunan (FAA) Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan tak bergerak (BPD-1.6-LAMP) atas nama nasabah Nama Perusahaan UD Maju Lancar dengan Key Person Akbar Maulana Wicaksana tanggal 25 Juli 2019 dengan kepemilikan agunan Sertifikat Nomor 198 tanggal 28 November 2002 atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
- Laporan Formulir Aspek Agunan (FAA) Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan tak bergerak (BPD-1.6-LAMP) atas nama nasabah Nama Perusahaan UD Maju Lancar dengan Key Person Akbar Maulana Wicaksana tanggal 25 Juli 2019 dengan kepemilikan agunan Sertifikat Nomor 218 tanggal 14 November 2002 atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
- Laporan Formulir Aspek Agunan (FAA) Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan tak bergerak (BPD-1.6-LAMP) atas nama nasabah Nama

Halaman 97 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan UD Maju Lancar dengan Key Person Akbar Maulana Wicaksana tanggal 25 Juli 2019 dengan kepemilikan agunan Sertifikat Nomor 367 tanggal 12 Desember 2002 atas nama Akbar Maulana Wicaksana;

Bahwa bagaimana prosesnya karena Saksi sebagai Junior Officer tidak dilibatkan sama sekali dalam proses taksasi terkait jaminan atas nama Akbar Maulana Wicaksana dan H. Saiful Choiri tersebut dan Saksi baru mengetahui ketika Saksi dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;

- Bahwa ke 7 (tujuh) dokumen taksasi jaminan atas nama Saiful Choiri dan Akbar Maulana Wicaksana tersebut tidak sesuai dengan SOP dari Bank Jatim Cabang Kepanjen karena dalam proses taksasi seharusnya dilakukan survei *on the spot*/pengecekan jaminan, dilakukan analisa terkait nilai jaminan yaitu THU dan THLS, setiap lembar taksasi tersebut harus di paraf oleh seluruh petugas yang melakukan *on the spot* dan ditandatangani oleh seluruh petugas tetapi kenyataannya dalam 7 (tujuh) dokumen taksasi tersebut tidak ada paraf seluruh petugas dan tidak ditandatangani secara lengkap oleh seluruh petugas yang melakukan taksasi;
- Bahwa semua kredit memerlukan agunan dan nilainya 120-140% dari nilai plafon kredit, yang menilai agunan supervise kredit (penilai agunan internal) kecuali untuk KKBP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus menggunakan Appraisal atau KJPP Independent;
- Bahwa semua kredit wajib dilakukan survei usaha dan agunan debitur, yang melakukan survei analis kredit, supervisi, penyelia kredit dan pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu pengajuan kredit atas nama Badru Zyaman apakah ada beberapa dokumen yang tidak lengkap karena Saksi tidak ikut melakukan analisa;
- Bahwa Bank Jatim Kepanjen pernah dilakukan general audit tahun 2019 dari kantor pusat. saat itu Saksi tidak mengetahui tim auditnya serta apakah ada temuan atau tidak terhadap general audit yang telah dilaksanakan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan audit internal terkait dengan kredit atas nama 3 (tiga) debitur tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 98 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Dhonny Eka Aryan Darma Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Analis Kredit tertuang dalam BPP (Buku Pedoman Perkreditan) adalah sebagai berikut:

- a. Mencari Nasabah Kredit;
- b. Melakukan pengecekan berkas-berkas permohonan kredit;
- c. Melakukan analisa kelayakan usaha;
- d. Melakukan survei ke lokasi usaha;
- e. Melakukan penawaran kredit kepada calon nasabah;
- f. Melakukan penagihan kredit;

- Bahwa sesuai dengan aturan terkait pemberian kredit yaitu: BPP (Buku Pedoman Perkreditan) Mekanisme pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Debitur mengajukan permohonan kredit ke Kantor dan diterima oleh Petugas Admin;
- b. Selanjutnya dilakukan pengecekan oleh admin dan hasilnya diserahkan ke analis;
- c. Melakukan OTS atau survei usaha oleh analis kredit, penyelia kredit dan pimpinan cabang serta Tim Penilai Agunan Internal untuk kredit investasi, kredit modal kerja (khusus untuk KPR dilakukan oleh Tim Penilai Agunan Eksternal dengan nilai kredit diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang, Analis Kredit, Penyelia Kredit dan Staf Penilai Agunan Internal);
- d. Dilakukan pembahasan kredit oleh 2 (dua) orang analis yang meliputi:
 - Usaha debitur;
- e. Setelah melakukan survei dan pembahasan kredit selanjutnya dilakukan Rapat Komite yang dihadiri oleh:
 - Pimpinan Cabang;
 - Penyelia Kredit;
 - Analis Kredit (Analisa kelayakan usaha);
 - Supervisi (Penilai Agunan Internal);
- f. Dari hasil rapat komite dapat diambil keputusan apakah kreditnya layak atau tidak dan besaran plafon yang ditentukan oleh pimpinan cabang dan penyelia kredit berdasarkan hasil survei;
- g. Hasil dari rapat komite dituangkan dalam berkas pembahasan kredit yang ditanda tangani oleh analis kredit, supervisi, penyelia kredit dan pimpinan cabang;
- Bahwa persyaratan berkas kredit dapat diajukan harus dilengkapi antara lain:
 - a. Surat Permohonan dari calon debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil SLIK/BI Checking;
- c. Data diri calon debitur (KTP, KK, Surat Nikah, NPWP, Akta Perubahan dan Pendirian (Jika Dalam Bentuk Badan Usaha));
- d. Izin-izin Usaha (Surat Keterangan Usaha, SIUP & TDP);
- e. Surat Ket Harga Tanah dari Desa atau Appraisal Independen (Jika Skim kredit konsumsi dengan Plafon diatas 1M);
- f. Mutasi Rekening;
- g. SPPT dan Data kepemilikan agunan;
- Bahwa apabila kredit disetujui maka akan diterbitkan Surat Pemberian Persetujuan Kredit (SPPK) yang berisi:
 - a. Plafon kredit;
 - b. Jangka waktu kredit;
 - c. Jenis usaha yang dibiayai;
 - d. Jaminan yang diagunakan;
 - e. SPPK ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang dan Penyelia Kredit;
 - f. SPPK ditanda tangani oleh debitur;
 - g. Dibuat Surat Order (Permohonan ke Notaris untuk pembuatan perjanjian dan pengikatan kredit dengan menunjukan sertifikat asli);
 - h. Selanjutnya dibuat Advis (Surat Persetujuan dari Bank terkait plafund, jangka waktu, jenis usaha dan jaminan yang diagunakan) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang dan penyelia kredit;
 - i. Selanjutnya dibuat Aksep (menerangkan terkait debitur menerima plafond kredit yang telah disetujui) ditanda tangani oleh debitur (nasabah);
 - j. Surat kuasa dari debitur kepada Bank Jatim sebagai penerima agunan yang ditanda tangani oleh Debitur dan Pimpinan Cabang;
 - k. Surat pernyataan debitur untuk penyerahan agunan ditanda tangani oleh debitur;
 - Bahwa mekanisme yang dilakukan setelah SPPK disetujui antara lain:
 - a. Penandatanganan akad yang dilakukan di Kantor Cabang atau di Kantor Notaris yang dihadiri oleh Notaris, Debitur, Analis Kredit, Penyelia Kredit dan Pimpinan Cabang;
 - b. Dilakukan proses input ke system ESTIM Bank Jatim yang dilakukan oleh Analis Kredit;
 - c. Proses Otorisasi Realisasi Pinjaman Kredit oleh Pimpinan Cabang;
 - d. Setelah Otorisasi oleh Pimpinan Cabang, kredit bisa dilakukan pencairan melalui rekening debitur;
 - e. Pendebetan biaya realisasi sesuai dengan SPPK;
 - Bahwa selama Saksi melakukan analisa kredit pada periode tahun 2018-2019, sepengetahuan Saksi ada beberapa yang sesuai aturan dan beberapa tidak sesuai aturan;

Halaman 100 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tidak sesuai dengan BPP, SOP ataupun aturan lain yang berlaku di Bank Jatim terkait pemberian kredit adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan kredit dari debitur yang tidak sesuai penggunaannya sebagaimana dalam akad kredit;
 - b. Rata-rata permohonan yang dikerjakan analis atas rekomendasi dari penyelia kredit dan pimpinan cabang;
 - c. Berkas permohonan yang kurang lengkap tapi kredit bisa dicairkan;
 - d. Penentuan plafon kredit tidak melalui proses Komite Kredit sesuai BPP;
 - e. Proses survei yang tidak sesuai BPP baik agunan dan usaha Debitur;
 - f. Pemberian fasilitas kredit melebihi limit/kewenangan cabang terhadap 1 (satu) debitur;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat selaku Analis Kredit 2 di Bank Jatim pernah ada pengajuan kredit atas nama Akbar Maulana Wicaksana (UD Maju Lancar) karena pada waktu itu Analis Kredit 1 yakni Arif Afandi yang diperintahkan oleh Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk mengerjakan dokumen administrasi kreditnya;
- Bahwa semua kredit memerlukan agunan dan nilainya 140 (seratus empat puluh) persen untuk Kredit investasi (KI) dari nilai plafon kredit, yang menilai agunan supervisi (penilai agunan internal) kecuali untuk KKBP (kredit konsumsi beragun Property) diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus menggunakan Appresial;
- Bahwa semua kredit wajib dilakukan survei usaha dan agunan debitur, yang melakukan survei analis kredit 1 yakni Arif Afandi, supervisi (Prambono) penyelia kredit (Edhowin) dan Pimpinan Cabang (Moch. Ridho Yuniyanto), kalau Debitur Akbar Maulana Saksi tidak melakukan survei survei (*on the spot*) baik terhadap usaha debitur atau agunan dan untuk melengkapi dokumen ketika ada temuan audit Internal Pimpinan Cabang dan penyelia memerintahkan Analis Kredit 1 yakni Arif Afandi melengkapi dokumen admintrasi yang belum lengkap;
- Bahwa untuk beberapa pengajuan kredit, Analis Kredit 1 yang melakukan "survei" atau melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur atau tempat yang dijadikan agunan namun Saksi selaku Analais Kredit 2 tidak mengetahui apakah agunan tersebut mengcover kredit atau tidak seperti yang diajukan oleh debitur yang bersangkutan;



- Bahwa untuk beberapa pengajuan kredit yang lain juga tidak melakukan survei atau tidak melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur atau tempat yang dijadikan agunan namun berdasarkan keterangan Analis Kredit 1 terhadap hasil analisa berkas pengajuan kredit, Analis Kredit 1 melaporkannya bahwa telah dilakukan survei dan hasil analisa “layak untuk dibiayai”, hal tersebut Analis Kredit 1 yakni Arif Afandi lakukan sesuai dengan perintah dari Penyelia Kredit (Edhowin Farisca Riawan) dan Pimpinan Cabang (M. Ridho Yuniyanto);
- Bahwa beberapa pengajuan kredit dengan proses sesuai dan beberapa pengajuan kredit yang tidak sesuai ketentuan antara lain Berkas pengajuan kredit tidak lengkap (izin usaha tidak ada) laporan keuangan tidak ada;
- Bahwa arahan atau tekanan dari Penyelia Kredit (Edhowin Farisca Riawan) dan Pimpinan Cabang (M. Ridho Yuniyanto) kepada para analis termasuk Saksi berupa sikap, jika diperintahkan harus segera dikerjakan meskipun kondisinya tidak layak dikerjakan apabila Saksi membantah Saksi akan dikucilkan yang bisa berpengaruh pada kinerja Saksi dan permohonannya dikasikan ke analis yang lain yang sekiranya mau mengerjakan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Analis Kredit 1 yakni Arif Fandi untuk pengajuan pinjaman yang digunakan oleh Akbar Maulana (UD Maju Lancar) terdapat 3 (tiga) nama debitur namun yang Saksi ingat antara lain:

Nama debitur	Plafon (dalam rupiah)	Agunan	HT (dalam rupiah)
Badru Zyaman	Rp2.450.000.000	Sertifikat Hak Milik Nomor 3183 luas 231 m2 lokasi Karang besuki Sukun Kota Malang	Rp1.950.000.000
		Sertifikat Hak Milik Nomor 3786 luas 255 lokasi Karang besuki Sukun Kota Malang	Rp700.000.000
		Sertifikat Hak Milik Nomor 4450 luas 134 lokasi Karang besuki Sukun Kota Malang	Rp600.000.000
Saiful Khoiri	Rp3.000.000.000	Sertifikat Hak Milik Nomor 799 Luas 3.165 Lokasi Desa Sumberagung Kecamatan Wates Kab. Kediri	Rp4.250.000.000
Akbar Maulana	Rp3.000.000.000	Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Luas 1.170 M2 Lokasi Di Desa	Rp550.000.000



		Tunjung kec. Udanawu Kab. Blitar Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Luas 1.138 M2 Lokasi Di Desa Tunjung kec. Udanawu Kab. Blitar	Rp530.000.000
		SHM Nomor 192 Luas 738 M2 Lokasi Di Desa Tunjung kec. Udanawu Kab. Blitar	Rp350.000.000
		Sertifikat Hak Milik Nomor 196 Luas 2.000 M2 Lokasi Di Desa Tunjung kec. Udanawu Kab. Blitar	Rp930.000.000
		Sertifikat Hak Milik Nomor 218 Luas 3.024 M2 lokasi di desa temengungan Kecamatan Udanawu Kab. Blitar	Rp1.425.000.000
		Sertifikat Hak Milik Nomor 367 Luas 1010 M2 lokasi di Desa Jati kec. Udanawu Kab. Malang	Rp475.000.000

- Bahwa berdasarkan keterangan Analis Kredit 1 yakni Arif Afandi untuk grub debitur Badru Zaman,SH, masing masing Agunan Terdapat 3 (tiga) fasilitas kredit yakni 2 kredit investasi atas nama Saiful khoiri dan Akbar Maulana dan 1 kredit rekening Koran badru Zyaman.SH namun data yang lengkap setelah ditunjukkan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
- Bahwa untuk pengajuan pinjaman yang digunakan oleh Badru Zyaman, S.H. terdapat 3 fasilitas atas nama Saiful Khoiri, Akbar Maulana dan atas nama Badru Zyaman sendiri, dari ketiga fasilitas kredit tersebut tidak terdapat pemberian fee untuk 3 fasilitas kredit kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Analis Kredit 1 yakni Arif Afandi pada waktu pengajuan kredit atas nama Badru Zyaman dokumennya lengkap terhadap debitur Saiful Khoiri tidak lengkap yaitu Ijin Usahanya Perdagangan dan Pertanian tebu seharusnya ada UD dan Mutasi rekening, terhadap Debitur Akbar Maulana tidak lengkap yaitu Ijin Usaha tidak ada, dan Mutasi rekening;
- Bahwa berdasarkan keterangan Analis Kredit 1 Arif Afandi untuk proses pengajuan kredit atas nama Badru Zyaman, Saiful Khoiri dan Akbar Maulana terkait kunjungan usaha dan terkait agunan sudah Saksi sampaikan diatas, dan untuk penilaiannya KJPP untuk Debitur Badru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zyaman dan untuk agunan debitur atas nama Saiful Khoiri dan Akbar Maulana tidak ada KJPPnya;

- Bahwa terhadap agunan tersebut Analis Kredit 1 Arif Afandi yang melakukan nilai taksasi adapun besarnya nilai berdasarkan SPPT, Surat keterangan harga tanah dari kelurahan, Dinas/instansi pemerintah;
- Bahwa pernah dilakukan General Audit di Bank Jatim Kepanjen pada tahun 2019 yang Saksi tahu dari kantor pusat, saat itu Saksi tidak mengetahui tim auditnya;
- Bahwa pada tahun 2019 sebelum Audit datang sudah ada suratnya, Saksi bersama dengan Analis Kredit 1 yakni Arif Afandi disuruh melengkapi oleh Pimpinan (Moch. Ridho Yunianto) dan Penyelia Kredit (Edhowin Fariskha) data administrasi yang belum lengkap semua berkas khusus terhadap debitur atas nama Badru Zyaman, Syaiful Khoiri dan Akbar Maulana kelengkapan yang Saksi penuhi hanya administrasi saja. Sedangkan untuk posisi kredit ke 3 (tiga) debitur tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa dari hasil temuan audit terdapat rekomendasi kepada Analis Kredit yakni untuk melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

9. Saksi Iqbal Alfahruli, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah:
- Tahun 2009 sampai dengan 2014 sebagai Junior Auditor pada Sub Divisi Operasional dan Keuangan Divisi Audit Intern Bank Jatim Tahun 2001 di Dinas Pasar;
- Tahun 2014 sampai dengan 2015 sebagai Auditor pada Sub Divisi Operasional dan Keuangan Divisi Audit Intern Bank Jatim Tahun 2011 BKD Pemkab. Malang;
- Tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai Senior Auditor pada Sub Divisi Operasional dan Keuangan Divisi Audit Intern Bank Jatim;
- Bahwa dasar Saksi menjabat selaku Senior Auditor pada Sub Divisi Operasional dan Keuangan Divisi Audit Intern Bank Jatim adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 053/277/KEP/DIR/SDM, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemindahan Tugas Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan;

Halaman 104 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi selaku Senior Auditor pada Sub Divisi Operasional dan Keuangan Divisi Audit Intern Bank Jatim, antara lain:
 - Melakukan pengawasan internal terkait kegiatan operasional dan perkreditan cabang dan kantor pusat;
 - Melaporkan atas temuan permasalahan terkait kegiatan operasional dan perkreditan cabang dan kantor pusat;
 - Bertindak sebagai anggota/Ketua Tim sesuai dengan penunjukan dari Pemimpin Divisi Audit Internal;
 - Bahwa struktur organisasi Bank Jatim Cabang Kepanjen sebagai cabang kelas 3 sesuai dengan SK Direksi Nomor 061/093/DIR/PRS/KEP, tanggal 06 Juni 2022 sesuai bagan Cabang Kelas 3.1. tentang Organisasi dan Tata Kerja;
 - Bahwa sumber dana/modal Bank Jatim terbagi menjadi 2 (dua) yakni:
 - Seri A yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 51,7 (lima puluh satu koma tujuh) persen dan Pemerintah Kota/Kabupaten sebesar 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) persen;
 - Seri B terdiri dari Domestik 9 (sembilan) persen dan asing 11 (sebelas) persen;
- Sehingga permodalan dari Bank Jatim Cabang Kepanjen bersumber dari permodalan yang dimiliki Bank Jatim Pusat, sebagaimana yang kami jelaskan diatas, karena Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah bagian dari Bank Jatim Pusat (sebagai Cabang);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, pada Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang selanjutnya disebut PT Bank Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka. Dan Cabang Kepanjen berdiri sejak tanggal 22 Desember 2010;
 - Bahwa status Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berubah menjadi Perseroan terbatas yang Terbuka, sejak tahun 2012, tepatnya pada tanggal 21 April 2012, berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan pada Akta Nomor 89. Tahun 2012;

Halaman 105 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang lingkup general audit yang dilakukan di Bank Jatim Cabang Kepanjen meliputi seluruh kegiatan operasional bisnis, perkreditan dan biaya di Cabang Kepanjen;
 - Bahwa berdasarkan SK Dir Nomor 057/070/DIR/AUI/KEP, tanggal 08 Februari 2018 tentang perubahan pedoman pelaksanaan prosedur Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. metode atau cara pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Audit yang melaksanakan General Audit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen:
 - Audit dilakukan dengan metode sampling dengan pendekatan risk based audit, yaitu pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian resiko audit (*risk profile*), sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih di fokuskan pada area penting yang berisiko tinggi. Metode pengambilan sampling menggunakan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif;
- Metodologi pemeriksaan:
- Pengujian terhadap pos-pos aktiva dan pasiva (*substantive test*);
 - Pengujian terhadap pos biaya yang controllable (kewajaran) sesuai dengan limit cabang;
 - Pengujian dengan pengambilan sampling terhadap pos pos sebagai berikut:
 - untuk pos aktiva tetap, Rupa-rupa aktiva, pendapatan dan biaya dilakukan sampling terhadap mutasi yang materiil untuk periode pemeriksaan;
 - Pengambilan sampling kredit dilakukan:
 - Pengujian dengan persentase 6,27 (enam koma dua tujuh) persen dari total baki debit kredit selain multiguna per 30 juni 2019;
 - Pengecualian audit: konfirmasi saldo nasabah dana serta melakukan inventarisasi aktiva tetap;
- Teknik audit yang dilakukan untuk memperoleh bahan pembuktian yang relevan dalam rangka membandingkan keadaan yang ada (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria) antara lain: substantive test atas laporan keuangan, wawancara, verifikasi, analisa, trasir, rekonsiliasi, inspeksi, bila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga Notaris, KJPP, KAP, Bouwheer, dan lain-lain);
- Bahwa Jenis Kredit yang dapat diberikan oleh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen, didasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;

Halaman 106 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdapat 3 (tiga) jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur yakni:

- a. Kredit Modal Kerja (KMK), adalah secara umum kredit usaha milik debitur yang dibiayai oleh Bank. Kredit yang termasuk KMK adalah kredit rekening koran, pundi kencana, Kredit Mikro, Standby Loan dan Keppres:
 1. Kredit Rekening Koran (R/C) adalah fasilitas kredit untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja dengan jangka waktu maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang, dapat ditambahi atau dilakukan penurunan plafon) yang penarikannya menggunakan cek atau BG);
 2. Kredit Pundi Kencana adalah secara umum seperti kredit biasa (angsuran pokok dan bunga secara bulanan) dan penarikannya secara umum seperti tabungan biasa. Kredit ini berjangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan tidak bisa diperpanjang;
 3. Kredit Mikro adalah fasilitas kredit untuk tujuan pembiayaan yang bersifat produktif (modal kerja dan investasi produktif) dengan maksimal plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per debitur dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 4. Kredit Standby Loan dan Keppres adalah secara umum sama dengan kredit rekening Koran, namun dasar utamanya adalah debitur mempunyai Surat Perintah Kerja (dari Pemerintah/BUMN/BUMD) yang jangka waktunya disesuaikan dengan SPK tersebut ditambah 3 (tiga) bulan;
- b. Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada debitur untuk barang konsumsi dengan cara membeli, menyewa untuk keperluan pembelian barang konsumsi dengan jenis kredit diantaranya adalah:
 1. Kredit konsumsi beragun property (KKBP);
 2. Kredit kepemilikan rumah (KPR);
 3. Kredit pegawai;sedangkan Kredit Konsumsi Beragun Property adalah kredit diluar kredit pemilikan property yang beragunkan rumah tapak, rumah susun, rumah toko, dan rumah kantor yang digunakan untuk kebutuhan sendiri (tidak diperjual belikan) dan keperluan konsumsi lainnya;
- c. Kredit Investasi adalah kredit yang berjangka waktu maksimal 15 (lima belas) tahun secara angsuran yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan/perluasan gedung maupun

Halaman 107 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- pabrik/pembelian alat produksi dan investasi usaha lainnya;
- Bahwa mekanisme kredit pada Bank Jatim pada umumnya hanya yang membedakan pada kredit consumer jenis kredit pegawai dan kredit multi guna yakni tidak dilakukan survei, secara umum mekanisme atau prosedurnya yakni sesuai dengan Flow Chart Group Adm & Legal Bisnis Cabang;
- Bahwa terhadap permohonan Kredit dari Debitur, harus mengikuti seluruh mekanisme sebagaimana yang digambarkan diatas dan hasilnya dinyatakan semuanya memenuhi persyaratan. Jika semua itu sudah dilalui, barulah permohonan debitur tersebut disetujui dan diproses; Dasar aturan tertulis yang mengaturnya adalah Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi (BPP KMK);
- Bahwa Standart Operasional Prosedur (SOP) tersebut berlaku mengikat bagi seluruh karyawan;
- Bahwa secara khusus untuk 2 (dua) jenis kredit yang diberikan oleh Bank Jatim, dapat Saksi uraikan sebagai berikut:
 - a. Kredit Modal Kerja;
Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan Kredit Modal Kerja sesuai dengan SK Direksi Nomor 057/139/DIR/PGP/PMK/KEP, tanggal 28 Maret 2018 Bab XXII tentang Kredit Modal Kerja (Pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi) yaitu:
 - 1 Syarat Umum:
 -)
 - Usaha produktif dalam sektor yang membutuhkan modal kerja yang prospektif;
 - Tidak memiliki tunggakan kredit macet baik kredit produktif maupun konsumtif dari bank maupun lembaga jasa keuangan lain;
 - Bank dapat memberikan kredit rekening koran dan investasi hanya kepada nasabah yang telah menjadi nasabah pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 (enam) bulan dengan mutasi rekening aktif, jika nasabah take over bank lain maka permohonan dapat menyampaikan mutasi rekening giro atas aktivitas usaha selama minimal 1 tahun terakhir;
 - 2 Dokumen yang dipersyaratkan yaitu:
 -)
 - Surat permohonan kredit;
 - Pasfoto terbaru 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, jika calon debitur berbentuk badan usaha pasfoto masing-masing



- pengurus;
- Fotokopi bukti identitas diri: KTP, KK, NPWP, surat nikah;
 - Fotokopi akta pendirian dan perubahan badan hukum;
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
 - Bukti kepemilikan agunan tambahan;
 - Surat persetujuan persero lainnya atau komisaris disesuaikan dengan badan usaha;
 - Surat keterangan usaha dari kepala desa/kepala pasar untuk debitur perorangan;

b.

Kredit Investasi Umum;

Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan Kredit Investasi Umum sesuai dengan SK Direksi Nomor 057/327/DIR/PGT/KEP, tanggal 19 Oktober 2018 Bab XXI tentang Kredit Investasi Umum, yaitu:

1 Syarat Umum:

)

- Usaha produktif dalam sektor yang membutuhkan modal kerja yang prospektif;
- Tidak memiliki tunggakan kredit macet baik kredit produktif maupun konsumtif dari bank maupun lembaga jasa keuangan lain;
- Bank dapat memberikan kredit rekening koran dan investasi hanya kepada nasabah yang telah menjadi nasabah pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 (enam) bulan dengan mutasi rekening aktif, jika nasabah take over bank lain maka pemohonan dapat menyampaikan mutasi rekening giro atas aktivitas usaha selama minimal 1 tahun terakhir;

2 Dokumen yang dipersyaratkan yaitu:

)

- Surat permohonan kredit;
- Pasfoto terbaru 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, jika calon debitur berbentuk badan usaha pasfoto masing-masing pengurus;
- Fotokopi bukti identitas diri: KTP, KK, NPWP, surat nikah;
- Fotokopi akta pendirian dan perubahan badan hukum;
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
- Bukti kepemilikan agunan tambahan;
- Surat persetujuan persero lainnya atau komisaris disesuaikan dengan badan usaha;

Halaman 109 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Surat keterangan usaha dari kepala desa/kepala pasar untuk debitur perorangan;
- RAB untuk kredit investasi;
- Bahwa secara umum, persyaratan kedua jenis kredit tersebut adalah sama akan tetapi terdapat tambahan dokumen berupa Dokumen RAB untuk Kredit Investasi Umum, sedangkan untuk Kredit Modal Kerja, tidak mensyaratkan adanya Dokumen RAB;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/257/DIR/MJR/KEP, tanggal 10 Agustus 2018 tentang revisi wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank garansi, letter of credit dan SKBDN), untuk limit kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang merupakan cabang kelas III pada tahun 2019 atau batas pemberian kredit pada Bank Jatim cabang Kepanjen tahun 2019 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga terhadap nilai kredit lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat;
- Bahwa objek yang bisa dijadikan agunan pada pemberian kredit rekening Koran dan kredit investasi umum yakni: berupa barang bergerak antara lain kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan mesin pabrik, sedangkan untuk barang yang tidak bergerak antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan cash collateral (tabungan, Giro dan Deposito);
- Bahwa Saksi pernah melakukan General Audit di Bank Jatim Cabang Kepanjen pada tahun 2020;
- Bahwa General Audit sendiri dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali, dimana untuk audit tahun 2020 merupakan tindak lanjut pada hasil Audit Khusus di Bank Jatim Cabang Kepanjen di tahun 2019 yang pada akhirnya ditemukan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang dalam hal penyaluran kredit;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Divisi Audit Bank Jatim Nomor: 059/97/AUI/OFA/Ops, tanggal 03 Maret 2020 dimana Saksi sebagai Ketua Tim melaksanakan General Audit selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020, halmana general audit ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan dalam penyaluran kredit atas hasil Audit Khusus tahun 2019. Dan hasil General Audit tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Permasalahan Kredit di Kantor

Halaman 110 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim Cabang Kepanjen Nomor: 059/065/AUI/OFA/OPC/LHA,
tanggal 17 Juli 2020;

- Bahwa metode dalam General Audit adalah:

- a. Observasi terhadap berkas kredit, yaitu meneliti kelengkapan berkas;
- b. Analisa terhadap transaksi debitur, dalam hal ini mengamati pola transaksi berupa setoran, penarikan dan pembayaran bunga serta angsuran;
- c. Kunjungan (*on the spot*) terhadap nasabah/debitur, yaitu dengan tanya jawab terkait penggunaan dana, memastikan izin usaha yang otentik dipegang/dikuasai oleh debitur serta benar tidaknya kunjungan yang dilakukan oleh petugas bank saat pengajuan kredit;

- Bahwa dalam General Audit tersebut juga menyasar atau memeriksa pada pemberian kredit yang diterima oleh Badru Zyaman, S.H., Akbar Maulana Wicaksana maupun Saiful Choiri, dimana ditemukan adanya pemberian kredit oleh Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu:

- a. Kredit Rekening koran atas nama Badru Zyaman, S.H., nomor rekening 0601006588, dengan plafon Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kredit Investasi Umum atas nama Akbar Maulana Wicaksana, Nomor Loan KIU06085 dengan plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. Kredit Investasi Umum atas nama Saiful Choiri, Nomor Loan KIU06067 dengan plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 059/065/AUI/OFA/OPC/LHA, tanggal 17 Juli 2020, dengan metode risk based audit pada tanggal 08 April 2020 dan 12 Mei 2020, ditemukan:

- a. Kredit Rekening koran atas nama Badru Zyaman, S.H., nomor rekening 0601006588, dengan plafon Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) terdapat:
 - hasil analisa kredit yang tidak dapat menggambarkan prospek usaha debitur sebenarnya dikarenakan petugas kredit (Analisis Kredit, Penyelia Kredit dan Pemutus Kredit) yang tidak berhati-hati dalam analisa kredit;
 - Kemudian saat dilakukan General Audit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen, ditemukan agunan atau jaminan SHM yang diajukan oleh debitur berupa SHM sejumlah 3 SHM, tidak terdapat pada lemari penyimpanan Bank Jatim Cabang Kepanjen yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 3183 dan Sertifikat

Halaman 111 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik Nomor 3786, yang ditemukan hanya Sertifikat Hak Milik Nomor 4450/Karangbesuki dengan informasi masih ada pada Notaris dan belum diserahkan pada Bank Jatim Cabang Kepanjen;

b. Kredit Investasi Umum atas nama Akbar Maulana Wicaksana, Nomor Loan KIU06085 dengan plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditemukan:

- Permohonan:
Terdapat kekurangan dokumen persyaratan kredit yakni, dalam berkas belum dilengkapi legalitas usaha debitur, dalam berkas belum dilengkapi bukti transaksi keuangan berupa voucher/kwitansi transaksi usaha debitur dan stempel copy sesuai asli belum dilengkapi dengan tanda tangan petugas;
- Analisa:
Terdapat kesamaan pembahasan kredit antara debitur a/n Akbar Maulana Wicaksana dan debitur atas nama Saiful Choiri diantaranya: Laporan keuangan debitur (neraca dan laba rugi), perhitungan ratio keuangan, perhitungan sumber dan penggunaan dana, rekonsiliasi aktiva tetap & rekonsiliasi modal, BPD 1.2 formulir aspek umum dan manajemen, BPD 1.3 formulir aspek pemasaran, BPD 1.4 formulir aspek teknis/produksi, BPD 1.5 formulir aspek keuangan;
- Jika dilihat dari tabel ratio keuangan, terlihat bahwa ratio CR tidak sampai 1,2 x (sesuai ketentuan bank);
- Dalam berkas belum terdapat RAB terkait kebutuhan investasi dan belum terdapat proyeksi laporan keuangan beberapa tahun kedepan;
- Terdapat perbedaan antara laporan laba rugi yang ada pada pembahasan dengan yang ditandatangani debitur;
- Taksasi:
Denah agunan yang terlampir dalam berkas kurang jelas, sehingga tidak bisa menunjukkan lokasi agunan yang sebenarnya; Pada foto agunan debitur tidak terlihat petugas maupun pemilik agunan berada pada foto dokumentasi tersebut; Lembar perhitungan taksasi agunan belum ditanda tangani petugas taksasi;
- Realisasi:
Dalam berkas belum dilengkapi copy HT; Dalam berkas belum dilengkapi covernote dari notaris; Proses balik nama debitur belum selesai, masih beratas nama Haji Muhamad Djamilun Edris (namun posisi saat ini, sudah berbalik nama atas nama

Halaman 112 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akbar Maulana);
- Monitoring:
Dalam berkas belum terdapat call report sebagai bukti telah dilakukan monitoring atas usaha debitur dan penggunaan hasil realisasi kredit;
- c. Kredit Investasi Umum atas nama Saiful Choiri, Nomor Loan KIU06067 dengan plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditemukan:
- Permohonan:
Terdapat kekurangan dokumen persyaratan kredit diantaranya: dalam berkas belum dilengkapi legalitas usaha debitur, dalam berkas belum dilengkapi bukti transaksi keuangan berupa voucher/kwitansi transaksi usaha debitur, dalam berkas belum dilengkapi pas foto 4x6 dan stempel copy sesuai asli belum dilengkapi dengan tandatangan petugas;
 - Analisa:
Terdapat kesamaan pembahasan kredit antara debitur a/n Saiful Choiri, Drs & Debitur a/n Akbar Maulana Wicaksana, diantaranya: Laporan Keuangan Debitur (Neraca & Laba Rugi), Perhitungan Ratio Keuangan, Perhitungan sumber dan penggunaan dana, rekonsiliasi aktiva tetap dan rekonsiliasi modal, BPD 1.2 Formulir Aspek umum dan Manajemen, BPD 1.3 formulir Aspek pemasaran, BPD 1.4 Formulir aspek teknis/produksi, BPD 1.5 Formulir aspek keuangan; Dalam berkas belum dilengkapi foto usaha debitur; jika dilihat dari table ratio keuangan, terlihat bahwa ratio CR tidak sampai 1,2 x (sesuai ketentuan Bank); Dalam berkas belum terdapat RAB terkait kebutuhan investasi dan belum terdapat proyeksi laporan keuangan beberapa tahun ke depan; Terdapat perbedaan antara laporan laba rugi yang ada pada pembahasan dengan yang ditandatangani debitur;
 - Taksasi:
Perhitungan taksasi agunan menggunakan 3 pembanding yaitu NJOP, Surat Keterangan Kelurahan dan Surat Keterangan dari Dinas/Instansi Pemerintah. Dalam berkas belum dilengkapi bukti pendukung perhitungan taksasi berupa surat keterangan kelurahan; Dalam berkas belum dilengkapi denah lokasi agunan; Dalam berkas belum dilengkapi foto agunan debitur dan pada lembar perhitungan taksasi agunan belum terdapat tandatangan petugas taksasi;
 - Realisasi:

Halaman 113 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam berkas belum dilengkapi copy HT (jangka waktu covernote telah habis); Dalam berkas belum dilengkapi polis asuransi kebakaran atas agunan dan jika dilihat dari mutase rekening debitur tidak terlihat adanya pembebanan biaya asuransi atas agunan debitur;

- Monitoring:

Dalam berkas belum terdapat call report sebagai bukti telah dilakukan monitoring atas usaha debitur dari penggunaan hasil realisasi kredit;

- Bahwa ketentuan-ketentuan yang Saksi jadikan acuan dalam menentukan ada tidaknya penyimpangan dalam melakukan general audit khususnya terhadap tata cara pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen Peraturan terkait antara lain:

- Surat Keputusan Direksi Nomor 057/139/DIR/PGP/PMK/Kep tanggal 28 maret 2018 Perihal kredit modal kerja;
- Surat Keputusan Direksi Nomor 057/282/Dir/PGP/Kep tanggal 03 september 2018 perihal Investasi;
- Surat Divisi Nomor 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 perihal ketentuan terkait jaminan, takasi agunan, kelompok peminjam dan total relationship concept;
- Surat Keputusan Direksi Nomor 058/144/DIR/PGT/KEP, tanggal 21 Mei 2019 Bab XXII tentang Kredit Modal Kerja;
- Surat Keputusan Direksi Nomor 057/327/DIR/PGT/KEP, tanggal 19 Oktober 2018 Bab XXI tentang Kredit Investasi Umum;
- Surat Keputusan Direksi Nomor 057/327/DIR/PGT/KEP, tanggal 19 Oktober 2018 Bab XXI tentang Kredit Investasi Umum Hal XXI-11 Point C, menyatakan: "Tahapan dalam proses analisa keuangan untuk kredit investasi sebagai berikut:
 - 1 menghitung estimasi pendapatan, biaya-biaya dan pos-pos lain
 -) yang terdapat pada laporan keuangan berdasarkan asumsi yang dibuat guna menyusun proyeksi keuangan yang terdiri cash flow, laba/rugi, neraca dan rasio keuangan;
 - 2 proyeksi cash flow harus masih positif sampai dengan jangka
 -) waktu kredit berakhir;
- Surat Direksi Nomor 048/014/KMK perihal supervisi kredit:
 - a. point 1 menyebutkan bahwa kredit dengan kolektabilitas lancar dilakukan kunjungan ke perusahaan (debitur) minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
 - b. point 2 kredit dengan kolek DPK kunjungan ke perusahaan (debitur) minimal 3 (tiga) kali dalam setahun;
 - c. point 3 kredit dengan kolek NPL (KL, diragukan atau macet) kunjungan ke perusahaan (debitur) minimal 4 (empat) kali

Halaman 114 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- dalam setahun;
- Surat Edaran Direksi Nomor 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009 Bab II Analisa Kredit, Hal 46, bahwa: “dalam hal barang jaminan berupa bidang tanah, makan masing-masing sertifikat harus diikat Hak Tanggungan senilai barang yang dijaminakan, atau minimal total pengikatannya senilai maksimum kredit (untuk kredit langsung), atau minimal sebesar persyaratan CEV (Cash Equivalen Values) Controlled-nya (untuk kredit tidak langsung);
 - Surat Divisi Nomor 053/008/KMK Tanggal 30 Juli 2015, perihal upaya antisipasi pemalsuan dokumen kredit “Copy dokumen tersebut diatas (butir 1) agar distempel dokumen sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh petugas bank”;
 - Bahwa adapun akibat pemberian kredit tersebut:
 - a. Terhadap Kredit Rekening Koran dari Badru Zyaman, S.H., hasil analisa tidak dapat menggambarkan prospek usaha debitur sebenarnya;
 - b. Terhadap Akbar Maulana Wicaksana, yaitu resiko kredit, resiko operasional;
 - c. Terhadap Saiful Choiri, yaitu resiko kredit, resiko operasional;
 - Bahwa adapun yang menjadi penyebab adalah petugas yang tidak berhati-hati dalam analisa kredit serta belum sepenuhnya menjalankan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa mekanisme penyaluran kredit modal kerja rekening koran yaitu:
 - 1. Bank memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan pola revolving (debitur dapat menarik dana kredit sewaktu-waktu dan mengembalikannya sewaktu-waktu juga). Bank akan memperhitungkan pokok pinjaman dan bunganya dihitung secara harian tergantung penggunaan dana yang ditarik oleh debitur;
 - 2. Penarikan dana oleh debitur menggunakan instruksi cek atau bilyet giro (sesuai mekanisme penarikan). Rekening yang digunakan adalah rekening giro yang diberi fasilitas dapat bersaldo debit, dimana normalnya giro bersaldo kredit;
 - 3. Pemberian fasilitas kredit rekening koran ditinjau ulang setiap tahun (perjanjian kredit tahunan), apabila bank menilai terdapat prospek usaha dan kemampuan bayar maka bank dapat memperpanjang fasilitas modal kerja yang diberikan kepada debitur. Apabila dinilai tidak memenuhi syarat maka bank dapat menghentikan perjanjian dan menagih kewajiban pokok, bunga dan denda sesuai perjanjian terakhir;

Halaman 115 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening kredit modal kerja dapat menerima setoran masuk dan transfer dari rekening/nasabah lain, penarikan/pemindahbukuan oleh nasabah lainpun dapat terjadi apabila ada cek/bilyet giro yang dibayarkan kepada nasabah lain;

- Bahwa proses pemeriksaan terkait General Audit, auditor melakukan analisa terhadap mutasi rekening debitur untuk mengetahui ketepatan penggunaan kredit. Dalam kaitan pemeriksaan General Audit terhadap debitur atas nama Badru Zyaman, S.H., Akbar Maulana Wicaksana maupun Saiful Choiri, didapati adanya keterkaitan keuangan berupa penarikan cek, setoran, transfer yang melibatkan ke-3 (tiga) debitur tersebut yang kemudian dilakukan konfirmasi dengan melakukan kunjungan (*on the spot*) untuk menanyakan terkait hubungan keuangan yang dilakukan dan mendapatkan konfirmasi dari Badru Zyaman, S.H. bahwa penggunaan kredit untuk usaha bersama keluarga di bidang pertanian dan perkebunan;

Dari Pengamatan dokumen, auditor mengetahui bahwa hubungan keluarga yang dimaksud adalah Saiful Choiri adalah kakak dari Badru Zyaman, S.H., sedangkan Akbar Maulana Wicaksana merupakan anak dari Badru Zyaman, S.H. hubungan keuangan yang Saksi tanyakan adalah sebagai berikut:

1. Adanya transfer dari Saiful Choiri sebanyak 1 (satu) kali senilai Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 April 2019;
2. Adanya transfer dari Akbar Maulana Wicaksana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2019;
 - Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2019
 - Bahwa Saksi menjelaskan riwayat pinjaman dari Badru Zyaman, S.H. terhadap Kredit Rekening Koran, dengan rincian:
 1. Tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan 05 Oktober 2018, pengajuan kredit dengan plafond Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimana atas kredit tersebut sudah digunakan seluruhnya namun tidak dilakukan pembayaran kewajiban;
 2. Tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan 05 Oktober 2019, pengajuan perpanjangan kredit dan penambahan plafon sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta

Halaman 116 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sehingga akumulasi pinjaman sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana kredit tersebut sudah digunakan seluruhnya namun tidak dilakukan pembayaran kewajiban;

3. Tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan 05 Oktober 2020 plafon terhutang adalah 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Outstanding pada tanggal 20 Maret 2020 (saat dilakukan General Audit) adalah sebesar Rp2.438.000.000,- (dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari akumulasi penarikan dan setoran debitur ditambah dengan biaya bank dan pembebanan bunga yang dicatat oleh system secara harian;

- Bahwa terhadap hasil temuan Nomor: 059/065/AUI/OFA/OPC/LHA, tanggal 17 Juli 2020 tidak dilakukan pendalaman namun telah ditindak lanjuti dan kemudian diarahkan kepada penyelesaian kredit;

- Bahwa dapat jelaskan terkait dari hasil rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil temuan General Audit Nomor: 059/065/AUI/OFA/OPC/LHA, tanggal 17 Juli 2020, yaitu:

- a. Terhadap Badru Zyaman, S.H. agar cabang memonitor penyelesaian PK dan HT kredit ini. untuk selanjutnya dalam melakukan analisa kredit, cabang agar mempertimbangkan keseluruhan fasilitas yang dimanfaatkan debitur dan melakukan penilaian taksasi sesuai dengan ketentuan bila mempertimbangkan untuk memperpanjang kredit ini;
- b. Terhadap Akbar Maulana Wicaksana:
 1. Permohonan:
Agar melengkapi berkas persyaratan kredit yang belum lengkap dan memberi stempel "copy sesuai asli" serta tanda tangan petugas pada stempel tersebut pada dokumen-dokumen persyaratan kredit lainnya;
 2. Analisa:
untuk dilakukan pembahasan ulang sesuai dengan usaha debitur; Agar menghitung kembali ratio keuangan debitur; Agar dalam berkas dilengkapi dengan RAB terkait kebutuhan investasi dan proyeksi laporan keuangan beberapa tahun ke depan; Agar menyesuaikan laporan keuangan laba rugi yang ada pada pembahasan dengan yang ditandatangani debitur;

Halaman 117 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



3. Taksasi:
Agar melampirkan denah agunan yang terlihat jelas letak posisinya; Agar melampirkan dokumentasi foto agunan yang terdapat debitur dan pemilik usaha didalamnya; Agar melengkapi lembar perhitungan taksasi agunan dengan tanda tangan petugas taksasi;
4. Realisasi:
Agar melengkapi berkas dengan copy HT; Agar melengkapi berkas dengan covernote dari notaris; Agar berkoordinasi dengan notaris perihal balik nama SHM yang belum selesai;
5. Monitoring:
Agar melakukan monitoring ke tempat usaha debitur untuk melihat perkembangan usaha debitur dan penggunaan hasil realisasi kredit;

c. Terhadap Saiful Choiri

1. Permohonan:
Agar melengkapi berkas persyaratan kredit yang belum lengkap dan memberi stempel "copy sesuai asli" serta tanda tangan petugas pada stempel tersebut pada dokumen-dokumen persyaratan kredit lainnya;
2. Analisa:
untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan usaha debitur; Agar melengkapi berkas dengan foto usaha debitur; Agar menghitung kembali ratio keuangan debitur; Agar dalam berkas dilengkapi dengan RAB terkait kebutuhan investasi dan proyeksi laporan keuangan beberapa tahun ke depan; Agar menyesuaikan laporan keuangan laba rugi yang ada pada pembahasan dengan yang ditandatangani debitur;
3. Taksasi:
Agar melengkapi berkas dengan bukti pendukung perhitungan taksasi berupa Surat Keterangan Kelurahan; Agar melengkapi berkas dengan denah lokasi agunan; Agar melengkapi berkas dengan foto agunan; Agar melengkapi lembar perhitungan taksasi agunan dengan tanda tangan petugas taksasi;
4. Realisasi:
Agar melengkapi berkas dengan copy HT; Agar melengkapi berkas dengan polis asuransi kebakaran atas agunan dan melakukan pembebanan biaya asuransi atas agunan debitur;
5. Monitoring:
Agar melakukan monitoring ke tempat usaha debitur untuk melihat perkembangan usaha debitur dan penggunaan hasil realisasi kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi boleh seorang debitur mengajukan beberapa fasilitas kredit dengan jaminan atau agunan hanya satu saja asalkan nilai jaminannya masih mencukupi nilai total fasilitas kredit yang diberikan sehingga jika kredit macet maka bank dapat menggunakan agunan tersebut sebagai pengganti kerugian;
- Bahwa kewajiban bagi seluruh karyawan Bank Jatim untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana mengenai prinsip kehati-hatian ada 5 (lima) faktor yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition:
 - a. Character. Sesuatu yang bisa dilihat dan dinilai atau bisa cukup menggambarkan karakter dari debitur;
 - b. Capacity. Peminjam yang mempunyai kemampuan untuk membayar kembali;
 - c. Capital. Modal atau keuangan dari debitur tersebut;
 - d. Collateral. Jaminan dari debitur;
 - e. Condition. Kondisi usaha dari debitur yang saat ini ataupun yang akan datang;
- Bahwa benar dalam memproses pemberian kredit rekening koran, kredit pundi kencana, kredit investasi, kredit konsumsi beragun property (KKBP) dan kredit KPR harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan semuanya tercermin dalam Buku Pedoman Pelaksanaan masing-masing jenis kredatnya pada saat pemberian kredit diberikan;
- Bahwa benar besar kecilnya jaminan (collateral) berpengaruh terhadap jumlah kredit yang dapat diberikan kepada nasabah, karena jaminan merupakan salah satu faktor penentu nilai plafon kredit;
- Bahwa berdasarkan data pada Bank Jatim Cabang Kepanjen pada tahun 2019 pernah memberikan kredit investasi umum dengan rincian:
 - 1. Pada tanggal 09 Agustus 2019, atas nama Akbar Maulana Wicaksana, dengan nilai plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan jaminan usaha (perdagangan dan pertanian) sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan 09 Agustus 2024 dengan jenis kredit Investasi Umum;
Bahwa jaminan yang diberikan yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Luas Tanah 1170 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 18 November 1999 dengan jenis tanah sawah;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Luas Tanah 1138 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten

Halaman 119 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah pertanian;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 192 Luas Tanah 738 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah non pertanian;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Luas tanah 2000 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 28 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 218 Luas Tanah 3024 meter persegi yang terletak di Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 14 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 367 Luas tanah 1010 meter persegi yang terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 12 Desember 2002 dengan jenis tanah pertanian;
2. Pada tanggal 24 April 2019, atas nama Saiful Choiri, Drs dengan nilai plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan jaminan usaha perdagangan dan pertanian tebu sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2024 dengan jenis kredit Investasi Umum;
Bahwa jaminan yang diberikan yaitu:
- Sebidang tanah pertanian beserta bangunan rumah di atasnya seluas 3.165 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 799 tanggal 21 Juli 1995 GS Nomor 3876 Tanggal 21 Juni 1995 terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Wates Kab. Kediri an.
- Doktorandus Haji Saiful Choiri;
3. Pada tanggal 22 Agustus 2019, atas nama Badru Zyaman dengan nilai plafon Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan jaminan usaha perdagangan hasil bumi sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 22 Agustus 2020 dengan jenis kredit Modal Kerja Rekening Koran;
Bahwa jaminan yang diberikan, meliputi:
- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 3183/Karangbesuki an. Badru
 -) Zyaman, S.H. luas tanah 231 M2 luas bangunan 325 M2;
 - 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 4877/Karangbesuki an. Badru
 -) Zyaman, S.H. luas tanah 255 M2;
 - 3 Sertifikat Hak Milik Nomor 4450/Karangbesuki an. Badru

Halaman 120 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



-) Zyaman, S.H. luas tanah 134 M2;
- Bahwa yang ikut melakukan General Audit yang dilakukan dari tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 dengan output berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Permasalahan Kredit di Kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen Nomor: 059/065/AUI/OFA/OPS/LHA tanggal 17 Juni 2020, Ketua Team: Iqbal Alfahruli, S.E. (Saksi sendiri), Anggota: 1. Risky Agita Rio, 2. Ferry Ristianto, 3. Firman Adisaputro;
 - Bahwa rekomendasi ini ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Kepanjen, karena dalam kegiatan operasional kredit (terutama kredit yang diajukan oleh debitur Badru Zyaman) terdapat kekurangan meliputi berkas belum dilengkapi legalitas usaha, belum dilengkapi bukti transaksi keuangan (seperti Voucher, kuitansi atas usaha tersebut), adanya kesamaan dalam pembahasan kredit sehingga tidak masuk diakal;
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah Kelompok Pemutus Kredit, yang terdiri dari:
 1. Pimpinan Cabang Bank Jatim yakni M. Ridho Yuniarto;
 2. Penyelia kredit yakni Edhowin F;
 3. Analisis kredit;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank Jatim Cabang Kepanjen jika dokumen pengajuan kredit yang diajukan oleh para debitur yaitu Akbar Maulana Wicaksana, Badru Zyaman dan Saiful Choiri (grup debitur Badru Zyaman), belum sesuai dengan aturan perkreditan yang ada pada Bank Jatim sesuai dengan hasil temuan yang audit dalam GA yang dilakukan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemeriksaan internal atau audit selain GA yang dilakukan oleh Bank Jatim Pusat terhadap proses pemberian kredit atas nama debitur Akbar Maulana Wicaksana, Badru Zyaman dan Saiful Choiri (grup debitur Badru Zyaman);
 - Bahwa berdasarkan General Audit sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Permasalahan Kredit di Kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen Nomor: 059/065/AUI/OFA/OPS/LHA tanggal 17 Juni 2020, maka untuk sisa *outstanding* atau total piutang terhadap kredit atas nama Debitur Akbar Maulana Wicaksana, Badru Zyaman dan Saiful Choiri dengan perincian:

No.	Nama Debitur	Nomor Nasabah	SKIM	Plafon Awal (Rp)	Out. Pokok (Rp)
1	Saiful Choiri	06002623	Investasi Umum	3.000.000.000	2.500.000.000
2	Akbar Maulana Wicaksana	60155429	Investasi Umum	3.000.000.000	2.700.000.000
3	Badru Zyaman	47011299	Rekening	2.450.000.000	2.438.384.656

Halaman 121 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



		Koran	
Total			7.638.384.656

- Bahwa pada saat dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan atas Permasalahan Kredit di Kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen Nomor: 059/065/AUI/OFA/OPC/LHA, tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan general Audit, nilai Kredit Rekening Korang dari Badru Zyaman sebesar Rp2.438.384.656,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) pada saat itu tidak bisa dinilai sebagai kerugian bagi keuangan Bank Jatim, mengingat pada saat itu kolektibilitasnya lancar. Dan nilai sebesar Rp2.438.384.656,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang Saksi dapatkan tersebut merupakan nilai akumulatif dari realisasi, penarikan fasilitas, setoran, biaya bank dan akumulasi pembebanan bunga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

10. Saksi Yudha Eko Hartanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah:
- Tahun 2012-2016 sebagai Analis Kredit Bank Jatim Cab. Sidoarjo;
 - Tahun 2017-2021 sebagai Junior RM. Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Indikasi;
 - Tahun 2021-2022 sebagai Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cab. Bojonegoro Kasi Penyimpanan dan pemeliharaan DPPKA tahun 2011;
 - Tahun 2022-sekarang sebagai Auditor Grup Audit Operasional dan Keuangan Sub. Divisi Audit Operasional dan Keuangan Kantor Pusat Bank Jatim Kasubbid. Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan DPPKA tahun 2016;
- Bahwa dasar Saksi menjabat selaku Auditor Grup Audit Operasional dan Keuangan Sub. Divisi Audit Operasional dan Keuangan Kantor Pusat Bank Jatim pada Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 061/110/HCP/KPH/KEP, tanggal 09 September 2022 tentang Pemindahan Tugas Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi selaku Auditor Grup Audit Operasional dan Keuangan Sub. Divisi Audit Operasional dan Keuangan Kantor Pusat Bank Jatim, antara lain:

Halaman 122 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pengawasan internal terkait kegiatan operasional dan perkreditan cabang dan kantor pusat;
 - b. Melaporkan atas temuan permasalahan terkait kegiatan operasional dan perkreditan cabang dan kantor pusat;
 - Bahwa struktur organisasi Bank Jatim Cabang Kepanjen sebagai cabang kelas 3 sesuai dengan SK Direksi Nomor 061/093/DIR/PRS/KEP, tanggal 06 Juni 2022 sesuai bagan Cabang Kelas 3.1. tentang Organisasi dan Tata Kerja;
 - Bahwa sumber dana/modal Bank Jatim terbagi menjadi 2 (dua) yakni:
 - Seri A yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 51,7 (lima puluh satu koma tujuh) persen dan Pemerintah Kota/Kabupaten sebesar 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) persen;
 - Seri B terdiri dari Domestik 9 (sembilan) persen dan asing 11 (sebelas) persen;
- Sehingga permodalan dari Bank Jatim Cabang Kepanjen bersumber dari permodalan yang dimiliki Bank Jatim Pusat, sebagaimana yang kami jelaskan diatas, karena Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah bagian dari Bank Jatim Pusat (sebagai Cabang);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, pada Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang selanjutnya disebut PT Bank Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka. Dan Cabang Kepanjen berdiri sejak tanggal 22 Desember 2010;
 - Bahwa jika status Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berubah menjadi Perseroan terbatas yang Terbuka, sejak tahun 2012, tepatnya pada tanggal 21 April 2012, berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan pada Akta Nomor 89. Tahun 2012;
 - Bahwa ruang lingkup general audit yang dilakukan di Bank Jatim Cabang Kepanjen meliputi seluruh kegiatan operasional bisnis, perkreditan dan biaya di Cabang Kepanjen;
 - Bahwa berdasarkan SK Dir Nomor 057/070/DIR/AUI/KEP tanggal 08 Februari 2018 tentang perubahan pedoman pelaksanaan prosedur

Halaman 123 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. metode atau cara pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Audit yang melaksanakan General Audit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen:

- Audit dilakukan dengan metode sampling dengan pendekatan risk based audit, yaitu pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian resiko audit (*risk profile*), sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih di fokuskan pada area penting yang berisiko tinggi. Metode pengambilan sampling menggunakan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif;
 - Metodologi pemeriksaan:
 - Pengujian terhadap pos-pos aktiva dan pasiva (*substantive test*).
 - Pengujian terhadap pos biaya yang controllable (kewajaran) sesuai dengan limit cabang.
 - Pengujian dengan pengambilan sampling terhadap pos pos sebagai berikut:
 - Untuk pos aktiva tetap, rupa-rupa aktiva, pendapatan dan biaya dilakukan sampling terhadap mutasi yang materiil untuk periode pemeriksaan;
 - Pengambilan sampling kredit dilakukan: Pengujian dengan persentase 6,27 (enam koma dua tujuh) persen dari total baki debit kredit selain multiguna per 30 juni 2019;
 - Pengecualian audit: konfirmasi saldo nasabah dana serta melakukan inventarisasi aktiva tetap;
- Teknik audit yang dilakukan untuk memperoleh bahan pembuktian yang relevan dalam rangka membandingkan keadaan yang ada (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria) antara lain: substantive test atas laporan keuangan, wawancara, verifikasi, analisa, trasir, rekonsiliasi, inspeksi, bila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga Notaris, KJPP, KAP, Bouwheer, dan lain-lain);
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang Saksi jadikan acuan dalam menentukan ada tidaknya penyimpangan dalam melakukan general audit khususnya terhadap tata cara pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen Peraturan terkait antara lain:
 - SK Dir Nomor 057/139/DIR/PGP/PMK/Kep tanggal 28 maret 2018 Perihal kredit modal kerja;
 - SK Dir Nomor 057/282/Dir/PGP/Kep tanggal 03 september 2018 perihal Investasi;
 - Surat Divisi Nomor 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 perihal ketentuan terkait jaminan, takasi agunan, kelompok peminjam dan total relationship concept;

Halaman 124 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK DIR Nomor 058/144/DIR/PGT/KEP, tanggal 21 Mei 2019 Bab XXII tentang Kredit Modal Kerja;
- SK DIR Nomor 057/327/DIR/PGT/KEP, tanggal 19 Oktober 2018 Bab XXI tentang Kredit Investasi Umum;
- SK Dir Nomor 057/327/DIR/PGT/KEP, tanggal 19 Oktober 2018 Bab XXI tentang Kredit Investasi Umum Hal XXI-11 Point C, menyatakan: "Tahapan dalam proses analisa keuangan untuk kredit investasi sebagai berikut:
 - 1) menghitung estimasi pendapatan, biaya-biaya dan pos-pos lain yang terdapat pada laporan keuangan berdasarkan asumsi yang dibuat guna menyusun proyeksi keuangan yang terdiri cash flow, laba/rugi, neraca dan rasio keuangan;
 - 2) proyeksi cash flow harus masih positif sampai dengan jangka waktu kredit berakhir;
- Surat Direksi Nomor 048/014/KMK perihal supervisi kredit:
 - a. point 1 menyebutkan bahwa kredit dengan kolektabilitas lancar dilakukan kunjungan ke perusahaan (debitur) minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
 - b. point 2 kredit dengan kolek DPK kunjungan ke perusahaan (debitur) minimal 3 (tiga) kali dalam setahun;
 - c. point 3 kredit dengan kolek NPL (KL,diragukan atau macet) kunjungan ke perusahaan (debitur) minimal 4 (empat) kali dalam setahun;
- SE Direksi Nomor 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009 Bab II Analisa Kredit, Hal 46, bahwa: "dalam hal barang jaminan berupa bidang tanah, makan masing-masing sertifikat harus diikat Hak Tanggungan senilai barang yang dijaminakan, atau minimal total pengikatannya senilai maksimum kredit (untuk kredit langsung), atau minimal sebesar persyaratan CEV (Cash Equivalen Values) Controlled-nya (untuk kredit tidak langsung);
- Surat Divisi Nomor 053/008/KMK Tanggal 30 Juli 2015, perihal upaya antisipasi pemalsuan dokumen kredit "copy dokumen tersebut diatas (butir 1) agar distempel dokumen sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh petugas bank";
- Bahwa Jenis Kredit yang dapat diberikan oleh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen, didasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur yakni:
 - a. Kredit Modal Kerja (KMK), adalah secara umum kredit usaha milik

Halaman 125 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



debitur yang dibiayai oleh Bank. Kredit yang termasuk KMK adalah kredit rekening koran, pundi kencana, Kredit Mikro, Standby Loan dan Keppres:

1. Kredit Rekening Koran (R/C) adalah fasilitas kredit untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja dengan jangka waktu maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang, dapat ditambahi atau dilakukan penurunan plafon) yang penarikannya menggunakan cek atau BG);
 2. Kredit Pundi Kencana adalah secara umum seperti kredit biasa (angsuran pokok dan bunga secara bulanan) dan penarikannya secara umum seperti tabungan biasa. Kredit ini berjangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan tidak bisa diperpanjang;
 3. Kredit Mikro adalah fasilitas kredit untuk tujuan pembiayaan yang bersifat produktif (modal kerja dan investasi produktif) dengan maksimal plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per debitur dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 4. Kredit Standby Loan dan Keppres adalah secara umum sama dengan kredit rekening Koran, namun dasar utamanya adalah debitur mempunyai Surat Perintah Kerja (dari Pemerintah/BUMN/BUMD) yang jangka waktunya disesuaikan dengan SPK tersebut ditambah 3 (tiga) bulan;
- b. Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada debitur untuk barang konsumsi dengan cara membeli, menyewa untuk keperluan pembelian barang konsumsi dengan jenis kredit diantaranya adalah:
1. Kredit konsumsi beragun property (KKBP),
 2. Kredit kepemilikan rumah (KPR);
 3. Kredit pegawai;
- Sedangkan Kredit Konsumsi Beragun Property adalah kredit diluar kredit pemilikan property yang beragunkan rumah tapak, rumah susun, rumah toko, dan rumah kantor yang digunakan untuk kebutuhan sendiri (tidak diperjual belikan) dan keperluan konsumsi lainnya;
- c. Kredit Investasi adalah kredit yang berjangka waktu maksimal 15 (lima belas) tahun secara angsuran yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan/perluasan gedung maupun pabrik/pembelian alat produksi dan investasi usaha lainnya;
- Bahwa mekanisme kredit pada Bank Jatim pada umumnya hanya yang membedakan pada kredit consumer jenis kredit pegawai dan kredit multi guna yakni tidak dilakukan survei, secara umum mekanisme atau

Halaman 126 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedurnya yakni sebagaimana dimaksud dalam Flow Chart Group Adm & Legal Bisnis Cabang;

Bahwa terhadap permohonan Kredit dari Debitur, harus mengikuti seluruh mekanisme sebagaimana yang digambarkan diatas dan hasilnya dinyatakan semuanya memenuhi persyaratan. Jika semua itu sudah dilalui, barulah permohonan debitur tersebut disetujui dan diproses.

Dasar aturan tertulis yang mengaturnya adalah Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi (BPP KMK);

- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan Kredit investasi umum sesuai dengan SK Direksi Nomor 057/139/DIR/PGP/PMK/KEP, tanggal 28 Maret 2018 Bab XXII tentang Kredit Modal Kerja (Pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi):

1) Syarat Umum:

- Usaha produktif dalam sektor yang membutuhkan modal kerja yang prospektif;
- Tidak memiliki tunggakan kredit macet baik kredit produktif maupun konsumtif dari bank maupun lembaga jasa keuangan lain;
- Bank dapat memberikan kredit rekening koran dan investasi hanya kepada nasabah yang telah menjadi nasabah pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 (enam) bulan dengan mutasi rekening aktif, jika nasabah take over bank lain maka pemohonan dapat menyampaikan mutasi rekening giro atas aktivitas usaha selama minimal 1 tahun terakhir;

2) Dokumen yang dipersyaratkan yaitu:

- Surat permohonan kredit;
- Pasfoto terbaru 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, jika calon debitur berbentuk badan usaha pasfoto masing-masing pengurus;
- Fotokopi bukti identitas diri: KTP, KK, NPWP, surat nikah;
- Fotokopi akta pendirian dan perubahan badan hukum;
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
- Bukti kepemilikan agunan tambahan;
- Surat persetujuan persero lainnya atau komisaris disesuaikan dengan badan usaha;
- Surat keterangan usaha dari kepala desa/kepala pasar untuk debitur perorangan;
- RAB untuk kredit investasi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/257/DIR/MJR/KEP, tanggal 10 Agustus 2018 tentang revisi wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit

Halaman 127 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bank garansi, letter of credit dan SKBDN), untuk limit kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang merupakan cabang kelas III pada tahun 2019 atau batas pemberian kredit pada Bank Jatim cabang Kepanjen tahun 2019 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga terhadap nilai kredit lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat;

- Bahwa objek yang bisa dijadikan agunan pada pemberian kredit rekening Koran dan kredit investasi umum yakni: berupa barang bergerak antara lain kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan mesin pabrik, sedangkan untuk barang yang tidak bergerak antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan cash collateral (tabungan, Giro dan Deposito);

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 059/065/AUI/OFA/OPC/LHA, tanggal 17 Juli 2020, dengan metode risk based audit pada tanggal 08 April 2020 dan 12 Mei 2020, ditemukan:

- a. Kredit Rekening koran atas nama Badru Zyaman, S.H., nomor rekening 0601006588, dengan plafon Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) terdapat:
 - hasil analisa kredit yang tidak dapat menggambarkan prospek usaha debitur sebenarnya dikarenakan petugas kredit (Analisis Kredit, Penyelia Kredit dan Pemutus Kredit) yang tidak berhati-hati dalam analisa kredit;
 - Kemudian saat dilakukan General Audit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen, ditemukan agunan atau jaminan SHM yang diajukan oleh debitur berupa SHM sejumlah 3 SHM, tidak terdapat pada lemari penyimpanan Bank Jatim Cabang Kepanjen yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 3183 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3786, yang ditemukan hanya Sertifikat Hak Milik Nomor 4450/Karangbesuki dengan informasi masih ada pada Notaris dan belum diserahkan pada Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- b. Kredit Investasi Umum atas nama Akbar Maulana Wicaksana, Nomor Loan KIU06085 dengan plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditemukan:
 - Terdapat kekurangan dokumen persyaratan kredit yakni, dalam berkas belum dilengkapi legalitas usaha debitur, dalam berkas belum dilengkapi bukti transaksi keuangan berupa voucher/kwitansi transaksi usaha debitur dan stempel copy

Halaman 128 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai asli belum dilengkapi dengan tanda tangan petugas;
- Terdapat kesamaan pembahasan kredit antara debitur a/n Akbar Maulana Wicaksana dan debitur a/n Saiful Choiri diantaranya: Laporan keuangan debitur (neraca dan laba rugi), perhitungan ratio keuangan, perhitungan sumber dan penggunaan dana, rekonsiliasi aktiva tetap & rekonsiliasi modal, BPD 1.2 formulir aspek umum dan manajemen, BPD 1.3 formulir aspek pemasaran, BPD 1.4 formulir aspek teknis/produksi, BPD 1.5 formulir aspek keuangan;
 - Jika dilihat dari tabel ratio keuangan, terlihat bahwa ratio CR tidak sampai 1,2 x (sesuai ketentuan bank);
 - Dalam berkas belum terdapat RAB terkait kebutuhan investasi dan belum terdapat proyeksi laporan keuangan beberapa tahun kedepan;
 - Terdapat perbedaan antara laporan laba rugi yang ada pada pembahasan dengan yang ditandatangani debitur;
 - Denah agunan yang terlampir dalam berkas kurang jelas, sehingga tidak bisa menunjukkan lokasi agunan yang sebenarnya;
 - Pada foto agunan debitur tidak terlihat petugas maupun pemilik agunan berada pada foto dokumentasi tersebut;
 - Lembar perhitungan taksasi agunan belum ditanda tangani petugas taksasi;
 - Dalam berkas belum dilengkapi copy HT;
 - Dalam berkas belum dilengkapi covernote dari notaris;
 - Proses balik nama debitur belum selesai, masih beratas nama Haji Muhamad Djamilun Edris (namun posisi saat ini, sudah berbalik nama atas nama Akbar Maulana);
 - Dalam berkas belum terdapat call report sebagai bukti telah dilakukan monitoring atas usaha debitur dan penggunaan hasil realisasi kredit;
- Bahwa terhadap hasil temuan Nomor: 059/065/AUI/OFA/OPC/LHA, tanggal 17 Juli 2020 tidak dilakukan pendalaman namun telah ditindak lanjuti dan kemudian diarahkan kepada penyelesaian kredit;
- Bahwa dapat jelaskan terkait kesimpulan dari hasil rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil temuan general audit Nomor: 059/065/AUI/OFA/OPC/LHA, tanggal 17 Juli 2020 perlu Saksi pastikan terlebih dahulu pada tim audit yang saat itu melakukan GA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi boleh seorang debitur mengajukan beberapa fasilitas kredit dengan jaminan atau agunan hanya satu saja,

Halaman 129 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asalkan nilai jaminannya masih mencukupi nilai total fasilitas kredit yang diberikan sehingga jika kredit macet maka bank dapat menggunakan agunan tersebut sebagai pengganti kerugian;

- Bahwa kewajiban bagi seluruh karyawan Bank Jatim untuk menerapkan prinsip kehati-hatian;

- Bahwa menurut Saksi, mengenai prinsip kehati-hatian ada 5 (lima) faktor yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition:

- a. Character. Sesuatu yang bisa dilihat dan dinilai atau bisa cukup menggambarkan karakter dari debitur;
- b. Capacity. Peminjam yang mempunyai kemampuan untuk membayar kembali;
- c. Capital. Modal atau keuangan dari debitur tersebut;
- d. Collateral. Jaminan dari debitur;
- e. Condition. Kondisi usaha dari debitur yang saat ini ataupun yang akan datang;

- Bahwa benar dalam memproses pemberian kredit rekening koran, kredit pundi kencana, kredit investasi, kredit konsumsi beragun property (KKBP) dan kredit KPR harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan semuanya tercermin dalam Buku Pedoman Pelaksanaan masing-masing jenis kreditnya pada saat pemberian kredit diberikan;

- Bahwa benar besar kecilnya jaminan (collateral) berpengaruh terhadap jumlah kredit yang dapat diberikan kepada nasabah, karena jaminan merupakan salah satu faktor penentu nilai plafon kredit;

- Bahwa berdasarkan data pada Bank Jatim Cabang Kepanjen pada tahun 2019 pernah memberikan kredit investasi umum dengan perincian: Pada tanggal 09 Agustus 2019, atas nama Akbar Maulana Wicaksana, dengan nilai plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan jaminan usaha (perdagangan dan pertanian) sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan 09 Agustus 2024 dengan jenis kredit Investasi Umum;

Bahwa jaminan yang diberikan yakni:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Luas Tanah 1170 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 18 November 1999 dengan jenis tanah sawah;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Luas Tanah 1138 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah pertanian;

Halaman 130 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 192 Luas Tanah 738 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah non pertanian;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Luas tanah 2000 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 28 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 218 Luas Tanah 3024 meter persegi yang terletak di Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 14 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 367 Luas tanah 1010 meter persegi yang terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 12 Desember 2002 dengan jenis tanah pertanian;
 - Bahwa berdasarkan data per tanggal 09 Juni 2023 untuk sisa *outstanding* atau total piutang terhadap kredit atas nama Debitur Akbar Maulana Wicaksana, Badru Zyaman dan Saiful Choiri dengan perincian:
 - 1. Nama Debitur Saiful Choiri, No. Nasabah 06002623, SKIM: Investasi Umum, Plafon Awal Rp3.000.000.000, Out. Pokok Rp2.400.000.000,00, Out. Bunga Rp962.424.376,34, Denda (nihil), Totalnya Rp3.362.424.376,34;
 - 2. Nama Debitur Akbar Maulana Wicaksana, No. Nasabah 60155429, SKIM: Investasi Umum, Plafon Awal Rp3.000.000.000, Out. Pokok Rp2.480.000.000, Out. Bunga Rp1.048.155.767,13, Denda (nihil), Totalnya Rp3.528.155.767,13;
 - 3. Nama Debitur Badru Zyaman, No. Nasabah 47011299, SKIM: Rekening Koran, Plafon Awal Rp2.450.000.000, Out. Pokok Rp1.800.500.000, Out. Bunga Rp77.560.897,05, Denda Rp14.141.286,51, Totalnya Rp1.892.202.183,56;
- Sehingga dengan demikian Total Out. Pokok Rp6.680.500.000, Total Out. Bunga Rp2.088.141.040,52, Total Denda Rp14.141.286,51, dan Total Secara Keseluruhannya adalah Rp8.782.782.327,03;
- Bahwa setelah dilakukan audit tanggal 17 Juli 2020 hingga saat ini tidak pernah dilakukan audit lagi;
 - Bahwa untuk yang melakukan audit intern Nomor: 059/065/AUI/OFA/OPS/LHA tanggal 17 Juni 2020, Saksi lupa;
 - Bahwa maksud dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Devisi Audit Intern yang menyebutkan bahwa "Agar melengkapi berkas persyaratan kredit yang belum lengkap dan memberi stempel "Copy"

Halaman 131 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sesuai asli” serta tanda tangan petugas pada stempel tersebut pada dokumen-dokumen persyaratan kredit lainnya”, adalah ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Kepanjen, karena dalam kegiatan operasional kredit (terutama kredit yang diajukan oleh debitur Badru Zayman)) terdapat kekurangan meliputi berkas belum dilengkapi legalitas usaha, belum dilengkapi bukti transaksi keuangan (seperti Voucher, kuitansi atas usaha tersebut), adanya kesamaan dalam pembahasan kredit sehingga tidak masuk diakal. Yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah Kelompok Pemutus Kredit (yang terdiri dari: 1. Pimpinan Cabang Bank Jatim yakni M. Ridho Yuniato, 2. Penyelia kredit yakni Edhowin F., 3. Analis kredit;

- Bahwa status kredit atau kolektibilitas dari debitur Akbar Maulana Wicaksana, Badru Zyaman, dan Saiful Choiri (grup debitur Badru Zyaman), posisi per tanggal 07 Januari 2024, total kreditnya sejumlah Rp8.155.318.234,18 (delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah delapan belas sen), dengan perincian: Pokok sejumlah: Rp5.709.400.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Bunga: Rp2.428.931.629,17 (dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh belas sen), Denda: Rp16.986.605,01 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima rupiah satu sen), Total: Rp8.155.318.234,18 (delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah delapan belas sen);

- Bahwa pihak-pihak dari Bank Jatim Cabang Kepanjen yang berwenang memberikan kredit pada tahun 2019 sepengetahuan Saksi adalah Pemimpin Cabang yaitu M. Ridho Yuniato dan Penyelia Kredit yaitu Edhowin F;

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank Jatim Cabang Kepanjen jika dokumen pengajuan kredit yang diajukan oleh para debitur yaitu Akbar Maulana Wicaksana, Badru Zyaman dan Saiful Choiri (grup debitur Badru Zyaman), belum sesuai dengan aturan perkreditan yang ada pada Bank Jatim sesuai dengan hasil temuan yang audit dalam GA yang dilakukan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemeriksaan internal atau audit selain GA yang dilakukan oleh Bank Jatim Pusat terhadap proses

Halaman 132 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kredit atas nama debitur Akbar Maulana Wicaksana, Badru Zyaman dan Saiful Choiri (grup debitur Badru Zyaman);

- Bahwa ada 3 (tiga) kali setoran yang dilakukan setelah dilakukan audit yakni:
- Tanggal 23 Mei 2023 untuk pembayaran pinjaman atas nama debitur Badru Zyaman;
- Tanggal 18 Agustus 2023 untuk pembayaran pinjaman atas nama debitur Akbar Maulana Wicaksana;
- Tanggal 27 Desember 2023 untuk pembayaran pinjaman atas nama debitur Akbar Maulana Wicaksana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

11. Saksi Rizqa Liyanata Rachmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar menjabat selaku Tenaga Teller pada Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah berdasarkan SK Nomor 057/209/DIR/HCT/SK tanggal 08 Juni 2018 diangkat sebagai staf Teller Bank Jatim Capem Dampit yang selanjutnya ditugaskan sebagai Teller di Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi selaku Teller pada Bank Jatim Cabang Kepanjen, Tanggung Jawab dan wewenang antara lain:
 - Menerima aplikasi transaksi setor, tarik dan transfer;
 - Memverifikasi identitas nasabah;
 - Menghitung uang;
 - Input di sistem;
 - Memvalidasi aplikasi sebagai bukti transaksi;
 - Mengarsipkan bukti transaksi;
 - Melakukan otorisasi penarikan sesuai limit kewenangan;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah merupakan salah satu Cabang dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, pada Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang selanjutnya

Halaman 133 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

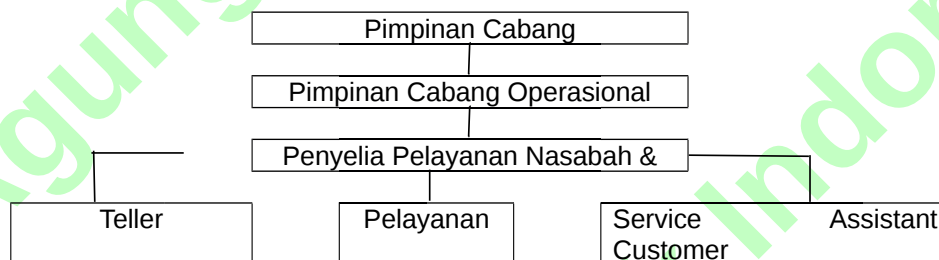


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut PT Bank Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka;

- Bahwa struktur organisasi di Bank Jatim Cabang Kepanjen periode 2018-2019 adalah sebagai berikut:



- Bahwa mekanisme Nasabah mengisi aplikasi setoran kemudian ke Teller dan Teller menerima slip setoran, cek kelengkapan aplikasi setoran, kemudian menerima dan menghitung uang serta mencocokkan dengan jumlah yang tertera dalam slip, kemudian menginput sistem dan memvalidasi slip setoran, kemudian memberikan bukti setorannya kepada nasabah;

Nasabah datang mengisi slip penarikan kemudian ke Teller dan teller menerima slip dan menerima buku tabungan serta KTP asli dari nasabah. Kemudian mengecek spesimen untuk mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan dengan KTP dan buku tabungan. Nasabah yang hadir harus sama dengan yang tertera di KTP;

Sedangkan untuk penarikan rekening giro menggunakan cek: Nasabah datang dengan membawa cek ke Teller dan teller menerima cek dan KTP asli pembawa cek, selanjutnya teller melakukan verifikasi spesimen tanda tangan pemilik rekening giro di aplikasi SVS, setelah spesimen sesuai dan saldo dalam rekening giro mencukupi selanjutnya dapat dicairkan; Kemudian untuk penarikan Tabungan, Saksi menyamakan tanda tangan KTP, Buku Tabungan dan slip penarikan barulah dapat dilakukan penarikan;

- Bahwa jika ada hal hal yang khusus, Saksi konsultasikan kepada penyelia pelayanan nasabah dan teller. Untuk penarikan diatas limit Teller (didas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)) harus ada penyelia; Penarikan diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) harus meminta override dari Pemimpin Bidang Operasional;

- Bahwa dasar hukum/SOP teller dalam melayani nasabah adalah SK Direksi nomor: 057/233/DIR/PRS/KEP tanggal 18 Juli 2018 tentang



Buku Pedoman Pelaksanaan Struktur Organisasi Bab XXXIX Cabang klas 3,2;

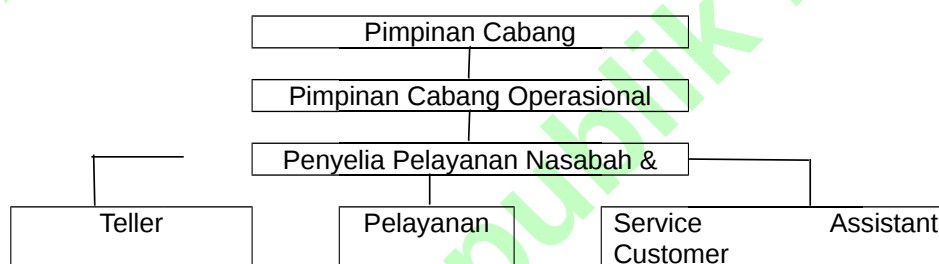
- Bahwa Saksi pernah membayarkan sejumlah uang tanpa kehadiran nasabah atau debitur dalam kurun waktu pada tahun 2019-2020, Saksi membayarkan sejumlah uang tanpa kehadiran nasabah/debitur kepada analis kredit yaitu Arif Afandi, dan Reza Pahlevi;
- Bahwa hanya pernah dilakukan transaksi atas nama Akbar Maulana dan kemudian setelah pencairan ditransferkan ke rekening BCA atas nama Sri Hari Lilik sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kepada Badru Zyaman, S.H. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

12. Saksi Reta Oktavia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Tenaga Outsourcing Teller pada Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tahun 2017-2020 yang memiliki tugas pokok, fungsi dan dan wewenang antara lain:
- Penyetoran;
- Penarikan;
- Shortir Uang;
- Transfer;
- Pembayaran Pajak;
- Pembayaran Telkom, PLN, PDAM;
- Penerimaan pembayaran SPP;
- Melakukan standar pelayanan;
- Membuat laporan bulanan, laporan harian teller;
- Bahwa struktur organisasi di Bank Jatim Cabang Kepanjen

periode 2018-2019 adalah sebagai berikut:



- Bahwa dijelaskan mekanisme Nasabah mengisi aplikasi setoran kemudian ke Teller dan Teller menerima slip setoran, cek kelengkapan aplikasi setoran, kemudian menerima dan menghitung uang serta mencocokkan dengan jumlah yang tertera dalam slip, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput sistem dan memvalidasi slip setoran, kemudian memberikan bukti setorannya kepada nasabah;

Untuk penarikan uang Nasabah datang mengisi slip penarikan kemudian ke Teller dan teller menerima slip dan menerima buku tabungan serta KTP asli dari nasabah. Kemudian mengecek spesimen untuk mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan dengan KTP dan buku tabungan. Nasabah yang hadir harus sama dengan yang tertera di KTP;

- Bahwa pencairan dana nasabah an. Badru Zyaman, S.H. untuk pemindah bukuan dari Bank Jatim ke Bank BCA atas nama Badru Zyaman, S.H. sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh nasabah sendiri yakni Badru Zyaman, S.H. dan hal tersebut dilakukan pada tahun 2018 karena jika nasabah yang memindah bukuan sendiri maka dalam system transaksi dalam computer Saksi ada keterangan nama debitur;

Untuk Debitur atas nama Akbar Maulana sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) pada tahun 2019 setelah cair (masuk dalam rekening tabungan) kemudian oleh debitur Akbar Maulana di pindah buku ke Rekening Bank Jatim Cabang Kepanjen an. Badru Zyaman, S.H.;

Untuk Debitur atas nama Syaiful Khoiri sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2019 setelah cair (masuk dalam rekening tabungan) kemudian oleh debitur Syaiful Khoiri di pindah buku ke Rekening Bank Jatim an. Badru Zyaman, S.H. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan di pindah buku ke Rekening Bank Jatim an. Lutfi sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Badru Zyaman, S.H., Akbar Maulana dan Syaiful Khoiri untuk penarikan dengan buku Tabungan yaitu:

- Fotokopi KTP, slip penarikan sudah diisi lengkap beserta tanda tangan nasabah;
- Buku Tabungan;

Sedangkan untuk penarikan dengan cek yaitu:

- Fotokopi KTP, cek yang sudah diisi lengkap beserta tanda tangan nasabahnya;

- Bahwa uang nasabah kredit yang ditarik oleh debitur atas nama Badru Zyaman, S.H., Akbar Maulana dan Syaiful Khoiri ditransfer ke bank lain yakni ke rekening BCA atas nama Badru Zyaman, S.H.;

Halaman 136 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila akan melakukan penarikan dalam jumlah besar, minimal sehari sebelumnya Saksi memberitahu ke teller cabang diteruskan laporan ke head teller;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

13. Saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Penyelia Operasional Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 292/KEP/DIR/SDM tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT Bank Jatim No: 051/182/KEP/DIR/PRN, tanggal 25 Oktober 2013 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja , Bab XXIV, Cabang Kelas 3, Bab XXIV, Cabang Kelas 3, Hal-42, 43, 44 , Penyelia Operasional Kredit mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis permohonan kredit Ritel dan Bank Garansi baik baru, penambahan plafon maupun perpanjangan untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada Bank secara tertib, sesuai dengan kesepakatan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian kredit Ritel yang telah diputus;
2. Mengajukan permohonan perkreditan serta Bank Garansi yang berada di atas kewenangan Kantor Cabang kepada Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut;
3. Melakukan kunjungan lapangan (*on the spot*) sesuai dengan tingkat kewenangannya dalam rangka proses analisis kredit Ritel untuk memastikan kelayakan Debitur atas pemberian kredit Ritel dan/atau pembiayaan;
4. Memantau keseluruhan kegiatan perkreditan di Kantor Cabang untuk kredit Ritel yang berada pada kategori 1 dan 2, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan perkreditan di Bank serta untuk mengetahui sedini mungkin apabila terjadi deviasi atas perjanjian yang telah disepakati;
5. Memonitor pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha Debitur, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja bisnis Debitur sehingga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah bagi Bank;
6. Menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pengajuan penjaminan definitif dan melaksanakan pengajuan

Halaman 137 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

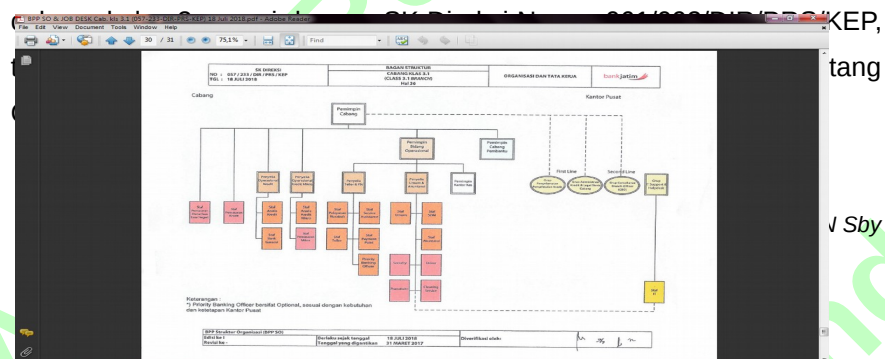
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. penjaminan definitif;
Memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk memastikan rekomendasi kelayakan pemberian kredit Ritel yang akurat sesuai dengan asas-asas perkreditan serta kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan;
8. Melakukan kajian atas kegiatan perkreditan internal Bank yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis perkreditan;
9. Pelaporan pelaksanaan kegiatan perkreditan Kantor Cabang, untuk kepentingan internal maupun eksternal, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan;
10. Memantau kebutuhan Likuiditas Kantor Cabang, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kredit Likuiditas untuk kelangsungan kegiatan kredit Ritel Bank;
11. Mengendalikan ketaatan atas limit risiko kredit Ritel;
12. Monitoring perjanjian-perjanjian kerjasama perkreditan dengan Debitur untuk permohonan kredit Ritel yang diproses di Kantor Pusat, berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perkreditan;
13. Melakukan pengawasan perjanjian kerja sama perkreditan sebagai usaha mengamankan kredit sebagai kekayaan Bank dengan memastikan kepatuhan penggunaan asumsi-asumsi dasar persetujuan kredit (terms of lending) terhadap kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan serta untuk memastikan keamanan isi perjanjian dari sisi hukum bagi Bank;
14. Menyelenggarakan administrasi kredit yang tertib, lengkap, efisien dan terkini sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pengawasan kredit dan dasar evaluasi realisasi Rencana Bisnis untuk bidang perkreditan;
15. Bekerjasama dengan unit kerja terkait di Kantor Pusat dan lembaga/instansi terkait dalam lingkup Kantor Cabang sebagai upaya pencapaian target penyaluran kredit;

Wewenang: Merekomendasikan hasil analisa kelayakan permohonan kredit Ritel;

- Bahwa struktur organisasi Bank Jatim Cabang Kepanjen sebagai





- Bahwa Pejabat dari Bank Jatim Cabang Kepanjen pada tahun 2016 sampai tahun 2019 yakni:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nur Eko Ardian	Pemimpin Cabang Kepanjen	Akhir tahun 2015 s/d tanggal 9 Maret 2017
2.	Moch. Ridho Yudianto	Pemimpin Cabang Kepanjen	Sejak tanggal 10 Maret 2017 s/d 27 Februari 2018 menjabat selaku Pjs. Setelah itu menjadi Pemimpin Cabang Kepanjen sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d 20 September 2019
3.	Satria Danan Jaya	Pemimpin Bidang Operasional	Tahun 2017 s/d tahun 2018
4.	Wahyu Wilujeng	Pemimpin Bidang Operasional	Tahun 2018 s/d tahun 2019
5.	Edhowin Farisca R.	Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit	2015 s/d 2019
6.	Arif Afandi	Analisis Kredit	27 Agustus 2014 s/d 27 November 2019
7.	Reza Pahlevi	Staf Kredit	2017 s/d 2019
8.	Dhonny Eka Aryan Darma Putra	Staf Kredit	28 Agustus 2017 s/d 20 September 2019

- Bahwa berdasarkan data pada Bank Jatim Cabang Kepanjen pada tahun 2019 pernah memberikan kredit investasi umum dengan perincian:
 - untuk debitur Badru Zyaman tanggalnya lupa seingat Saksi total Plafonnya adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) seingat Saksi jenis kreditnya ada dua yaitu rekening Koran dan Kredit Investasi untuk jaminan agunan adalah seingat Saksi tanah sama rumah;
 - Pada tanggal 09 Agustus 2019, atas nama Akbar Maulana Wicaksana, dengan nilai plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan jaminan usaha (perdagangan dan pertanian) sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan 09 Agustus 2024 dengan jenis kredit

Halaman 139 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Investasi Umum;

Bahwa jaminan yang diberikan yakni:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Luas Tanah 1170 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 18 November 1999 dengan jenis tanah sawah;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Luas Tanah 1138 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah pertanian;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 192 Luas Tanah 738 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah non pertanian;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Luas tanah 2000 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 28 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 218 Luas Tanah 3024 meter persegi yang terletak di Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 14 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 367 Luas tanah 1010 meter persegi yang terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 12 Desember 2002 dengan jenis tanah pertanian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kredit atas nama Akbar Maulana yang menggunakan fasilitas kredit adalah Badru Zyaman;
 - Bahwa diketahui pada saat pengajuan kredit Badru Zyaman mengatakan kepada Pimpinan yaitu Terpidana Ridho bahwa yang Badru Zyaman memerlukan tambahan modal usaha yang diatas namakan anaknya yaitu Akbar Maulana;
 - Bahwa yang menjadi objek jaminan atau agunan terhadap debitur atas nama Akbar Maulana adalah sebagai berikut:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Luas Tanah 1170 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 18 November 1999 dengan jenis tanah sawah;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Luas Tanah 1138 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November

Halaman 140 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2001 dengan jenis tanah pertanian;
Sertifikat Hak Milik Nomor 192 Luas Tanah 738 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001
4. dengan jenis tanah non pertanian;
Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Luas tanah 2000 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 28 November 2002
5. dengan jenis tanah pertanian;
Sertifikat Hak Milik Nomor 218 Luas Tanah 3024 meter persegi yang terletak di Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 14 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 367 Luas tanah 1010 meter persegi yang terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 12 Desember 2002 dengan jenis tanah pertanian;
 - Bahwa untuk realisasi langsung masuk ke rekening atas nama Akbar Maulana;
 - Bahwa untuk nilai plafon di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka terhadap objek agunan wajib dilakukan penilaian oleh pihak KJPP atau pihak eksternal sedangkan untuk nilai plafon dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bisa dilakukan oleh penilaian oleh pihak internal Bank Jatim;
 - Bahwa terhadap agunan atas nama Debitur Akbar Maulana hanya dilakukan penilaian oleh internal Bank Jatim seharusnya terhadap objek jaminan tersebut harus disertai dengan penilaian dari KJPP;
 - Bahwa terhadap dokumen pengajuan tersebut adalah yang tidak lengkap yakni untuk debitur atas nama Akbar Maulana yakni tidak ada surat keterangan izin usaha dan TDP walaupun ada TDP kemungkinan palsu sedangkan untuk debitur atas nama Akbar Maulana dokumennya lengkap;
 - Bahwa yang berwenang memberikan kredit rekening koran dan kredit investasi umum pada Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah Pemimpin Cabang, Penyelia operasional kredit dan staf analis kredit;
 - Bahwa terhadap pemberian kredit atas nama Debitur Akbar Maulana pernah dilakukan pemeriksaan internal atau audit oleh Bank Jatim Pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 141 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan BPP, Tugas pokok, Fungsi dan kewenangan Saksi selaku Kepala Cabang, secara umum adalah:
- Mengembangkan kantor, baik Dana maupun Kredit;
- Dapat menyetujui pembukaan Cabang Pembantu dan kantor Kas;
- Menyetujui biaya-biaya untuk bagian umum;
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen terbentuk sekitar tahun 2011, Adapun nama-nama pejabatnya adalah:

No.	Nama	Jabatan	Ket.
1.	Moch.Ridho Yunianto	Pemimpin Cabang Kepanjen	10 Maret 2017 sampai dengan 27 Pebruari 2018 menjabat selaku Pjs. setelah itu menjadi Pemimpin Cabang Kepanjen sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan 20 September 2019
2.	Satria Danan Jaya	Pemimpin Bidang Operasional	Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
3.	Wahyu Wilujeng	Pemimpin Bidang Operasional	Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019
4.	Edhowin Farisca R.	Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit	2015 sampai dengan 2019
5.	Arif Afandi	Analisis Kredit	27 Agustus 2014 sampai dengan 27 Nopember 2019
6.	Reza Pahlevi	Staf Kredit	2017 sampai dengan 2019
7.	Dhonny Eka Aryan Darma Putra	Staf Kredit	28 Agustus 2017 sampai dengan 20 September 2019
8.	Mahar	Penyelia Umum	2017-2018
9.	Arif Hidayat	Penyelia Umum	2018-2019
10.	Evi	Penyelia Pelayan Nasabah	2017-2019
11.	Bhineka	Pimcapem Dampit	2017-sekarang
12.	Ruri Setiawan	Pimcapem Sumber Pucung	2017-2019
13.	Wahyu Wilujeng	Pimcapem Donomulyo	2017-2018
14.	Tutut Adianto	Pimcapem Donomulyo	2018-sekarang
15.	Rika	Pimcapem Turen	2016-2017



16.	Sari	Pimcapem Turen	2018-sekarang
17.	Bramantio	Auditor	

- Bahwa berdasarkan BPP dan Surat Edaran Direksi yang mengatur tentang Petunjuk Teknis/Tata Cara Pemberian Kredit, maka proses pemberian Kredit yang dimohonkan debitur sama sekali Tidak Dapat disimpangi/dilanggar;

Namun dapat Saksi jelaskan, dalam prakteknya beberapa kejadian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen, BPP dan Surat edaran Direksi tersebut kami langgar pada saat memproses permohonan kredit yang diajukan Debitur. Kondisi yang mendasari terjadinya pelanggaran terhadap BPP dan Surat Edaran Direksi tersebut antara lain dengan adanya target realisasi kredit yang diberikan oleh Kantor Pusat kepada Kantor Cabang, sehingga terkadang proses pemberian kredit tidak lagi mengikuti semua ketentuan tersebut;

- Bahwa sesuai dengan BPP dan Surat Edaran/Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman/Tata cara Penyaluran Kredit yang berlaku dilingkup PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, maka prosedur pemberian kredit yang seharusnya dilakukan adalah:

- a. Seorang Debitur yang akan memohonkan Kredit mendatangi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen, kemudian diarahkan ke bagian Admin Kredit, lalu oleh Admin dilakukan wawancara singkat terkait tujuan debitur tersebut mengajukan permohonan Kredit;
- b. Setelah itu Admin Kredit memberikan Form Permohonan Kredit kepada Debitur, untuk selanjutnya debitur mengisi dan melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang tercantum pada Form tersebut (sesuai jenis kredit yang dimohonkan), pada prinsipnya: dokumen identitas diri, Ijin-izin Usaha, surat-surat lainnya dan Agunan;
- c. Setelah Form beserta persyaratannya dilengkapi debitur, maka Debitur menyerahkan kembali kepada Admin Kredit, selanjutnya Admin Kredit meminta kepada Aprisal yang telah menjalin kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen (Made Aprisal) melakukan penilaian terhadap agunan milik debitur, selanjutnya hasil penilaian Aprisal tersebut menjadi salah satu kelengkapan dari Dokumen permohonan Kredit Debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya Admin Kredit mendaftarkan permohonan tersebut lalu menyerahkannya kepada Penyelia Kredit (Edwin F) untuk proses selanjutnya;
- e. Bahwa jangka waktu proses sebuah permohonan kredit, maksimal dalam 14 Hari sudah mendapatkan keputusan, apakah disetujui atau ditolak;
- f. Oleh Penyelia Kredit meneliti kembali kelengkapan berkas tersebut, dan ketika menyatakan berkas telah lengkap, segera menyerahkan Ke Saksi selaku Pimpinan Cabang, untuk mendapatkan disposisi;
- g. Berkas yang sudah lengkap tersebut, Saksi disposisi “ tindak lanjut sesuai ketentuan” dengan memerintahkan kepada Penyelia Kredit dan Analis Officer Kredit (terdapat 3 (tiga) orang, yakni: Arif, Reza, Doni);
- h. Selanjutnya Penyelia menunjuk salah satu Analis Officer untuk menangani permohonan kredit tersebut, dan mempersiapkan jadwal Survey (On The Spot)
- i. Survey/on The Spot ini merupakan hal yang wajib dilakukan;
- j. Survey wajib dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang bersama-sama Penyelia dan Analis Officer;
- k. Dalam pelaksanaan Survey, dilakukan untuk memotret kondisi sebenarnya yang ada di lapangan dan kesesuaian antara apa yang dinyatakan pada lampiran dokumen pendukung permohonan kredit yang diajukan debitur, termasuk: kelayakan usaha, letak dan kelayakan agunan, nilai agunan dan kondisinya kondisi laporan keuangan, kebenaran-kebenaran informasi tentang debitur, kesesuaian riil usaha debitur, jumlah barang milik debitur, serta informasi-informasi penting lainnya;
- l. Dalam survei, dilakukan pula pendokumentasian (foto) terhadap agunan, kondisi usaha, kelayakan usaha, serta melakukan wawancara baik terhadap debitur, kolega debitur, karyawan ataupun masyarakat sekitar tempat usaha debitur;
- m. Setelah melakukan survei, maka dibuatkan berita acara hasil pelaksanaan survei yang isinya harus sesuai kondisi sebenarnya yang ditemukan, yang ditandatangani Debitur, Analis Officer, Penyelia dan Pimpinan cabang;
- n. Hasil Survey inilah yang menjadi penentu, apakah permohonan debitur dapat disetujui atau tidak;
- o. Setelah itu hasil survei dibahas dan dirapatkan kembali di Kantor, dan jika dari hasil survei diputuskan permohonan debitur disetujui, maka ditentukanlah besaran Plafon, Jangka waktu kredit dan

Halaman 144 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jenis Kredit;
- p. Bahwa dalam rapat tersebut bersifat musyawarah dan mufakat, hal mana Analis dan Penyelia mengusulkan Plafon, Jangka waktu kredit dan Jenis Kredit, dan Pimpinan Cabang yang memutuskan untuk persetujuannya;
- q. Setelah permohonan tersebut disetujui dalam rapat, maka berkas diserahkan lagi kepada Analis Officer untuk dibuatkan pemberkasannya dengan membuat dokumen: Analisa kelayakan usaha, laporan keuangan, kondisi usaham kemampuan bayar, persediaan barang, RAB (jika yang disetujui Kredit Investasi), Analisa kelayakan Agunan, termasuk Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK);
- r. Jika SPPK telah ditandatangani semua pihak (Debitur, Penyelia dan Pimpinan Cabang), maka Penyelia segera mengorder Notaris untuk dibuatkan Perjanjian Kredit (Notaris yang bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen adalah: I Gede Mastra, M. Ibrahim dan Budi Santosa);
- s. Setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit, maka debitur melakukan pembayaran biaya-biaya berupa: Provisi sebesar 1 (satu) persen , Biaya Admin sebesar 0,5%, biaya Taksasi (variatif/ada table), biaya Notaris sesuai yang ditetapkan notaries, Biaya asuransi jiwa dan Asuransi Kebakaran;
- t. Jika semua itu telah selesai, maka dilakukanlah pencairan yang diSaksikan Pimpinan cabang, Penyelia, Analis Officer dan debitur;
- u. Bahwa selain itu, tidak diperkenankan lagi ada biaya lain, apalagi berupa Fee atau komisi;
- Bahwa pada periode kepemimpinan Saksi selaku Pimpinan Cabang pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen, prosedur pemberian kredit yang dilakukan yang tidak sesuai dengan BPP dan Surat Edaran/Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman/Tata cara Penyaluran Kredit yang berlaku dilingkup PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk adalah:
- a. Terkait dengan Plafon. Bahwa plafon yang menjadi kewenangan Saksi selaku Pimpinan Cabang, seharusnya hanya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), namun ada permohonan kredit yang nilainya lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang diusulkan oleh Penyelia dan Analis, yang disetujui oleh Saksi. Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan BPP dan Surat Edaran/Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman/Tata cara

Halaman 145 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Kredit yang berlaku di lingkup PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk pemberian fasilitas kredit hanya terikat pada 1 (satu) pembiayaan dan 1 (satu) pengelolaan keuangan, sehingga tidak dibenarkan terdapat permohonan kredit yang dibiayai beberapa fasilitas/permohonan kredit, tapi sebenarnya pengelolaan keuangannya sebenarnya hanya 1 (satu) saja; Hal inilah yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen, disaat Saksi menjadi Pimpinan cabang, hal mana terdapat permohonan kredit yang disetujui oleh Saksi ternyata sama pengelolaan keuangannya (dibuat permohonan kredit sistem group, sehingga pembiayaannya melebihi batas kewenangan Saksi), antara lain permohonan kredit dari debitur:

- Atas nama Badru Zyaman untuk tanggalnya tidak mengingat, dengan nilai plafon RpRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan dua fasilitas angsuran yang mana Saksi sudah lupa jangka waktunya dan rekening Koran yang harus diperpanjang setiap tahun apabila tidak bisa melunasi dengan jaminan usaha seingat Saksi berupa koperasi di Tidar, kemudian koperasi di Kepanjen terus seingat Saksi ada tanah tapi untuk detailnya Saksi lupa;
- Atas nama Akbar Maulana. tanggal 09 Agustus 2019, atas nama Akbar Maulana Wicaksana, dengan nilai plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan jaminan usaha (perdagangan dan pertanian) sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan 09 Agustus 2024 dengan jenis kredit Investasi Umum;

b. Bahwa jaminan yang diberikan yakni:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Luas Tanah 1170 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 18 November 1999 dengan jenis tanah sawah;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Luas Tanah 1138 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14 November 2001 dengan jenis tanah pertanian;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 192 Luas Tanah 738 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 14

Halaman 146 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2001 dengan jenis tanah non pertanian;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Luas tanah 2000 meter persegi yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana tanggal 28 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 218 Luas Tanah 3024 meter persegi yang terletak di Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tanggal 14 November 2002 dengan jenis tanah pertanian;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 367 Luas tanah 1010 meter persegi yang terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten

Blitar tanggal 12 Desember 2002 dengan jenis tanah pertanian;

- Bahwa dengan adanya proses pemberian kredit atas nama debitur Badru Zyaman dan Akbar Maulana yang Saksi lakukan, Saksi tidak mendapat pemberian uang dari debitur;

- Bahwa sebagai Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen sudah lama kenal baik dengan Badru Zyaman, berkomitmen dan butuh kinerja serta *outstanding* kredit yang diberikan kepada masyarakat itu daripada diberikan kredit kepada orang yang tidak dikenal lebih baik memberikan kredit kepada orang yang dikenal dan saat itu Badru Zyaman mau bertanggungjawab dan berkomitmen terhadap pemberian kredit baik atas naman Badru Zyaman maupun atas nama Akbar Maulana;

- Bahwa Saksi mengetahui kredit atas nama Akbar Maulana yang menggunakan fasilitas kredit adalah Badru Zyaman;

- Bahwa pada saat pengajuan kredit atas nama debitur Akbar Maulana, Saksi diberitahu Arif Afandi yang merupakan Analis Kredit bahwa Badru Zyaman akan mengajukan kredit lagi tetapi atas nama anaknya yaitu Akbar Maulana dan pemberian kredit tersebut tidak sesuai karena plafonnya diatas ketentuan;

- Bahwa tidak pernah dilakukan taksasi oleh KJPP hanya Taksasi internal yang dilakukan oleh Analis Kredit yakni Arif Afandi. Seharusnya memang harus dilakukan Taksasi dari eksternal atau KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) karena plafon yang dicairkan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa berkaitan dengan masalah permohonan kredit Terdakwa yang dibuat dengan sistem group, Terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 147 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saksi Akbar Maulana Wicaksana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman di Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2019 bersama bapak Saksi yaitu Badru Zyaman, S.H.;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Fotokopi KTP, Fotokopi NPWP;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen pada tahun 2019, jumlahnya sebesar 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terdiri dari kredit Investasi umum;
- Bahwa Saksi tidak punya usaha, namun setelah ditunjukkan oleh pemeriksa pada saat penyidikan, usaha UD Maju Lancar Saksi tidak tahu dan benar Saksi tanda tangan pada laporan Neraca;
- Bahwa tidak pernah dilakukan survei oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- Bahwa Saksi tidak mempergunakan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sama sekali;
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani surat-surat di Bank Jatim Cabang Kepanjen dan kadang di rumah di Tulungagung karena ada pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen pernah datang di rumah Tulungagung, tetapi Saksi tidak tahu surat-surat apa yang ditandatangani karena tidak dibaca;
- Bahwa Saksi diminta oleh Badru Zyaman untuk menandatangani dokumen-dokumen kredit saat di Tulungagung dan di Bank Jatim Cabang Kepanjen melalui teman Badru Zyaman dan ada dari pihak Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kredit tersebut, Saksi tidak punya rekening di Bank Jatim Cabang Kepanjen, dan Saksi tidak pernah menandatangani slip penarikan uang di Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- Bahwa Saksi tidak membayar atau menyetorkan uang ke Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- Bahwa Saksi tidak tahu agunan atau jaminan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen, dan tanda terima jaminan/tanah-tanah dimana saja;
- Bahwa terkait alamat usaha di Jalan Panglima Sudirman VII/49 Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung tidak benar karena Saksi tidak mempunyai usaha;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Cabang Kepanjen, yang Saksi ketahui orang tua Saksi yaitu Badru

Halaman 148 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zyaman dan pakde Saksi yaitu H. Saiful Choiri setahu Saksi bersama-sama pinjam uang di Bank Jatim Cabang Kepanjen;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pimpinan Cabang bernama Moch. Ridho Yunanto dan Edhowin Farisca;
- Bahwa data yang ditunjukkan pada Saksi yaitu Laporan Kunjungan setempat (BPD-1.7) dan tertera di Data Umum nasabah bidang usaha: perdagangan hasil pertanian jenis barang tebu, kopi serta cengkeh adalah tidak benar karena Saksi tidak mempunyai usaha perdagangan hasil pertanian berupa tebu, kopi dan cengkeh;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Laporan Neraca UD Maju Lancar, kalau tanda tangannya seperti discan karena Saksi tidak pernah merasa menandatangani laporan dan neraca UD Maju Lancar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. Saksi Eva Sinega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Badru Zyaman adalah suami sah Saksi yang menikah pada tahun 2003, dan tidak ada hubungan pekerjaan langsung dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi adalah Ibu sambung/tiri dari Akbar Maulana;
- Bahwa pekerjaan dari Badru Zyaman adalah Advokat dan swasta;
- Bahwa ada 1 (satu) koperasi yang dikelola oleh Badru Zyaman yaitu Gading Arta Mulya terletak Jalan Puncak Mandala Daerah Tidar Kota Malang;
- Bahwa koperasi tersebut bergerak di bidang koperasi simpan pinjam;
- Bahwa Saksi mengetahui Badru Zyaman pernah mengajukan kredit di Bank Jatim Kepanjen;
- Bahwa untuk jumlah kredit yang diajukan Saksi lupa, sedangkan untuk jaminan agunannya adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pekarangan seluas 231 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3183 Tanggal 15 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 01612/Karangbesuki/2006 Tanggal 12 September 2006 terletak di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang atas nama Badru Zyaman, Sarjana Hukum;
2. Sebidang tanah pekarangan seluas 255 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 03786/Karangbesuki/2014 terletak di Kelurahan Sukun Kecamatan

Halaman 149 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sukun Kota Malang atas nama Badru Zyaman, Sarjana Hukum;
Sebidang tanah pekarangan seluas 134 m² sesuai dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor 4450 Tanggal 18 September 2012, Surat
Ukur Nomor 03309/Karangbesuki/2012 terletak di Kelurahan
Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang atas nama Badru
Zyaman, Sarjana Hukum;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saiful Choiri karena Saiful Choiri
adalah kakak kandung dari Badru Zyaman;
 - Bahwa yang Saksi ketahui harta yang dimiliki oleh Badru Zyaman
adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Tidar View Kav. 30 Jl. Candi VI
B Tidar View 21 Rt. 010 Rw. 006 Kelurahan Karangbesuki
Kecamatan Sukun Kota Malang dengan luas kurang lebih 200
meter lebih atas nama Badru Zyaman;
 - 1 (satu) mobil Galan untuk tahunnya dan plat nomernya Saksi lupa;
 - 1 (satu) unit Mobil CRV tahun lupa Nopol Lupa;
 - 1 (satu) unit Mobil Pajero Tahun lupa Nopol Lupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa tahun lupa Nopol lupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor vixion tahun lupa Nopol juga lupa;
 - 6 (enam) kavling di perumahan Graha Dewata dibeli tahun 2013;
 - Bahwa setahu Saksi koperasi yang ada di Kota Malang bisa tutup
dan tidak beroperasi karena sejak korona para peminjam tidak efisien
dan tidak membayar secara rutin sehingga macet;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Saiful Choiri dan
Akbar Maulana pernah mengajukan pinjaman di Bank Jatim Cabang
Kepanjen;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa pernah menjadi pengawas
koperasi Gading Arta Mulya saat itu hanya disodori Laporan Rapat
Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2021 oleh Badru Zyaman dan saat itu
Badru Zyaman hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa menjadi
pengawas koperasi Gading Arta Mulya dan disuruh tandatangan RAT
tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi struktur organisasi koperasi Arthamulya
adalah sebagai berikut: Ketua Koperasi adalah Husein Muslimin,
Pengawasnya adalah Saksi sendiri, Sekretaris adalah Ahmad Buroidah
sedangkan bendaharannya adalah Sri Widjajati;
 - Bahwa selama Saksi menjadi pengawas koperasi Gadhing
Arthamulya tidak pernah melakukan kegiatan apapun dan tidak
mengetahui kegiatan operasional dari Koperasi Gading Artha Mulya;

Halaman 150 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah datang didalam RAT Koperasi Gading Artha Mulya, hanya dirumah dan Saksi disuruh tandatangan oleh Badru Zyaman dalam RAT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari Badru Zyaman terkait dengan tandatangan RAT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Saksi menjadi pengawas koperasi Artha Mulya karena tidak pernah melihat SK penunjukkan, hanya melakukan perintah dari Badru Zyaman saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi Binti Isarofah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Badru Zyaman adalah kakak ipar Saksi, dan tidak ada hubungan pekerjaan langsung dengan yang bersangkutan;
- Bahwa H. Saiful Choiri adalah suami Saksi, dan Akbar Maulana adalah anak kandung dari Badru Zyaman sehingga Akbar Maulana adalah keponakan Saksi;
- Bahwa pekerjaan dari Badru Zyaman adalah Pengacara;
- Bahwa ada 1 (satu) koperasi yang dikelola oleh Badru Zyaman ada di Malang;
- Bahwa koperasi tersebut bergerak di bidang koperasi simpan pinjam;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Badru Zyaman pernah mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi yaitu almarhum H. Saiful Choiri pernah mengajukan kredit di Bank Jatim awal-awal korona karena saat itu Saksi ikut ke Bank Jatim Kepanjen;
- Bahwa untuk jumlah kreditnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan sedangkan untuk jaminan agunannya adalah sebagai berikut: Sebidang tanah pertanian beserta bangunan rumah diatasnya seluas 3165 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 799 Tanggal 21 Juli 1995, G.S Nomor 3876 Tanggal 21 Juni 1995 terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri atas nama Doctorandus Haji Saiful Choiri;
- Bahwa setahu Saksi uang hasil pengajuan kredit yang diajukan oleh almarhum Saiful Choiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut dipakai oleh Badru Zyaman untuk tambahan modal

Halaman 151 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usahanya dan suami Saksi tidak memakai uang pengajuan kredit itu sama sekali;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu almarhum Saiful Choiri mengatakan bahwa uang pengajuan kredit itu dipakai oleh adik kandungnya yaitu Badru Zyaman;
- Bahwa almarhum Saiful Choiri sama sekali tidak menerima uang dari Badru Zyaman sebagai fee karena almarhum Saiful Choiri bersedia mengajukan kredit dan namanya dipakai oleh Badru Zyaman;
- Bahwa yang harta yang dimiliki oleh almarhum Saiful Choiri adalah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 2500 m2 yang terletak di Ngletih Barat Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri atas nama almarhum H. Saiful Choiri;
 - Sebidang tanah beserta bangunan didalamnya dengan luas kurang lebih 1000 m2 yang terletak di ngletih barat Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa almarhum Saiful Choiri meninggal dunia sejak tahun 2021;
 - Bahwa almarhum Saiful Choiri tidak mempunyai usaha lain karena pekerjaan almarhum Saiful Choiri adalah PNS dan Petani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Erwahyudi, S.E., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli menduduki Jabatan Fungsional Auditor di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur selaku Auditor Madya/sebagai Pengendali Teknis dengan Pangkat Pembina Tingkat I-Golongan IV/b;
- Bahwa Ahli melakukan audit/pemeriksaan/perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Debitur Badru Zyaman, S.H. adalah Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/ST-248/PW13/5.2/2024 tanggal 5 Maret 2024 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dimulai tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024 selama 20 (dua puluh) hari Penugasan dan kemudian dilanjutkan dengan Nomor PE.03.02/ST-790/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024 hal Waktu Perpanjangan Audit Waktu Perpanjangan

Halaman 152 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019, dimulai tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 selama 10 (sepuluh) hari Penugasan;

- Bahwa Ahli melakukan pedoman audit atas perhitungan kerugian keuangan negara yang Ahli dan tim auditor BPKP Jatim lakukan dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Debitur Badru Zyaman, S.H. yaitu dalam melakukan audit atas penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli dan tim auditor BPKP Jatim lakukan dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Debitur Badru Zyaman, S.H. berpedoman pada Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa prosedur yang ditempuh dalam melakukan audit atau perhitungan kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Debitur Badru Zyaman, S.H. adalah sebagai berikut:

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024 prosedur audit yang dilaksanakan adalah:

1. Ekspose/pemaparan kasus oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
2. Memperoleh dokumen bukti yang diperlukan melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
3. Mempelajari posisi kasus dan melakukan penelahaan terhadap resume BAP dan bukti-bukti yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
4. Memperoleh dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Kredit Menengah dan Korporasi pada Bank Jatim Cabang Kepanjen;
5. Mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi data/bukti/ dokumen terkait;
6. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan (klarifikasi) kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Kejaksaan Negeri

Halaman 153 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



7. Kabupaten Malang;
Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh;
8. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
9. Melakukan ekspose atas hasil audit dengan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang; dan
10. Menyusun laporan hasil audit;
 - Bahwa sebagai Ahli Kerugian Negara maka proses permohonan dari awal sampai dengan persetujuan kredit tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Ahli berpendapat bahwa dampak/akibat yang ditimbulkan merupakan Kerugian Keuangan Negara;
 - Bahwa berdasarkan hasil kegiatan audit yang dilakukan oleh tim auditor BPKP Jatim atas perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Debitur Badru Zyaman, S.H. terdapat suatu penyimpangan, yaitu:
 1. Proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan;
 2. Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar;
 3. Penggunaan dana fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit;
 4. Pengambilan dan penggunaan dana pinjaman Kredit Investasi yang cair bukan oleh debitur yang bersangkutan, melainkan diambil/digunakan oleh pihak lain yaitu Badru Zyaman, S.H.;
 - Bahwa penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Group Badru Zyaman, S.H. berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 kepada 3 (tiga) debitur atas nama Badru Zyaman, Saiful Choiri, dan Akbar Maulana Wicaksana Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terkait Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Badru Zyaman, S.H.:
 - a) Proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan,



yaitu proses pengumpulan dan pengecekan dokumen tanpa melibatkan dan tidak melalui Fitroh Ahmad Syaikhul selaku staf operasional dan administrasi kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit, melainkan dilakukan oleh Arif Afandi selaku Analis Kredit atas perintah Edhowin Farisca Riawan selaku penyelia operasional kredit dan sepengetahuan Mochamad Ridho Yuniarto selaku Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kepanjen;

- b) Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit oleh petugas Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) tidak benar, yaitu:

- Dokumen SIUP usaha hasil bumi UD Era Mulya yang dilampirkan oleh Badru Zyaman belum mencapai tiga tahun dan tidak ada usahanya serta;
- Tidak menggunakan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai dasar perhitungan;
- Tidak melakukan survei lokasi; dan
- Tidak melakukan penilaian taksasi agunan;

- c) Penggunaan dana fasilitas kredit rekening koran tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit; Terhadap pemberian fasilitas kredit modal kerja rekening koran yang diterima oleh Badru Zyaman, bukan untuk mengembangkan usaha di perdagangan hasil bumi, melainkan digunakan untuk usaha koperasi;

b. Terkait Kredit Investasi atas nama Akbar Maulana Wicaksana dan Saiful Choiri:

- a) Proses pengumpulan dan pengecekan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman investasi tidak benar, yaitu proses pengumpulan dan pengecekan dokumen tidak melalui Fitroh Ahmad Syaikhul selaku Staf Administrasi dan Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit, melainkan dilakukan oleh Arif Afandi selaku Analis Kredit atas perintah Edhowin Farisca Riawan selaku penyelia operasional kredit dan sepengetahuan Mochamad Ridho Yuniarto selaku Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kepanjen;



b) Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar, yaitu:

- Debitur atas nama Akbar Maulana Wicaksana dan Saiful Choiri tidak memiliki usaha sehingga data keuangan dan analisis keuangan yang dilampirkan dalam PAK terkait dengan UD Maju Lancar sebagai milik Akbar Maulana Wicaksana dan UD Tebu Mas sebagai milik Saiful Choiri tidak benar;
- Tidak pernah melakukan survei lokasi usaha dan penilaian agunan;
- Debitur tidak pernah mengajukan Rencana Anggaran Biaya;

c) Buku rekening tabungan Simpeda atas nama Akbar Maulana Wicaksana dan Saiful Choiri sebagai penampung dana Kredit Investasi yang cair, beserta ATM-nya dikuasai dan digunakan

- dananya oleh Badru Zyaman bukan oleh para debitur terkait;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 kepada 3 (tiga) debitur atas nama Badru Zyaman, Saiful Choiri, dan Akbar Maulana Wicaksana Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai ketentuan atau peraturan hukum sebagai berikut:

a) Surat Keputusan Direksi PT BPD Jatim Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP, tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bab XXVII Cabang Kelas 3 angka 27.2.2.2 Staf operasional dan Administrasi Kredit yang mempunyai tanggung jawab khusus antara lain:

- Melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit sesuai dengan kewenangannya:
 - Menyediakan surat kelengkapan dokumen kredit sebagai dasar proses pencairan kredit;
 - Membuat laporan SLIK;
 - Melakukan penyimpanan dokumen dan data;
 - Menyiapkan dokumen dan proses perjanjian kredit sesuai dengan kewenangan kantor cabang;
- Melakukan aktivitas pemantauan terhadap kelengkapan dokumen perkreditan sesuai dengan kewenangan kantor cabang;

Halaman 156 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b) Surat Keputusan Direksi PT BPD Jatim Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP, tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bab XXVII Cabang kelas 3 angka 27.3.1 Staf Analis Kredit yang mempunyai tanggung jawab khusus antara lain:
- Melakukan analisis permohonan kredit baik baru, penambahan plafon maupun perpanjangan untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada Bank secara tertib, sesuai dengan kesepakatan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian kredit atau fasilitas yang telah diputus;
 - Berkoordinasi dengan unit pemasaran dalam melakukan pemantauan terhadap calon nasabah kredit untuk meminimalisasi risikomterjadinya kredit bermasalah;
- c) Surat Edaran Direksi PT BPD Jatim Nomor SE:054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab II Analisa Kredit, antara lain:
- Penilaian agunan pada prinsipnya dilakukan oleh minimal 2 petugas kredit/analisis kredit dan diketahui atasan langsung yang bersangkutan;
 - Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 harga pembandingan, diantara 4 pembandingan tersebut dibawah ini:
 - Informasi harga dari dinas/Instansi Pemerintah setempat
 - Penilaian agunan oleh Perusahaan Penilai Independen/Jasa Appraisal;
 - NJOP;
 - Informasi harga dari Notaris;
- d) Surat Keputusan Direksi PT BPD Jatim Nomor 057/139/DIR/PGP/PMK/KEP, tanggal 28 Maret 2018 Bab XXII tentang Kredit Modal Kerja (Pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi) yaitu:
- Angka 3 Batasan dalam Pemberian Kredit (4) Fasilitas KMK Rekening Koran atau KMK angsuran hanya dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang telah beroperasi minimal selama 3 tahun kecuali perorangan maupun badan usaha yang memiliki grup yang telah beroperasi minimal selama 3 tahun.
 - Angka 4 Persyaratan calon debitur untuk badan usaha antara lain:
 - Laporan Keuangan 2 tahun terakhir;
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar

Halaman 157 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
- Angka 8 Agunan Kredit 1 Agunan pokok adalah kelayakan usaha dan objek dan dibiayai;
- e) Surat Edaran PT BPD Jatim Nomor: 054/183/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 perihal Pelaksanaan On The Spot angka 3 Dalam rangka proses analisa kredit, Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit dan analis wajib melakukan *on the spot*;
- f) Surat dari Pemimpin Divisi Kredit Menkorp dan Pemimpin Divisi Krd Agrobisnis dan Ritel Nomor: 053/013/KMK tanggal 8 September 2015 perihal Pelaksanaan Taksasi/Penilaian Agunan angka 1 Penilaian taksasi agunan dilakukan oleh analis/petugas yang berbeda dengan analis/petugas yang melakukan analisa kelayakan kredit;
- g) Surat Keputusan Direksi PT BPD Jatim Nomor 057/327/DIR/PGT/KEP, tanggal 19 Oktober 2018 Bab XXI tentang Kredit Investasi Umum:
- Angka 1f Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada debitur/calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk atau jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal termasuk pembiayaan bunga dalam masa konstruksi, objek yang dibiayai, dan lain-lain yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai;
 - Angka 6 Persyaratan calon debitur antara lain:
 - Pemohon harus sudah menjadi nasabah PT BPD Jatim Tbk, baik sebagai pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 (enam) bulan dengan performa baik, kecuali pemohon dapat menyampaikan data/rekening di bank lain atas aktivitas usaha yang dimohon kredit selama 1 tahun;
 - Mempunyai legalitas usaha dan legalitas operasional;
 - Angka 7 Perhitungan Kebutuhan Kredit; Dalam menentukan kebutuhan kredit investasi yang harus diperhatikan adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat debitur. Analis harus dapat meyakini angka-angka yang tertuang dalam RAB;
 - Angka 9 Agunan dan Pengikatan 1) Agunan Utama adalah barang modal yang dibiayai baik barang tidak bergerak maupun

Halaman 158 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bergerak yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku;
- h) Persetujuan kredit atas debitur Kredit Modal Kerja Rekening Koran yang menyebutkan tujuan pinjaman untuk keperluan tambahan modal kerja operasional maupun debitur Kredit Investasi yang menyebutkan tujuan pinjaman untuk Investasi;
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tim Auditor BPKP Jatim atas tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Debitur Badru Zyaman, S.H. adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024 metode audit yang dilaksanakan adalah:
- a. Menghitung jumlah sisa pinjaman pokok yaitu jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan atas 3 (tiga) debitur dimaksud dikurangi jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi atas 3 (tiga) debitur dimaksud;
- b. Menghitung jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar;
- c. Menghitung jumlah denda yang belum dibayar;
- d. Kerugian negara dihitung sebesar sisa pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi ditambah jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar ditambah nilai denda yang belum dibayar (= butir 1 ditambah butir 2 ditambah butir 3);
- Bahwa kerugian keuangan negara secara riil dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Debitur Badru Zyaman, S.H. adalah berdasarkan metode audit sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya diperoleh hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara selanjutnya diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara per 20 Maret 2024 sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah koma empat puluh satu sen) dengan uraian sebagai berikut:

1.	Jumlah sisa pinjaman pokok:	
	a. Jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan untuk 3 debitur;	Rp8.450.000.000,00
	b. Jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi untuk 3 debitur;	Rp2.740.600.000,00

Halaman 159 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	Jumlah sisa pinjaman pokok (=a-b)	Rp5.709.400.000,00
2.	Jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar oleh 3 debitur	Rp2.529.889.564,31
3.	Jumlah denda pinjaman yang belum dibayar	Rp329.018.840,10
4.	Jumlah kerugian keuangan negara (=1+2+3)	Rp8.568.308.404,41

2. Ahli Drs. Siswo Sujanto, D.E.A., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Dosen pada Universitas Patria Artha Makasar, dan Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas Patria Artha Makasar. Sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan RI dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Ditjen Perbendaharaan;

Terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan Ahli, keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara;

- Bahwa sebagai Ahli di bidang Hukum Keuangan Negara berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Nomor: B-1641/M.5.20/Fd.1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang permohonan penunjukan Ahli keuangan negara dan telah mendapatkan Surat Penugasan dari rektor Universitas Patria Artha Makassar untuk memberikan pendapat sebagai Ahli dibidang Hukum Keuangan Negara;

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara; Pengertian tentang keuangan negara diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1. Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;



- b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan negara;
 - d. Pengeluaran negara;
 - e. Penerimaan daerah;
 - f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan daerah. Dalam konsep keuangan negara, pemerintah daerah dianalogikan sebagai miniature negara. artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;
- APBN, sesuai dengan Pasal 6 undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara:
- 1. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
 - 2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiscal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. Dikuasakan kepada Menteri/pimpinan Lembaga selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - c. Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui sistem yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (Non Market Pricing Mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi, di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara;

Pada umumnya, pemikiran tersebut dituangkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait, misalnya dalam hal kebijakan moneter dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Bank Indonesia, tentang pasar modal, maupun tentang perbankan. Demikian pula dengan bidang lainnya misalnya tentang pangan, migas dan lain sebagainya. Secara umum, khususnya dalam hal BUMN, dapat diketemukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e;

- Bahwa keuangan negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara. Hal tersebut disamping tertuang dalam penjelasan Undang-undang dimaksud secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g. Dalam kaitan ini, mengingat Keuangan Daerah, sebagaimana disampaikan, secara konsepsional merupakan bagian Keuangan Negara, pemikiran tentang BUMN berlaku pula bagi BUMD;

Memperhatikan pemikiran yang terkandung dalam Pasal 2 Undang undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, bahwa kekayaan pihak lain yang dikelola oleh Negara, dalam hal ini institusi pemerintah, merupakan bagian dari keuangan negara, maka uang nasabah yang dikelola oleh PT Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh undang undang tersebut di atas;

- Bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah baku pengelolaan keuangan negara yang baik atau yang lebih dikenal dengan prinsip Good Governance, yang antara lain adalah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan terjadinya kerugian negara. Mengingat PT Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan BUMD, maka kaidah-kaidah yang

Halaman 162 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dianut sebagai acuan adalah prinsip-prinsip sebagaimana tertuang dalam Good Corporate Governance yang secara operasional tertuang dalam SOP institusi yang bersangkutan;

Bila diperhatikan, SOP adalah merupakan serangkaian langkah yang teratur dan tersistimisasi yang didasarkan pada konsepsi dasar dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah institusi/lembaga. Oleh karena itu, , semua tindakan/keputusan para pejabat dalam institusi tersebut (PT Bank Jatim Cabang Kepanjen) seharusnya mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;

Pola sebagaimana disampaikan diatas, bila diperhatikan bersifat umum (universal). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai lembaga. Secara prinsip pola/prosedur pelepasan uang tidak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada umumnya. yang perlu diperhatikan adalah bahwa BUMN/BUMD merupakan suatu Badan hukum yang memiliki kedudukan mandiri, sehingga implementasi konsep/pola dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk mendukung tujuannya. Langkah sebagaimana dimaksud di atas, pada hakekatnya, bukan merupakan kegiatan spesifik di bidang perbankan ataupun non perbankan, melainkan merupakan kegiatan yang bersifat generik pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, tindakan para pejabat PT Bank Jatim Cabang Kepanjen yang tidak melakukan analisis, verifikasi, ataupun melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dapat dikategorikan melanggar norma/ketentuan pengelolaan keuangan negara;

Menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan asset negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara atau uang yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat negara. dalam hal asset diluar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena asset yang seharusnya menjadi milik negara tetapi tidak menjadi milik negara atau asset yang

Halaman 163 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



seharusnya tidak terlepas penguasaan negara menjadi terlepas dari penguasaan negara;

Kerugian yang diderita oleh negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang pada hakekatnya dikelola kementerian/lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas asset negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi;

Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (Professional Judgement Rule);

Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), tidak selalu merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang keuangan negara. kerugian dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan;

Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang keuangan negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (Financial Fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang;

- Bahwa kerugian pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/kas negara. Dalam

Halaman 164 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini, yang dimaksud dengan Kas Negara adalah kasnya PT Bank Jatim Cabang Kepanjen;

Dengan mencermati data-data yang disampaikan tersebut diatas, dan mengacu pada definisi tentang kerugian negara sebagaimana disebutkan diatas, maka jumlah uang yang seharusnya merupakan hak negara yang ternyata terlepas dari negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari pejabat pengelolaannya, merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara;

- Bahwa hak negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dengan menggunakan formula, antara lain, dengan cara menghitung besarnya selisih dari asset (dalam hal ini uang) negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, tetapi ternyata dikeluarkan oleh negara, atau dengan hak yang secara nyata diterima oleh negara dengan hak yang seharusnya diterima oleh negara;

- Bahwa *outstanding* bunga dan denda yang merupakan akibat dari pemberian kredit kepada debitur merupakan unsur dalam penghitungan kerugian negara. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa pengelolaan keuangan negara, khususnya, dalam sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu antara lain yang dikelola oleh BUMN/BUMD, dimana salah satu tujuannya disamping memberikan layanan kepada masyarakat yang manfaatnya dapat diukur secara moneter juga memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Terkait dengan itu, dalam pemberian kredit selalu dinyatakan dalam akad kredit tentang besaran bunga yang harus dibayar dan besaran denda bila angsuran/pengembalian tidak dilakukan tepat waktu sebagaimana diperjanjikan. Dengan demikian, bunga dan denda memiliki sifat nyata dan pasti;

Namun demikian, untuk menghindarkan besaran bunga/denda yang sangat besar, yang kemungkinan dapat melebihi besaran kredit yang diberikan karena terjadinya kredit macet yang berlangsung lama, pemerintah memberikan kebijakan dengan menetapkan besaran bunga dan denda hanya dalam kurun waktu tertentu, misalnya: bunga dan denda dalam kurun waktu satu atau dua tahun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus

Halaman 165 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang Terdakwa berprofesi sebagai Advokat yang tergabung dalam naungan asosiasi Kongres Advokat Indonesia (KAI);
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan Jenis fasilitas kredit yang Terdakwa dapatkan adalah Kredit Rekening Koran sedangkan Akbar Maulana memperoleh fasilitas Kredit Investasi Umum. Nilai plafon pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa senilai Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah pinjaman kredit yang sudah dicairkan atau direalisasikan ke Terdakwa sebesar nominal total plafon pinjaman dan nilai fasilitas plafon pinjaman kredit untuk debitur Akbar Maulana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan nominal pinjaman kredit yang dicairkan senilai besarnya plafon yang diberikan oleh Bank Jatim yaitu Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Kapasitas Terdakwa terkait pinjaman kredit atas nama debitur Akbar Maulana Wicaksana (UD Maju Lancar) pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2019 adalah karena Terdakwa adalah orang tua (ayah kandung) dari Akbar Maulana yang saat ini merupakan nasabah/debitur pada Bank Jatim dan selain itu Terdakwa juga adalah nasabah/debitur yang sampai saat ini masih mempunyai tanggungan pinjaman kredit yang belum dilunasi sama seperti dengan debitur atas nama Akbar Maulana;
- Bahwa UD Era Mulya adalah milik Terdakwa dan bergerak dibidang hasil bumi dan pengolahan hasil bumi, bahwa UD Era Mulya adalah usaha yang Terdakwa jadikan salah satu syarat dalam rangka memperoleh fasilitas kredit dari Bank Jatim Cabang Kepanjen pada tahun 2017;
- Bahwa proses atau kronologis pengajuan kredit Terdakwa sampai dengan direalisasikan, mulanya Terdakwa sudah menjadi nasabah tetap dan lama di Bank Jatim Cabang Kepanjen yang telah memiliki fasilitas plafon pinjaman kredit jenis rekening koran senilai Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dengan fasilitas tersebut Terdakwa mengajukan pinjaman kredit dan cair senilai plafon tersebut dengan jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun. Lalu sampai saat ini dari

Halaman 166 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok pinjaman tersebut yang sudah Terdakwa bayarkan angsuran dan bunga sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan masih terdapat sisa pinjaman sebesar Rp1.804.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah),00 (satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana pinjaman tersebut telah melebihi jatuh tempo sehingga terhadap pinjaman tersebut statusnya saat ini telah ditetapkan dalam kolektibilitas 5 (lima) (macet). kemudian pada bulan Agustus 2019 karena pinjaman Terdakwa di Bank Jatim belum dapat dilunasi seluruhnya dan saat itu Terdakwa memerlukan tambahan dana untuk mengelola usaha Terdakwa lalu Terdakwa sempat berkomunikasi dengan pihak Bank Jatim pusat untuk rencana mengajukan suplesi/peningkatan plafon namun masukan dari pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen menyampaikan bahwa untuk pengajuan suplesi ke kantor pusat persyaratan dan birokrasinya ribet sehingga disarankan untuk mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti sebagai nasabah/debitur kemudian Terdakwa mengikuti saran tersebut dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, KK, NPWP atas nama Akbar Maulana dan 6 (enam) SHM tanah beserta buku kepemilikannya kepada Edowin selaku penyalia kredit kemudian setelah penyerahan dokumen kelengkapan permohonan tersebut, Terdakwa dan Akbar Maulana diundang ke Notaris Budi Santosa di Kepanjen untuk melakukan penandatanganan perjanjian akad kredit dan surat kuasa memasang hak tanggungan atas agunan tersebut;

- Bahwa dalam mengajukan kredit pada tahun 2019 (kredit yang pertama) saat itu pimpinan cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah Mochamad Ridho Yuniarto. Bahwa dalam mengajukan kredit rekening koran dan kredit investasi pihak Bank Jatim yang datang dan menawarkan kepada Terdakwa, sehingga syarat-syarat pengajuan kredit pada tahun berikutnya mengacu kepada syarat yang telah Terdakwa ajukan sebelumnya;
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit rekening koran dan kredit investasi Terdakwa menyertakan antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP dan lain-lain yang disyaratkan dalam proses pengajuan kredit oleh Bank Jatim;
- Bahwa terhadap pinjaman atas nama Akbar Maulana objek yang dijadikan sebagai agunan pokok berupa dokumen izin usaha, laporan neraca dan laporan laba rugi UD Maju Lancar dan untuk agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sebanyak 6 (enam) item antara lain:

Halaman 167 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 168 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 190 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 192 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 198 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 218 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 367 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 - Bahwa terkait penilaian/taksasi harga atas objek tanah yang dijadikan sebagai agunan tambahan dalam pinjaman kredit baik atas nama Terdakwa maupun atas nama Akbar Maulana tidak ada dilakukan penilaian/taksasi harga oleh lembaga penilai tanah dalam hal ini KJPP melainkan hanya dilakukan oleh pihak internal Bank Jatim sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan dokumen surat keterangan/izin usaha atas nama UD Maju Lancar dari pejabat/lembaga berwenang sebagaimana yang terlampir dalam berkas pinjaman kredit Akbar Maulana kepada pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen dan hal itu baru diketahui Terdakwa adanya dokumen tersebut baru setelah dilakukan realisasi pencairan kredit kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan terkait pihak yang membuat dokumen kelengkapan usaha UD Maju Lancar, Terdakwa tidak tahu karena tahunya setelah diundang ke kantor Bank Jatim Kepanjen setelah diberitahu dan ditunjukkan dokumen laporan neraca dan laporan rugi laba UD Maju Lancar oleh Almira dan ketika melihat dokumen tersebut Terdakwa kaget karena merasa tidak pernah membuatnya tetapi bisa terlampir dalam berkas pinjaman Akbar Maulana tersebut, kemudian waktu itu karena ada keterlambatan pembayaran angsuran disampaikan oleh Almira agar Terdakwa segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran angsuran;
 - Bahwa yang diajukan Terdakwa ke Bank Jatim Cabang Kepanjen yang menggunakan data nama nasabah/debitur atas nama orang lain sebanyak 3 (tiga) orang salah satunya termasuk Terdakwa yaitu atas nama Akbar Maulana yaitu anak kandung Terdakwa, Saiful Choiri adalah kakak kandung Terdakwa dan Terdakwa sendiri. Adapun rincian besaran nilai pinjaman kredit dari masing-masing debitur tersebut:
1. Akbar Maulana pinjaman kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga

Halaman 168 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- miliar rupiah) telah dilakukan pembayaran sisa pinjaman senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) masih tersisa tunggakan pinjaman senilai Rp1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Saiful Choiri pinjaman kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) telah dilakukan pembayaran sisa pinjaman pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) masih tersisa tunggakan pinjaman senilai Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) bahwa untuk debitur Saiful Choiri telah meninggal dunia;
 3. Atas nama Terdakwa sendiri yaitu Badru Zyaman pinjaman kredit sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) telah dilakukan pembayaran sisa pinjaman pokok senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan masih tersisa tunggakan pinjaman senilai Rp1.804.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebetulnya sejak awal niat dan rencana Terdakwa ingin mengajukan kredit menggunakan atas nama sendiri namun karena plafon pinjaman Terdakwa tidak mencukupi dan dalam rangka untuk meningkatkan performance kinerja dalam memasarkan kredit Bank Jatim, lalu disarankan oleh pihak Bank Jatim yakni Ridho selaku Pinca Bank Jatim Cabang Kepanjen dan Edowin selaku Penyelia Kredit untuk mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti yang kemudian akhirnya Terdakwa menggunakan nama anak dan kakak Terdakwa (keluarga inti) sebagai syarat formalitas untuk memenuhi kelengkapan persyaratan kredit agar bisa memperoleh pinjaman kredit dari bank;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan terakhir melakukan pembayaran untuk 3 (tiga) debitur atas nama Terdakwa sendiri, Akbar Maulana dan Saiful Choiri, namun seingat Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan total kurang lebih dua miliar rupiah lebih dengan pelunasan sebagian dan pengambilan sertifikat atau agunan pada Bank Jatim Cabang Kepanjen;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki akta pendirian UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas, karena usaha tersebut sudah disiapkan oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen;
 - Bahwa sumber pendapatan digunakan untuk menutupi pinjaman kredit Terdakwa, Akbar Maulana dan Saiful Choiri diandalkan dari penghasilan Terdakwa sebagai advokat kemudian penjualan aset baik jaminan maupun non jaminan serta jasa yang Terdakwa dapatkan dari penyelesaian

Halaman 169 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum pada Koperasi Gading Artha Mulia yang berada di Puncak Mandala Tidar Malang, namun saat ini aktifitas koperasi tersebut sudah pasif hanya tinggal menagih pinjaman kepada nasabah peminjam;

- Bahwa tidak pernah dilakukan survei lokasi/*on the spot* terhadap lokasi keberadaan dan melakukan pengecekan terhadap aktifitas kegiatan usaha dari UD Maju Lancar karena sebenarnya usaha UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tidak pernah ada/fiktif dan anak Terdakwa tidak pernah mempunyai atau menjadi pengurus dalam UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tersebut;

- Bahwa tidak pernah diminta atau memberikan imbal jasa baik berupa *fee* atau apapun kepada pihak Bank Jatim Kepanjen atas pencairan kredit yang Terdakwa dapatkan;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) pinjaman yang menjadi tanggungan Terdakwa kepada Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah sebesar Rp8.568.308.404,41 sudah termasuk bunga dan denda, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Jumlah sisa pinjaman pokok: a. Jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan untuk 3 debitur; b. Jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi untuk 3 debitur; Jumlah sisa pinjaman pokok (=a-b)	Rp8.450.000.000,00 Rp2.740.600.000,00 Rp5.709.400.000,00
2.	Jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar oleh 3 debitur	Rp2.529.889.564,31
3.	Jumlah denda pinjaman yang belum dibayar	Rp329.018.840,10
4.	Jumlah (=1+2+3)	Rp8.568.308.404,41

- Bahwa terhadap fasilitas kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yakni berupa Kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah Terdakwa terima, dipergunakan pribadi kemudian selain yang telah disebutkan Terdakwa fasilitas kredit yang telah Terdakwa dapatkan juga dipergunakan untuk usaha dan penggantian sebagian rumah yang dijadikan jaminan pada Bank Jatim Cabang Kepanjen;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan neraca UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas;

- Bahwa terhadap jaminan atau agunan yang dijaminan oleh Terdakwa di Bank Jatim Cabang Kepanjen terdapat 7 jaminan yang telah dilakukan taksasi oleh KJPP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Agunan	Nilai Taksasi
1.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 168 atas nama H.	NP Rp193.050.000

Halaman 170 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana	NL Rp135.135.000
2.	Sertifikat Hak Milik Nomor 190 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana	NP Rp187.770.000 NL Rp131.439.000
3.	Sertifikat Hak Milik Nomor 192 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana	Rp369.000.000
4.	Sertifikat Hak Milik Nomor 198 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana	NP Rp300.000.000 NL Rp210.000.000
5.	Sertifikat Hak Milik Nomor 218 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana	NP Rp680.400.000 NL Rp476.280.000
6.	Sertifikat Hak Milik Nomor 799 atas nama Umi Sholikhah telah dibaliknama atas nama H. Saiful Choiri	NP Rp1.560.173.000 NL Rp1.092.130.000
7.	Sertifikat Hak Milik Nomor 4877 atas nama Badru Zyaman	NP Rp3.055.600.000 NL Rp2.138.920.000

Kemudian pada saat proses penyidikan terdapat 3 (tiga) aset yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Nomor: PRINT-2481/M.5.20/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024, berupa:

No.	Barang Yang Disita	Nilai Taksasi
1.	1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 atas sebidang tanah seluas 738 m ² yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana	Rp350.000.000
2.	1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas sebidang tanah seluas 140 m ² yang terletak di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman, Sarjana Hukum	Rp574.000.000
3.	1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Nomor 02043 atas sebidang tanah seluas 89 m ² yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya	Rp440.800.000

Dan semua aset tersebut telah dilakukan taksasi yang memunculkan nilai sebesar Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) yang mana hal tersebut dapat menjadi pengurangan kerugian negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kredit Debitur Atas nama Badru Zyaman, S.H. dengan Nilai Plafon Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kredit Debitur Atas nama Akbar Maulana Wicaksana dengan Nilai Plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 3. 1 (satu) bundel dokumen perjanjian kredit debitur atas nama H. Saiful Choiri dengan Nilai Plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 4. 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010;
 5. 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998;
 6. 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993;
 7. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama H. Saiful Choiri, Drs. Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 799;
 8. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Akbar Maulana Wicaksana Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 218;
 9. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Badru Zyaman, S.H. Nomor Sertifikat Nomor 3183 dan 4877;
 10. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Akbar Maulana Wicaksana Nomor Sertifikat: Sertifikat Hak Milik Nomor 198;
 11. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Akbar Maulana Wicaksana Nomor Sertifikat: Sertifikat Hak Milik Nomor 190;
 12. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Akbar Maulana Wicaksana Nomor Sertifikat: Sertifikat Hak Milik Nomor 168;
 13. Berkas Asli Laporan Penilaian Aset Badru Zyaman sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 Tanggal 20 Maret 2017 atas nama Badru Zyaman, S.H.;
 14. Berkas Asli Laporan Penilaian Aset Badru Zyaman sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 192 Tanggal 14 November 2001 atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 15. Berkas Asli Laporan Penilaian Aset Badru Zyaman sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2043 Tanggal 29 November 2002 atas nama Lisa Wage Nurdryanawati;
 16. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 atas sebidang seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 17. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas sebidang tanah seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak dikelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman;
 18. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Nomor 02043 atas sebidang tanah seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya;

Halaman 172 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bertindak sebagai Nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- Bahwa saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 056/049/KEP/DIR/SDM tanggal 10 Maret 2017 dan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 057/095/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 292/KEP/DIR/SDM tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasionalnya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 Tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 Tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th Tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan Komposisi permodalan/kepemilikan saham pada PT

Halaman 173 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disingkat "PT Bank Jatim Tbk") terdiri dari:

- Saham/Permodalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 51,17 (lima puluh satu koma satu tujuh) persen;
- Saham/Permodalan Pemerintah Kota/Kabupaten sebanyak 28,38 (dua puluh delapan koma tiga delapan) persen;
- Saham/Permodalan Masyarakat:
 - domestik sebanyak 9,10 (sembilan koma satu nol) persen;
 - asing sebanyak 11,35 (sebelas koma tiga lima) persen;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT Bank Jatim Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka dan berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan Pgs. Pemdiv Perencanaan Bank Jatim Nomor 048/158/DIR/PRN Tanggal 23 Desember 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Status Kantor, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Kepanjen sejak tanggal 22 Desember 2010 telah beroperasi secara resmi;
- Bahwa pada tahun 2019, Bank Jatim Cabang Kepanjen telah menyalurkan Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Badru Zyaman, S.H. (Terdakwa);
 - Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pertama kali melakukan pinjaman pada Bank Jatim Cabang Kepanjen sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor: 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn. yang digunakan sebagai modal kerja operasional, dengan penggunaan fasilitas kredit dan angsuran bunga melalui rekening giro Bank Jatim Nomor 0601006588 atas nama Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 8 Oktober 2018, Terdakwa melakukan perpanjangan jangka waktu dan *top up* pinjaman atas Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor: 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn., yaitu:
 - Perpanjangan jangka waktu kredit atas Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor: 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn. yang akan berakhir tanggal 5 Oktober 2018

Halaman 174 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



diperpanjang menjadi selambat-lambatnya tanggal 5 Oktober 2019;

- Penambahan fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga merubah jumlah plafon fasilitas kredit atas Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor: 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn. dari yang sebelumnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan hasil bumi dengan melampirkan:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah;
 - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan *Hinderordonnantie* (HO) atau Izin Gangguan;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3183 atas nama Terdakwa;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terakhir;
 - Fotokopi *appraisal* harga tanah;Berdasarkan dokumen debitur yang dalam permohonannya tertera fasilitas kredit digunakan untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan hasil bumi dengan melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 517/0310/35.73.313/2017 Tanggal 10 Mei 2017 dan Laporan Keuangan Tahun 2016, 2017 dan 2018, saksi Arif Afandi, S.E. selaku Analis Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen menyusun Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) Tahun 2019 berdasarkan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit;
- Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen memerintahkan kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama Terdakwa agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. memproses pengajuan

Halaman 175 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kredit atas nama Terdakwa dengan melakukan pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan melakukan survei dan taksasi agunan tidak bergerak serta melakukan analisis kredit Terdakwa untuk dituangkan dalam

Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang meliputi:

- Memorandum Pengusulan Kredit (BPD-1.1);
- Formulir Aspek Umum dan Manajemen (BPD-1.2);
- Formulir Aspek Pemasaran (BPD-1.3);
- Formulir Aspek Teknis/Produksi (BPD-1.4);
- Formulir Aspek Keuangan (BPD-1.5);
- Formulir Aspek Agunan (BPD-1.6);
- Laporan Kunjungan Setempat (BPD-1.7);

Bahwa saksi Arif Afandi, S.E. melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pegawai terkait dari Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mengumpulkan persyaratan kredit dan analisis kredit;

- Bahwa berdasarkan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tanggal 8 Agustus 2019, Terdakwa memiliki hutang di beberapa bank yaitu Bank Mandiri KPO, CIMB Niaga Auto Finance, CIMB Niaga KPO, CIMB Niaga KC JKT-Fatmawati, PT BNI KC Kediri-Brawijaya, City Bank KC SBY-Basuki Rahmat;
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. menyampaikan hasil analisis kredit (BPD-1.1 sampai dengan BPD-1.7) kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian oleh saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. disampaikan kepada saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa setelah hasil analisis kredit disetujui, saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. bersama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. menyampaikan persetujuan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 dibuat Addendum Perjanjian Kredit atas nama Terdakwa sesuai dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 66 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budhi Santosa, S.H. tentang Perpanjangan Kredit dan Perubahan Agunan dengan nilai plafon kredit sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

Halaman 176 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa dengan rekening giro Bank Jatim Nomor 0601006588 yang sudah digunakan sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan saat jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2020, Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran atas plafon kredit dan telah dinyatakan macet. Angsuran pokok setelah tanggal jatuh tempo adalah sebesar Rp645.500.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - Tanggal 30 April 2022 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 April 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp565.500.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2. Kredit Investasi atas nama almarhum Saiful Choiri;
 - Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa memerlukan tambahan dana untuk mengelola usaha koperasi yang dimilikinya, dan setelah berkomunikasi dengan pihak PT Bank Jatim Tbk Pusat untuk rencana mengajukan suplesi/peningkatan plafon, atas saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. agar Terdakwa mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut dengan mengajukan kredit atas nama almarhum Saiful Choiri selaku kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan April 2019 menindaklanjuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk keperluan mengembangkan usaha dengan melampirkan:
 - Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan fotokopi SPPT;
 - Fotokopi neraca dan laba rugi UD Tebu Mas;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 799 atas nama Saiful Choiri;
 - Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. memerintahkan kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama Saiful Choiri agar

Halaman 177 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi syarat kredit yang diajukan;
- Bahwa saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selanjutnya memerintahkan saksi Arif Afandi, S.E. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama Saiful Choiri agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 saksi Arif Afandi, S.E. mengecek data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama calon debitur Saiful Choiri;
- Bahwa masih di bulan April 2019 saksi Arif Afandi, S.E. memproses pengajuan kredit atas nama Saiful Choiri dengan mengumpulkan persyaratan kredit Saiful Choiri dan dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang meliputi:
 - Memorandum Pengusulan Kredit (BPD-1.1);
 - Formulir Aspek Umum dan Manajemen (BPD-1.2);
 - Formulir Aspek Pemasaran (BPD-1.3);
 - Formulir Aspek Teknis/Produksi (BPD-1.4);
 - Formulir Aspek Keuangan (BPD-1.5);
 - Formulir Aspek Agunan (BPD-1.6);
 - Laporan Kunjungan Setempat (BPD-1.7);
- Bahwa saksi Arif Afandi, S.E. melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pegawai terkait dari Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam pengumpulan persyaratan kredit dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK);
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) (BPD-1.1 sampai dengan BPD-1.7) kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian oleh saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. disampaikan kepada saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M. untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 setelah Penetapan Angka Kredit (PAK) disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. menyampaikan persetujuan pemberian kredit kepada almarhum Saiful Choiri;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 dilakukan penandatanganan akta perjanjian kredit dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: 299 tanggal 24 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn. tentang Perjanjian Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2024 setelah calon debitur Saiful Choiri memenuhi persyaratan dan dokumen yang ditentukan dalam persetujuan pemberian kredit;

Halaman 178 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di tanggal 24 April 2019 setelah pembukaan Rekening Simpeda Bank Jatim, Kredit Investasi cair dan ditampung dalam Rekening Tabungan Simpeda atas nama Saiful Choiri. Selanjutnya telah dilakukan pengambilan dan penggunaan dana dari Rekening Simpeda atas nama Saiful Choiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap rekening pinjaman Kredit Investasi atas nama Saiful Choiri dimaksud telah dinyatakan macet pada tanggal 22 November 2020 dan sampai dengan 20 Maret 2024, dan hanya dilakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan baki debit pokok pinjaman sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- 3. Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana:
 - Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa memerlukan tambahan dana untuk mengelola usaha koperasi yang dimilikinya, dan telah berkomunikasi dengan pihak PT Bank Jatim Tbk Pusat untuk rencana mengajukan suplesi/peningkatan plafon, atas saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. agar Terdakwa mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut dengan mengajukan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana selaku anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Juli 2019 menindaklanjuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut, saksi Akbar Maulana Wicaksana mengajukan permohonan Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk keperluan mengembangkan usaha dengan melampirkan:
 - Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat belum nikah dan fotokopi SPPT;
 - Fotokopi neraca dan laba rugi UD Maju Lancar Tahun 2016, 2017 dan 2018;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 367, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 218, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 198, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 192, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 190, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 168

Halaman 179 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- semuanya atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana;
- Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. memerintahkan kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
 - Bahwa saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selanjutnya memerintahkan saksi Arif Afandi, S.E. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2019 saksi Arif Afandi, S.E. melakukan pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama calon debitur saksi Akbar Maulana Wicaksana;
 - Bahwa masih di bulan Agustus 2019 saksi Arif Afandi, S.E. memproses pengajuan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dengan mengumpulkan persyaratan kredit saksi Akbar Maulana Wicaksana dan penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang meliputi:
 - Memorandum Pengusulan Kredit (BPD-1.1);
 - Formulir Aspek Umum dan Manajemen (BPD-1.2);
 - Formulir Aspek Pemasaran (BPD-1.3);
 - Formulir Aspek Teknis/Produksi (BPD-1.4);
 - Formulir Aspek Keuangan (BPD-1.5);
 - Formulir Aspek Agunan (BPD-1.6);
 - Laporan Kunjungan Setempat (BPD-1.7);
- Bahwa saksi Arif Afandi, S.E. melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pegawai terkait dari Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam pengumpulan persyaratan kredit dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK);
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. menyampaikan hasil penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) (BPD-1.1 sampai dengan BPD-1.7) kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian oleh saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. disampaikan kepada saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. untuk mendapat persetujuan;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 setelah berkas kredit disetujui, saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. menyampaikan persetujuan pemberian kredit kepada saksi Akbar Maulana Wicaksana;
 - Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan penandatanganan akta perjanjian kredit dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 25

Halaman 180 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budhi Santosa, S.H. tentang Perjanjian Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak 9 Agustus 2019 sampai dengan 9 Agustus 2024 setelah calon debitur saksi Akbar Maulana Wicaksana memenuhi persyaratan dan dokumen yang ditentukan dalam persetujuan pemberian kredit;

- Bahwa masih di tanggal 9 Agustus 2019 setelah pembukaan Rekening Simpeda Bank Jatim, Kredit Investasi cair dan ditampung dalam Rekening Tabungan Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana. Selanjutnya telah dilakukan pengambilan dan penggunaan dana dari Rekening Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap rekening pinjaman Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dimaksud telah dinyatakan macet pada tanggal 6 November 2020 dan sampai dengan 18 Januari 2024 telah dilakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp1.495.100.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan baki debet pokok pinjaman sebesar Rp1.504.900.000,00 (satu miliar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengajukan Kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen yang datang dan menawarkan kepada Terdakwa, sehingga syarat-syarat pengajuan kredit pada tahun berikutnya mengacu kepada syarat yang telah Terdakwa ajukan sebelumnya;
- Bahwa dalam proses pengajuan Kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi, Terdakwa menyertakan antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP dan lain-lain yang disyaratkan dalam proses pengajuan kredit oleh Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- Bahwa terhadap pinjaman atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana objek yang dijadikan sebagai agunan pokok berupa dokumen Izin Usaha, Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi UD Maju Lancar dan untuk agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sebanyak 6 (enam) item antara lain:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 168 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 192 atas nama H. Muhammad

Halaman 181 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198 atas nama H. Muhammad
- Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 218 atas nama H. Muhammad
- Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 367 atas nama H. Muhammad
- Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
- Bahwa terkait penilaian/taksasi harga atas objek tanah yang dijadikan sebagai agunan tambahan dalam pinjaman kredit baik atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri tidak ada dilakukan penilaian/taksasi harga oleh Lembaga Penilai Tanah dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) melainkan hanya dilakukan oleh pihak internal Bank Jatim Cabang Kepanjen sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Akta Pendirian UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas, dikarenakan usaha tersebut sudah disiapkan oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen;
 - Bahwa sumber pendapatan Terdakwa untuk menutupi pinjaman kredit Terdakwa, saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri, Terdakwa andalkan dari penghasilan Terdakwa sebagai advokat kemudian penjualan aset baik jaminan maupun non jaminan serta jasa yang Terdakwa dapatkan dari penyelesaian permasalahan hukum pada Koperasi Gading Artha Mulia yang berada di Puncak Mandala Tidar Malang namun faktanya aktifitas koperasi tersebut sudah pasif hanya tinggal menagih pinjaman kepada nasabah peminjam;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dilakukan survei lokasi/*on the spot* terhadap lokasi keberadaan dan melakukan pengecekan terhadap aktifitas kegiatan usaha dari UD Maju Lancar karena senyatanya usaha UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tersebut tidak pernah ada dan anak Terdakwa sendiri yaitu saksi Akbar Maulana Wicaksana tidak pernah mempunyai atau menjadi pengurus dalam UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, ditemukan fakta penyimpangan dalam pelaksanaan Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:
- a. Terkait Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa:
- a) Proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan

Halaman 182 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan, yaitu proses pengumpulan dan pengecekan dokumen tanpa melibatkan dan tidak melalui saksi Fitroh Ahmad Syaikhu selaku Staf Operasional dan Administrasi Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit, melainkan dilakukan oleh saksi Arif Afandi selaku Analis Kredit atas perintah saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dan sepengetahuan saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen;

b) Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit oleh Petugas Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) tidak benar, yaitu:

- Dokumen SIUP usaha hasil bumi UD Era Mulya yang dilampirkan oleh Terdakwa belum mencapai tiga tahun dan tidak ada usahanya;
- Tidak menggunakan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai dasar perhitungan;
- Tidak melakukan survei lokasi;
- Tidak melakukan penilaian taksasi agunan;

c) Penggunaan dana fasilitas kredit rekening koran tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit; Terhadap pemberian fasilitas kredit modal kerja rekening koran yang diterima oleh Terdakwa, bukan untuk mengembangkan usaha di perdagangan hasil bumi, melainkan digunakan untuk usaha koperasi;

b. Terkait Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri:

a) Proses pengumpulan dan pengecekan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman investasi tidak benar, yaitu proses pengumpulan dan pengecekan dokumen tidak melalui saksi Fitroh Ahmad Syaikhu selaku Staf Operasional dan Administrasi Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit, melainkan dilakukan oleh saksi Arif Afandi selaku Analis Kredit atas perintah saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dan sepengetahuan saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim



- Cabang Kepanjen;
- b) Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar, yaitu:
- Debitur atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri tidak memiliki usaha sehingga data keuangan dan analisis keuangan yang dilampirkan dalam PAK terkait dengan UD Maju Lancar sebagai milik saksi Akbar Maulana Wicaksana dan UD Tebu Mas sebagai milik almarhum Saiful Choiri tidak benar;
 - Tidak pernah melakukan survei lokasi usaha dan penilaian agunan;
 - Debitur tidak pernah mengajukan Rencana Anggaran Biaya;
- c) Buku rekening tabungan Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri sebagai penampung dana Kredit Investasi yang cair, beserta ATM-nya dikuasai dan digunakan dananya oleh Terdakwa bukan oleh para debitur terkait;
- Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari kredit Terdakwa, saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri menimbulkan kredit Macet (Kolek 5);
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara per 20 Maret 2024 sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah empat puluh satu sen), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

1.	Jumlah sisa pinjaman pokok:	
	a. Jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan untuk 3 debitur;	Rp8.450.000.000,00
	b. Jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi untuk 3 debitur;	Rp2.740.600.000,00
	Jumlah sisa pinjaman pokok (=a-b)	Rp5.709.400.000,00
2.	Jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar oleh 3 debitur	Rp2.529.889.564,31
3.	Jumlah denda pinjaman yang belum dibayar	Rp329.018.840,10



4.	Jumlah kerugian keuangan negara (=1+2+3)	Rp8.568.308.404,41
----	--	--------------------

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Halaman 187 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Badru Zyaman, S.H. membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/M.5.20/Ft.1/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Badru Zyaman, S.H. adalah Swasta (Advokat);
- Bahwa Terdakwa Badru Zyaman, S.H. memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari diri Terdakwa Badru Zyaman, S.H. atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Badru Zyaman, S.H. di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa Badru Zyaman, S.H. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 188 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa Badru Zyaman, S.H., dengan demikian unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil

Halaman 189 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair* (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalamuntutannya (hal. 93-95), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 15-18), tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa Terdakwa selaku debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bertindak

Halaman 190 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen;

- Bahwa saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 056/049/KEP/DIR/SDM tanggal 10 Maret 2017 dan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 057/095/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 292/KEP/DIR/SDM tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasionalnya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 Tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 Tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th Tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan Komposisi permodalan/kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disingkat "PT Bank Jatim Tbk") terdiri dari:
 - Saham/Permodalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 51,17 (lima puluh satu koma satu tujuh) persen;
 - Saham/Permodalan Pemerintah Kota/Kabupaten sebanyak 28,38 (dua puluh delapan koma tiga delapan) persen;
 - Saham/Permodalan Masyarakat:
 - domestik sebanyak 9,10 (sembilan koma satu nol) persen;

Halaman 191 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asing sebanyak 11,35 (sebelas koma tiga lima) persen;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT Bank Jatim Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka dan berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan Pgs. Pemdiv Perencanaan Bank Jatim Nomor 048/158/DIR/PRN Tanggal 23 Desember 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Status Kantor, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Kepanjen sejak tanggal 22 Desember 2010 telah beroperasi secara resmi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Perkreditan di PT Bank Jatim Tbk, terdapat beberapa jenis kegiatan kredit pada PT Bank Jatim Tbk antara lain:
 1. Kredit Modal Kerja Rekening Koran/KMKRK:
Adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui rekening korannya hingga plafon tertentu dengan menggunakan cek atau bilyet giro;
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, terdapat persyaratan yaitu:
 1. Syarat Umum:
 - Usaha produktif dalam sektor yang membutuhkan modal kerja yang prospektif;
 - Tidak memiliki tunggakan kredit macet baik kredit produktif maupun konsumtif dari bank maupun lembaga jasa keuangan lain;
 - Bank dapat memberikan kredit rekening koran dan investasi hanya kepada nasabah yang telah menjadi nasabah pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 (enam) bulan dengan mutasi rekening aktif, jika nasabah take over bank lain maka permohonan dapat menyampaikan mutasi rekening giro atas aktivitas usaha selama minimal 1 (satu) tahun terakhir;
 2. Dokumen yang dipersyaratkan yaitu:
 - Surat permohonan kredit;
 - Pasfoto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar, jika calon debitur berbentuk badan usaha, pasfoto masing-masing pengurus;
 - Fotokopi bukti identitas diri: KTP, KK, NPWP, surat nikah;
 - Fotokopi akta pendirian dan perubahan badan hukum;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin

Halaman 192 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gangguan (HO) yang masih berlaku;
 - Bukti kepemilikan agunan tambahan;
 - Surat persetujuan persero lainnya atau komisaris disesuaikan dengan badan usaha;
 - Surat keterangan usaha dari kepala desa/kepala pasar untuk debitur perorangan;
 - RAB untuk kredit investasi;
2. Kredit Investasi Umum/KIU:
- Adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur/calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk/jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, atau company financing ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal (refinancing) termasuk untuk pembiayaan bunga dalam masa konstruksi (interest during construction), objek yang dibiayai dan lain-lain yang perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai. Jangka waktu max sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, persyaratannya sama dengan persyaratan dalam Kredit Modal Kerja Rekening Koran/KMKRK;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro dan Kecil, secara garis besar proses pemberian kredit diatur sebagai berikut:
Bermula dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan analisa dan pengusulan kredit yang dapat diuraikan langkah-langkahnya sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan data:
Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang diperlukan, sumber dan cara memperolehnya, hingga pelaksanaan pengumpulan data data seperti yang telah direncanakan;
 - b. Verifikasi data:
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/on the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking



- kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya;
- c. Analisa data:
Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta .Analisa sumber dan penggunaan dana/Pernyataan Pengadaan Kas Kegiatan, selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/pembelian dan penilaian agunan;
 - d. Perhitungan kebutuhan kredit:
Untuk jenis kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Aplofend dan Kredit Modal Kerja Konstruksi dibuat cashflow untuk menentukan jumlah kredit, schedule penarikan/pelunasan kredit dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti Kredit Modal Kerja Umum/Rekening koran dapat menggunakan metode perputaran modal kerja;
 - e. Pengukuran rating nasabah:
Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manajemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industri dan aspek agunan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelompokkan dalam rangka pengukuran tingkat risiko kredit yang akan diberikan;
 - f. Penetapan struktur kredit:
Dalam tahapan ini analis kredit menetapkan dalam usulannya mengenai jenis kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya-biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit lainnya;
 - g. Pembuatan Perangkat Aplikasi Kredit:
PAK harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, baik permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit. PAK terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut: BPD 1.1 (memorandum pengusulan kredit), BPD 1.2 (Formulir Aspek Umum & Manajemen), BPD 1.3 (Formulir Aspek Pemasaran), BPD 1.4 (Formulir Aspek Teknis Produksi/Pembelian), BPD 1.5 (Formulir Aspek Keuangan), BPD 1.6 (Formulir Aspek Jaminan), BPD 1.7 (Formulir Kunjungan Setempat), K-4 (Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan);
 - h. Persetujuan kredit oleh Komite Pemutus Kredit;
 - i. Pengajuan struktur kredit kepada debitur melalui SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit);
 - j. Pengikatan kredit dan jaminan;
- Bahwa sebagai Kantor Cabang, Bank Jatim Cabang Kepanjen memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan memutus kredit sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan antara lain:

- a. Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Limit, mengatur secara tegas "Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III kurang dari atau sama dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)";
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi), mengatur secara tegas "Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas 3 kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa berkaitan dengan penyaluran Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi di Bank Jatim Cabang Kepanjen tersebut, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum:
 - Pasal 2 ayat (1) mengatur secara tegas "Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak;
 - Pasal 4 ayat (1) mengatur secara tegas "Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; c. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g. Risiko Strategik; dan h. Risiko Kepatuhan";
 - Pasal 4 ayat (2) mengatur secara tegas "Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
- Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum:
 - Pasal 1 butir 8 mengatur secara tegas "Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern";
 - Pasal 2 ayat (1) mengatur secara tegas "Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi";

Halaman 195 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1): “Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”;
- Pasal 53 mengatur secara tegas “Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum”;
- Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) mengatur secara tegas “Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis”;
- Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) mengatur secara tegas “Bank wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian”;
- Bahwa Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro dan Kecil:
- BAB 1.5 mengatur secara tegas bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah. Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam: “Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah”, meliputi:
 1. Kreditibilitas manajemen yang ditunjang sub pilar yaitu: kemampuan mengelola usaha, kejujuran dan itikad baik dari anggota manajemen debitur;
 2. Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar yaitu; hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasaran dan teknis produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut “Firstway

Halaman 196 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Out” yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman;
3. Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkreditan yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan “Second Way Out” yang merupakan jalan terakhir penyelesaian pembayaran kembali pinjaman;
- BAB III Proses Persetujuan Kredit “Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:
 - Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya;
 - Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI;
 - Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit;
 - BAB II Analisa Kredit:
 - Halaman 20 poin 2.9.3 Verifikasi Data mengatur secara tegas “Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan verifikasi/re-check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen”;
 - Halaman 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan mengatur secara tegas “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi: kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”;
 - Halaman 48 mengatur secara tegas “Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini, pengertian keluarga adalah keluarga sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adik, ipar, menantu dan mertua”;

Halaman 197 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAB IV Pemantauan Kredit, Halaman 82 poin 4.3, mengatur secara tegas “Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan/ kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan”;
- Daftar Lampiran Kredit, Ketentuan-ketentuan di bidang asuransi, poin 1.b.1 mengatur secara tegas “Terhadap barang-barang jaminan kredit yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan pertanggungan barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank Jatim”;
- Bahwa Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, Halaman 20, dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro dan Kecil, Halaman 21, BAB II, Analisa Kredit, Verifikasi Data, mengatur secara tegas “Dalam hal permintaan informasi kepada pihak Pemasok/Pembeli untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya)”;
- Bahwa Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System, Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan:
 - Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 1: mengatur secara tegas larangan “Memanipulasi data pengolahan kredit sehingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan”;
 - Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 7: mengatur secara tegas larangan “Merealisasi Kredit Fiktif”;
 - Halaman 59 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 6: mengatur secara tegas larangan “Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadi”;

Halaman 198 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 058/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System, Halaman 61 Lampiran II Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 3: mengatur secara tegas larangan "Menerima komisi dari debitur";
- Bahwa Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja XXVII Cabang Kelas 3 Angka 27.3.1, mengatur secara tegas Tugas dan Fungsi Pokok Analis Kredit dan Administrasi Kredit;
- Bahwa Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 058/231/DIR/PGP/KEP tanggal 22 Agustus 2019 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi (Alur Pemberian Kredit) BAB II Analisa Kredit-Verifikasi Data, mengatur secara tegas "mekanisme analisa dan pengusulan kredit melakukan kegiatan pemeriksaan setempat (on the spot) meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya";
- Bahwa Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/202/DIR/PGP/PMK/KET tanggal 25 Mei 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi (CEV) Jaminan Per Jenis Kredit, mengatur secara tegas "Kredit Modal Kerja minimum CEV 120% & Investasi minimum CEV 140%";
- Bahwa Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/105/DIR/PGP/PMK/SK tanggal 7 Maret 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi (CEF), Ketentuan CEF Jaminan Kredit, Ketentuan BI bahwa nilai saham maksimal sebesar 50%;
- Bahwa Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit, mengatur secara tegas "Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%";
- Bahwa Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Miro dan Kecil, BAB XIV Kredit Pundi Kencana, Halaman 6 poin 12.3 mengatur secara tegas "Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut: Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk

Halaman 199 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit”;

- Bahwa Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/183/XII/2016/SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang Pelaksanaan On The Spot, mengatur secara tegas “Aktifitas tersebut di atas salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam lokasi proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai”;
- Bahwa Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah & Korporasi, BAB II Analisa Kredit, Halaman 40 dan Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro & Kecil, BAB II Analisa dan Pengusulan Kredit, Halaman 33 mengatur secara tegas “Penilaian agunan pada prinsipnya dilakukan oleh minimal 2 (dua) petugas kredit/Analisis Kredit dan diketahui atasan langsung yang bersangkutan. Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 (dua) harga pembandingan”;
- Bahwa Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/101/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016, BAB XIX Kredit Properti (KP), Halaman XIX/15, poin 3.5.5 mengatur secara tegas “Peminjam diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit”;
- Bahwa Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 049/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 tentang BPP Benturan Kepentingan, Halaman 1-3 mengatur secara tegas “Seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (conflict of interest) dalam perusahaan. PT Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja”;
- Bahwa Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel Nomor 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan Total Relationship Concept (TRC), poin 4, menyebutkan “maka setiap permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap debiturnya sebagai berikut:

Halaman 200 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Analis harus melakukan identifikasi siapa saja debitur dari permohonan kredit;
- b. Untuk mengetahui kondisi debitur dan risiko kredit, maka setiap debitur harus dilakukan check SID-BI;
- c. Analis harus membuat perhitungan Total Relationship Concept (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat diketahui;
- d. Apabila dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah & Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa pada tahun 2019, Bank Jatim Cabang Kepanjen telah menyalurkan Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Badru Zyaman, S.H.

(Terdakwa);

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pertama kali melakukan pinjaman pada Bank Jatim Cabang Kepanjen sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor: 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn. yang digunakan sebagai modal kerja operasional, dengan penggunaan fasilitas kredit dan angsuran bunga melalui rekening giro Bank Jatim Nomor 0601006588 atas nama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 8 Oktober 2018, Terdakwa melakukan perpanjangan jangka waktu dan *top up* pinjaman atas Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor: 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn., yaitu:
 - Perpanjangan jangka waktu kredit atas Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor: 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn. yang akan berakhir tanggal 5 Oktober 2018 diperpanjang menjadi selambat-lambatnya tanggal 5 Oktober 2019;
 - Penambahan fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga merubah jumlah plafon fasilitas kredit atas Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor: 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra,

Halaman 201 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M., M.Kn. dari yang sebelumnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan hasil bumi dengan melampirkan:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah;
 - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan *Hinderordonnantie* (HO) atau Izin Gangguan;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3183 atas nama Terdakwa;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terakhir;
 - Fotokopi *appraisal* harga tanah;Berdasarkan dokumen debitur yang dalam permohonannya tertera fasilitas kredit digunakan untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan hasil bumi dengan melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 517/0310/35.73.313/2017 Tanggal 10 Mei 2017 dan Laporan Keuangan Tahun 2016, 2017 dan 2018, saksi Arif Afandi, S.E. selaku Analis Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen menyusun Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) Tahun 2019 berdasarkan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit;
- Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Ridho Yudianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen memerintahkan kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama Terdakwa agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. memproses pengajuan kredit atas nama Terdakwa dengan melakukan pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan melakukan survei dan taksasi agunan tidak bergerak serta melakukan analisis kredit Terdakwa untuk dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang meliputi:
 - Memorandum Pengusulan Kredit (BPD-1.1);
 - Formulir Aspek Umum dan Manajemen (BPD-1.2);
 - Formulir Aspek Pemasaran (BPD-1.3);
 - Formulir Aspek Teknis/Produksi (BPD-1.4);
 - Formulir Aspek Keuangan (BPD-1.5);
 - Formulir Aspek Agunan (BPD-1.6);

Halaman 202 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kunjungan Setempat (BPD-1.7);
Bahwa saksi Arif Afandi, S.E. melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pegawai terkait dari Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mengumpulkan persyaratan kredit dan analisis kredit;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tanggal 8 Agustus 2019, Terdakwa memiliki hutang di beberapa bank yaitu Bank Mandiri KPO, CIMB Niaga Auto Finance, CIMB Niaga KPO, CIMB Niaga KC JKT-Fatmawati, PT BNI KC Kediri-Brawijaya, City Bank KC SBY-Basuki Rahmat;
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. menyampaikan hasil analisis kredit (BPD-1.1 sampai dengan BPD-1.7) kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian oleh saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. disampaikan kepada saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa setelah hasil analisis kredit disetujui, saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. bersama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. menyampaikan persetujuan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 dibuat Addendum Perjanjian Kredit atas nama Terdakwa sesuai dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 66 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budhi Santosa, S.H. tentang Perpanjangan Kredit dan Perubahan Agunan dengan nilai plafon kredit sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa terhadap Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa dengan rekening giro Bank Jatim Nomor 0601006588 yang sudah digunakan sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan saat jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2020, Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran atas plafon kredit dan telah dinyatakan macet. Angsuran pokok setelah tanggal jatuh tempo adalah sebesar Rp645.500.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - Tanggal 30 April 2022 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 April 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp565.500.000,00 (lima ratus enam

Halaman 203 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

2. Kredit Investasi atas nama almarhum Saiful Choiri;
 - Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa memerlukan tambahan dana untuk mengelola usaha koperasi yang dimilikinya, dan setelah berkomunikasi dengan pihak PT Bank Jatim Tbk Pusat untuk rencana mengajukan suplesi/peningkatan plafon, atas saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. agar Terdakwa mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut dengan mengajukan kredit atas nama almarhum Saiful Choiri selaku kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan April 2019 menindaklanjuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk keperluan mengembangkan usaha dengan melampirkan:
 - Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan fotokopi SPPT;
 - Fotokopi neraca dan laba rugi UD Tebu Mas;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 799 atas nama Saiful Choiri;
 - Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. memerintahkan kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama Saiful Choiri agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
 - Bahwa saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selanjutnya memerintahkan saksi Arif Afandi, S.E. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama Saiful Choiri agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
 - Bahwa pada tanggal 23 April 2019 saksi Arif Afandi, S.E. mengecek data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama calon debitur Saiful Choiri;
 - Bahwa masih di bulan April 2019 saksi Arif Afandi, S.E. memproses pengajuan kredit atas nama Saiful Choiri dengan mengumpulkan persyaratan kredit Saiful Choiri dan dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang meliputi:
 - Memorandum Pengusulan Kredit (BPD-1.1);
 - Formulir Aspek Umum dan Manajemen (BPD-1.2);
 - Formulir Aspek Pemasaran (BPD-1.3);
 - Formulir Aspek Teknis/Produksi (BPD-1.4);

Halaman 204 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Aspek Keuangan (BPD-1.5);
 - Formulir Aspek Agunan (BPD-1.6);
 - Laporan Kunjungan Setempat (BPD-1.7);
- Bahwa saksi Arif Afandi, S.E. melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pegawai terkait dari Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam pengumpulan persyaratan kredit dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK);
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) (BPD-1.1 sampai dengan BPD-1.7) kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian oleh saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. disampaikan kepada saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. untuk mendapat persetujuan;
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2019 setelah Penetapan Angka Kredit (PAK) disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. menyampaikan persetujuan pemberian kredit kepada almarhum Saiful Choiri;
 - Bahwa pada tanggal 24 April 2019 dilakukan penandatanganan akta perjanjian kredit dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: 299 tanggal 24 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn. tentang Perjanjian Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2024 setelah calon debitur Saiful Choiri memenuhi persyaratan dan dokumen yang ditentukan dalam persetujuan pemberian kredit;
 - Bahwa masih di tanggal 24 April 2019 setelah pembukaan Rekening Simpeda Bank Jatim, Kredit Investasi cair dan ditampung dalam Rekening Tabungan Simpeda atas nama Saiful Choiri. Selanjutnya telah dilakukan pengambilan dan penggunaan dana dari Rekening Simpeda atas nama Saiful Choiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap rekening pinjaman Kredit Investasi atas nama Saiful Choiri dimaksud telah dinyatakan macet pada tanggal 22 November 2020 dan sampai dengan 20 Maret 2024, dan hanya dilakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan baki debet pokok pinjaman sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
3. Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana:
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa memerlukan tambahan dana untuk mengelola usaha koperasi yang dimilikinya, dan telah berkomunikasi dengan pihak PT Bank Jatim Tbk Pusat untuk rencana mengajukan

Halaman 205 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplesi/peningkatan plafon, atas saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. agar Terdakwa mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut dengan mengajukan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana selaku anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 menindaklanjuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut, saksi Akbar Maulana Wicaksana mengajukan permohonan Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk keperluan mengembangkan usaha dengan melampirkan:
 - Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat belum menikah dan fotokopi SPPT;
 - Fotokopi neraca dan laba rugi UD Maju Lancar Tahun 2016, 2017 dan 2018;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 367, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 218, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 198, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 192, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 190, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 semuanya atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana;
- Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. memerintahkan kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
- Bahwa saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selanjutnya memerintahkan saksi Arif Afandi, S.E. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2019 saksi Arif Afandi, S.E. melakukan pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama calon debitur saksi Akbar Maulana Wicaksana;
- Bahwa masih di bulan Agustus 2019 saksi Arif Afandi, S.E. memproses pengajuan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dengan mengumpulkan persyaratan kredit saksi Akbar Maulana Wicaksana dan penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang meliputi:

Halaman 206 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memorandum Pengusulan Kredit (BPD-1.1);
- Formulir Aspek Umum dan Manajemen (BPD-1.2);
- Formulir Aspek Pemasaran (BPD-1.3);
- Formulir Aspek Teknis/Produksi (BPD-1.4);
- Formulir Aspek Keuangan (BPD-1.5);
- Formulir Aspek Agunan (BPD-1.6);
- Laporan Kunjungan Setempat (BPD-1.7);

Bahwa saksi Arif Afandi, S.E. melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pegawai terkait dari Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam pengumpulan persyaratan kredit dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK);

- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. menyampaikan hasil penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) (BPD-1.1 sampai dengan BPD-1.7) kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian oleh saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. disampaikan kepada saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 setelah berkas kredit disetujui, saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. menyampaikan persetujuan pemberian kredit kepada saksi Akbar Maulana Wicaksana;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan penandatanganan akta perjanjian kredit dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 25 tanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budhi Santosa, S.H. tentang Perjanjian Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak 9 Agustus 2019 sampai dengan 9 Agustus 2024 setelah calon debitur saksi Akbar Maulana Wicaksana memenuhi persyaratan dan dokumen yang ditentukan dalam persetujuan pemberian kredit;
- Bahwa masih di tanggal 9 Agustus 2019 setelah pembukaan Rekening Simpeda Bank Jatim, Kredit Investasi cair dan ditampung dalam Rekening Tabungan Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana. Selanjutnya telah dilakukan pengambilan dan penggunaan dana dari Rekening Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap rekening pinjaman Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dimaksud telah dinyatakan macet pada tanggal 6 November 2020 dan sampai dengan 18 Januari 2024 telah dilakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp1.495.100.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan baki debit pokok pinjaman sebesar Rp1.504.900.000,00 (satu

Halaman 207 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam mengajukan Kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen yang datang dan menawarkan kepada Terdakwa, sehingga syarat-syarat pengajuan kredit pada tahun berikutnya mengacu kepada syarat yang telah Terdakwa ajukan sebelumnya;

Bahwa dalam proses pengajuan Kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi, Terdakwa menyertakan antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP dan lain-lain yang disyaratkan dalam proses pengajuan kredit oleh Bank Jatim Cabang Kepanjen;

Bahwa terhadap pinjaman atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana objek yang dijadikan sebagai agunan pokok berupa dokumen Izin Usaha, Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi UD Maju Lancar dan untuk agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sebanyak 6 (enam) item antara lain:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 168 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 192 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 218 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 367 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;

Bahwa terkait penilaian/taksasi harga atas objek tanah yang dijadikan sebagai agunan tambahan dalam pinjaman kredit baik atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri tidak ada dilakukan penilaian/taksasi harga oleh Lembaga Penilai Tanah dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) melainkan hanya dilakukan oleh pihak internal Bank Jatim Cabang Kepanjen sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Akta Pendirian UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas, dikarenakan usaha tersebut sudah disiapkan oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen;

Bahwa sumber pendapatan Terdakwa untuk menutupi pinjaman kredit Terdakwa, saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri, Terdakwa andalkan dari penghasilan Terdakwa sebagai advokat kemudian penjualan aset baik jaminan maupun non jaminan serta jasa yang Terdakwa

Halaman 208 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari penyelesaian permasalahan hukum pada Koperasi Gading Artha Mulia yang berada di Puncak Mandala Tidar Malang namun faktanya aktifitas koperasi tersebut sudah pasif hanya tinggal menagih pinjaman kepada nasabah peminjam;

Bahwa Terdakwa tidak pernah dilakukan survei lokasi/*on the spot* terhadap lokasi keberadaan dan melakukan pengecekan terhadap aktifitas kegiatan usaha dari UD Maju Lancar karena senyatanya usaha UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tersebut tidak pernah ada dan anak Terdakwa sendiri yaitu saksi Akbar Maulana Wicaksana tidak pernah mempunyai atau menjadi pengurus dalam UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, ditemukan fakta penyimpangan dalam pelaksanaan Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Terkait Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa:
 - a) Proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan, yaitu proses pengumpulan dan pengecekan dokumen tanpa melibatkan dan tidak melalui saksi Fitroh Ahmad Syaikhul selaku Staf Operasional dan Administrasi Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit, melainkan dilakukan oleh saksi Arif Afandi selaku Analis Kredit atas perintah saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dan sepengetahuan saksi Mochamad Ridho Yudianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen;
 - b) Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit oleh Petugas Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) tidak benar, yaitu:
 - Dokumen SIUP usaha hasil bumi UD Era Mulya yang dilampirkan oleh Terdakwa belum mencapai tiga tahun dan tidak ada usahanya;
 - Tidak menggunakan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai dasar perhitungan;
 - Tidak melakukan survei lokasi;
 - Tidak melakukan penilaian taksasi agunan;

Halaman 209 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Penggunaan dana fasilitas kredit rekening koran tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit;
Terhadap pemberian fasilitas kredit modal kerja rekening koran yang diterima oleh Terdakwa, bukan untuk mengembangkan usaha di perdagangan hasil bumi, melainkan digunakan untuk usaha koperasi;
- b. Terkait Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri:
- a) Proses pengumpulan dan pengecekan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman investasi tidak benar, yaitu proses pengumpulan dan pengecekan dokumen tidak melalui saksi Fitroh Ahmad Syaikh selaku Staf Operasional dan Administrasi Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit, melainkan dilakukan oleh saksi Arif Afandi selaku Analis Kredit atas perintah saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dan sepengetahuan saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- b) Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar, yaitu:
- Debitur atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri tidak memiliki usaha sehingga data keuangan dan analisis keuangan yang dilampirkan dalam PAK terkait dengan UD Maju Lancar sebagai milik saksi Akbar Maulana Wicaksana dan UD Tebu Mas sebagai milik almarhum Saiful Choiri tidak benar;
 - Tidak pernah melakukan survei lokasi usaha dan penilaian agunan;
 - Debitur tidak pernah mengajukan Rencana Anggaran Biaya;
- c) Buku rekening tabungan Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri sebagai penampung dana Kredit Investasi yang cair, beserta ATM-nya dikuasai dan digunakan dananya oleh Terdakwa bukan oleh para debitur terkait;
Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari kredit Terdakwa, saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri menimbulkan kredit Macet (Kolek 5);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian

Halaman 210 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara per 20 Maret 2024 sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah empat puluh satu sen), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

1.	Jumlah sisa pinjaman pokok:	
a.	Jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan untuk 3 (tiga) debitur;	Rp8.450.000.000,00
b.	Jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi untuk 3 (tiga) debitur;	Rp2.740.600.000,00
	Jumlah sisa pinjaman pokok (=a-b)	Rp5.709.400.000,00
2.	Jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar oleh 3 debitur	Rp2.529.889.564,31
3.	Jumlah denda pinjaman yang belum dibayar	Rp329.018.840,10
4.	Jumlah kerugian keuangan negara (=1+2+3)	Rp8.568.308.404,41

Menimbang, bahwa di persidangan telah diminta keterangan/pendapat Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, yaitu Erwahyudi, S.E., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 kepada 3 (tiga) debitur atas nama Badru Zyaman, Saiful Choiri, dan Akbar Maulana Wicaksana Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai ketentuan atau peraturan hukum sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Direksi PT BPD Jatim Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP, tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bab XXVII Cabang Kelas 3 angka 27.2.2.2 Staf operasional dan Administrasi Kredit yang mempunyai tanggung jawab khusus antara lain:
 - Melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit sesuai dengan kewenangannya:
 - Menyediakan surat kelengkapan dokumen kredit sebagai dasar proses pencairan kredit;
 - Membuat laporan SLIK;
 - Melakukan penyimpanan dokumen dan data;
 - Menyiapkan dokumen dan proses perjanjian kredit sesuai dengan kewenangan kantor cabang;
 - Melakukan aktivitas pemantauan terhadap kelengkapan dokumen

Halaman 211 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkreditan sesuai dengan kewenangan kantor cabang;
- b) Surat Keputusan Direksi PT BPD Jatim Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP, tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bab XXVII Cabang kelas 3 angka 27.3.1 Staf Analis Kredit yang mempunyai tanggung jawab khusus antara lain:
- Melakukan analisis permohonan kredit baik baru, penambahan plafon maupun perpanjangan untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada Bank secara tertib, sesuai dengan kesepakatan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian kredit atau fasilitas yang telah diputus;
 - Berkoordinasi dengan unit pemasaran dalam melakukan pemantauan terhadap calon nasabah kredit untuk meminimalisasi risikoterjadinya kredit bermasalah;
- c) Surat Edaran Direksi PT BPD Jatim Nomor SE:054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab II Analisa Kredit, antara lain:
- Penilaian agunan pada prinsipnya dilakukan oleh minimal 2 petugas kredit/analisis kredit dan diketahui atasan langsung yang bersangkutan;
 - Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 harga pembanding, diantara 4 pembanding tersebut dibawah ini:
 - Informasi harga dari dinas/Instansi Pemerintah setempat
 - Penilaian agunan oleh Perusahaan Penilai Independen/Jasa Appraisal;
 - NJOP;
 - Informasi harga dari Notaris;
- d) Surat Keputusan Direksi PT BPD Jatim Nomor 057/139/DIR/PGP/PMK/KEP, tanggal 28 Maret 2018 Bab XXII tentang Kredit Modal Kerja (Pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi) yaitu:
- Angka 3 Batasan dalam Pemberian Kredit (4) Fasilitas KMK Rekening Koran atau KMK angsuran hanya dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang telah beroperasi minimal selama 3 tahun kecuali perorangan maupun badan usaha yang memiliki grup yang telah beroperasi minimal selama 3 tahun.
 - Angka 4 Persyaratan calon debitur untuk badan usaha antara lain:
 - Laporan Keuangan 2 tahun terakhir;
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
 - Angka 8 Agunan Kredit 1 Agunan pokok adalah kelayakan usaha dan objek dan dibiayai;
- e) Surat Edaran PT BPD Jatim Nomor: 054/183/XII/2016/SE/DIR/KMK

Halaman 212 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2016 perihal Pelaksanaan On The Spot angka 3

Dalam rangka proses analisa kredit, Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit dan analis wajib melakukan *on the spot*;

- f) Surat dari Pimpinan Divisi Kredit Menkorp dan Pimpinan Divisi Krd Agrobisnis dan Ritel Nomor: 053/013/KMK tanggal 8 September 2015 perihal Pelaksanaan Taksasi/Penilaian Agunan angka 1 Penilaian taksasi agunan dilakukan oleh analis/petugas yang berbeda dengan analis/petugas yang melakukan analisa kelayakan kredit;

- g) Surat Keputusan Direksi PT BPD Jatim Nomor 057/327/DIR/PGT/KEP, tanggal 19 Oktober 2018 Bab XXI tentang Kredit Investasi Umum:

- Angka 1f Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada debitur/calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk atau jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal termasuk pembiayaan bunga dalam masa konstruksi, objek yang dibiayai, dan lain-lain yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai;
- Angka 6 Persyaratan calon debitur antara lain:
 - Pemohon harus sudah menjadi nasabah PT BPD Jatim Tbk, baik sebagai pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 (enam) bulan dengan performa baik, kecuali pemohon dapat menyampaikan data/rekening di bank lain atas aktivitas usaha yang dimohon kredit selama 1 tahun;
 - Mempunyai legalitas usaha dan legalitas operasional;
- Angka 7 Perhitungan Kebutuhan Kredit;
Dalam menentukan kebutuhan kredit investasi yang harus diperhatikan adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat debitur. Analis harus dapat meyakini angka-angka yang tertuang dalam RAB;
- Angka 9 Agunan dan Pengikatan 1) Agunan Utama adalah barang modal yang dibiayai baik barang tidak bergerak maupun bergerak yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku;

- h) Persetujuan kredit atas debitur Kredit Modal Kerja Rekening Koran yang menyebutkan tujuan pinjaman untuk keperluan tambahan modal kerja operasional maupun debitur Kredit Investasi yang menyebutkan tujuan pinjaman untuk Investasi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Erwahyudi, S.E. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli

Halaman 213 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tersebut, dihubungkan dengan:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum:
 - Pasal 2 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak;
 - Pasal 4 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; c. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g. Risiko Strategik; dan h. Risiko Kepatuhan”;
 - Pasal 4 ayat (2) yang mengatur secara tegas “Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum:
 - Pasal 1 butir 8 yang mengatur secara tegas “Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern”;
 - Pasal 2 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”;
 - Penjelasan Pasal 2 ayat (1): “Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”;
 - Pasal 53 yang mengatur secara tegas “Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum”;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan

Halaman 214 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis”;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Bank wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian”;
5. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro dan Kecil:
 - BAB 1.5 yang mengatur secara tegas bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah. Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam: “Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah”, meliputi:
 1. Kreditabilitas manajemen yang ditunjang sub pilar yaitu: kemampuan mengelola usaha, kejujuran dan itikad baik dari anggota manajemen debitur;
 2. Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar yaitu; hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasaran dan tehnik produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut “Firstway Out” yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman;
 3. Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkreditan yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan “Second Way Out” yang merupakan jalan terakhir penyelesaian pembayaran kembali pinjaman;
 - BAB III Proses Persetujuan Kredit yang mengatur secara tegas “Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus

Halaman 215 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:

- Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya;
- Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI;
- Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit;
- BAB II Analisa Kredit:
 - Halaman 20 poin 2.9.3 Verifikasi Data yang mengatur secara tegas “Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan verifikasi/re-check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen”;
 - Halaman 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan yang mengatur secara tegas “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi: kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”;
 - Halaman 48 yang mengatur secara tegas “Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini, pengertian keluarga adalah keluarga sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adik, ipar, menantu dan mertua”;
- BAB IV Pemantauan Kredit, Halaman 82 poin 4.3, yang mengatur secara tegas “Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan/ kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan”;
- Daftar Lampiran Kredit, Ketentuan-ketentuan di bidang asuransi, poin 1.b.1 yang mengatur secara tegas “Terhadap barang-barang

Halaman 216 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan kredit yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan pertanggungan barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank Jatim”;
6. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, Halaman 20, dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro dan Kecil, Halaman 21, BAB II, Analisa Kredit, Verifikasi Data, yang mengatur secara tegas “Dalam hal permintaan informasi kepada pihak Pemasok/Pembeli untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya)”;
 7. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System, Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan:
 - Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 1: yang mengatur secara tegas larangan “Memanipulasi data pengolahan kredit sehingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan”;
 - Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 7: yang mengatur secara tegas larangan “Merealisasi Kredit Fiktif”;
 - Halaman 59 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 6: yang mengatur secara tegas larangan “Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadi”;
 8. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi), yang mengatur secara tegas “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas 3 kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 9. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 058/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System, Halaman 61 Lampiran II Bidang Kegiatan: Kredit

Halaman 217 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 3: yang mengatur secara tegas larangan “Menerima komisi dari debitur”;
- 10 Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja XXVII Cabang Kelas 3 Angka 27.3.1, yang mengatur secara tegas Tugas dan Fungsi Pokok Analis Kredit dan Administrasi Kredit;
- 11 Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 058/231/DIR/PGP/KEP tanggal 22 Agustus 2019 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi (Alur Pemberian Kredit) BAB II Analisa Kredit-Verifikasi Data, yang mengatur secara tegas “mekanisme analisa dan pengusulan kredit melakukan kegiatan pemeriksaan setempat (*on the spot*) meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta *checking* kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya”;
- 12 Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/202/DIR/PGP/PMK/KET tanggal 25 Mei 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi (CEV) Jaminan Per Jenis Kredit, yang mengatur secara tegas “Kredit Modal Kerja minimum CEV 120% & Investasi minimum CEV 140%”;
- 13 Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/105/DIR/PGP/PMK/SK tanggal 7 Maret 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi (CEF), Ketentuan CEF Jaminan Kredit, Ketentuan BI bahwa nilai saham maksimal sebesar 50%;
- 14 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit, yang mengatur secara tegas “Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%”;
- 15 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Miro dan Kecil, BAB XIV Kredit Pundi Kencana, Halaman 6 poin 12.3 yang mengatur secara tegas “Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut: Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit”;
- 16 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp

Halaman 218 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . tanggal 09 Juli 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Limit, yang mengatur secara tegas "Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (*Bank Garansi Letter of Credit* dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III kurang dari atau sama dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 17 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK
- . tanggal 23 Desember 2016 tentang Pelaksanaan *On The Spot*, yang mengatur secara tegas "Aktifitas tersebut di atas salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam lokasi proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai";
- 18 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/24/DIR/KMK tanggal 18
- . Maret 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah & Korporasi, BAB II Analisa Kredit, Halaman 40 dan Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro & Kecil, BAB II Analisa dan Pengusulan Kredit, Halaman 33 yang mengatur secara tegas "Penilaian agunan pada prinsipnya dilakukan oleh minimal 2 (dua) petugas kredit/Analisis Kredit dan diketahui atasan langsung yang bersangkutan. Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 (dua) harga pembanding";
- 19 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/101/SE/DIR/KRD.AGR.RTL
- . tanggal 20 Juli 2016, BAB XIX Kredit Properti (KP), Halaman XIX/15, poin 3.5.5 yang mengatur secara tegas "Peminjam diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit";
- 20 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 049/010/DIR/KPTH tanggal 31
- . Desember 2015 tentang BPP Benturan Kepentingan, Halaman 1-3 yang mengatur secara tegas "Seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam perusahaan. PT Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja";
- 21 Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel Nomor
- . 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan *Total Relationship Concept* (TRC), poin 4, yang menyebutkan "maka setiap

Halaman 219 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap debiturnya sebagai berikut:

- a. Analis harus melakukan identifikasi siapa saja debitur dari permohonan kredit;
- b. Untuk mengetahui kondisi debitur dan risiko kredit, maka setiap debitur harus dilakukan check SID-BI;
- c. Analis harus membuat perhitungan *Total Relationship Concept* (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat diketahui;
- d. Apabila dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah & Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel”;

Maka menurut Majelis Hakim dalam kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, Terdakwa selaku debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bertindak sebagai Nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 056/049/KEP/DIR/SDM tanggal 10 Maret 2017 dan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 057/095/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Februari 2018, dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 292/KEP/DIR/SDM tanggal 21 Desember 2015, telah melakukan tindakan:

- Terdakwa mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dimana proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan, proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit oleh petugas Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) tidak benar, penggunaan dana fasilitas kredit rekening koran tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit;
- Terdakwa mengajukan kredit dengan sistem *Grouping* yaitu Terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (*Key Person*) dengan meminjam nama-nama pihak lain (keluarga dan saudara) yang digunakan untuk mengajukan kredit yang sebetulnya orang-orang yang namanya dipinjam tersebut tidak mempunyai kemampuan baik dari segi finansial/kapital maupun usaha, proses pengumpulan dan pengecekan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman investasi tidak benar, proses verifikasi dalam

Halaman 220 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar, dengan nilai kredit atas nama almarhum Saiful Choiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pengajuan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan kredit atas nama *Grouping* Terdakwa telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
- Dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019, yang nyata-nyata bertentangan dengan:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum:
 - Pasal 2 ayat (1) "Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak;
 - Pasal 4 ayat (1) "Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; c. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g. Risiko Strategik; dan h. Risiko Kepatuhan";
 - Pasal 4 ayat (2) "Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum:
 - Pasal 1 butir 8 "Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern";
 - Pasal 2 ayat (1) "Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada

Halaman 221 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”;
 - Penjelasan Pasal 2 ayat (1): “Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”;
 - Pasal 53 “Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum”;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) “Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis”;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) “Bank wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian”;
 5. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro dan Kecil:
 - BAB 1.5 bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah. Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam: “Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah”, meliputi:
 1. Kreditabilitas manajemen yang ditunjang sub pilar yaitu: kemampuan mengelola usaha, kejujuran dan itikad baik dari anggota manajemen debitur;
 2. Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar yaitu; hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasaran dan teknis produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut “Firstway Out” yang merupakan faktor penunjang utama

Halaman 222 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelancaran pembayaran pinjaman;

3. Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkreditan yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan “Second Way Out” yang merupakan jalan terakhir penyelesaian pembayaran kembali pinjaman;

- BAB III Proses Persetujuan Kredit “Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:

- Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya;
- Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI;
- Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit;

- BAB II Analisa Kredit:

- Halaman 20 poin 2.9.3 Verifikasi Data “Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan verifikasi/re-check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen”;

- Halaman 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi: kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”;

- Halaman 48 “Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini, pengertian keluarga adalah keluarga sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adik, ipar, menantu dan mertua”;

- BAB IV Pemantauan Kredit, Halaman 82 poin 4.3, “Pemantauan

Halaman 223 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan/kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan”;
- Daftar Lampiran Kredit, Ketentuan-ketentuan di bidang asuransi, poin 1.b.1 “Terhadap barang-barang jaminan kredit yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan pertanggungan barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank Jatim”;
6. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, Halaman 20, dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro dan Kecil, Halaman 21, BAB II, Analisa Kredit, Verifikasi Data, “Dalam hal permintaan informasi kepada pihak Pemasok/Pembeli untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya)”;
 7. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System, Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan:
 - Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 1: “Memanipulasi data pengolahan kredit sehingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan”;
 - Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 7: “Merealisasi Kredit Fiktif”;
 - Halaman 59 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 6: “Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadi”;
 8. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi), “Wewenang limit untuk persetujuan

Halaman 224 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas 3 kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

9. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 058/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System, Halaman 61 Lampiran II Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 3: "Menerima komisi dari debitur";
10. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja XXVII Cabang Kelas 3 Angka 27.3.1, Tugas dan Fungsi Pokok Analis Kredit dan Administrasi Kredit;
11. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 058/231/DIR/PGP/KEP tanggal 22 Agustus 2019 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi (Alur Pemberian Kredit) BAB II Analisa Kredit-Verifikasi Data, "mekanisme analisa dan pengusulan kredit melakukan kegiatan pemeriksaan setempat (*on the spot*) meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta *checking* kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya";
12. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/202/DIR/PGP/PMK/KET tanggal 25 Mei 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi (CEV) Jaminan Per Jenis Kredit, "Kredit Modal Kerja minimum CEV 120% & Investasi minimum CEV 140%";
13. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/105/DIR/PGP/PMK/SK tanggal 7 Maret 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi (CEF), Ketentuan CEF Jaminan Kredit, Ketentuan BI bahwa nilai saham maksimal sebesar 50%;
14. Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit, "Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%";
15. Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Miro dan Kecil, BAB XIV Kredit Pundi Kencana, Halaman 6 poin 12.3 "Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut: Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total

Halaman 225 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit”;
- 16 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Limit, “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (*Bank Garansi Letter of Credit* dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III kurang dari atau sama dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”;
- 17 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang Pelaksanaan *On The Spot*, “Aktifitas tersebut di atas salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam lokasi proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai”;
- 18 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah & Korporasi, BAB II Analisa Kredit, Halaman 40 dan Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro & Kecil, BAB II Analisa dan Pengusulan Kredit, Halaman 33 “Penilaian agunan pada prinsipnya dilakukan oleh minimal 2 (dua) petugas kredit/Analisis Kredit dan diketahui atasan langsung yang bersangkutan. Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 (dua) harga pembandingan”;
- 19 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/101/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016, BAB XIX Kredit Properti (KP), Halaman XIX/15, poin 3.5.5 “Peminjam diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit”;
- 20 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 049/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 tentang BPP Benturan Kepentingan, Halaman 1-3 “Seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam perusahaan. PT Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja”;
- 21 Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel Nomor 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan *Total*

Halaman 226 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relationship Concept (TRC), poin 4, "maka setiap permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap debiturnya sebagai berikut:

- Analisis harus melakukan identifikasi siapa saja debitur dari permohonan kredit;
- Untuk mengetahui kondisi debitur dan risiko kredit, maka setiap debitur harus dilakukan check SID-BI;
- Analisis harus membuat perhitungan *Total Relationship Concept* (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat diketahui;
- Apabila dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah & Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M., dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T., telah menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan maupun kelalaian dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dikarenakan:

- Terdakwa mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dimana proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan, proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit oleh petugas Analisis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) tidak benar, penggunaan dana fasilitas kredit rekening koran tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit;
- Terdakwa mengajukan kredit dengan sistem *Grouping* yaitu Terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (*Key Person*) dengan meminjam nama-nama pihak lain (keluarga dan saudara) yang digunakan untuk mengajukan kredit yang sebetulnya orang-orang yang namanya dipinjam tersebut tidak mempunyai kemampuan baik dari segi finansial/kapital maupun usaha, proses pengumpulan dan pengecekan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman investasi tidak benar, proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analisis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar, dengan nilai kredit atas nama almarhum Saiful Choiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Halaman 227 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Pengajuan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan kredit atas nama *Grouping* Terdakwa telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);

Dalam kurun waktu selama Terdakwa menjadi debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bertindak sebagai Nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen, yaitu sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, dan selama waktu tersebut Terdakwa tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Hal ini membuktikan tidak adanya "itikad baik" dari Terdakwa secara tindakan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan mengajukan kredit dengan sistem *Grouping* yaitu Terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (*Key Person*) dengan meminjam nama-nama pihak lain (keluarga dan saudara) yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tidak adanya tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, selain membuktikan tidak adanya "itikad baik" juga telah membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bertindak sebagai Nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 056/049/KEP/DIR/SDM tanggal 10 Maret 2017 dan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 057/095/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Februari 2018, dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Jatim Tbk Nomor 292/KEP/DIR/SDM tanggal 21 Desember 2015, dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019, telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 228 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Sehingga unsur “melawan hukum” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus

Halaman 229 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo (tempus delicti)* yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional” edisi revisi 2007 halaman 186, mengatakan bahwa istilah “memperkaya” sebagai istilah dalam unsur delik dalam UU Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tahun 1971 sebenarnya berasal dari undang-undang tindak pidana korupsi terdahulu (UU No. 24/Prp/1960), akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah memperkaya itu. Kata-kata yang sama dengan Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 mengenai istilah “Memperkaya” ditemukan dalam peraturan penguasa perang pusat Nomor “prt.013 tahun 1958 tentang pengusutan penuntutan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana atau pemilikan harta benda. Tercantum dalam Bab IV Pasal 12 ayat (2) tentang harga benda yang dapat disita dan dirampas pada butir c: “Harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya”. Nyatalah disini bahwa istilah “memperkaya” itu ada kaitannya dengan penelitian harta benda atau pendaftaran harta benda;

Menimbang, bahwa sejalan dengan doktrin tersebut diatas, secara umum praktek peradilan dalam menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti, bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dan menambah kekayaannya secara nyata dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa Rs. Natalegawa;
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 577/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegora Wjaya alias NG KIM HOA;
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajama;

Halaman 230 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 95-97), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 15-18), tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua "secara melawan hukum" telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua "melawan hukum" dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai fakta hukum mengenai unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" dimaksud, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah Terdakwa menjadi nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen, pada tahun 2019, Bank Jatim Cabang Kepanjen telah menyalurkan Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Badru Zyaman, S.H. (Terdakwa);
 - Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pertama kali melakukan pinjaman pada Bank Jatim Cabang Kepanjen sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor: 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn. yang digunakan sebagai modal kerja operasional, dengan penggunaan fasilitas kredit dan angsuran bunga melalui rekening giro Bank Jatim Nomor 0601006588 atas nama Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 8 Oktober 2018, Terdakwa melakukan perpanjangan jangka waktu dan *top up* pinjaman atas Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor: 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan

Halaman 231 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn., yaitu:

- Perpanjangan jangka waktu kredit atas Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor: 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn. yang akan berakhir tanggal 5 Oktober 2018 diperpanjang menjadi selambat-lambatnya tanggal 5 Oktober 2019;
- Penambahan fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga merubah jumlah plafon fasilitas kredit atas Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor: 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn. dari yang sebelumnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan hasil bumi dengan melampirkan:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah;
 - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan *Hinderordonnantie* (HO) atau Izin Gangguan;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3183 atas nama Terdakwa;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terakhir;
 - Fotokopi *appraisal* harga tanah;Berdasarkan dokumen debitur yang dalam permohonannya tertera fasilitas kredit digunakan untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan hasil bumi dengan melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 517/0310/35.73.313/2017 Tanggal 10 Mei 2017 dan Laporan Keuangan Tahun 2016, 2017 dan 2018, saksi Arif Afandi, S.E. selaku Analis Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen menyusun Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) Tahun 2019 berdasarkan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit;
- Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen memerintahkan kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama Terdakwa agar memenuhi syarat

Halaman 232 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- kredit yang diajukan;
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. memproses pengajuan kredit atas nama Terdakwa dengan melakukan pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan melakukan survei dan taksasi agunan tidak bergerak serta melakukan analisis kredit Terdakwa untuk dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang meliputi:
 - Memorandum Pengusulan Kredit (BPD-1.1);
 - Formulir Aspek Umum dan Manajemen (BPD-1.2);
 - Formulir Aspek Pemasaran (BPD-1.3);
 - Formulir Aspek Teknis/Produksi (BPD-1.4);
 - Formulir Aspek Keuangan (BPD-1.5);
 - Formulir Aspek Agunan (BPD-1.6);
 - Laporan Kunjungan Setempat (BPD-1.7);
- Bahwa saksi Arif Afandi, S.E. melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pegawai terkait dari Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mengumpulkan persyaratan kredit dan analisis kredit;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tanggal 8 Agustus 2019, Terdakwa memiliki hutang di beberapa bank yaitu Bank Mandiri KPO, CIMB Niaga Auto Finance, CIMB Niaga KPO, CIMB Niaga KC JKT-Fatmawati, PT BNI KC Kediri-Brawijaya, City Bank KC SBY-Basuki Rahmat;
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. menyampaikan hasil analisis kredit (BPD-1.1 sampai dengan BPD-1.7) kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian oleh saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. disampaikan kepada saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa setelah hasil analisis kredit disetujui, saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. bersama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. menyampaikan persetujuan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 dibuat Addendum Perjanjian Kredit atas nama Terdakwa sesuai dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 66 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budhi Santosa, S.H. tentang Perpanjangan Kredit dan Perubahan Agunan dengan nilai plafon kredit sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa terhadap Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama

Halaman 233 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan rekening giro Bank Jatim Nomor 0601006588 yang sudah digunakan sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan saat jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2020, Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran atas plafon kredit dan telah dinyatakan macet. Angsuran pokok setelah tanggal jatuh tempo adalah sebesar Rp645.500.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian:

- Tanggal 30 April 2022 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 18 April 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp565.500.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

2. Kredit Investasi atas nama almarhum Saiful Choiri;

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa memerlukan tambahan dana untuk mengelola usaha koperasi yang dimilikinya, dan setelah berkomunikasi dengan pihak PT Bank Jatim Tbk Pusat untuk rencana mengajukan suplesi/peningkatan plafon, atas saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. agar Terdakwa mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut dengan mengajukan kredit atas nama almarhum Saiful Choiri selaku kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2019 menindaklanjuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk keperluan mengembangkan usaha dengan melampirkan:
 - Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan fotokopi SPPT;
 - Fotokopi neraca dan laba rugi UD Tebu Mas;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 799 atas nama Saiful Choiri;
- Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. memerintahkan kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama Saiful Choiri agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
- Bahwa saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selanjutnya memerintahkan saksi Arif Afandi, S.E. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama Saiful Choiri agar memenuhi syarat kredit

Halaman 234 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang diajukan;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 saksi Arif Afandi, S.E. mengecek data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama calon debitur Saiful Choiri;
- Bahwa masih di bulan April 2019 saksi Arif Afandi, S.E. memproses pengajuan kredit atas nama Saiful Choiri dengan mengumpulkan persyaratan kredit Saiful Choiri dan dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang meliputi:
 - Memorandum Pengusulan Kredit (BPD-1.1);
 - Formulir Aspek Umum dan Manajemen (BPD-1.2);
 - Formulir Aspek Pemasaran (BPD-1.3);
 - Formulir Aspek Teknis/Produksi (BPD-1.4);
 - Formulir Aspek Keuangan (BPD-1.5);
 - Formulir Aspek Agunan (BPD-1.6);
 - Laporan Kunjungan Setempat (BPD-1.7);Bahwa saksi Arif Afandi, S.E. melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pegawai terkait dari Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam pengumpulan persyaratan kredit dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK);
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) (BPD-1.1 sampai dengan BPD-1.7) kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian oleh saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. disampaikan kepada saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M. untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 setelah Penetapan Angka Kredit (PAK) disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. menyampaikan persetujuan pemberian kredit kepada almarhum Saiful Choiri;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 dilakukan penandatanganan akta perjanjian kredit dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: 299 tanggal 24 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn. tentang Perjanjian Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2024 setelah calon debitur Saiful Choiri memenuhi persyaratan dan dokumen yang ditentukan dalam persetujuan pemberian kredit;
- Bahwa masih di tanggal 24 April 2019 setelah pembukaan Rekening Simpeda Bank Jatim, Kredit Investasi cair dan ditampung dalam Rekening Tabungan Simpeda atas nama Saiful Choiri. Selanjutnya telah dilakukan pengambilan dan penggunaan dana dari Rekening Simpeda atas nama Saiful Choiri oleh Terdakwa;

Halaman 235 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap rekening pinjaman Kredit Investasi atas nama Saiful Choiri dimaksud telah dinyatakan macet pada tanggal 22 November 2020 dan sampai dengan 20 Maret 2024, dan hanya dilakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan baki debit pokok pinjaman sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- 3. Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana:
 - Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa memerlukan tambahan dana untuk mengelola usaha koperasi yang dimilikinya, dan telah berkomunikasi dengan pihak PT Bank Jatim Tbk Pusat untuk rencana mengajukan suplesi/peningkatan plafon, atas saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. agar Terdakwa mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut dengan mengajukan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana selaku anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Juli 2019 menindaklanjuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut, saksi Akbar Maulana Wicaksana mengajukan permohonan Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk keperluan mengembangkan usaha dengan melampirkan:
 - Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat belum menikah dan fotokopi SPPT;
 - Fotokopi neraca dan laba rugi UD Maju Lancar Tahun 2016, 2017 dan 2018;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 367, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 218, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 198, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 192, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 190, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 semuanya atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana;
 - Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. memerintahkan kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
 - Bahwa saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selanjutnya memerintahkan saksi Arif Afandi, S.E. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana agar

Halaman 236 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi syarat kredit yang diajukan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2019 saksi Arif Afandi, S.E. melakukan pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama calon debitur saksi Akbar Maulana Wicaksana;
- Bahwa masih di bulan Agustus 2019 saksi Arif Afandi, S.E. memproses pengajuan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dengan mengumpulkan persyaratan kredit saksi Akbar Maulana Wicaksana dan penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang meliputi:
 - Memorandum Pengusulan Kredit (BPD-1.1);
 - Formulir Aspek Umum dan Manajemen (BPD-1.2);
 - Formulir Aspek Pemasaran (BPD-1.3);
 - Formulir Aspek Teknis/Produksi (BPD-1.4);
 - Formulir Aspek Keuangan (BPD-1.5);
 - Formulir Aspek Agunan (BPD-1.6);
 - Laporan Kunjungan Setempat (BPD-1.7);Bahwa saksi Arif Afandi, S.E. melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pegawai terkait dari Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam pengumpulan persyaratan kredit dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK);
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. menyampaikan hasil penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) (BPD-1.1 sampai dengan BPD-1.7) kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian oleh saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. disampaikan kepada saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 setelah berkas kredit disetujui, saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. menyampaikan persetujuan pemberian kredit kepada saksi Akbar Maulana Wicaksana;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan penandatanganan akta perjanjian kredit dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 25 tanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budhi Santosa, S.H. tentang Perjanjian Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak 9 Agustus 2019 sampai dengan 9 Agustus 2024 setelah calon debitur saksi Akbar Maulana Wicaksana memenuhi persyaratan dan dokumen yang ditentukan dalam persetujuan pemberian kredit;
- Bahwa masih di tanggal 9 Agustus 2019 setelah pembukaan Rekening Simpeda Bank Jatim, Kredit Investasi cair dan ditampung dalam Rekening Tabungan Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana

Halaman 237 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksana. Selanjutnya telah dilakukan pengambilan dan penggunaan dana dari Rekening Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap rekening pinjaman Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dimaksud telah dinyatakan macet pada tanggal 6 November 2020 dan sampai dengan 18 Januari 2024 telah dilakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp1.495.100.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan baki debit pokok pinjaman sebesar Rp1.504.900.000,00 (satu miliar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam mengajukan Kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen yang datang dan menawarkan kepada Terdakwa, sehingga syarat-syarat pengajuan kredit pada tahun berikutnya mengacu kepada syarat yang telah Terdakwa ajukan sebelumnya;

Bahwa dalam proses pengajuan Kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi, Terdakwa menyertakan antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP dan lain-lain yang disyaratkan dalam proses pengajuan kredit oleh Bank Jatim Cabang Kepanjen;

Bahwa terhadap pinjaman atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana objek yang dijadikan sebagai agunan pokok berupa dokumen Izin Usaha, Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi UD Maju Lancar dan untuk agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sebanyak 6 (enam) item antara lain:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 168 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 192 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 218 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 367 atas nama H. Muhammad Jamilun Idris telah dibaliknama atas nama Akbar Maulana Wicaksana;

Bahwa terkait penilaian/taksasi harga atas objek tanah yang dijadikan sebagai agunan tambahan dalam pinjaman kredit baik atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri tidak ada dilakukan penilaian/taksasi harga oleh Lembaga Penilai

Halaman 238 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) melainkan hanya dilakukan oleh pihak internal Bank Jatim Cabang Kepanjen sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Akta Pendirian UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas, dikarenakan usaha tersebut sudah disiapkan oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen;

Bahwa sumber pendapatan Terdakwa untuk menutupi pinjaman kredit Terdakwa, saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri, Terdakwa andalkan dari penghasilan Terdakwa sebagai advokat kemudian penjualan aset baik jaminan maupun non jaminan serta jasa yang Terdakwa dapatkan dari penyelesaian permasalahan hukum pada Koperasi Gading Artha Mulia yang berada di Puncak Mandala Tidar Malang namun faktanya aktifitas koperasi tersebut sudah pasif hanya tinggal menagih pinjaman kepada nasabah peminjam;

Bahwa Terdakwa tidak pernah dilakukan survei lokasi/*on the spot* terhadap lokasi keberadaan dan melakukan pengecekan terhadap aktifitas kegiatan usaha dari UD Maju Lancar karena senyatanya usaha UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tersebut tidak pernah ada dan anak Terdakwa sendiri yaitu saksi Akbar Maulana Wicaksana tidak pernah mempunyai atau menjadi pengurus dalam UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, ditemukan fakta penyimpangan dalam pelaksanaan Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Terkait Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa:
 - a) Proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan, yaitu proses pengumpulan dan pengecekan dokumen tanpa melibatkan dan tidak melalui saksi Fitroh Ahmad Syaikh selaku Staf Operasional dan Administrasi Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit, melainkan dilakukan oleh saksi Arif Afandi selaku Analis Kredit atas perintah saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dan sepengetahuan saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E.,

Halaman 239 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- b) Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit oleh Petugas Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) tidak benar, yaitu:
- Dokumen SIUP usaha hasil bumi UD Era Mulya yang dilampirkan oleh Terdakwa belum mencapai tiga tahun dan tidak ada usahanya;
 - Tidak menggunakan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai dasar perhitungan;
 - Tidak melakukan survei lokasi;
 - Tidak melakukan penilaian taksasi agunan;
- c) Penggunaan dana fasilitas kredit rekening koran tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit;
Terhadap pemberian fasilitas kredit modal kerja rekening koran yang diterima oleh Terdakwa, bukan untuk mengembangkan usaha di perdagangan hasil bumi, melainkan digunakan untuk usaha koperasi;
- b. Terkait Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri:
- a) Proses pengumpulan dan pengecekan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman investasi tidak benar, yaitu proses pengumpulan dan pengecekan dokumen tidak melalui saksi Fitroh Ahmad Syaikh selaku Staf Operasional dan Administrasi Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan proses administrasi dan operasional kredit, melainkan dilakukan oleh saksi Arif Afandi selaku Analis Kredit atas perintah saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dan sepengetahuan saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- b) Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar, yaitu:
- Debitur atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri tidak memiliki usaha sehingga data keuangan dan analisis keuangan yang dilampirkan dalam PAK terkait dengan UD Maju Lancar sebagai milik saksi Akbar Maulana Wicaksana dan UD Tebu Mas sebagai milik almarhum Saiful Choiri tidak benar;
 - Tidak pernah melakukan survei lokasi usaha dan penilaian agunan;
 - Debitur tidak pernah mengajukan Rencana Anggaran Biaya;
- c) Buku rekening tabungan Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana

Halaman 240 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri sebagai penampung dana Kredit Investasi yang cair, beserta ATM-nya dikuasai dan digunakan dananya oleh Terdakwa bukan oleh para debitur terkait; Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari kredit Terdakwa, saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri menimbulkan kredit Macet (Kolek 5);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara per 20 Maret 2024 sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah empat puluh satu sen), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

1.	Jumlah sisa pinjaman pokok:	
	a. Jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan untuk 3 (tiga) debitur;	Rp8.450.000.000,00
	b. Jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi untuk 3 (tiga) debitur;	Rp2.740.600.000,00
	Jumlah sisa pinjaman pokok (=a-b)	Rp5.709.400.000,00
2.	Jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar oleh 3 debitur	Rp2.529.889.564,31
3.	Jumlah denda pinjaman yang belum dibayar	Rp329.018.840,10
4.	Jumlah kerugian keuangan negara (=1+2+3)	Rp8.568.308.404,41

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena terang dan jelas bahwa selama kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, Terdakwa selaku debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bertindak sebagai Nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen, dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen, yang telah melakukan tindakan:

- Terdakwa mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dimana proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan, proses verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam analisa permohonan kredit oleh petugas Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) tidak benar, penggunaan dana fasilitas kredit rekening koran tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit;

- Terdakwa mengajukan kredit dengan sistem *Grouping* yaitu Terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (*Key Person*) dengan meminjam nama-nama pihak lain (keluarga dan saudara) yang digunakan untuk mengajukan kredit yang sebetulnya orang-orang yang namanya dipinjam tersebut tidak mempunyai kemampuan baik dari segi finansial/kapital maupun usaha, proses pengumpulan dan pengecekan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman investasi tidak benar, proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar, dengan nilai kredit atas nama almarhum Saiful Choiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Pengajuan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan kredit atas nama *Grouping* Terdakwa telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
- Sementara terhadap tindakannya bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M., dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum:
 - Pasal 2 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak;
 - Pasal 4 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Risiko sebagaimana

Halaman 242 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; c. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g. Risiko Strategik; dan h. Risiko Kepatuhan”;
- Pasal 4 ayat (2) yang mengatur secara tegas “Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum:
- Pasal 1 butir 8 yang mengatur secara tegas “Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern”;
 - Pasal 2 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”;
 - Penjelasan Pasal 2 ayat (1): “Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”;
 - Pasal 53 yang mengatur secara tegas “Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum”;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis”;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Bank wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian”;
5. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim

Halaman 243 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro dan Kecil:

- BAB 1.5 yang mengatur secara tegas bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah. Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam: “Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah”, meliputi:
 1. Kreditibilitas manajemen yang ditunjang sub pilar yaitu: kemampuan mengelola usaha, kejujuran dan itikad baik dari anggota manajemen debitur;
 2. Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar yaitu; hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasaran dan teknis produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut “Firstway Out” yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman;
 3. Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkreditan yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan “Second Way Out” yang merupakan jalan terakhir penyelesaian pembayaran kembali pinjaman;
- BAB III Proses Persetujuan Kredit yang mengatur secara tegas “Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:
 - Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya;
 - Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI;
 - Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit;
- BAB II Analisa Kredit:
 - Halaman 20 poin 2.9.3 Verifikasi Data yang mengatur secara

Halaman 244 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas “Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan verifikasi/re-check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen”;

- Halaman 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan yang mengatur secara tegas “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi: kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”;
 - Halaman 48 yang mengatur secara tegas “Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini, pengertian keluarga adalah keluarga sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adik, ipar, menantu dan mertua”;
 - BAB IV Pemantauan Kredit, Halaman 82 poin 4.3, yang mengatur secara tegas “Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan/ kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan”;
 - Daftar Lampiran Kredit, Ketentuan-ketentuan di bidang asuransi, poin 1.b.1 yang mengatur secara tegas “Terhadap barang-barang jaminan kredit yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan pertanggungan barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank Jatim”;
6. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, Halaman 20, dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro dan Kecil, Halaman 21, BAB II, Analisa Kredit, Verifikasi Data, yang mengatur secara tegas “Dalam hal permintaan informasi kepada pihak

Halaman 245 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasok/Pembeli untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya”;

7. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System, Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan:
 - Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 1: yang mengatur secara tegas larangan “Memanipulasi data pengolahan kredit sehingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan”;
 - Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 7: yang mengatur secara tegas larangan “Merealisasi Kredit Fiktif”;
 - Halaman 59 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 6: yang mengatur secara tegas larangan “Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadi”;
8. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi), yang mengatur secara tegas “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas 3 kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
9. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 058/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System, Halaman 61 Lampiran II Bidang Kegiatan: Kredit Nomor Urut 3: yang mengatur secara tegas larangan “Menerima komisi dari debitur”;
10. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja XXVII Cabang Kelas 3 Angka 27.3.1, yang mengatur secara tegas Tugas dan Fungsi Pokok Analis Kredit dan Administrasi Kredit;
11. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 058/231/DIR/PGP/KEP tanggal 22 Agustus 2019 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi (Alur Pemberian Kredit) BAB II Analisa Kredit-Verifikasi Data, yang mengatur secara tegas “mekanisme analisa dan pengusulan kredit melakukan kegiatan pemeriksaan setempat (on

Halaman 246 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- the spot*) meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta *checking* kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya”;
- 12 Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/202/DIR/PGP/PMK/KET tanggal 25 Mei 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi (CEV) Jaminan Per Jenis Kredit, yang mengatur secara tegas “Kredit Modal Kerja minimum CEV 120% & Investasi minimum CEV 140%”;
- 13 Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 057/105/DIR/PGP/PMK/SK tanggal 7 Maret 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi (CEF), Ketentuan CEF Jaminan Kredit, Ketentuan BI bahwa nilai saham maksimal sebesar 50%;
- 14 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit, yang mengatur secara tegas “Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%”;
- 15 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Miro dan Kecil, BAB XIV Kredit Pundi Kencana, Halaman 6 poin 12.3 yang mengatur secara tegas “Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut: Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit”;
- 16 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Limit, yang mengatur secara tegas “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (*Bank Garansi Letter of Credit* dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III kurang dari atau sama dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”;
- 17 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang Pelaksanaan *On The Spot*, yang mengatur secara tegas “Aktifitas tersebut di atas salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam lokasi proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai”;
- 18 Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/24/DIR/KMK tanggal 18

Halaman 247 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Maret 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Menengah & Korporasi, BAB II Analisa Kredit, Halaman 40 dan Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Mikro & Kecil, BAB II Analisa dan Pengusulan Kredit, Halaman 33 yang mengatur secara tegas “Penilaian agunan pada prinsipnya dilakukan oleh minimal 2 (dua) petugas kredit/Analisa Kredit dan diketahui atasan langsung yang bersangkutan. Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 (dua) harga pembandingan”;
20. Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 054/101/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016, BAB XIX Kredit Properti (KP), Halaman XIX/15, poin 3.5.5 yang mengatur secara tegas “Peminjam diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit”;
21. Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 049/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 tentang BPP Benturan Kepentingan, Halaman 1-3 yang mengatur secara tegas “Seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam perusahaan. PT Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja”;
22. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel Nomor 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan *Total Relationship Concept* (TRC), poin 4, yang menyebutkan “maka setiap permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap debiturnya sebagai berikut:
- a. Analis harus melakukan identifikasi siapa saja debitur dari permohonan kredit;
 - b. Untuk mengetahui kondisi debitur dan risiko kredit, maka setiap debitur harus dilakukan check SID-BI;
 - c. Analis harus membuat perhitungan *Total Relationship Concept* (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat diketahui;
 - d. Apabila dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor

Halaman 248 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah & Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel”; Dan yang mana ternyata berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, ternyata Negara dirugikan sejumlah Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah empat puluh satu sen), maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Halaman 249 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 250 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 97-98), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 15-18), tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bertindak sebagai Nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen, dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen, dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “melawan hukum” dan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bertindak sebagai Nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen, dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen, dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019, setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur diperoleh fakta bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara per 20 Maret 2024 adalah sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah empat puluh satu sen), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

1.	Jumlah sisa pinjaman pokok: a. Jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan untuk 3 debitur;	Rp8.450.000.000,00
----	--	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi untuk 3 debitur;	Rp2.740.600.000,00
	Jumlah sisa pinjaman pokok (=a-b)	Rp5.709.400.000,00
2.	Jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar oleh 3 debitur	Rp2.529.889.564,31
3.	Jumlah denda pinjaman yang belum dibayar	Rp329.018.840,10
4.	Jumlah kerugian keuangan negara (=1+2+3)	Rp8.568.308.404,41

Menimbang, bahwa di persidangan telah diminta keterangan/pendapat Ahli Hukum Keuangan Negara, yaitu Drs. Siswo Sujanto, D.E.A., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara;

Pengertian tentang keuangan negara diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1. Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
 - Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - Penerimaan negara;
 - Pengeluaran negara;
 - Penerimaan daerah;
 - Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan daerah. Dalam konsep keuangan negara, pemerintah

Halaman 252 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



daerah dianalogikan sebagai miniature negara. artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;

Bahwa keuangan negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara. Hal tersebut disamping tertuang dalam penjelasan Undang-undang dimaksud secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g. Dalam kaitan ini, mengingat Keuangan Daerah, sebagaimana disampaikan, secara konsepsional merupakan bagian Keuangan Negara, pemikiran tentang BUMN berlaku pula bagi BUMD;

Memperhatikan pemikiran yang terkandung dalam Pasal 2 Undang undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, bahwa kekayaan pihak lain yang dikelola oleh Negara, dalam hal ini institusi pemerintah, merupakan bagian dari keuangan negara, maka uang nasabah yang dikelola oleh PT Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh undang undang tersebut di atas;

Bahwa kerugian pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/kas negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Kas Negara adalah kasnya PT Bank Jatim Cabang Kepanjen; Dengan mencermati data-data yang disampaikan tersebut diatas, dan mengacu pada definisi tentang kerugian negara sebagaimana disebutkan diatas, maka jumlah uang yang seharusnya merupakan hak negara yang ternyata terlepas dari negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari pejabat pengelolaannya, merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara;

Bahwa hak negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dengan menggunakan formula, antara lain, dengan cara menghitung besarnya selisih dari asset (dalam hal ini uang) negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, tetapi ternyata dikeluarkan oleh negara, atau dengan hak yang secara nyata diterima oleh negara dengan hak yang seharusnya diterima oleh negara;

Bahwa *outstanding* bunga dan denda yang merupakan akibat dari pemberian kredit kepada debitur merupakan unsur dalam penghitungan kerugian negara. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa pengelolaan keuangan negara, khususnya, dalam sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu antara lain yang dikelola oleh BUMN/BUMD, dimana salah satu tujuannya disamping memberikan layanan kepada masyarakat yang

Halaman 253 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya dapat diukur secara moneter juga memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Terkait dengan itu, dalam pemberian kredit selalu dinyatakan dalam akad kredit tentang besaran bunga yang harus dibayar dan besaran denda bila angsuran/pengembalian tidak dilakukan tepat waktu sebagaimana diperjanjikan. Dengan demikian, bunga dan denda memiliki sifat nyata dan pasti; Namun demikian, untuk menghindarkan besaran bunga/denda yang sangat besar, yang kemungkinan dapat melebihi besaran kredit yang diberikan karena terjadinya kredit macet yang berlangsung lama, pemerintah memberikan kebijakan dengan menetapkan besaran bunga dan denda hanya dalam kurun waktu tertentu, misalnya: bunga dan denda dalam kurun waktu satu atau dua tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diminta keterangan/pendapat Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, yaitu Erwahyudi, S.E., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa prosedur yang ditempuh dalam melakukan audit atau perhitungan kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Debitur Badru Zyaman, S.H. adalah sebagai berikut:

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024 prosedur audit yang dilaksanakan adalah:

1. Ekspose/pemaparan kasus oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
2. Memperoleh dokumen bukti yang diperlukan melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
3. Mempelajari posisi kasus dan melakukan penelahaan terhadap resume BAP dan bukti-bukti yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
4. Memperoleh dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Kredit Menengah dan Korporasi pada Bank Jatim Cabang Kepanjen;
5. Mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi data/bukti/ dokumen terkait;
6. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan (klarifikasi) kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
7. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang telah

Halaman 254 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diperoleh;
8. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
 9. Melakukan ekspose atas hasil audit dengan penyidik Kejaksaan Negeri

Kabupaten Malang; dan

10. Menyusun laporan hasil audit;
Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tim Auditor BPKP Jatim atas tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Debitur Badru Zyaman, S.H. adalah sebagai berikut:

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 Nomor PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024 metode audit yang dilaksanakan adalah:

- a. Menghitung jumlah sisa pinjaman pokok yaitu jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan atas 3 (tiga) debitur dimaksud dikurangi jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi atas 3 (tiga) debitur dimaksud;
- b. Menghitung jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar;
- c. Menghitung jumlah denda yang belum dibayar;
- d. Kerugian negara dihitung sebesar sisa pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi ditambah jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar ditambah nilai denda yang belum dibayar (= butir 1 ditambah butir 2 ditambah butir 3);

Bahwa kerugian keuangan negara secara riil dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 atas nama Debitur Badru Zyaman, S.H. adalah berdasarkan metode audit sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya diperoleh hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara selanjutnya diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara per 20 Maret 2024 sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah koma empat puluh satu sen) dengan uraian sebagai berikut:

1.	Jumlah sisa pinjaman pokok: a. Jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan untuk 3 debitur; b. Jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi untuk 3 debitur; Jumlah sisa pinjaman pokok (=a-b)	Rp8.450.000.000,00 Rp2.740.600.000,00 Rp5.709.400.000,00
2.	Jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar	Rp2.529.889.564,31



	oleh 3 debitur	
3.	Jumlah denda pinjaman yang belum dibayar	Rp329.018.840,10
4.	Jumlah kerugian keuangan negara (=1+2+3)	Rp8.568.308.404,41

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Drs. Siswo Sujanto, D.E.A. dan Ahli Erwahyudi, S.E. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, maka menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bertindak sebagai Nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen, dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen, dalam mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan mengajukan kredit dengan sistem *Grouping* yaitu Terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (Key Person) dengan meminjam nama-nama pihak lain (keluarga dan saudara) yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019, yang melakukan tindakan dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019, yaitu:

- Terdakwa mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dimana proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan, proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit oleh petugas Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) tidak benar, penggunaan dana fasilitas kredit rekening koran tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit;
- Terdakwa mengajukan kredit dengan sistem *Grouping* yaitu Terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (Key Person) dengan meminjam nama-nama pihak lain (keluarga dan saudara) yang digunakan untuk mengajukan

Halaman 256 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kredit yang sebetulnya orang-orang yang namanya dipinjam tersebut tidak mempunyai kemampuan baik dari segi finansial/kapital maupun usaha, proses pengumpulan dan pengecekan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman investasi tidak benar, proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar, dengan nilai kredit atas nama almarhum Saiful Choiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pengajuan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan kredit atas nama *Grouping* Terdakwa telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);

Adalah sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat puluh satu sen), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

1.	Jumlah sisa pinjaman pokok:	
	a. Jumlah pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang telah dicairkan untuk 3 (tiga) debitur;	Rp8.450.000.000,00
	b. Jumlah angsuran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi untuk 3 (tiga) debitur;	Rp2.740.600.000,00
	Jumlah sisa pinjaman pokok (=a-b)	Rp5.709.400.000,00
2.	Jumlah bunga pinjaman yang belum dibayar oleh 3 debitur	Rp2.529.889.564,31
3.	Jumlah denda pinjaman yang belum dibayar	Rp329.018.840,10
4.	Jumlah kerugian keuangan negara (=1+2+3)	Rp8.568.308.404,41

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-amatidan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta

Halaman 258 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- 3 Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan

Halaman 259 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 101), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 15-18), tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa menjadi nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen, pada tahun 2019, Bank Jatim Cabang Kepanjen telah menyalurkan Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Badru Zyaman, S.H.

(Terdakwa);

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan hasil bumi dengan melampirkan:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah;
 - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan *Hinderordonnantie* (HO) atau Izin Gangguan;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3183 atas nama Terdakwa;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terakhir;
 - Fotokopi *appraisal* harga tanah;

Berdasarkan dokumen debitur yang dalam permohonannya tertera fasilitas kredit digunakan untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan hasil bumi dengan melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 517/0310/35.73.313/2017 Tanggal 10 Mei 2017 dan Laporan Keuangan Tahun 2016, 2017

Halaman 260 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2018, saksi Arif Afandi, S.E. selaku Analis Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen menyusun Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) Tahun 2019 berdasarkan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit;

- Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen memerintahkan kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama Terdakwa agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. memproses pengajuan kredit atas nama Terdakwa dengan melakukan pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan melakukan survei dan taksasi agunan tidak bergerak serta melakukan analisis kredit Terdakwa untuk dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK);
- Bahwa saksi Arif Afandi, S.E. melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pegawai terkait dari Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mengumpulkan persyaratan kredit dan analisis kredit;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tanggal 8 Agustus 2019, Terdakwa memiliki hutang di beberapa bank yaitu Bank Mandiri KPO, CIMB Niaga Auto Finance, CIMB Niaga KPO, CIMB Niaga KC JKT-Fatmawati, PT BNI KC Kediri-Brawijaya, City Bank KC SBY-Basuki Rahmat;
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. menyampaikan hasil analisis kredit (BPD-1.1 sampai dengan BPD-1.7) kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian oleh saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. disampaikan kepada saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa setelah hasil analisis kredit disetujui, saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. bersama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. menyampaikan persetujuan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 dibuat Addendum Perjanjian Kredit atas nama Terdakwa sesuai dengan Akta

Halaman 261 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 66 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budhi Santosa, S.H. tentang Perpanjangan Kredit dan Perubahan Agunan dengan nilai plafon kredit sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

- Bahwa terhadap Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa dengan rekening giro Bank Jatim Nomor 0601006588 yang sudah digunakan sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan saat jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2020, Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran atas plafon kredit dan telah dinyatakan macet. Angsuran pokok setelah tanggal jatuh tempo adalah sebesar Rp645.500.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2. Kredit Investasi atas nama almarhum Saiful Choiri;
 - Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa memerlukan tambahan dana untuk mengelola usaha koperasi yang dimilikinya, dan setelah berkomunikasi dengan pihak PT Bank Jatim Tbk Pusat untuk rencana mengajukan suplesi/peningkatan plafon, atas saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. agar Terdakwa mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut dengan mengajukan kredit atas nama almarhum Saiful Choiri selaku kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan April 2019 menindaklanjuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk keperluan mengembangkan usaha dengan melampirkan:
 - Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan fotokopi SPPT;
 - Fotokopi neraca dan laba rugi UD Tebu Mas;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 799 atas nama Saiful Choiri;
 - Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E., M.M.

Halaman 262 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama Saiful Choiri agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;

- Bahwa saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selanjutnya memerintahkan saksi Arif Afandi, S.E. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama Saiful Choiri agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 saksi Arif Afandi, S.E. mengecek data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama calon debitur Saiful Choiri;
- Bahwa masih di bulan April 2019 saksi Arif Afandi, S.E. memproses pengajuan kredit atas nama Saiful Choiri dengan mengumpulkan persyaratan kredit Saiful Choiri dan dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK); Bahwa saksi Arif Afandi, S.E. melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pegawai terkait dari Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam pengumpulan persyaratan kredit dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK);
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) (BPD-1.1 sampai dengan BPD-1.7) kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian oleh saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. disampaikan kepada saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 setelah Penetapan Angka Kredit (PAK) disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. menyampaikan persetujuan pemberian kredit kepada almarhum Saiful Choiri;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 dilakukan penandatanganan akta perjanjian kredit dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: 299 tanggal 24 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn. tentang Perjanjian Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2024 setelah calon debitur Saiful Choiri memenuhi persyaratan dan dokumen yang ditentukan dalam persetujuan pemberian kredit;
- Bahwa masih di tanggal 24 April 2019 setelah pembukaan Rekening Simpeda Bank Jatim, Kredit Investasi cair dan ditampung dalam Rekening Tabungan Simpeda atas nama Saiful

Halaman 263 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Choiri. Selanjutnya telah dilakukan pengambilan dan penggunaan dana dari Rekening Simpeda atas nama Saiful Choiri oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap rekening pinjaman Kredit Investasi atas nama Saiful Choiri dimaksud telah dinyatakan macet pada tanggal 22 November 2020 dan sampai dengan 20 Maret 2024, dan hanya dilakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan baki debet pokok pinjaman sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- 3. Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana:
 - Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa memerlukan tambahan dana untuk mengelola usaha koperasi yang dimilikinya, dan telah berkomunikasi dengan pihak PT Bank Jatim Tbk Pusat untuk rencana mengajukan suplesi/peningkatan plafon, atas saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. agar Terdakwa mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama keluarga inti dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut dengan mengajukan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana selaku anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Juli 2019 menindaklanjuti saran dari saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. tersebut, saksi Akbar Maulana Wicaksana mengajukan permohonan Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk keperluan mengembangkan usaha dengan melampirkan:
 - Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat belum menikah dan fotokopi SPPT;
 - Fotokopi neraca dan laba rugi UD Maju Lancar Tahun 2016, 2017 dan 2018;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 367, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 218, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 198, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 192, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 190, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 semuanya atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana;
 - Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M.

Halaman 264 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memerintahkan kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
- Bahwa saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selanjutnya memerintahkan saksi Arif Afandi, S.E. untuk memproses berkas pengajuan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana agar memenuhi syarat kredit yang diajukan;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2019 saksi Arif Afandi, S.E. melakukan pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama calon debitur saksi Akbar Maulana Wicaksana;
 - Bahwa masih di bulan Agustus 2019 saksi Arif Afandi, S.E. memproses pengajuan kredit atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dengan mengumpulkan persyaratan kredit saksi Akbar Maulana Wicaksana dan penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK);
Bahwa saksi Arif Afandi, S.E. melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pegawai terkait dari Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam pengumpulan persyaratan kredit dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK);
 - Bahwa selanjutnya saksi Arif Afandi, S.E. menyampaikan hasil penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) (BPD-1.1 sampai dengan BPD-1.7) kepada saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian oleh saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. disampaikan kepada saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. untuk mendapat persetujuan;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 setelah berkas kredit disetujui, saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. menyampaikan persetujuan pemberian kredit kepada saksi Akbar Maulana Wicaksana;
 - Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan penandatanganan akta perjanjian kredit dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 25 tanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budhi Santosa, S.H. tentang Perjanjian Kredit Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak 9 Agustus 2019 sampai dengan 9 Agustus 2024 setelah calon debitur saksi Akbar Maulana Wicaksana memenuhi persyaratan dan dokumen yang ditentukan

Halaman 265 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam persetujuan pemberian kredit;
- Bahwa masih di tanggal 9 Agustus 2019 setelah pembukaan Rekening Simpeda Bank Jatim, Kredit Investasi cair dan ditampung dalam Rekening Tabungan Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana. Selanjutnya telah dilakukan pengambilan dan penggunaan dana dari Rekening Simpeda atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap rekening pinjaman Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dimaksud telah dinyatakan macet pada tanggal 6 November 2020 dan sampai dengan 18 Januari 2024 telah dilakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp1.495.100.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan baki debit pokok pinjaman sebesar Rp1.504.900.000,00 (satu miliar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengajukan Kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen yang datang dan menawarkan kepada Terdakwa, sehingga syarat-syarat pengajuan kredit pada tahun berikutnya mengacu kepada syarat yang telah Terdakwa ajukan sebelumnya;
- Bahwa dalam proses pengajuan Kredit Rekening Koran dan Kredit Investasi, Terdakwa menyertakan antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP dan lain-lain yang disyaratkan dalam proses pengajuan kredit oleh Bank Jatim Cabang Kepanjen;
- Bahwa terhadap pinjaman atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana objek yang dijadikan sebagai agunan pokok berupa dokumen Izin Usaha, Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi UD Maju Lancar dan untuk agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sebanyak 6 (enam) item;
- Bahwa terkait penilaian/taksasi harga atas objek tanah yang dijadikan sebagai agunan tambahan dalam pinjaman kredit baik atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri tidak ada dilakukan penilaian/taksasi harga oleh Lembaga Penilai Tanah dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) melainkan hanya dilakukan oleh pihak internal Bank Jatim Cabang Kepanjen sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Akta Pendirian UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas, dikarenakan usaha tersebut sudah disiapkan oleh pihak Bank

Halaman 266 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatim Cabang Kepanjen;
Bahwa sumber pendapatan Terdakwa untuk menutupi pinjaman kredit Terdakwa, saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri, Terdakwa andalkan dari penghasilan Terdakwa sebagai advokat kemudian penjualan aset baik jaminan maupun non jaminan serta jasa yang Terdakwa dapatkan dari penyelesaian permasalahan hukum pada Koperasi Gading Artha Mulia yang berada di Puncak Mandala Tidar Malang namun faktanya aktifitas koperasi tersebut sudah pasif hanya tinggal menagih pinjaman kepada nasabah peminjam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dilakukan survei lokasi/on the spot terhadap lokasi keberadaan dan melakukan pengecekan terhadap aktifitas kegiatan usaha dari UD Maju Lancar karena senyatanya usaha UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tersebut tidak pernah ada dan anak Terdakwa sendiri yaitu saksi Akbar Maulana Wicaksana tidak pernah mempunyai atau menjadi pengurus dalam UD Maju Lancar dan UD Tebu Mas tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, ditemukan fakta penyimpangan dalam pelaksanaan Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019;
- Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari kredit Terdakwa, saksi Akbar Maulana Wicaksana dan almarhum Saiful Choiri menimbulkan kredit Macet (Kolek 5);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara per 20 Maret 2024 sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah empat puluh satu sen);
Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu Badru Zyaman, S.H. (Terdakwa) selaku debitur Bank Jatim Cabang

Halaman 267 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen bertindak sebagai Nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen dan saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen, dalam mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan mengajukan kredit dengan sistem *Grouping* yaitu Terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (Key Person) dengan meminjam nama-nama pihak lain (keluarga dan saudara) yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019, yang melakukan tindakan:

- Terdakwa mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dimana proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan, proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit oleh petugas Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) tidak benar, penggunaan dana fasilitas kredit rekening koran tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit;
- Terdakwa mengajukan kredit dengan sistem *Grouping* yaitu Terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (Key Person) dengan meminjam nama-nama pihak lain (keluarga dan saudara) yang digunakan untuk mengajukan kredit yang sebetulnya orang-orang yang namanya dipinjam tersebut tidak mempunyai kemampuan baik dari segi finansial/kapital maupun usaha, proses pengumpulan dan pengecekan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman investasi tidak benar, proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar, dengan nilai kredit atas nama almarhum Saiful Choiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Pengajuan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan kredit atas nama *Grouping* Terdakwa telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T.

Halaman 268 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);

Dimana dalam perbuatannya/tindakannya Badru Zyaman, S.H. (Terdakwa) bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M., dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. dalam melakukan tindakannya tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa atau saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. atau saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. dalam melakukan tindakannya tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*voeltoid*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa dan saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M., dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T., sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
 - . atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
 - . dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
 - . seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Halaman 269 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bertindak sebagai Nasabah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen, dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen, dalam mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan mengajukan kredit dengan sistem *Grouping*

Halaman 270 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (Key Person) dengan meminjam nama-nama pihak lain (keluarga dan saudara) yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019, yang melakukan tindakan:

- Terdakwa mengajukan permohonan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dimana proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman tidak sesuai ketentuan, proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit oleh petugas Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) tidak benar, penggunaan dana fasilitas kredit rekening koran tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit;
 - Terdakwa mengajukan kredit dengan sistem *Grouping* yaitu Terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (Key Person) dengan meminjam nama-nama pihak lain (keluarga dan saudara) yang digunakan untuk mengajukan kredit yang sebetulnya orang-orang yang namanya dipinjam tersebut tidak mempunyai kemampuan baik dari segi finansial/kapital maupun usaha, proses pengumpulan dan pengecekan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman investasi tidak benar, proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit tidak benar, dengan nilai kredit atas nama almarhum Saiful Choiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Pengajuan perubahan jangka waktu dan perubahan agunan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan kredit atas nama *Grouping* Terdakwa telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T. selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
- Dengan nilai sebesar Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah empat

Halaman 271 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu sen) dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-436/PW13/5.2/2024 tanggal 28 Juni 2024, Terdakwa telah memperoleh harta benda sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M., dan saksi Edhowin Farisca Riawan, S.T., dalam Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2019, dengan nilai sebesar Rp8.450.000.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Dari Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Dari Kredit Investasi atas nama almarhum Saiful Choiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Dari Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1, yang secara tegas menentukan: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan", maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp8.450.000.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp8.450.000.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2022, tanggal 18 April 2023, tanggal 23 Mei 2023 (pada saat itu masih belum dilakukan penyidikan perkara atas nama Terdakwa) di Kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen, Terdakwa telah menyerahkan uang tunai seluruhnya sebesar Rp645.500.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa, kemudian sampai dengan 20 Maret 2024 (pada saat itu masih dalam proses penyidikan perkara atas nama Terdakwa) di Kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen, Terdakwa telah

Halaman 272 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai seluruhnya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran Kredit Investasi atas nama almarhum Saiful Choiri, kemudian sampai dengan 18 Januari 2024 (pada saat itu masih dalam proses penyidikan perkara atas nama Terdakwa) di Kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen, Terdakwa telah menyerahkan uang tunai seluruhnya sebesar Rp1.495.100.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana, maka menurut Majelis Hakim terhadap uang tunai seluruhnya sebesar Rp645.500.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa, dan uang tunai seluruhnya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran Kredit Investasi atas nama almarhum Saiful Choiri, dan uang tunai seluruhnya sebesar Rp1.495.100.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana, sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara yang dikompensasikan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pada tanggal 8 Agustus 2024, di tempat kediaman Terdakwa di Jalan Candi VI B Tidar View No. 21 RT.010 RW. 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang, Kasubsi Penyidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, telah melakukan penggeledahan dan selanjutnya dalam penggeledahan tersebut Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010, dan 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998, dan 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 120/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Sby, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 4 (empat) berupa 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010 dan Barang Bukti Nomor 5 (lima) berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998 dan Barang Bukti Nomor 6 (enam) berupa 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993, maka menurut Majelis Hakim terhadap 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010 sebagaimana Barang Bukti Nomor 4 (empat) dan 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998 sebagaimana Barang Bukti Nomor 5 (lima) dan 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993 sebagaimana Barang Bukti Nomor 6 (enam), sebagai pengembalian atas kerugian keuangan

Halaman 273 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dikompensasikan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010 sebagaimana Barang Bukti Nomor 4 (empat) dan 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998 sebagaimana Barang Bukti Nomor 5 (lima) dan 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993 sebagaimana Barang Bukti Nomor 6 (enam), Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk Negara cq. Bank Jatim Cabang Kepanjen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dilelang, hasilnya diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksekusi uang pengganti dalam perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas:

- 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010 sebagaimana Barang Bukti Nomor 4 (empat); dan
- 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998 sebagaimana Barang Bukti Nomor 5 (lima); dan
- 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993 sebagaimana Barang Bukti Nomor 6 (enam);

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan hasil lelang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara/pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Terdakwa telah menyerahkan:

- 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 atas sebidang seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
- 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas sebidang tanah seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak dikelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman;
- 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Nomor 02043 atas sebidang tanah seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya;

Kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 274 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Sby, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 16 (enam belas) berupa 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 atas sebidang seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana dan Barang Bukti Nomor 17 (tujuh belas) berupa 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas sebidang tanah seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak dikelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman dan Barang Bukti Nomor 18 (delapan belas) berupa 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Nomor 02043 atas sebidang tanah seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk dilakukan penyitaan hanya sebatas pada dokumen-dokumen aslinya saja yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 atas nama Akbar Maulana Wicaksana, Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas nama Badru Zyaman dan Sertifikat Nomor 02043 atas nama Koperasi Artha Mulya, tidak termasuk Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana, dan Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak dikelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman, dan Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Nomor 02043 seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas menentukan: "Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang

Halaman 275 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana", maka menurut hemat Majelis Hakim apabila Terdakwa bermaksud untuk membayar uang pengganti dengan menyerahkan harta benda milik Terdakwa untuk dilakukan pelelangan berupa Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana, dan Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak dikelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman, dan Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Nomor 02043 seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya, maka dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa dapat menyerahkan kepada Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk dilakukan penyitaan dan selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 273 ayat (3) KUHP, namun apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak melunasi pembayaran uang pengganti dengan cara menyerahkan kepada Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk dilakukan penyitaan dan selanjutnya dilakukan pelelangan, maka Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang wajib melakukan penyitaan dan selanjutnya dilakukan pelelangan terhadap harta benda milik Terdakwa berupa Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana, dan Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak dikelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman, dan Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya

Halaman 276 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Nomor 02043 seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya, sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dokumen-dokumen asli yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 atas sebidang seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana sebagaimana Barang Bukti Nomor 16 (enam belas), dan 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas sebidang tanah seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak dikelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman sebagaimana Barang Bukti Nomor 17 (tujuh belas), dan 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Nomor 02043 atas sebidang tanah seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya sebagaimana Barang Bukti Nomor 18 (delapan belas), dikarenakan terhadap barang bukti tersebut diatas berkaitan secara langsung atau menjadi satu kesatuan dengan harta benda milik Terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk membayar uang pengganti dengan cara menyerahkan kepada Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk dilakukan penyitaan sekaligus pelelangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu berupa Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana, dan Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak dikelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman, dan Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Nomor 02043 seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten

Halaman 277 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya, Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk Negara cq. Bank Jatim Cabang Kepanjen dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Primair tetapi tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Halaman 278 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Badru Zyaman, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010;
 - 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998;
 - 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993;
 - 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 atas sebidang seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 - 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas sebidang tanah seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak dikelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman;
 - 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Nomor 02043 atas sebidang tanah seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya;
 - SHM Nomor 3183, Rumah di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - SHM Nomor 4877, sebidang tanah di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - SHM Nomor 168, sebidang tanah persawahan, luas 1.170 M2 di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 - SHM Nomor 190, sebidang tanah pertanian, luas 1.138 M2 di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 - SHM Nomor 198, sebidang tanah pertanian, luas 2.000 M2 di Desa

Halaman 279 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana;

- SHM Nomor 218, sebidang tanah pertanian, luas 3.024 M2 di Desa Temenggungan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
- SHM Nomor 799, sebidang tanah dan bangunan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri atas nama Doctorandus

Haji Saiful Choiri;

Dilakukan lelang untuk menutupi kerugian negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk

Halaman 280 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 281 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Barang Bukti Nomor 18 (delapan belas), dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 6, dirampas untuk Negara cq. Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 7 sampai dengan Nomor 15, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 16 sampai dengan Nomor 18, dirampas untuk Negara cq. Bank Jatim Cabang Kepanjen;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, dalam nota pembelaannya (hal. 18-19) mengajukan permohonan agar dilakukan pelelangan untuk menutupi kerugian negara atas barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010;
2. 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998;
3. 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993;
4. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 atas sebidang seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
5. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas sebidang tanah seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak dikelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama Badru Zyaman;
6. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Nomor 02043 atas sebidang tanah seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya;
7. SHM Nomor 3183, Rumah di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
8. SHM Nomor 4877, sebidang tanah di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
9. SHM Nomor 168, sebidang tanah persawahan, luas 1.170 M2 di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
10. SHM Nomor 190, sebidang tanah pertanian, luas 1.138 M2 di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar atas nama Akbar

Halaman 282 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maulana Wicaksana;
11. SHM Nomor 198, sebidang tanah pertanian, luas 2.000 M2 di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar atas nama Akbar Maulana Wicaksana;
 12. SHM Nomor 218, sebidang tanah pertanian, luas 3.024 M2 di Desa Temenggungan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
 13. SHM Nomor 799, sebidang tanah dan bangunan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri atas nama Doctorandus Haji Saiful Choiri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo*, terhadap barang bukti yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 sampai dengan angka 6, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di muka, sedangkan terhadap barang bukti yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa angka 7 sampai dengan angka 13, setelah Majelis Hakim mencermati bahwa ternyata terhadap dokumen-dokumen dimaksud, tidak dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum di persidangan, namun apabila nantinya Terdakwa bermaksud untuk membayar uang pengganti dengan menyerahkan harta benda milik Terdakwa untuk dilakukan pelelangan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya dengan dilengkapi dokumen-dokumen asli sebagaimana dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa angka 7 sampai dengan angka 13 tersebut diatas, maka dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa dapat menyerahkan kepada Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk dilakukan penyitaan dan selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP, maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, tidak cukup beralasan secara hukum untuk dapat mengabulkan permohonan agar dilakukan pelelangan untuk menutupi kerugian negara dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian Keuangan Negara;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Badru Zyaman, S.H.** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.450.000.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan mengkompensasikan/memperhitungkan:
 - uang tunai seluruhnya sebesar Rp645.500.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran Kredit Modal Kerja Rekening Koran atas nama Terdakwa; dan
 - uang tunai seluruhnya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran Kredit Investasi atas nama almarhum Saiful Choiri; dan
 - uang tunai seluruhnya sebesar Rp1.495.100.000,00 (satu miliar empat

Halaman 284 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran Kredit Investasi atas nama saksi Akbar Maulana Wicaksana; dan

- 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010 sebagaimana Barang Bukti Nomor 4 (empat); dan
- 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998 sebagaimana Barang Bukti Nomor 5 (lima); dan
- 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993 sebagaimana Barang Bukti Nomor 6 (enam);

Dengan ketentuan apabila hasil lelang Barang Bukti Nomor 4, Nomor 5 dan Nomor 6 tersebut melebihi nilai uang pengganti maka sisanya dikembalikan kepada Terdakwa, namun apabila hasil lelang Barang Bukti Nomor 4, Nomor 5 dan Nomor 6 tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Memerintahkan kepada Jaksa untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas:

- 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010 sebagaimana Barang Bukti Nomor 4 (empat); dan
- 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998 sebagaimana Barang Bukti Nomor 5 (lima); dan
- 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993 sebagaimana Barang Bukti Nomor 6 (enam);

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan hasil lelang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara/pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kredit Debitur Atas nama Badru Zyaman, S.H. dengan Nilai Plafon Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kredit Debitur Atas nama Akbar Maulana Wicaksana dengan Nilai Plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. 1 (satu) bundel dokumen perjanjian kredit debitur atas nama H.

Halaman 285 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Choiri dengan Nilai Plafon Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. 1 (satu) unit Yamaha Vixion tahun 2010;
5. 1 (satu) unit Mitsubishi Galant tahun 1998;
6. 1 (satu) unit Grand Vitara tahun 1993;

Barang Bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 6 dirampas untuk Negara cq.

Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

7. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama H. Saiful Choiri, Drs.

Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 799;

8. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Akbar Maulana

Wicaksana Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 218;

9. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Badru Zyaman, S.H.

Nomor Sertifikat Nomor 3183 dan 4877;

10. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Akbar Maulana

Wicaksana Nomor Sertifikat: Sertifikat Hak Milik Nomor 198;

11. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Akbar Maulana

Wicaksana Nomor Sertifikat: Sertifikat Hak Milik Nomor 190;

12. Berkas Laporan Penilaian Aset atas nama Akbar Maulana

Wicaksana Nomor Sertifikat: Sertifikat Hak Milik Nomor 168;

13. Berkas Asli Laporan Penilaian Aset Badru Zyaman sesuai Sertifikat

Hak Milik Nomor 00167 Tanggal 20 Maret 2017 atas nama Badru

Zyaman, S.H.;

14. Berkas Asli Laporan Penilaian Aset Badru Zyaman sesuai Sertifikat

Hak Milik Nomor 192 Tanggal 14 November 2001 atas nama Akbar

Maulana Wicaksana;

15. Berkas Asli Laporan Penilaian Aset Badru Zyaman sesuai Sertifikat

Hak Milik Nomor 2043 Tanggal 29 November 2002 atas nama Lisa

Wage Nurdryanawati;

Barang Bukti Nomor 7 sampai dengan Nomor 15 tetap terlampir dalam

berkas perkara;

16. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00192 atas

sebidang seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) meter persegi

yang terletak Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

Provinsi Jawa Timur atas nama Akbar Maulana Wicaksana;

17. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas

sebidang tanah seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi

yang terletak dikelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi

Jawa Timur atas nama Badru Zyaman;

18. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Nomor 02043 atas sebidang

tanah seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi yang

Halaman 286 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Artha Mulya;
Barang Bukti Nomor 16 sampai dengan Nomor 18 dirampas untuk Negara
cq. Bank Jatim Cabang Kepanjen;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin,
tanggal 10 Maret 2025, oleh Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai
Hakim Ketua, Alex Cahyono, S.H., M.H. dan Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.,
Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan
Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Cahyono, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 287 dari 287 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby